KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
“PRO JUSTITIA“

BERITA ACARA PENDAPAT
(RESUME)

------ Pada hari ini Kamis tanggal 2 bulan April tahun 2000 dua puluh enam pukul 09:00 Wita, saya : ---

--- INDRA, S.H. ---

Pangkat AKP NRP 74060594 jabatan Penyidik pada Kantor tersebut diatas berdasarkan Skep Kapolda Sulsel Nomor : Kep/410/VII/2014/Polda Sulsel tanggal 25 Juli 2014 tentang Penunjukan Penyidik dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/63.a.8/II/RES.2/2026/Ditreskrimsus, tanggal 10 Februari 2026, bersama-sama dengan : -
----- 1. Dr. MOKHAMAD RUKIN,S.H., M.H. : Pangkat IPTU NRP 88020779; ---------------------
----- 2. BRIPKA RONALD PURNAMA RUPANG,S.H. : Pangkat BRIPKA NRP 86041510; ------
----- 3. BRIPKA IBRAHIM SANDRE : Pangkat BRIPKA NRP 87080292; ---------------------------
----- 4. BRIGPOL WAHYU USMAN KORO : Pangkat BRIGPOL NRP 93120877; ----------------
----- 5. BRIGPOL A. RIA MAHARANI : Pangkat BRIGPOL NRP 95120173; -----------------------
----- 6. BRIPTU AFRIZAL USMAN, S.H. : Pangkat BRIPTU NRP 98040317; -----------------------
----- 7. BRIPTU MUH. RESKI : Pangkat BRIPTU NRP 99090456; ------------------------------------
----- 8. BRIPTU AHMAD FADLAN MAKBUL,S.H. : Pangkat BRIPTU NRP 01030181; ------------
----- 9. BRIPTU NIRZA YUNISHER : Pangkat BRIPTU NRP 02100182. -----------------------------

Masing-masing dari kantor yang sama, selaku Penyidik / Penyidik Pembantu : --------------------

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan para Saksi, membuat Berita Acara Pendapat (Resume).---

I. DASAR

1) Laporan Polisi Nomor: LPB/779/VIII/2023/SPKT/POLDA SULSEL, tanggal 29 Agustus 2023;
2) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/63.a/IX/RES.2./2023/Ditreskrimsus, tanggal 05 September 2023;
3) Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/63.b/IX/RES.2./2023/Ditreskrimsus, tanggal 05 September 2023;
4) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/63.a.1/XII/RES.2./2023/Ditreskrimsus, tanggal 06 Desember 2023;
5) Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/63.b.1/XII/RES.2./2023/Ditreskrimsus, tanggal 06 Desember 2023;
6) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/63.a.2/V/RES.2./2024/Ditreskrimsus, tanggal 01 Mei 2024;
7) Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/63.b.2/V/RES.2./2024/Ditreskrimsus, tanggal 01 Mei 2024;
8) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/63.a.3/VIII/RES.2./2024/Ditreskrimsus, tanggal 01 Agustus 2024;
9) Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/63.b.3/VIII/RES.2./2024/Ditreskrimsus, tanggal 01 Agustus 2024;
10) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/63.a.4/I/RES.2./2025/Ditreskrimsus, tanggal 06 Januari 2025;
11) Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/63.b.4/I/RES.2./2025/Ditreskrimsus, tanggal 06 Januari 2025;

12) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/63.a.5/IV/RES.2./2025/Ditreskrimsus, tanggal 11 April 2025;
13) Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/63.b.5/IV/RES.2./2025/Ditreskrimsus, tanggal 11 April 2025;
14) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/63.a.6/VII/RES.2./2025/Ditreskrimsus, tanggal 22 Juli 2025;
15) Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/63.b.6/VII/RES.2./2025/Ditreskrimsus, tanggal 22 Juli 2025;
16) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/66/IX/RES.2./2023/ Ditreskrimsus, tanggal 05 September 2023;

II. PERKARA :

Penyidikan perkara terhadap tindak pidana fidusia yang terjadi di Kantor PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar dalam kurun waktu 10 Februari 2020 sampai dengan 18 Februari 2020, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh dilakukan oleh Tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON Bin YOHANIS TAMPUBOLON,S.TP. selaku Branch Manager PT. KB FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang sebagai subjek hukum didalam perkara ini, telah melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa bentuk perbuatannya terjadi berdasarkan kewenangan Penyaluran Kredit pada PT. KB. FINANCIA MULTIFINANCE Cab. Sudiang yang hanya berkewenangan untuk menyalurkan Fasilitas Kredit Fasilitas Kredit Jual dan Sewa Balik/Sale & Leaseback (AGUNAN BPKB) yang merupakan fasilitas kredit yang berbeda dengan Kredit Pembelian Kendaraan baik Baru maupun Bekas, dimana pada saat menjalankan peran selaku unsur Petugas Kredit pada tingkat Cabang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana kewenangan Jabatan Branch Manager pada PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudaing Makassar, dimana bentuk perbuatannya tersebut telah menyalahi MEMO INTIERNAL dari Direksi Nomor : 3908/CRI/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, Hal 2 Poin : *Ketentuan Survey Lapangan oleh Branch Manager*, adapun Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (SATU) UNIT Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012 pada PT.KB FINANCIA MULTIFINANCE, CAB. SUDIANG, Nomor Polisi : DD 9080 AO pada saat akan mengajukan kredit BUKAN MILIK saksi AMRI HS serta mengambil dan menggunakan secara pribadi Angsuran dari Debitur MULYADI AMRI sebesar Rp. 33.350.000 sehingga mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit perusahaan, adapun dampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya profil risiko operasional Perusahaan, adapun uraian bentuk perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON Bin YOHANIS TAMPUBOLON,S.TP. didalam didalam penyidikan antara lain sebagai berikut :

1) Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 saksi AMRI HAJI SIA berniat untuk mengajukan Kredit Pembelian Mobil Bekas berupa 1 (satu) UNIT Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T, setelah melakukan pengajuan pada beberapa Perusahaan Jasa Pembiayaan di Kota Makassar, namun memperoleh penolakan dengan alasan Usia maka selanjutnya sampai dengan pengajaun untuk Pembelian Mobil Bekas pada PT.KB FINANCIA MULTIFINANCE Cab. Sudiang, yang sejak awal berkomunikasi dengan tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku BRANCH MANAGER selanjutnya saksi AMRI HAJI SIA menyerahkan dokumen pengajuan dengan menggunakan Identitas Pemohon an. MULYADI AR (anak kandung) dimana hal tersebut juga diketahui oleh tersangka bahwa saksi AMRI HAJI SIA tidak menggunakan Identitasnya sebagai Pemohon Kredit dikerenakan telah melebihi ketentuan batas usia pemohon yaitu tidak boleh lewat dari Usia 60 tahun pada saat pengajuan permohonan kredit, namun pada kenyataannya tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON tetap menerima Pengajuan tersebut dengan memerintahkan petugas kredit dibawahnya untuk melakukan tahapan Pengajuan Permohonan dan Analisa Kredit dan untuk kendaraan,

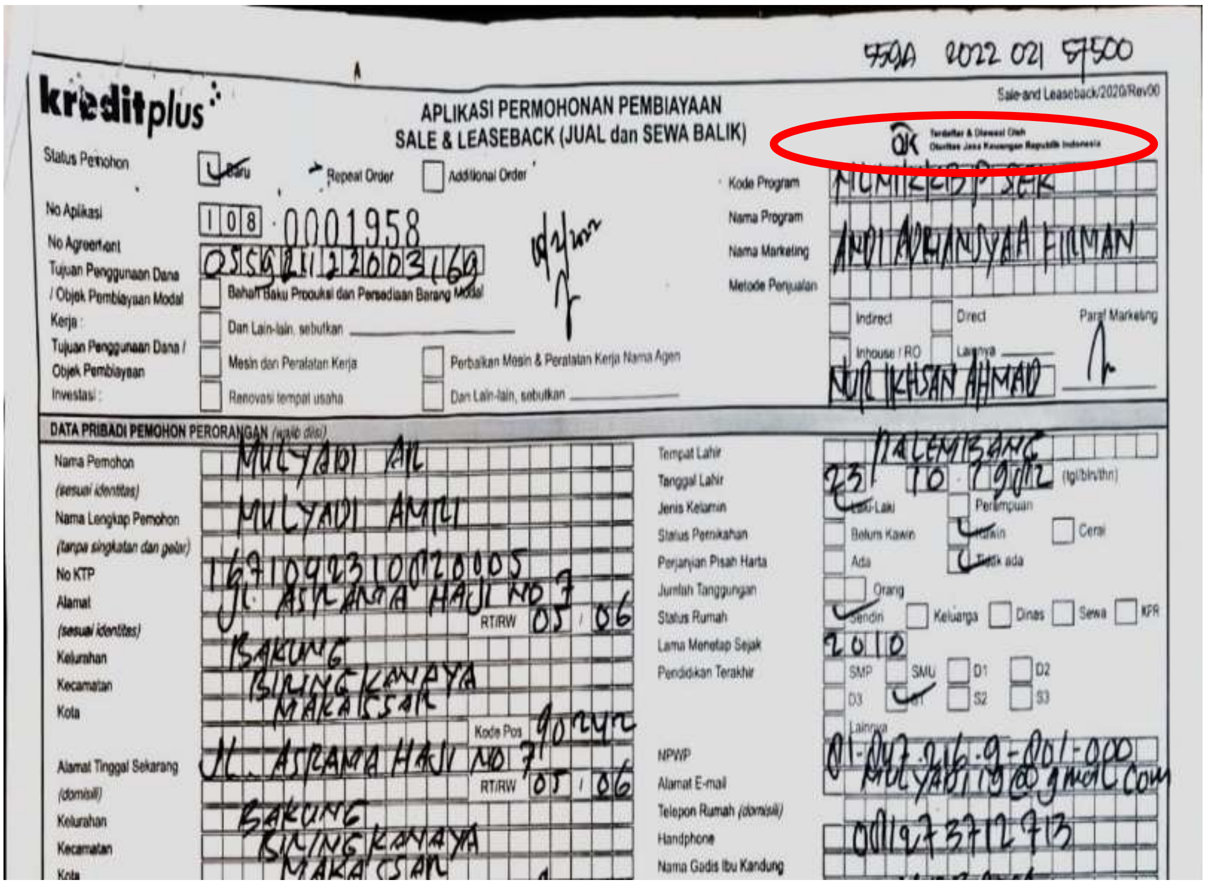
yang dijadikan agunan masih milik orang lain atau dengan kata lain milik dari saksi HAMKA GAFFAR yang dititipkan untuk dijual jual pada showroom milik saksi SUKARDI NUR, adapun dokumen-dokumen yang dimasukkan oleh saksi AMRI HAJI SIA antara lain sebagai berikut :

- KTP an. MULYADI AMRI;
- KTP orang tua;
- Kartu Keluarga;
- NPWP Pribadi;
- Akta pendirian perusahaan CV. JASA OTO (milik sdr. AMRI HS.);
- SITU dan SIUP CV. JASA OTO,
- Riwayat transaksi finansial an. MULYADI AR

2) Adapun latarbelakang perkenalan antara tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON dengan saksi AMRI HAJI SIA terjadi pada saat saksi AMRI HAJI SIA mendatangi showroom milik saksi SUKARDI NUR untuk membeli kendaraan bekas berupa 1 (satu) unit dump truck merk mitsubishi. fuso. hd (6x4) milik yang kemudian menentukan bahwa Jenis, Merek dan Type dari kendaraan yang akan dibelinya adalah 1 (satu) Unit Dump Truck Merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO yang merupakan milik dari saksi HAMKA GAFFAR, disitulah saksi SUKARDI NUR menyarankan agar saksi AMRI HAJI SIA menghubungi tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku Branch Manager Pembiayaan Sale And Lease-Back kendaraan bermotor pada PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang, setelah komunikasi antara tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON dengan saksi AMRI HAJI SIA berjalan kenyataannya dimana Unit kendraan tersebut bukanlah milik dari saksi AMRI HAJI SIA melainkan mobil milik saksi HAMKA GAFFAR yang di titipkan untuk dijual pada Showroom milik saksi SUKARDI NUR, namun tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON tetap melanjutkan komunikasi dengan memberikan petunjuk tahapan permohonan kredit untuk diajukan oleh saksi AMRI HAJI SIA yang pada faktanya usia dari saksi AMRI HAJI SIA telah 64 tahun atau melewati batas usia pemohon kredit pada PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang akan tetapi tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku Branch Manager Sale and Lease-Back kendaraan bermotor kemudian menyarankan saksi AMRI HAJI SIA untuk menggunakan identitas anak kandungnya yang kemudian saksi AMRI HAJI SIA menggunakan identitas dari saksi MULYADI AMRI yang pada waktu itu masih berusia 42 tahun, yang selanjutnya diproses oleh saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN selaku Marketing Officer dengan diawali pengisian Dokumen Lembar Aplikasi Pembiayaan Sale and Lease-Back dengan Data Nomor Aplikasi : 108.0001958 dan Nomor Agreement : 5594 2022 021 57200;

3) Bahwa berdasarkan fakta yang tertulis didalam Formulir pengajuan kredit, menerangkan bahwa Permohonan Kredit Calon Debitur an. MULYADI AR ditangani oleh Credit Marketing Officer (CMO) PT.KB FINANCIA MULTIFINANCE, Cab. Sudiang saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN, sedangkan fakta yang ditemukan pada proses penyidikan memperoleh alat bukti keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN yang diperintahkan oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON sebagai MARKETING OFFICER yang memproses berkas pengajuan an. Debitur MULYADI AMRI, sehingga berkas tersebut berproses sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tertanggal 18 Februari 2022 dengan memasukkan nama agen a.n NUR IKSAN AHMAD. sebagaimana tahapan pelaksana didalam Skema bisnis pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE yaitu melakukan penjualan melalui pihak eksternal (agen) yang telah didaftarkan, yang biasanya agen inilah yang memberikan rekomendasi calon nasabah kepada petugas Marketing untuk memproses rencana Pembiayaan Kredit lebih lanjut, yang pada faktanya berkas Permohonan Kredit dari Calon Debitur an. MULYADI AMRI pada waktu itu bukan berasal dari rekomendasi an. NUR IKHSAN AHMAD melainkan dari tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBON sendiri, dikuatkan dengan fakta bahwa sejak tahapan Pengisian Dokumen Lembar Aplikasi Pembiayaan Sale and Lease-Back dengan Data Nomor Aplikasi : 108.0001958 dan Nomor Agreement :

5594 2022 021 57200 sampai dengan disetujuinya Permohonan Kredit Debitur an. MULYADI AMRI saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN tidak pernah bertemu langsung dan berkomunikasi dengan saksi MULAYDI AMRI maupun saksi AMRI HAJI SIA, adapun Lembar Dokumen Pengisian dari Aplikasi Permohonan Kredit tersebut dibawah ini :



5594 2022 021 57500

kreditplus

APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN
SALE & LEASEBACK (JUAL dan SEWA BALIK)

Sale and Leaseback/2020/Rev00

OJK Terdaftar & Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Status Pemohon ☑ Baru ☐ Repeat Order ☐ Additional Order

No Aplikasi 108 · 0001958

No Agreement 0559 2112 2003 169

Tujuan Penggunaan Dana / Objek Pembiayaan Modal Kerja : ☐ Bahan Baku Produksi dan Persediaan Barang Modal ☐ Dan Lain-lain, sebutkan

Tujuan Penggunaan Dana / Objek Pembiayaan Investasi : ☐ Mesin dan Peralatan Kerja ☐ Perbaikan Mesin & Peralatan Kerja ☐ Renovasi tempat usaha ☐ Dan Lain-lain, sebutkan

Kode Program NCMIKEBP SEK

Nama Program

Nama Marketing ANDI ADRIANSYAH FIRMAN

Metode Penjualan ☐ Indirect ☐ Direct ☐ Inhouse / RO ☐ Lainnya

Nama Agen NUR IKHSAN AHMAD

Paraf Marketing

DATA PRIBADI PEMOHON PERORANGAN *(wajib diisi)*

Nama Pemohon *(sesuai identitas)* MULYADI AR

Nama Lengkap Pemohon *(tanpa singkatan dan gelar)* MULYADI AMRI

No KTP 1671092310720005

Alamat *(sesuai identitas)* JL. ASRAMA HAJI NO 7 RT/RW 05 / 06

Kelurahan BAKUNG

Kecamatan BIRINGKANAYA

Kota MAKASSAR Kode Pos 90242

Alamat Tinggal Sekarang *(domisili)* JL. ASRAMA HAJI NO 7 RT/RW 05 / 06

Kelurahan BAKUNG

Kecamatan BIRINGKANAYA

Kota MAKASSAR

Tempat Lahir PALEMBANG

Tanggal Lahir 23 10 1962 (tgl/bln/thn)

Jenis Kelamin ☑ Laki-Laki ☐ Perempuan

Status Pernikahan ☐ Belum Kawin ☑ Kawin ☐ Cerai

Perjanjian Pisah Harta ☐ Ada ☑ Tidak ada

Jumlah Tanggungan Orang

Status Rumah ☑ Sendiri ☐ Keluarga ☐ Dinas ☐ Sewa ☐ KPR

Lama Menetap Sejak 2010

Pendidikan Terakhir ☐ SMP ☐ SMU ☐ D1 ☐ D2 ☐ D3 ☑ S1 ☐ S2 ☐ S3 ☐ Lainnya

NPWP 01-947.946.9-801-000

Alamat E-mail MULYADI19@gmail.com

Telepon Rumah *(domisili)*

Handphone 081127371273

Nama Gadis Ibu Kandung

4) Tanggal 12 Februari 2022 saksi ANDI SATRIA PARAWANSAH selaku Credit Analys dan saksi PRASETYO WIBOWO selaku Surveior pada PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang melaksanakan tahapan penilaian kelayakan pemberian kredit yang diawali dengan yang melakukan survey dengan cara mendatangi Rumah dari calon Debitur an. MULYADI AMRI yang merupakan rumah milik dari saksi AMRI HAJI SIA, pada saat mendatangi rumah tersebut yang terletak di Jl. Asrama Haji No. 7 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar, dengan bentuk penilaian terhadap jaminan kendaraan dan perusahaan CV. JASA OTO milik saksi AMRI HAJI SIA, pada saat Survey tersebut selain tidak dihadiri atau dilaksanakan langsung oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku Branch Manager secara langsung, saksi ANDI SATRIA PARAWANSYAH dan saksi PRASETYO WIBOWO juga tidak melaksanakan survey dalam bentuk klarifikasi / wawancara melainkan hanya melakukan datang **foto untuk dokumentasi bersama debitur** yang kesemuanya bentuk pelasksanaan Survey tersebut diketahui oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON, namun proses pengajuan pada tingkat Cabang tetap dilanjutkan ke tahapan Analisa Kelayakan Kredit, saksi ANDI SATRIA PARAWANSYAH menerangkan pada pemeriksaannya bahwa pernah menyampaikan kepada tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON bahwa dirinya sudah pernah melakukan survey sebelumnya sekitar tahun 2021 namun memutuskan penilaian awal terhadap saksi AMRI HAJI SIA yang pada waktu itu tidak lagi memenuhi syarat dalam hal Usia Pemohon yang telah melebihi 60 Tahun serta tidak layak untuk diberikan fasilitas kredit, akan tetapi penyampaian tersebut diabaikan oleh tersangka MARIO LOBERTO PULUS TAMPUBOLON dengan tetap memerintahkan kepada saksi ANDI SATRIA PARAWANSYAH dan saksi PRASETYO WIBOWO untuk melakukan survey ke rumah AMRI HAJI SIA yang juga merupakan tempat tinggal dari MULYADI AMRI;

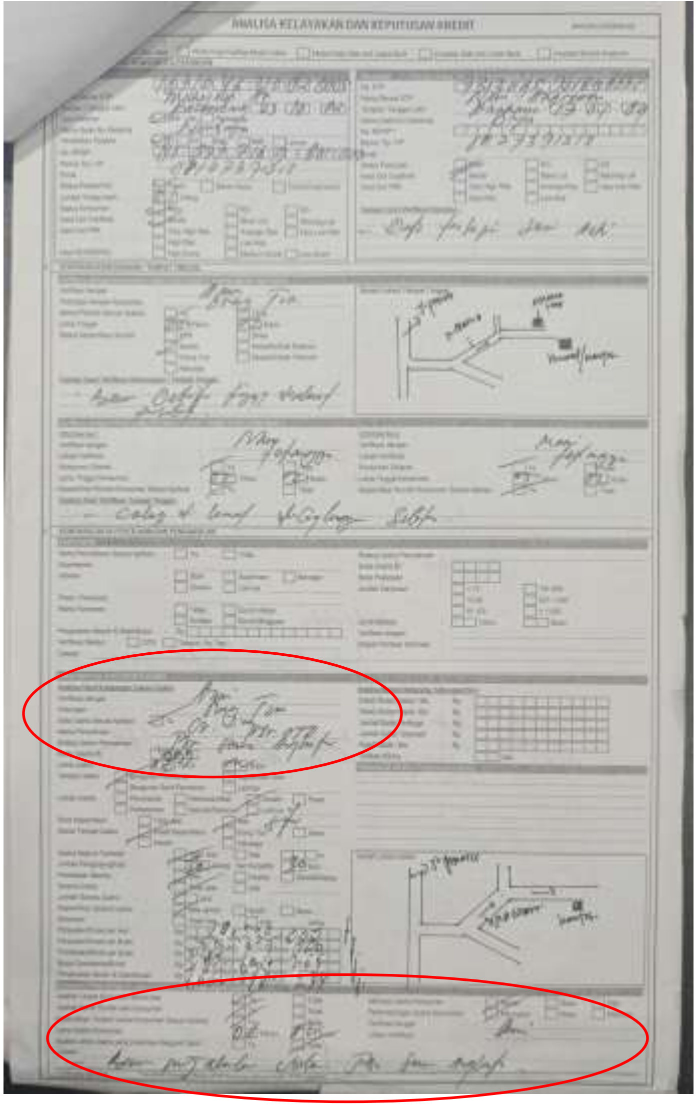
Adapun Dokumentasi yang dimasukkan sebagai Tahap survey bersama debitur pada berkas pengajuan kredit an. MULYADI AMRI, sebagai berikut :

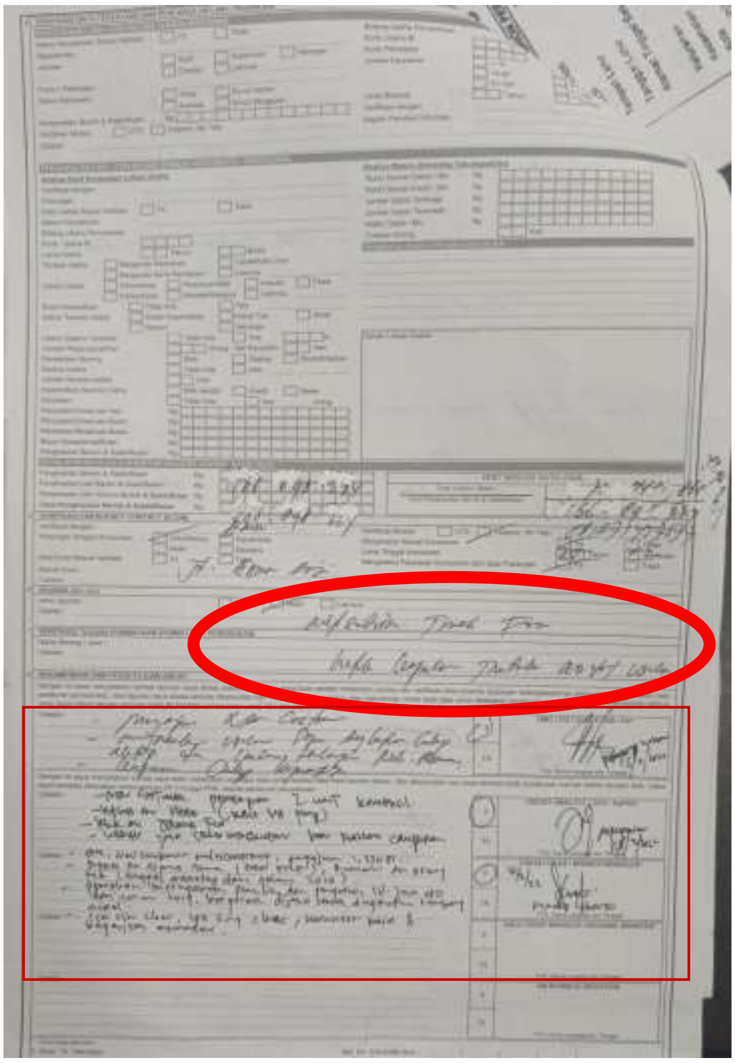
Jl. Asrama H. Sudiang, Sulawesi Selatan 90552, Indonesia
Sulawesi Selatan
Indonesia
27°C
81°F
2022-02-12(Sab) 02:04(PM)
Jl. Asrama H. Sudiang, Sulawesi Selatan 90552, Indonesia
Sulawesi Selatan
Indonesia
Sulawesi Selatan
Indonesia
27°C
Sulawesi Selatan
Indonesia

5) Bahwa terhadap keadaan yang terjadi dimana pada faktanya kepemilikan dari Kendaraan Dump Truck berupa 1 (satu) Unit Dump Truck Merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO yang menjadi dasar agunan Fasilitas Kredit Sale And Lease-Back yang diambil oleh saksi MULYADI AMRI selaku Debitur atas permintaan dari saksi AMRI HAJI SIA yang pada faktanya belum atau bukan milik calon debitur dari saksi AMRI HAJI SIA maupun milik dari saksi MULYADI AMRI untuk dapat diagunkan dengan menggunakan fasilitas kredit Sale and Lease-Back yang menjadi kewenangan penyaluran kredit pada PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar, dimana tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku BRANCH MANAGER mengetahui hal tersebut namun tetap memproses pengajuan kredit an. MULYADI AMRI ditemukan perbuatan oleh Tim Audit Anti Fraud dari PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE – Jakarta bahwa Dokumen Pengajuan Kredit an. Debitur MULYADI AMRI terdapat dokumen yang keadaannya telah dimanipulasi oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON yang menyampaikan kepada pihak kantor Pusat dalam hal ini Unsur Pemutus Kredit pada tingkat pusat bahwa proses pengajuan kredit debitur an. MULYADI AMRI merupakan kredit atas kepemilikan sendiri yang pada kenyataannya adalah bentuk pembelian kendaraan bekas, dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang seharunya dipatuhi oleh seluruh karyawan PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE yang disebutkan sebagai temuan perbuatan kecurangan (FRAUD) didalam hasil Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 dari Tim Audit Fraud Penyaluran Kredit Agunan pada PT. KB FINANCIA MULTIFINANCE Cab. Sudiang periode tanggal 31 Januari 2023).

6) Bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh saksi ANDI SATRIA PARAWANSAH dan saksi PRASETYO WIBOWO, meskipun mereka juga mengetahui bahwa kendaraan yang dijadikan agunan belum dimiliki oleh debitur, survei lapangan tidak dilakukan dengan benar, dan usaha debitur tidak layak untuk memenuhi syarat kredit. Hasil survei tersebut kemudian dilaporkan kepada Tersangka MARIO LOBERTO akan tetapi diminta untuk tetap memproses Analisa survey yang dituangkan dalam Formulir Kelayakan Kredit, yang menyatakan bahwa agunan dan

kondisi debitur, termasuk usaha yang dijalankan, memenuhi syarat kredit. Formulir ini kemudian dikirim ke kantor pusat dan dijadikan sebagai dasar persetujuan kredit. Adapun Dokumen Analisis Kelayakan Kredit pada tingkat Cabang yang dikirimkan ke Kantor Pusat sebagai berikut :





7) Bahwa setelah tahapan Analisa Kelayakan Kredit pada tingkat Cabang di PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar terhadap permohonan Kredit Sale and Lease-Back berupa 1 (satu) Unit Dump Truck Merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO dengan Catatan Rekomendasi dan Persetujuan Kredit pada tingkat Cabang sebagai berikut :

a). Catatan PRASETYO WIBOWO selaku Credit Marketing Officer (CMO/CO/Surveyor/PV), yang ditutup dengan tandatangan dan keterangan tanggal 15 Februari 2022, tertulis :
- Pengajuan New Costumer;
- Menjalankan usaha sewa dan cukup aktif;
- Agunan Cukup memadai.

b) Catatan ANDI SATRIA PARAWASYAH selaku Credit Analys/SPV/KaPOS, yang ditutup dengan tandatangan dan keterangan tanggal 15 Februari 2022, tertulis :
- New Costumer pengajuan 2 Unit Komersil;
- BPKP an beda (BBN/Biaya Balik Nama via FMF)
- BPKP an. Orang Tua;
- Usaha Jasa Angkutan dan Bahan Campuran;

c) Catatan tersangka MARIO LOBERTO selaku Credit Head/Branch Manager, yang ditutup dengan tandatangan dan keterangan tanggal 16 Februari 2022, tertulis :
- Oke, New Costumer Multi Contract, Pengajuan 1,250 M;
- BPKB AN Nama sama (BBN FMF), Rumah An orang tua, tinggal menetap dari tahun 2010;

- Pemohon merupakan pemilik dan pengurus CV. JASA OTO dari tahun 2019 , bergerak di jasa sewa angkutan tambang nikel;
- Cek Slik Clear, Cek Ling Clear,Karakter Baik dan Kapasitas Memadai.

selanjutnya dokumen Formulir Pengajuan saudara MULYADI AMRI dikirimkan melalui Pdf. Oleh saudara AS. PARAWANSYAH ke Credit Regional Manager (CRM) yang dijabat oleh saudara NAMSOR PAKPAHAN selanjutnya diajukan kepada Regional Manager (RM) yang dijabat oleh saudara DEDEN, selanjutnya diajukan kepada GENERAL MANAGER BISNIS (GMB) yang dijabat oleh saudara BENNY yang akan meneruskan selanjutnya kepada Credit Analys – Head Office (CA-HO), selanjutnya dokumen permohonan tersebut diajukan kepada Credit Operation Manager (COM) yang dijabat oleh saudara MICHAEL HELMI, yang kemudian menyampaikan dokumen tersebut kepada Tim Approved kantor pusat yang terdiri dari :

1) General Manager Credit (GM Credit) dijabat oleh saudara TRISNA WIDJAJA;
2) Direktur Marketing dijabat oleh HERI SD;
3) Presiden Direktur dijabat oleh saudara YAP TJAY HING.

setelah ketiganya bertanda tangan dan menuliskan keputusannya dengan melingkari keterangan SETUJU selanjutnya dilakukan Approval melalui System CONFINS, setelah Approval melalui System Confins telah terlaksana kemudian dokumen persetujuan Approval tingkat pusat dijadikan melaksanakan pencairan kepada Debitur an. MULYADI AMRI sebagaimana Dokumen Surat Pernyataan Perintah Transfer kepada Penerima Dana Pembayaran atas nama HAMKA GAFFAR pada waktu itu dengan dibuktikan dokumen bukti Transfer dari Rekening PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada Nomor Rekening milik HAMKA GAFFAR pada Bank BCA 025-1745730 sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali Transfer tanggal 19 Februari 2022 dengan uraian sebagai berikut :

1) Transfer ke 1 dengan Nomor Referensi 22021900003392 dari Rekening : 5020327113/FINANCIA MULTI FINANCE, Rekening Tujuan : 0251745730/HAMKA GAFFAR Sebesar Rp. 100.000.000;
2) Transfer ke 2 dengan Nomor Referensi 22021900003724 dari Rekening : 5020327113/FINANCIA MULTI FINANCE, Rekening Tujuan : 0251745730/HAMKA GAFFAR Sebesar Rp. 100.000.000;
3) Transfer ke 3 dengan Nomor Referensi 22021900004030 dari Rekening : 5020327113/FINANCIA MULTI FINANCE, Rekening Tujuan : 0251745730/HAMKA GAFFAR Sebesar Rp. 100.000.000;
4) Transfer ke 4 dengan Nomor Referensi 22021900004538 dari Rekening : 5020327113/FINANCIA MULTI FINANCE, Rekening Tujuan : 0251745730/HAMKA GAFFAR Sebesar Rp. 100.000.000;
5) Transfer ke 5 dengan Nomor Referensi 22021900004944 dari Rekening : 5020327113/FINANCIA MULTI FINANCE, Rekening Tujuan : 0251745730/HAMKA GAFFAR Sebesar Rp. 100.000.000;
6) Transfer ke 6 dengan Nomor Referensi 22021900014728 dari Rekening : 5020327113/FINANCIA MULTI FINANCE, Rekening Tujuan : 0251745730/HAMKA GAFFAR Sebesar Rp. 37.500.000;
7) Transfer ke 7 dengan Nomor Referensi 220219000015543 dari Rekening : 5020327113/FINANCIA MULTI FINANCE terkirim Kembali kedalam rekening perusahaan dengan Tujuan Pembayaran Mutasi BPKB, Rekening Tujuan : 0251745730/HAMKA GAFFAR Sebesar Rp. 50.000.000;
8) Transfer ke 8 dengan Nomor Referensi 22021900016017 dari Rekening : 5020327113/FINANCIA MULTI FINANCE, Rekening Tujuan : 0251745730/HAMKA GAFFAR Sebesar Rp. 12.500.000;

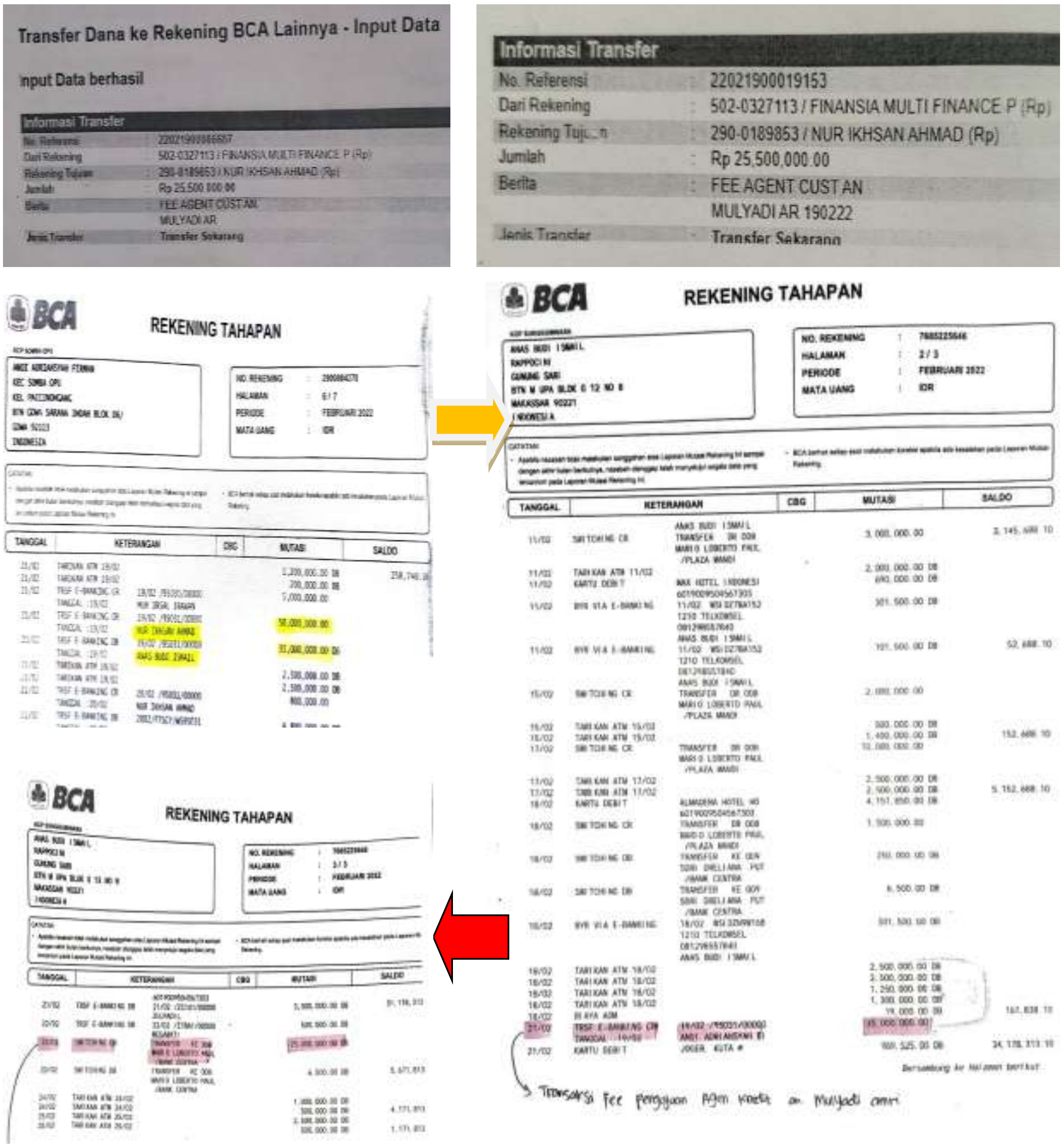
untuk pembiayaan Sale and Lease-Back 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Fuso HD (6x4) M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHMFN62FPJK000012, Nomor Mesin : 6M60-233440 warna oranye dengan No.Pol BM 9080 AO;

7) Bahwa didalam pelaksanaan pencairan fasilitas pembiayaan saksi MULYADI AMRI, terdapat pembayaran success fee agent yang tidak disalurkan kepada pihak yang berhak, melainkan dialirkan melalui beberapa rekening perantara yang kemudian di terima oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON, pada tanggal 19 Februari 2022, dana success fee agent sebesar Rp51.000.000,- dikirim ke rekening

BCA atas nama saksi NUR IKHSAN AHMAD, selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2022, dana sebesar Rp50.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 2900084270 atas nama ADRIANSYAH FIRMAN. Setelah itu, dana sebesar Rp35.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 7685225646 atas nama saksi ANAS BUDI ISMAIL, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022 kemudian dana sebesar Rp25.000.000,- ditransfer ke rekening Mandiri tersangka MARIO LOBERTO.

dimana hasil penyidikan dan fakta yang diperoleh, rekening BCA 7685225646 atas nama Sdr. ANAS BUDI ISMAIL tersebut berada dalam penguasaan dan kendali tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON sejak lama.

Bukti Transaksi Bonus Fee Agen Penjualan Kredit kepada Rekening Tersangka



Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya - Input Data

Input Data berhasil

Informasi Transfer

No. Referensi : 22021900019153
Dari Rekening : 502-0327113 / FINANSIA MULTI FINANCE P (Rp)
Rekening Tujuan : 290-0189853 / NUR IKHSAN AHMAD (Rp)
Jumlah : Rp 25.500.000.00
Berita : FEE AGENT CUST AN MULYADI AR 190222
Jenis Transfer : Transfer Sekarang

Transaksi fee pengajuan Agen Kredit an Mulyadi amri

10) Bahwa tersangka MARIO LOBERTO selaku Branch Manager (BM) PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang pernah menerima Penitipan Dana Angsuran dari Debitur Atas Nama MULYADI AMRI melalui rekening atas nama PRASETYO WIBOWO yang diterimanya pada Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1020006785064, sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 35.000.000.

11) Bahwa pada periode waktu sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 TIM ANTI-FRAUD MANAGEMENT PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE berdasarkan Surat Tugas Nomor : 016/KB/FMF/FM/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dari Direksi yang ditandatangani oleh saudara AHAMD SALMAN

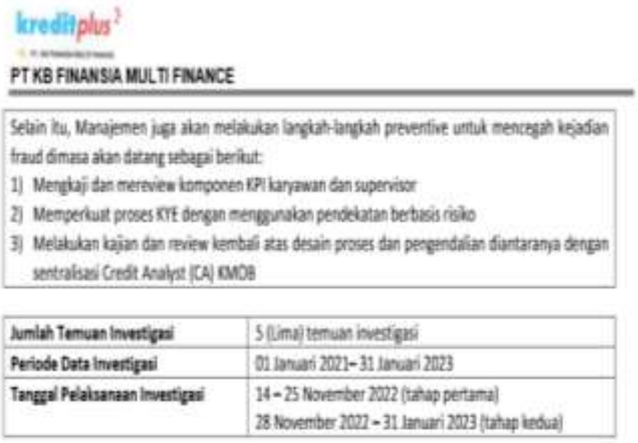
FARIZY selaku Head Of Internal Fraud Audit & Anti Fraud Management PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE di Jakarta, turut melaksanakan audit pada Kantor Cabang Sudiang terhadap Kinerja Pemberian Fasilitas Kredit, yang dilaksanakan oleh saksi FERRY FRANSISKUS KEWOLE bersama-sama dengan saudara EMANUEL YOHANES MADO selaku Anggota Tim yang sehari-harinya menjabat selaku Supervisor Investigation Fraud, sebagaimana dokumen Laporan Hasil Investigasi dibawah ini :

PT KB Finansia Multi Finance
Anti-Fraud Management

Laporan Hasil Investigasi
Ref: [illegible]

Cabang Sudiang (KMOB)

14 Maret 2023



PT KB FINANSIA MULTI FINANCE

Selain itu, Manajemen juga akan melakukan langkah-langkah preventive untuk mencegah kejadian fraud dimasa akan datang sebagai berikut:

1) Mengkaji dan mereview komponen KPI karyawan dan supervisor
2) Memperkuat proses KYE dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko
3) Melakukan kajian dan review kembali atas desain proses dan pengendalian diantaranya dengan sentralisasi Credit Analyst (CA) KMOB

Jumlah Temuan Investigasi	5 (Lima) temuan investigasi
Periode Data Investigasi	01 Januari 2021– 31 Januari 2023
Tanggal Pelaksanaan Investigasi	14 – 25 November 2022 (tahap pertama) 28 November 2022 – 31 Januari 2023 (tahap kedua)

Adapun dampak Financial / keuangan yang telah merugikan perusahaan kami disebabkan karena perbuatan dari tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON pada Proses Pemberian Kredit dengan cara menempatkan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga saudara MULYADI AMRI dapat memeperoleh Fasilitas Kredit yang selanjutnya melahirkan Jaminan Fidusia adalah sejumlah Nilai pembiayaan yang ditetapkan didalam perjanjian pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback) Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 karena mengakibatkan Perusahaan PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE mengeluarkan Sejumlah Dana sebagai biaya yang berakibat pada berkurangnya Nilai Kekayaan pada perusahaan PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE.

Adapun Rincian hasil pemeriksaan Audit Internal Hal. 3-4 sebagai berikut :

Secara umum, hasil investigasi atas indikasi praktik kecurangan (fraud) di Cabang khususnya proses akuisisi dan analisa kredit menunjukkan telah terkonfirmasi dan terbukti adanya rekayasa kredit, manipulasi dokumen/data sebagai salah satu persyaratan kedit, dan pelanggaran pakta integritas.

Tindakan atau praktik kecurangan yang terkonfirmasi dan terbukti, sebagai berikut:
1) Melakukan manipulasi dokumen kepemilikan jaminan truck tambang dengan cara memalsukan kuitansi jual beli kendaraan dan surat pelepasan hak kendaraan dari pihak pertama kepada 18 debitur/konsumen yang bertujuan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan skema sale & leaseback (skema used car menjadi sale & leaseback).
2) Melakukan manipulasi dokumen persyaratan kredit lainnya seperti: laporan hasil survey, laporan hasil pemeriksaan fisik jaminan, foto lokasi usaha debitur/konsumen, foto rumah debitur/konsumen, foto fisik jaminan, akta pendirian usaha, rekening koran bank, dan SK. Domisili atas 18 debitur/konsumen
3) Melakukan pemindahan kepemilikan unit truck (over alih) secara ilegal yang dilakukan oleh debitur/konsumen dan diketahui oleh pelaku fraud (Branch Manager) 4) Terdapat penerimaan uang (gratifikasi) sebesar Rp917.254.000,- dan penggelapan angsuran kredit konsumen oleh oknum karyawan (pelaku fraud) sebesar Rp443.942.500,- Tindakan kecurangan (fraud) mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit sebesar Rp

4.171.490.819,- Adapun dampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya profil risiko operasional Perusahaan.

Penyebab terjadinya tindakan kecurangan (fraud) sebagai berikut :
1) Lemahnya integritas karyawan;
2) Kurangnya pemahaman karyawan atas produk KMOB dengan tipe jaminan truck tambang;
3) Lemahnya supervisi berjenjang dari atasan;
4) Lemahnya desain pengendalian terkait dengan proses akuisisi kredit dan proses know your employee (KYE);

Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Manajemen sebagai berikut :
1) Memberikan sanksi tegas kepada pelaku fraud sesuai Peraturan Perusahaan dan juga memberhentikan pejabat cabang (Branch Manager);
2) Melakukan pembatasan transaksi pembiayaan dengan unit jaminan jenis truck tambang batubara dan mineral;
3) Membuat pelaporan tindak kecurangan yang dilakukan oleh pelaku fraud kepada apparat kepolisian;
4) Melakukan penarikan unit jaminan dan penagihan untuk menurunkan potensi kerugian financial;
5) Memperkuat prosedur akuisisi;
6) Membentuk komisi sanksi yang dituangkan dalam Surat KeputusanPT KB FINANSIA MULTI FINANCE.

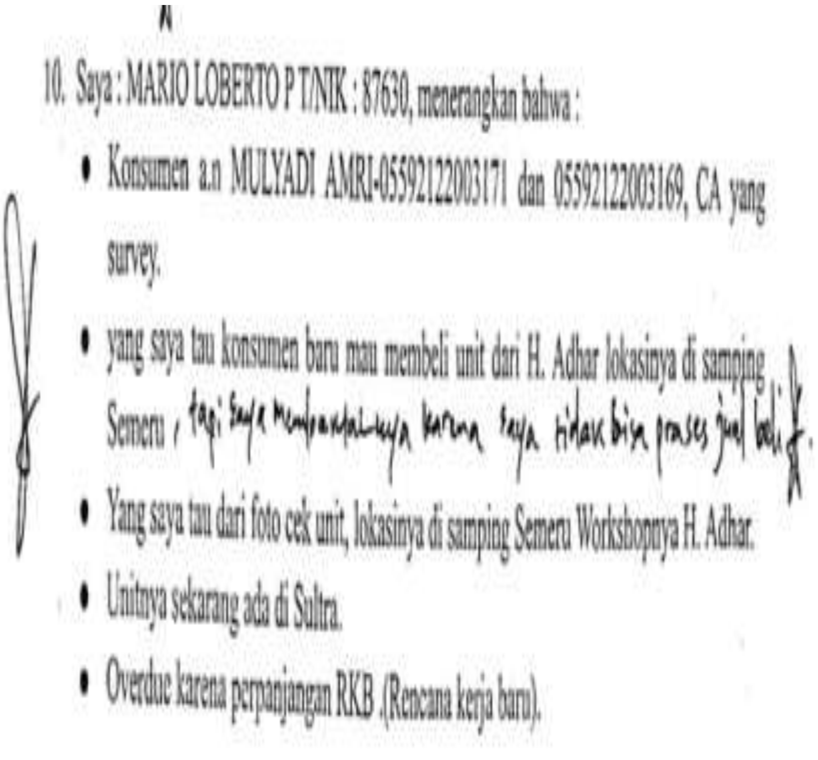
Selain itu, Manajemen juga akan melakukan langkah-langkah preventive untuk mencegah kejadian fraud dimasa akan datang sebagai berikut :
1) Mengkaji dan mereview komponen KPI karyawan dan supervisor;
2) Memperkuat proses KYE dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko;
3) Melakukan kajian dan review kembali atas desain proses dan pengendalian diantaranya dengan sentralisasi Credit Analyst (CA) KMOB.

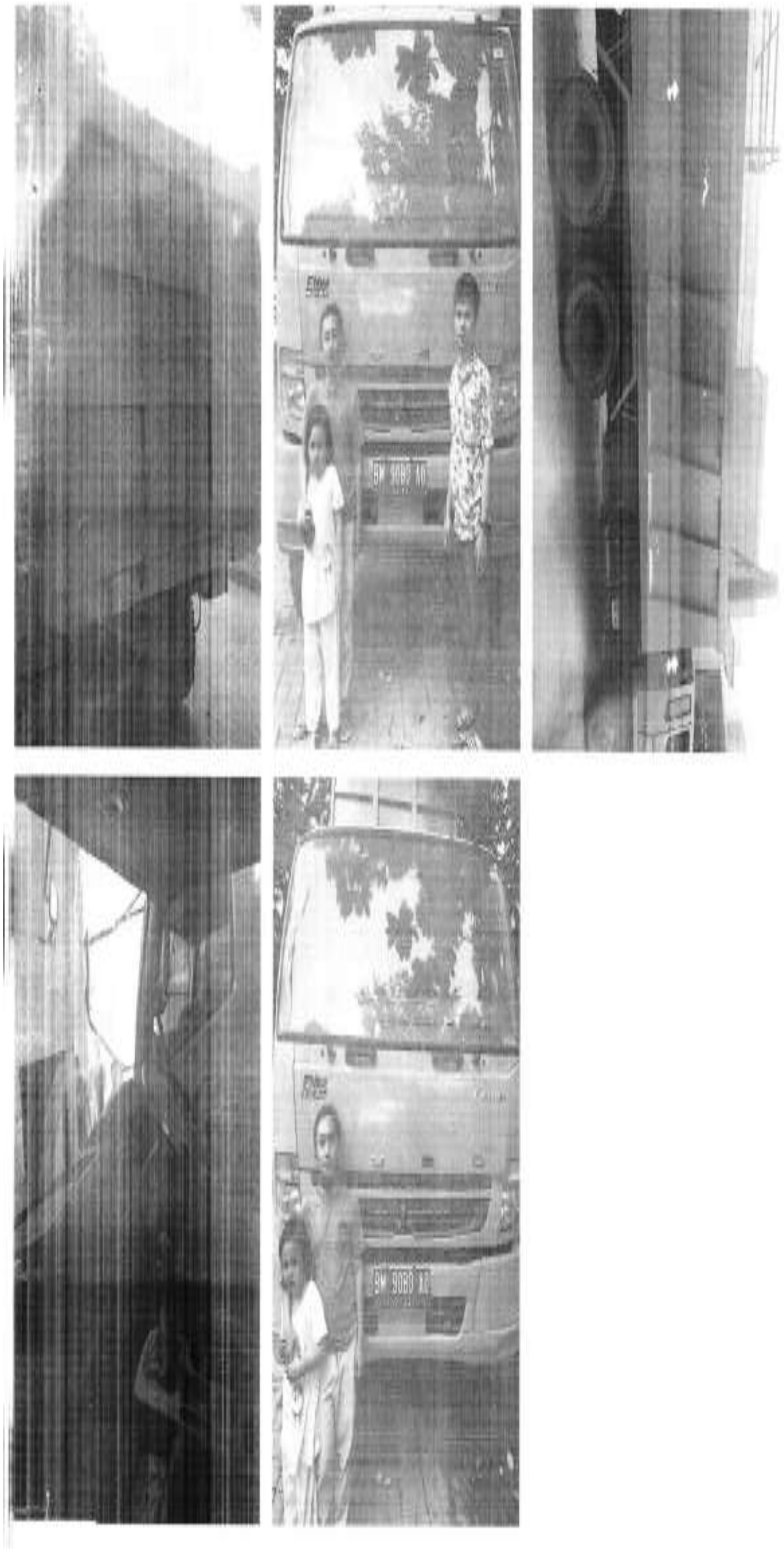
Dimana tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku Branch Manager (BM) pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Internal perusahaan PT. FINANCIA MULTI FINANCE yang seharusnya dipatuhi oleh seluruh Karyawan dan juga telah menyalahi Fakta Integritas yang dibuat dan ditandatanganinya sendiri, Adapun aturan-aturan yang dilanggar oleh perbuatan-perbuatan yang telah ditemukan oleh Tim Audit Anti Fraud yang dilakukan oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON yang salah satunya perbuatan terhadap pemberian Fasilitas Kredit kepada Debitur atas nama MULYADI AMRI sebagaimana Dokumen Perjanjiian pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback) Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400, yang telah melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022, antara lain sebagai berikut :

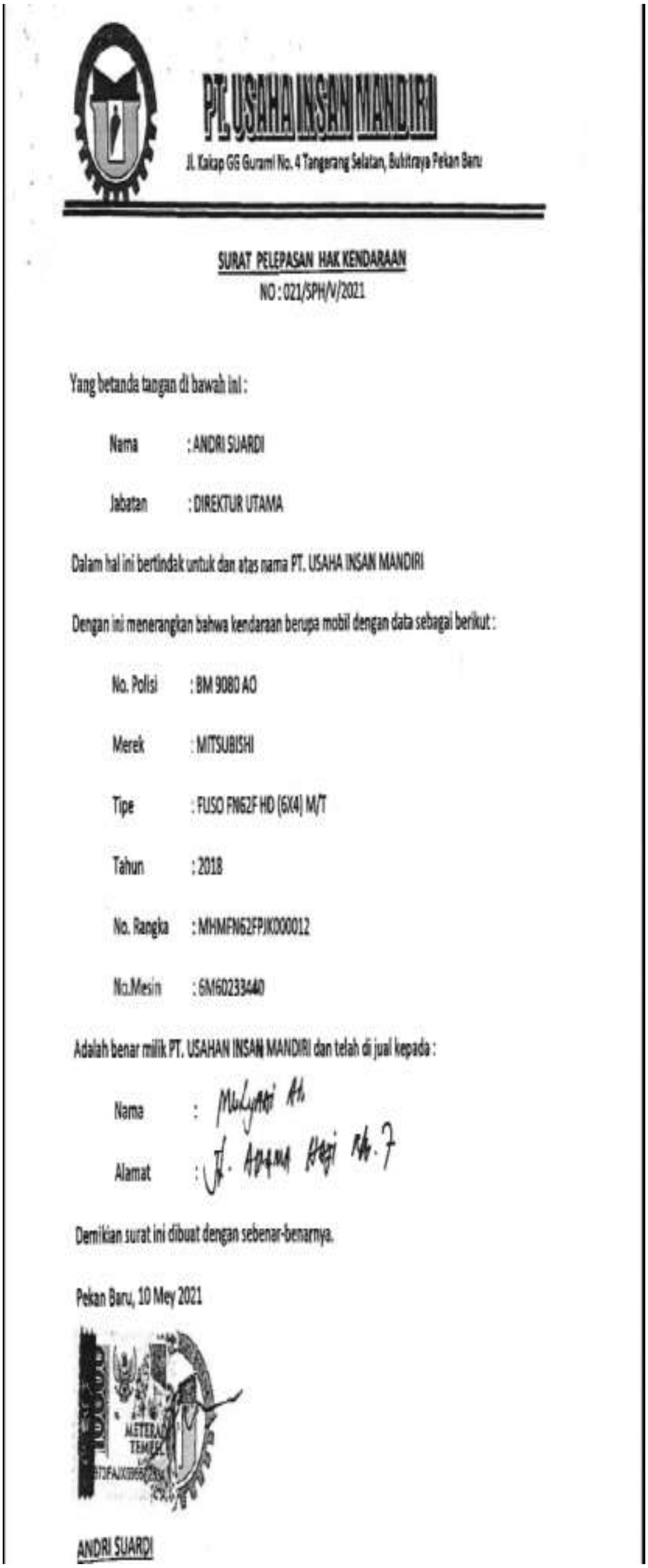
- Buku Peraturan Perusahaan tahun 2021-2023 Bab IX Pasal 57 Poin 1 Huruf b,d dan g;
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 302/FMF/III/2019/ Tentang Ketentuan Jabatan Marketing Officer KMOB, Credit Officer KMOB dan CMO KMOB inhouse Produk Pembiayaan Dengan Agunan Mobil;
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 536/KBFMF/VII/2022 Tentang Kebijakan Persetujuan Kredit dan Ketentuan Proses Kredit Pada Pembiayaan Mobil dengan cara Sale and Leaseback dengan objek sewa kendaraan bermotor roda empat atau lebih (revisi SKD 536);
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 584/KBFMF/VII/2022 Tentang Kebijakan Persetujuan Kredit dan Ketentuan Proses Kredit Pada Pembiayaan Mobil dengan cara Sale and Leaseback (mengganti SKD (514/KBFMF/XII/2021);

- Surat Keputusan Direksi Nomor : 290/FMF/II/2019 Tentang Kebijakan Persetujuan Kredit Untuk Pembiayaan Dengan Agunan Mobil;
- Memo Internal Nomor : 3908/CRI/VI/2021, Tentang Proses Kredit Pengajuan Pembiayaan Untuk Debitur Fleet dengan agunan kendaraan roda empat atau lebih (sale and leaseback);
- Memo Internal Nomor : 4516/CRI/II/2022 Tentang Ketentuan Proses Kredit Pengajuan Pembiayaan Untuk debitur Fleet dengan agunan kendaraan roda empat atau lebih;
- Memo Internal Nomor : 4834/CRI/X/2022 Tentang Perubahan Ketentuan LOB KMOB (Perubahan MI 4679);

12) Bahwa adapun dasar sehingga Tim Auditor Anti Fraud dari PT. FINANCIA MULTI FINANCE menyimpulkan bahwa atas pemberian fasilitas kredit Sale And Lease-Back kepada saudara MULYADI AMRI telah ditemukan perbuatan yang menyalahi aturan Internal yang berlaku bagi keseluruhan Karyawan PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang telah diuraikan didalam lampiran hasil Audit Investigasi Anti Fraud Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang menerangkan sebagai berikut :

MULYADI AMRI	**055921220031 69**	**1. Used Car menjadi SNL** Potongan Berita Acara konfirmasi dengan BM  10. Saya : MARIO LOBERTO P T/NIK : 87630, menerangkan bahwa : • Konsumen a.n MULYADI AMRI-05592122003171 dan 05592122003169, CA yang survey. • yang saya tau konsumen baru mau membeli unit dari H. Adhar lokasinya di samping Semeru , tapi saya [illegible] karena saya tidak bisa proses jual beli. • Yang saya tau dari foto cek unit, lokasinya di samping Semeru Workshopnya H. Adhar. • Unitnya sekarang ada di Sultra. • Overdue karena perpanjangan RKB .(Rencana kerja baru). **2. Unit bukan milik debitur** Pengecekan fisik kendaraan dan foto kendaraan dilakukan di gudang H Adhar

		 **3. Indikasi Pemalsuan dokumen persyaratan kredit seperti: form pelepasan hak kendaraan, kwitansi Jual beli kendaraan** Surat Pelepasan Hak Kendaraan yang dilampirkan di MAP Aplikasi dibuat internal dan di print dari PC CA dibuat internal

PT. USAHA INSAN MANDIRI

Jl. Kakap GG Gurami No. 4 Tangerang Selatan, Bukitraya Pekan Baru

SURAT PELEPASAN HAK KENDARAAN

NO : 021/SPH/V/2021

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRI SUARDI

Jabatan : DIREKTUR UTAMA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. USAHA INSAN MANDIRI

Dengan ini menerangkan bahwa kendaraan berupa mobil dengan data sebagai berikut :

No. Polisi : BM 9080 AO

Merek : MITSUBISHI

Tipe : FUSO FN62F HD (6X4) M/T

Tahun : 2018

No. Rangka : MHMFN62FPJK000012

No.Mesin : 6M60233440

Adalah benar milik PT. USAHAN INSAN MANDIRI dan telah di jual kepada :

Nama : Mulyadi Ah

Alamat : Jl. Agama Haji No. 7

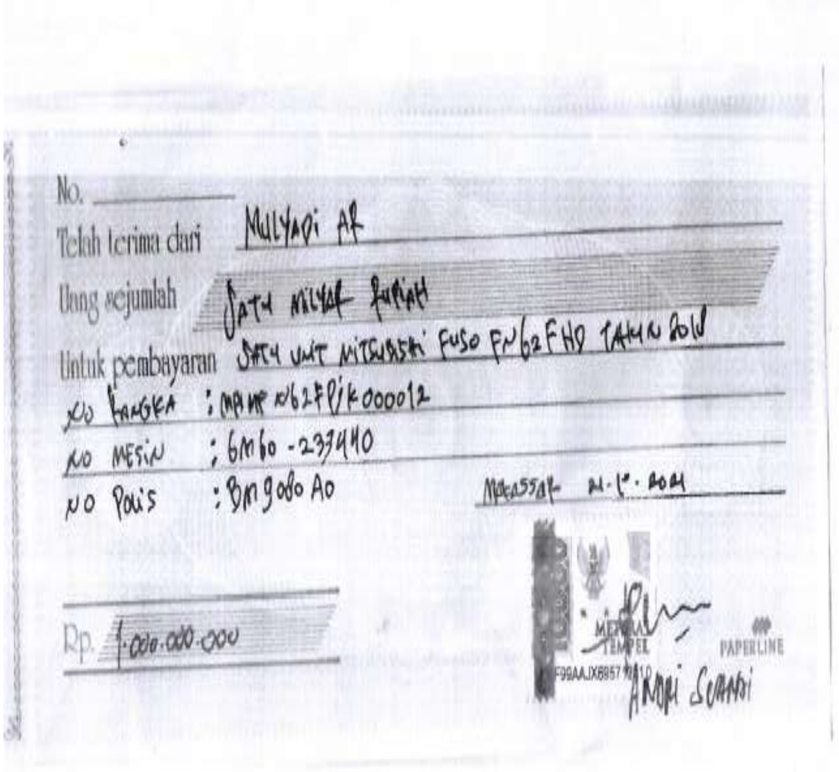
Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekan Baru, 10 Mey 2021

METERAI TEMPEL

ANDRI SUARDI

Kwitansi jual beli kendaraan yang dilampirkan di MAP Aplikasi dibuat internal dan di print dari PC CA dibuat internal



No.

Telah terima dari MULYADI AR

Uang sejumlah SATU MILYAR RUPIAH

Untuk pembayaran SATU UNIT MITSUBISHI FUSO FN62FHD TAHUN 2018

NO RANGKA : MHMFN62FPJK000012

NO MESIN : 6M60-237440

NO POLIS : BM 9080 AO

MAKASSAR 21-1-2021

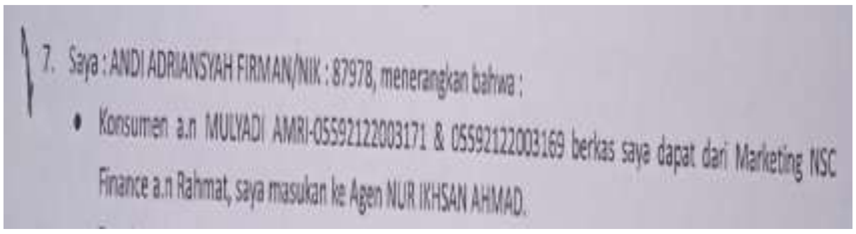
Rp. 1.000.000.000

METERAI TEMPEL F99AAJX685719210

ARDI SUMARDI

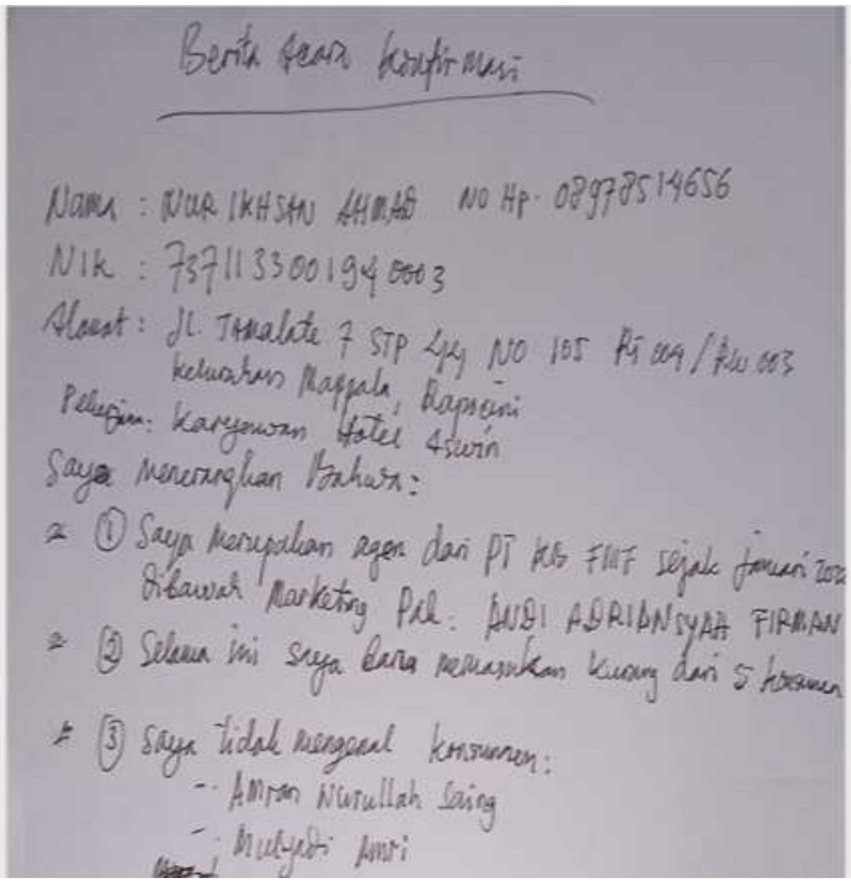
4. Agen Fiktif

Potongan Berita Acara konfirmasi dengan MO Andi Adriansayh Firman



7. Saya : ANDI ADRIANSYAH FIRMAN/NIK : 87978, menerangkan bahwa :
   - Konsumen a.n MULYADI AMRI-05592122003171 & 05592122003169 berkas saya dapat dari Marketing NSC Finance a.n Rahmat, saya masukan ke Agen NUR IKHSAN AHMAD.

Potongan Berita Acara konfirmasi dengan Agen



Berita Acara konfirmasi

Nama : NUR IKHSAN AHMAD NO Hp. 08978514656

NIK : 7371133001940003

Alamat : Jl. Tamalate 7 STP 4 NO 105 RT 004 / RW 003 kelurahan Mappala, Rappocini

Pekerjaan: karyawan Hotel Aswin

Saya menerangkan bahwa:

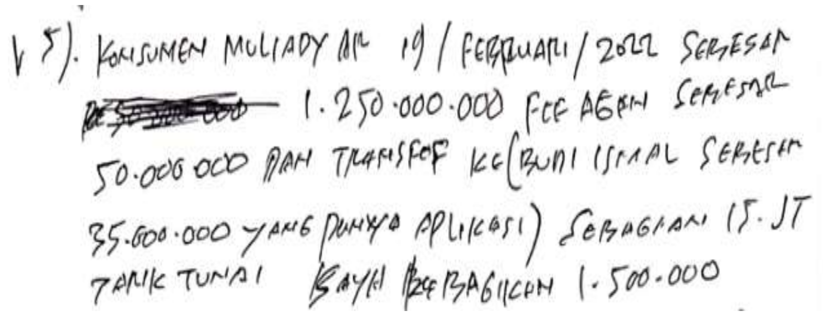
① Saya merupakan agen dari PT KB FMF sejak Januari 202 dibawah Marketing PIC: ANDI ADRIANSYAH FIRMAN

② Selama ini saya baru memasukkan kurang dari 5 konsumen

③ Saya tidak mengenal konsumen:
- Amran Nurullah Saing
- Mulyadi Amri

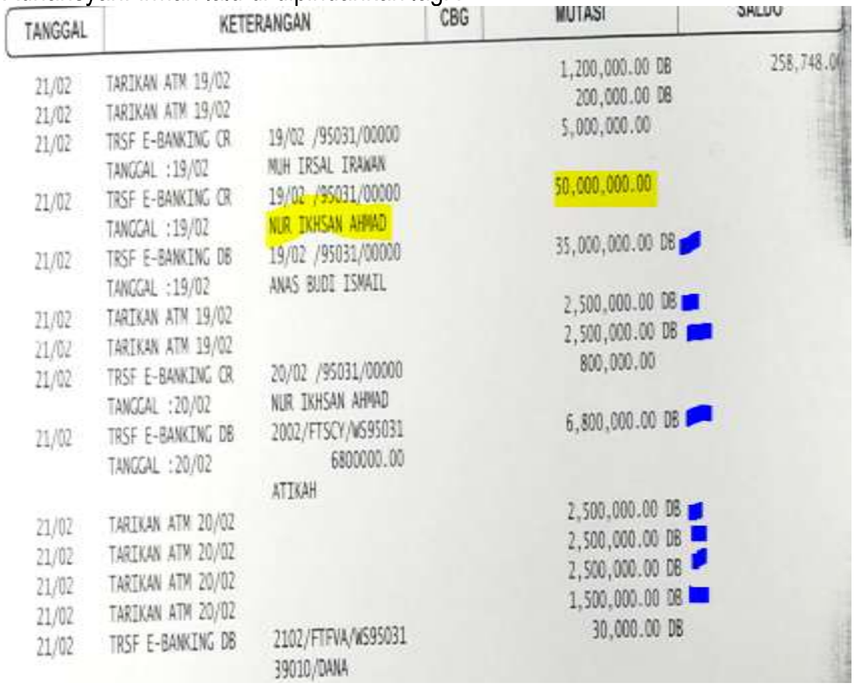
5. Karyawan menerima gratifikasi

Potongan Berita Acara konfirmasi dengan MO Andi Adriansyah Firman



√ 5). KONSUMEN MULIADY AR 19/FEBRUARI/2022 SEBESAR
1.250.000.000 FEE AGEN SEBESAR
50.000.000 DAN TRANSFER KE (BUDI ISMAIL SEBESAR
35.000.000 YANG PUNYA APLIKASI) SEBAGIAN 15 JT
TARIK TUNAI SAYA BERBAGIKAN 1.500.000

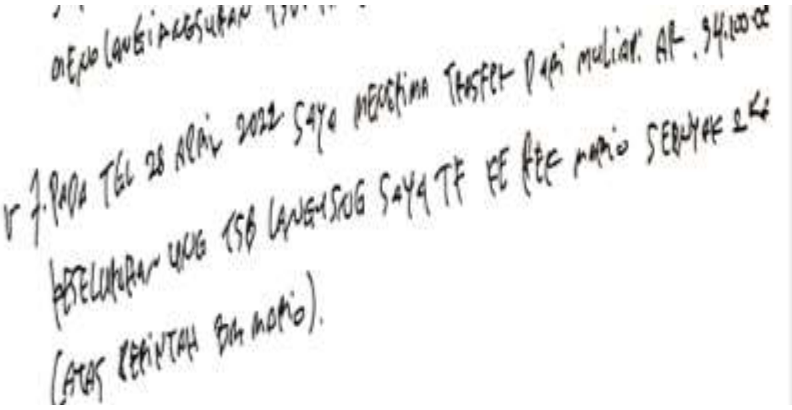
bukti transfer Fee agen dari Agen fiktif Nur Ikhsan Ahmad kepada MO Andi AdriansyahFirman lalu di dipindahkan lagi :



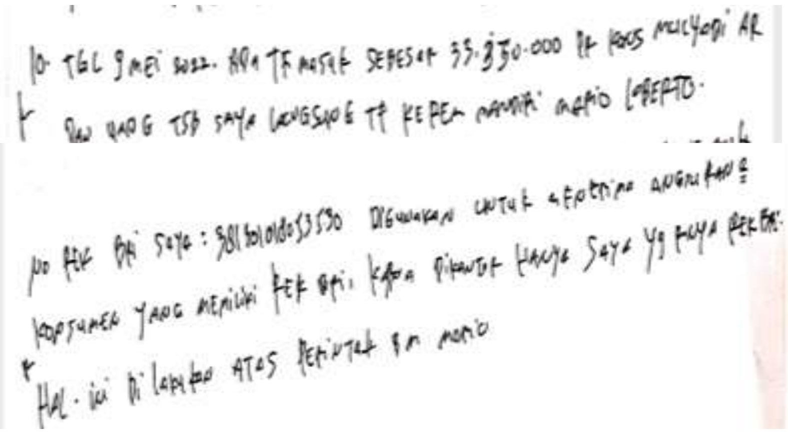
TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
21/02	TARIKAN ATM 19/02			1,200,000.00 DB	258,748.0
21/02	TARIKAN ATM 19/02			200,000.00 DB	
21/02	TRSF E-BANKING CR TANGGAL :19/02	19/02 /95031/00000 MUH IRSAL IRAWAN		5,000,000.00	
21/02	TRSF E-BANKING CR TANGGAL :19/02	19/02 /95031/00000 NUR IKHSAN AHMAD		50,000,000.00	
21/02	TRSF E-BANKING DB TANGGAL :19/02	19/02 /95031/00000 ANAS BUDI ISMAIL		35,000,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 19/02			2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 19/02			2,500,000.00 DB	
21/02	TRSF E-BANKING CR TANGGAL :20/02	20/02 /95031/00000 NUR IKHSAN AHMAD		800,000.00	
21/02	TRSF E-BANKING DB TANGGAL :20/02	2002/FTSCY/WS95031 6800000.00 ATIKAH		6,800,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02			2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02			2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02			2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02			1,500,000.00 DB	
21/02	TRSF E-BANKING DB	2102/FTFVA/WS95031 39010/DANA		30,000.00 DB	

6. Pembayaran angsuran ke rekening BM dan dilakukan Lapping

Potongan Berita Acara konfirmasi dengan CO PRASETYO WIBOWO



DIEKO (ANGSURAN [illegible]
√ 7. PADA TGL 28 APRIL 2022 SAYA MENERIMA TRANSFER DARI MULIADI AR. 34.100.000
KESELURUHAN UANG TSB LANGSUNG SAYA TF KE FEE MARIO SEBANYAK 2X
(ATAS PERINTAH BM MARIO).



- TGL 9 MEI 2022. ADA TF MASUK SEBESAR 33.350.000 [illegible] MULYADI AR
+ DAN UANG TSB SAYA LANGSUNG TF KE REK MANDIRI MARIO LOBERTO.

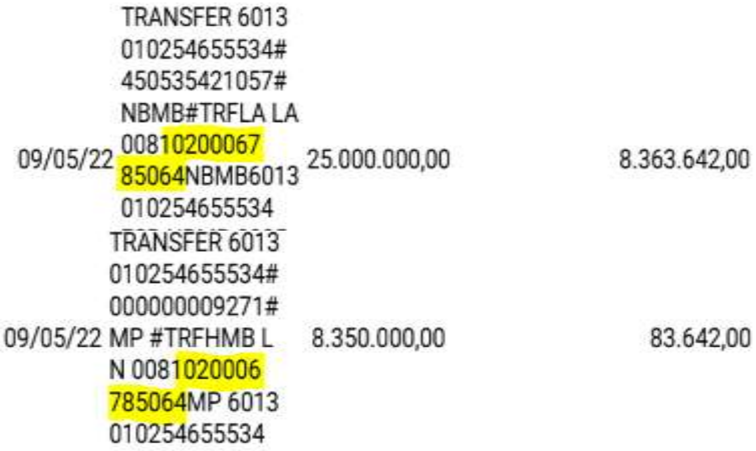
NO REK BRI SAYA : 381301018053530 DIGUNAKAN UNTUK MENERIMA ANGSURAN KONSUMEN YANG MEMILIKI REK BRI, KARENA DIKANTOR HANYA SAYA YG PUNYA REK BRI.

+ HAL INI DILAKUKAN ATAS PERINTAH BM MARIO

bukti transfer angsuran debitur Mulyadi AR (BRI) ke CO: Prasetyo Wibowo:

09/05/22	TRANSFER FROM040301021445500 TO381301018053530MP	33.350.000,00	33.370.142,00

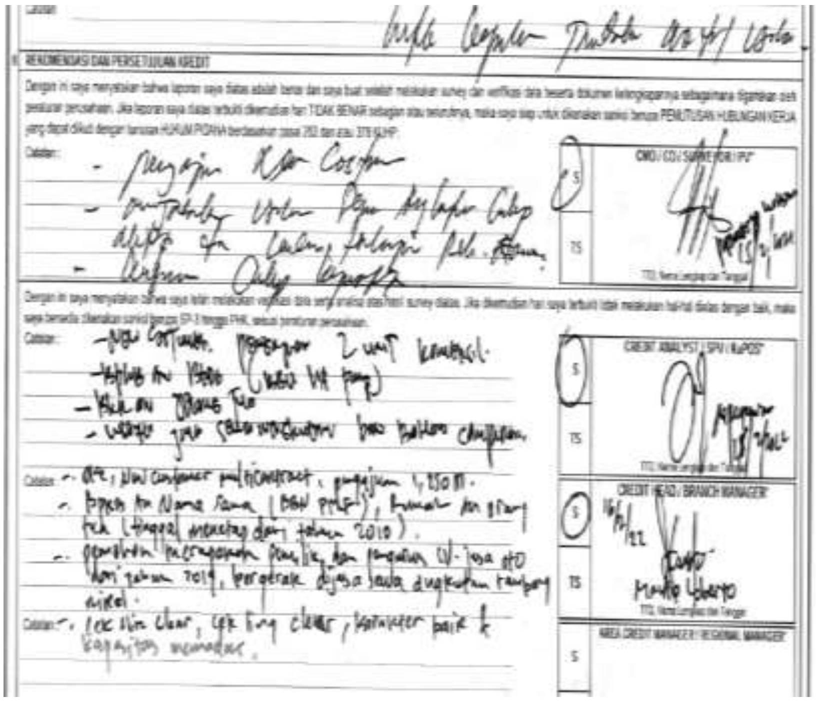
bukti transfer angsuran debitur Mulyadi AR dari CO: Prasetyo Wibowo ke Rek mandiri BM Mario loberto :



09/05/22	TRANSFER 6013 010254655534# 450535421057# NBMB#TRFLA LA 00810200067 85064NBMB6013 010254655534	25.000.000,00	8.363.642,00
09/05/22	TRANSFER 6013 010254655534# 000000009271# MP #TRFHMB L N 0081020006 785064MP 6013 010254655534	8.350.000,00	83.642,00

7. **Indikasi Pemalsuan laporan hasil survey**

   Catatan di kolom rekomendasi dan persetujuan kredit tidak sesuai fakta investigasi.



Catatan:

REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN KREDIT

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan saya diatas adalah benar dan saya buat setelah melakukan survey dan verifikasi data beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana digariskan oleh peraturan perusahaan. Jika laporan saya diatas terbukti dikemudian hari TIDAK BENAR sebagian atau seluruhnya, maka saya siap untuk dikenakan sanksi berupa PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA yang dapat diikuti dengan tuntutan HUKUM PIDANA berdasarkan pasal 263 dan atau 378 KUHP.

Catatan: [illegible]

CMO / CO / SURVEYOR / PV*

S [✓ S] TS

TTD, Nama Lengkap dan Tanggal

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi data serta analisa atas hasil survey diatas. Jika dikemudian hari saya terbukti tidak melakukan hal-hal diatas dengan baik, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa SP-3 hingga PHK, sesuai peraturan perusahaan.

Catatan: [illegible]

CREDIT ANALYST / SPV / KaPOS*

[✓ S] TS

TTD, Nama Lengkap dan Tanggal

Catatan:
- [illegible], New Customer [illegible], pengajuan 1,350 M.
- [illegible] Nama sama ([illegible]), rumah [illegible] (tinggal menetap dari tahun 2010).
- pendirian perusahaan [illegible] dan pengalaman CV. jasa [illegible] dari tahun 2019, bergerak dijasa [illegible] tambang nikel.

CREDIT HEAD / BRANCH MANAGER

[✓ S] TS

16/[illegible]/22

Mario Loberto

TTD, Nama Lengkap dan Tanggal

Catatan:
- Rek Slik clear, cek ling clear, karakter baik & kapasitas memadai.

AREA CREDIT MANAGER / REGIONAL MANAGER

S

III. FAKTA – FAKTA

A. Pemanggilan Saksi-Saksi dan Ahli :

1. Surat Panggilan Saksi
   Dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1305/IX/RES.2./2023/Ditreskrimsus tanggal 07 September 2023, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi atas nama HERTASNING HS untuk hadir pada tanggal 08 September 2023;
2. Surat Panggilan Saksi
   Dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1310/IX/RES.2./2023/Ditreskrimsus tanggal 13 September 2023, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi atas nama NUR IKSAN AHMAD untuk hadir pada tanggal 20 September 2023;
3. Surat Panggilan Saksi
   Dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1308/IX/RES.2./2023/Ditreskrimsus tanggal 13 September 2023, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi atas nama ANDI ADRIANSYAH FIRMAN untuk hadir pada tanggal 20 September 2023;
4. Surat Panggilan Saksi
   Dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1309/IX/RES.2./2023/Ditreskrimsus tanggal 13 September 2023, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi atas nama PRASETYO WIBOWO untuk hadir pada 19 September 2023;
5. Surat Panggilan Saksi
   Dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1328/IX/RES.2./2023/Ditreskrimsus tanggal 20 September 2023, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi atas nama SUKARDI NUR untuk hadir pada 26 September 2023;
6. Surat Panggilan Saksi
   Dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1327/IX/RES.2./2023/Ditreskrimsus tanggal 20 September 2023, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi atas nama NAMSOR PAKPAHAN untuk hadir pada 27 September 2023;
7. Surat Panggilan Saksi
   Dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1327/IX/RES.2./2023/Ditreskrimsus tanggal 27 September 2023, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi atas nama MULYADI AR untuk hadir pada tanggal tanggal 02 Oktober 2023;
8. Dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1356/IX/RES.2./2023/Ditreskrimsus tanggal 27 September 2023, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi atas nama MULYADI AMRI untuk hadir pada tanggal 02 Oktober 2023;
9. Surat Panggilan Saksi
   Dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1417/X/RES.2./2023/Ditreskrimsus tanggal 4 Oktober 2023, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi atas nama ANDI BASO MAPPATUNRU RAZAK, SE untuk hadir pada tanggal 5 Oktober 2023;
10. Surat Panggilan Saksi
    Dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1660/X/RES.2./2023/Ditreskrimsus tanggal 27 Oktober 2023, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi atas nama ABD. HABIB, S.Kom untuk hadir pada tanggal 30 Oktober 2023;
11. Surat Panggilan Saksi
    Dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/1713/XI/RES.2./2023/Ditreskrimsus tanggal 22 November 2023, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi atas nama HAMKA GAFFAR untuk hadir pada tanggal 28 November 2023;
12. Surat Panggilan Saksi
    Dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/551/VII/RES.2./2023/Ditreskrimsus tanggal 25 Juli 2024, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi atas nama DAVID ALEXANDER TONGKELES untuk hadir pada tanggal 26 Juli 2024;
13. Surat Panggilan Saksi
    Dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/609/VIII/RES.2./2024/Ditreskrimsus tanggal 7 Agustus 2024, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi atas nama DAVID ALEXANDER TONGKELES untuk hadir pada tanggal 9 Agustus 2024;

14. Surat Panggilan Saksi
    Dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/47/I/RES.2./2025/Ditreskrimsus tanggal 14 Januari 2025, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi atas nama NAMSOR PAKPAHAN untuk hadir pada tanggal 17 Januari 2025;
15. Surat Panggilan Saksi
    Dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/146/II/RES.2./2026/Ditreskrimsus tanggal 20 Februari 2026, telah melakukan pemanggilan terhadap saksi atas nama FERRY FRANSISKUS KEWOLE untuk hadir pada tanggal 26 Februari 2026;
16. Berdasarkan Surat Kepala Kepolisian daerah Sulawesi Selatan Nomor B / 5289 / IX / RES.2. / 2023 / Ditreskrimsus, tanggal 18 September 2023 tentang Bantuan Permintaan Keterangan dan dokumen Kepada Kepala Dinas Dukcapil Makassar;
17. Berdasarkan Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Nomor : B/6600/IX/RES.2/2023/Ditreskrimsus tanggal 15 Januari 2024 tentang Bantuan Keterangan Ahli FIDUSIA, berdasarkan Surat Tugas Nomor : AHU.2.AH.05-2 tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Direktur Perdata Direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum Kementerian Hukukum dan Hak Asasi Manusia;
18. Berdasarkan Surat Kepala Kepolisian daerah Sulawesi Selatan Nomor B / 1301 / III / RES.2. / 2024 / Ditreskrimsus, tanggal 5 Maret 2024 tentang Bantuan Permintaan Keterangan Ahli PIDANA, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 987/UN4.5/KP.09.00/2024, tanggal 06 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. HAMZA HALIM, S.H.,M.H.,M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

B. Pemanggilan Tersangka

Melakukan pemanggilan terhadap tersangka dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl.Tsk/125/II/RES.2./2026/Ditreskrimsus tanggal 10 Februari 2026 atas nama tersangka MARIO LOBERTO PT Alias MARIO.

C. Penangkapan

Dalam perkara tidak dilakukan Penangkapan tersangka.

D. Penahanan

Dalam perkara tidak dilakukan Penahanan tersangka.

E. Penggeledahan

Dalam perkara tidak dilakukan Penggeladahan tersangka.

F. PENYITAAN :

1. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita /216/XI/RES.2./2023/ Ditreskrimsus tanggal 28 November 2023, yang telah memperoleh Izin Penyitaan dari pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 1992/PenPid.B-SITA/2023/PN Mks tanggal 29 November 2023, telah disita barang bukti dari yang menguasai atas nama MULYADI AMRI, kemudian dibuatkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/217.a/XII/RES.2./2023/Ditreskrimsus tanggal 1 Desember 2023, berupa :
   1) 3 (tiga) lembar rekening koran tabungan Bank BRI Nomor : 040301021445500 atas nama MULYADI AR;

2. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/106/VII/RES.2./2024/ Ditreskrimsus tanggal 22 Juli 2024, yang telah memperoleh Izin Penyitaan dari pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 1283/PenPid.B-SITA/2024/PN Mks tanggal 31 Juli 2024, telah disita barang bukti dari yang menguasai atas nama DAVID ALEXANDER TONGKELES, kemudian dibuatkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/116.a/XII/RES.2./2023/Ditreskrimsus tanggal 5 Agustus 2024, berupa :

1) 1 (satu) rangkap MEMO INTERNAL PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE No. 3908/CRI/VI/2021;

3. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/106/VII/RES.2./2024/ Ditreskrimsus tanggal 22 Juli 2024, yang telah memperoleh Izin Penyitaan dari pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 1283/PenPid.B-SITA/2024/PN Mks tanggal 23 Juli 2024, telah disita barang bukti dari yang menguasai atas nama SYAMSUL ARIF kemudian dibuatkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/107.a/VII/RES.2./2024/Ditreskrimsus tanggal 25 Juli 2024, berupa :
    1) 1 (satu) Lembar Asli Surat aplikasi permohonan dan pembayaran sale & leaseback (Jual dan Sewa Balik) an. Pemohon MULYADI AR.
    2) 1 (satu) Lembar Salinan Surat aplikasi permohonan dan pembayaran sale & leaseback (Jual dan Sewa Balik) an. Pemohon MULYADI AR;
    3) 2 (dua) lembar asli simulasi Kalkulator sale and leaseback v.1.5.5 – Cabang, TMO, KPM atas pengajuan kredit MULYADI AR;
    4) 1 (satu) Lembar asli Form analisa dan keputusan kredit atas nama Konsumen MULYADI AR;
    5) 1 (satu) Lembar fotocopy PRE – PERMOHONAN PEMBIAYAAN atas nama Pemohon MULYADI AR;
    6) 2 (dua) Lembar Fotocopy Form analisa dan keputusan credit HO atas nama Konsumen Pemohon MULYADI AR;
    7) 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama AMRI HS dengan Nomor NIK 1671041707570003;
    8) 1 (satu) Lembar Asli Pernyataan Penangguhan an. MULYADI AR;
    9) 2 (dua) Lembar salinan Pernyataan Penangguhan an. MULYADI AR;
    10) 1 (satu) lembar dokumentasi survey pengajuan kredit Sdr. MULYADI AR;
    11) 1 (satu) lembar fotocopy denah rumah pengajuan kredit Sdr. MULYADI AR;
    12) 1 (satu) lembar asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas pengajuan kredit Sdr. MULYADI AR;
    13) 1 (satu) lembar Informasi Nilai Pencairan Informasi atas pengajuan kredit Sdr. MULYADI AR;
    14) 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama HAMKA GAFFAR dengan NIK 7306071809820006;
    15) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Perintah Transfer Bermaterai, Pemberi Perintah Transfer atas nama MULYADI AR, Penerima Perintah Transfer atas nama HAMKA GAFFAR;
    16) 1 (satu) lembar fotocopy Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 0251745730 atas nama HAMKA GAFFAR;
    17) 1 (satu) lembar dokumentasi penandatanganan oleh Sdr. MULYADI AR;
    18) 2 (dua) lembar bukti transfer dana ke rekening BCA dengan nomor rekening 0251745730 atas nama HAMKA GAFFAR dari rekening perusahaan PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE;
    19) 2 (dua) lembar hasil cetak Kwitansi Program aplikasi permohonan kredit MULYADI AR dengan Nomor Kontrak 05592122003169;
    20) 2 (dua) Lembar Fotocopy Form Transaksi/Kwitansi Jual Beli unit kendaraan merk Mitsubishi.Kmobil Fuso FN62F HD (6X4) MT dengan No.Polisi BM9080AO, Nomor Mesin 6M60233440, Nomor Rangka MHMFN62FPJK000012;
    21) 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama MULYADI AR dengan NIK 1671042310820005;

22) 1 (satu) Lembar Fotocopy KTP atas nama NENI ANGRIANI dengan NIK 7313095701890001;
23) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (SPPT PBB) dengan NOP 73.71.110.014.007-1232.0;
24) 6 (enam) lembar Fotocopy Rekening Koran Bank BRI an. MULYADI AMRI dengan Nomor Rekening : 040301021445500 Periode transaksi dari 1 November 2021 sampai dengan 31 Januari 2022;
25) 1 (satu) Lembar Fotocopy NPWP Dengan Nomor 75.064.819.8-801.000 atas nama CV. JASA OTO;
26) 2 (dua) Lembar Fotocopy buku nikah MULYADI AR dengan NENI ANGRIANI;
27) 1 (satu) lembar Fotocopy Kartu Keluarga dengan Nomor 7371113110170002 atas nama kepala keluarga AMRI HS;
28) 1 (satu) lembar hasil cetak Profil akun MULYADI AR dari Aplikasi Kredit Plus Mobile;
29) 1 (satu) lembar fotocopy NPWP dengan Nomor 81.847.216.9-801.000 atas nama MULYADI AR;
30) 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil Nomor 503/30705/SIUPK-B/DPM-PTSP, atas Nama Perusahaan CV. JASA OTO;
31) 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor 503/31085/TDPCV-B/11/DPM-PTSP atas Nama Perusahaan CV. JASA OTO;
32) 1 (satu) Lembar Surat KEMENKUMHAM perihal Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. JASA OTO;
33) 5 (lima) Lembar surat perjanjian kontrak antara PT. Indonesia Morowali Industrial Park (PT.IMIP) dengan CV. JASA OTO dengan No 003/SPK.DT/PT.IMIP-CV.JASA OTO/I/2022;
34) 1 (satu) Rangkap Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan No identitas 1671042310820005 atas nama MULYADI AR;
35) 2 (dua) lembar Summary/Rangkuman rekening koran Bank BRI an. MULYADI AR Dengan Nomor rekeing 040301021445500 periode November 2021 sampai dengan Januari 2023;
36) 1 (satu) rangkap AKTA Masuk dan Keluar Pesero Serta Perubahan Anggaran Dasar “CV NOMA INDAH diubah menjadi “CV. JASA OTO”;
37) 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Pembiayaan Berupa Pembiayaan Modal Kerja dengan Cara Jual dan sewa balik (sale and leaseback) dengan Nomor Kontrak 05592122003169;
38) 1 (satu) Lembar Cek Fisik Kendaraan Mobil No.Rangka MHMFN62FPJK000012, No.Mesin 6M60233440 dengan No.Polisi BM 9080 AO;
39) 1 (satu) Lembar Checklist Kendaraan dan kelengkapan dokumen kendaraan roda empat an. Konsumen MULYADI AR merk Mitsubishi.Kmobil Fuso FN62F HD (6X4) MT dengan No.Polisi BM9080AO, Nomor Mesin 6M60233440, Nomor Rangka MHMFN62FPJK000012;
40) 1 (satu) lembar Checklist Kendaraan merk Mitsubishi.Kmobil Fuso FN62F HD (6X4) MT dengan No.Polisi BM9080AO, Nomor Mesin 6M60233440, Nomor Rangka MHMFN62FPJK000012;

41) 1 (satu) Lembar Fotocopy Checklist Dokumen kendaraan dan pernyataan merk Mitsubishi.Kmobil Fuso FN62F HD (6X4) MT dengan No.Polisi BM9080AO, Nomor Mesin 6M60233440, Nomor Rangka MHMFN62FPJK000012;

42) 1 (satu) Lembar Fotocopy Form Taksasi KMOB (Perhitungan Pencairan KMOB) atas unit kendaraan merk Mitsubishi.Kmobil Fuso FN62F HD (6X4) MT dengan No.Polisi BM9080AO, Nomor Mesin 6M60233440, Nomor Rangka MHMFN62FPJK000012;

43) 1 (rangkap) fotocopy BPKB kendaraan merk Mitsubishi.Kmobil Fuso FN62F HD (6X4) MT dengan No.Polisi BM9080AO, Nomor Mesin 6M60233440, Nomor Rangka MHMFN62FPJK000012 atas nama pemilik PT. USAHA INSAN MANDIRI;

44) 1 (satu) lembar fotocopy STNK kendaraan merk Mitsubishi.Kmobil Fuso FN62F HD (6X4) MT dengan No.Polisi DD8656SW Ex-BM9080AO, Nomor Mesin 6M60233440, Nomor Rangka MHMFN62FPJK000012;

45) 1 (rangkap) fotocopy BPKB kendaraan merk Mitsubishi.Kmobil Fuso FN62F HD (6X4) MT dengan No.Polisi DD8656SW Ex-BM9080AO, Nomor Mesin 6M60233440, Nomor Rangka MHMFN62FPJK000012 atas nama pemilik CV. JASA OTO;

46) 1 (satu) Lembar Faktur Kendaraan Bermotor Nomor Faktur 003402/0319/01 kendaraan merk Mitsubishi.Kmobil Fuso FN62F HD (6X4) MT dengan No.Polisi BM9080AO, Nomor Mesin 6M60233440, Nomor Rangka MHMFN62FPJK000012;

47) 1 (satu) lembar Surat Pelepasan Hak Kendaraan No. 021/SPH/V/2021 atas unit kendaraan merk Mitsubishi.Kmobil Fuso FN62F HD (6X4) MT dengan No.Polisi BM9080AO, Nomor Mesin 6M60233440, Nomor Rangka MHMFN62FPJK000012;

48) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran atas unit kendaraan merk Mitsubishi.Kmobil Fuso FN62F HD (6X4) MT dengan No.Polisi BM9080AO, Nomor Mesin 6M60233440, Nomor Rangka MHMFN62FPJK000012;

49) 2 (dua) lembar Surat permohonan Buka Blokir BPKB dengan No Surat 072/DS-FN/22 atas unit kendaraan merk Mitsubishi.Kmobil Fuso FN62F HD (6X4) MT dengan No.Polisi BM9080AO, Nomor Mesin 6M60233440, Nomor Rangka MHMFN62FPJK000012;

50) 1 (satu) Lembar Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 Tahun 2022, Pemberi Fidusai an. MULYADI AMRI, Penerima Fidusia PT. KB Finansia Multi Finance;

51) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE No. 290/FMF/II/2019 tentang Kebijakan Persetujuan Kredit untuk pembiayaan dengan agunan mobil;

52) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Direksi PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE No. 302/FMF/III/2019 tentang Ketentuan Jabatan Marketing Officer KMOB, Credit Officer KMOB dan CMO KMOB Inhouse produk pembiayaan dengan agunan mobil;

53) 1 (satu) rangkap Memo Internal PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE No. 3823/CRI/II/2021;

54) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Tetap Sdr. MARIO LOBERTO PT sebagai Branch Manager pada Kantor PT. FINANSIA MULTI FINANCE, CAB. SUDIANG dengan nomor : 2020/03/000245 tanggal 27 Maret 2020.

4. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/35/II/RES.2./2024/ Ditreskrimsus, tanggal 25 Februari 2025 yang telah ditetapkan oleh pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 539/PenPid.B-SITA/2026/PN Mks tanggal 31 Maret 2026 telah disita barang bukti dari Saksi atas nama AMRI HAJI SIA alias AMRI bin HAJI SIA, berupa :
   1) 1 (satu) Lembar Foto Copy KTP a.n. AMRI H.S.;
   2) 4 (empat) Lembar Surat Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Dump Truck No : 085/SPSMMDT/BDS/VII/2022 antara AMRI H.S. sebagai pemilik Dump Truck dengan perusahaan PT. Budduhasa Bersama.
5. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/35/II/RES.2./2024/ Ditreskrimsus, tanggal 25 Februari 2025 yang telah ditetapkan oleh pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor : 539/PenPid.B-SITA/2026/PN Mks tanggal 31 Maret 2026 telah disita barang bukti dari Saksi atas nama ANAS BUDI ISMAIL, berupa :
   1) 5 (lima) Lembar Rekening koran Bank BCA, Nomor Rekening 7685225646 Periode Desember 2021 atas nama ANAS BUDI ISMAIL;
   2) 4 (empat) Lembar Rekening koran Bank BCA, Nomor Rekening 7685225646 Periode Januari 2022 atas nama ANAS BUDI ISMAIL;
   3) 3 (tiga) Lembar Rekening koran Bank BCA, Nomor Rekening 7685225646 Periode Februari 2022 atas nama ANAS BUDI ISMAIL;
   4) 4 (empat) Lembar Rekening koran Bank BCA, Nomor Rekening 7685225646 Periode Maret 2022 atas nama ANAS BUDI ISMAIL;
   5) 3 (tiga) Lembar Rekening koran Bank BCA, Nomor Rekening 7685225646 Periode April 2022 atas nama ANAS BUDI ISMAIL.

6. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP. Sita/35/II/RES.2./2024/ Ditreskrimsus, tanggal 25 Februari 2025 yang telah ditetapkan oleh pengadilan Negeri Makassar dengan arang bukti dari Saksi atas nama FERRY FRANSISKUS KEWOLE, berupa :
   1) 1 (satu) Lembar Rekening koran Bank BCA, Nomor Rekening 2900084270 Periode Februari 2022 atas nama ANDI ADRIANSYAH FIRMAN;
   2) 25 (dua puluh lima) lembar rekening koran Bank Mandiri, Nomor Rekening 1020006785064 Periode 1 Januari 2022 S/d 31 Januari 2023 atas nama MARIO LOBERTO PAULUS;
   3) 4 (empat) lembar Surat Keputusan PT. Finansia Multi Finance No. 290/FMF/II/2019 tentang Kebijakan Persetujuan Kredit Untuk Pembiayaan Dengan Agunan Mobil tanggal 11 Februari 2019;
   4) 7 (tujuh) lembar Surat Keputusan Direksi PT. Finansia Multi Finance No. 302/FMF/III/2019, tentang Ketentuan Jabatan Marketing Officer KMOB, Credit Officer KMOB dan CMO KMOB Inhouse Produk Pembiayaan Dengan Agunan Mobil tanggal 4 April 2019;
   5) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Direksi Kredit Plus No. 336/FMF/I/2020, tentang Kode Etik Penagihan dan Eksekusi Agunan, tanggal 15 Januari 2020;
   6) 6 (enam) lembar Surat Keputusan Direksi No. 361/FMF/I/2020, tentang Ketentuan Penanganan Konsumen Oleh Collection Cabang, Tanggal 31 Januari 2020;
   7) 4 (empat) lembar Memo Internal PT. KB Finansia Multi Finance No. 3832/CRI/II/2021 tanggal 16 Februari 2021;
   8) 10 (sepuluh) lembar Surat Keputusan Direksi No. 536/KBFMF/I/2022, tentang Ketentuan Produk Pembiayaan Modal Kerja Dan Investasi dengan Cara Sale and Leaseback dengan objek sewa kendaraan bermotor roda empat atau lebih, tanggal 27 Januari 2022;

9) 9 (Sembilan) lembar Memo Internal PT. KB Finansia Multi Finance No. 4516/CRI/II/2022 tanggal 28 Februari 2022;
10) 15 (lima belas) lembar Surat Keputusan Direksi No. 584/KBFMF/VIII/2022 tentang Kebijakan Persetujuan Kredit dan Ketentuan Proses Kredit Pada Pembiayaan Mobil dengan cara Sale and Leaseback, tanggal 25 Agustus 2022;
11) 14 (empat belas) lembar Laporan Hasil Investigasi PT. KB Finansia Multi Finance Anti-Fraud Management Ref. 001/LHI/III/2023 Cabang Sudiang (KMOB) tanggal 14 Maret 2023.

IV. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Nama : **HERTASNING HS Alias RIRI (Pelapor),** lahir : Padang Malullu tanggal 14 November 1988, umur : 34 tahun, suku/kebangsaan : Makassar/Indonesia, agama : Islam, Pendidikan terakhir : Strata Satu (S1), pekerjaan : Karyawan Swasta PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE, alamat : Jl. Palantikang III/53 Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa, NIK : 7306171411880001, nomor HP : 085 343 917 916.

Menerangkan :

a. Saksi menjelaskan bahwa yang dilaporkan terkait dengan LP/B/779/VIII/2023/SPKT/ Polda Sulawesi Selatan tanggal 29 Agustus 2023, adalah Sdr MARIO LOBERTO yang menjabat selaku BRANCH MANAGER PT. KB. Finansial Multi Finance cab. Sudiang yang bertanggung jawab memproses berkas pengajuan debitur yang diduga dipalsukan.
b. Saksi menjelaskan melaporkan Sdr MARIO LOBERTO selaku BRANCH MANAGER PT. KB. Finasial Multi Finance cab. Sudiang berdasarkan kuasa dari PT. KB Finansia Multi Finance dengan Nomor Surat Kuasa : No.02/KBFMF-OPS/SK/II/2023 dan saksi selaku Penerima Kuasa.
c. Saksi menjelaskan bahwa melaporkan Sdr MARIO LOBERTO selaku BRANCH MANAGER PT. KB. Finasial Multi Finance cab. Sudiang dikarenakan ditemukan adanya beberapa dokumen yang telah di edit yang diduga dibuat dan dimanipulasi serta tidak dilakukan pemeriksaan oleh Sdr MARIO LOBERTO pada saat memproses beberapa pengajuan kredit debitur di kantor PT. KB. Finansial Multi Finance cab. SUDIANG.
d. Saksi mengetahui bahwa berkas pengajuan beberapa orang debitur di kantor PT. KB. Finansial Multi Finance cab. SUDIANG telah di edit yang diduga dilakukan oleh sdr. MARIO LOBERTO berdasarkan Laporan hasil Investigasi anti fraud management no. Ref. 001/LHI/III/2023, tanggal 14 Maret 2023.
e. Saksi pelapor tidak mengetahui bagaimana cara saudara MARIO LOBERTO mengedit dokumen pengajuan beberapa orang debitur di kantor PT. KB. Finansial Multi Finance cab. SUDIANG namun dokumen tersebut diedit di kantor PT. KB Finansia Multi Finance, Cab. Sudiang
f. Saksi menjelaskan debitur yang diduga telah diedit dokumen pengajuan kreditnya yaitu MULYADI AR dengan nomor sertifikat fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 tahun 2022.
g. Saksi menjelaskan berkas yang diajukan Sdr. MULYADI AR yaitu KTP, Kartu Keluarga, Rekening Koran perbankan dan dokumen lainnya.
h. Saksi pelapor menjelaskan bahwa adapun dokumen pengajuan yang di manipulasi adalah Dokumen rekening Koran, Kartu Keluarga, Serta keterangan usaha fiktif.
i. Saksi menjelaskan bahwa Apabila permohonan kredit kendaraan menggunakan rekening koran fiktif, permohonan kredit tidak akan disetujui oleh pihak PT. KB. Finansia Multi Finance.
j. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang bertugas memproses berkas pengajuan debitur, yang diduga telah dimanipulasi berdasarkan hasil investigasi internal, namun sepengetahuan saksi, semua

berkas pengajuan tersebut dibawah tanggung jawab Sdr. MARIO LOBERTO yang menjabat sebagai BRANCH MANAGER pada pengajuan tersebut.

k. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

2. Nama : **DANAR PRASETYO,S.T.,** lahir : Jakarta tanggal 12 Maret 2026, umur : 43 tahun, suku/kebangsaan : Jawa/Indonesia, agama : Islam, Pendidikan terakhir : Strata Satu (S1), pekerjaan : Karyawan Swasta PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE/selaku Collection Manager, alamat : Jl. Lubang Buaya RT. 3 RW. 9 No. 54 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta, NIK : 3175100602830015, nomor HP : 085222221126.

Menerangkan :

a. Saksi menjelaskan bahwa yang dilaporkan terkait dengan LP/B/779/VIII/2023/SPKT/ Polda Sulawesi Selatan tanggal 29 Agustus 2023, adalah Sdr MARIO LOBERTO yang menjabat selaku BRANCH MANAGER PT. KB. Finansial Multi Finance cab. Sudiang yang bertanggung jawab memproses berkas pengajuan debitur yang diduga dipalsukan.

b. Riwayat Hidup :

Saksi adalah anak pertama dari dua orang bersaksi, dari pasangan Ayah Kandung : ALM. SISWANTARSO dengan Ibu Kandung : ENTIN HARUMTINI, sudah menikah HERVIANTI dan dikaruniai satu orang anak kandung.

Riwayat Pendidikan :
- SDN 03 Pagi Kota Jakarta Timur selesai tahun 1994;
- SMP Negeri 157 Kota Jakarta Timur selesai tahun 1997;
- SMA Negeri 113 Kota Jakarta Timur selesai tahun 2000;
- Strata Satu (S1) Fakultas Teknik Industri Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta selesai tahun 2006.

Riwayat Pekerjaan :
- Tahun 2006 saksi bekerja pada Perusahaan PT. BLUE BIRD GRUP selaku Supervisor Bengkel sampai dengan tahun 2008;
- Tahun 2008 saksi bekerja pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Bekasi Prov. Jawa Barat selaku Koordinator Collection;
- Tahun 2011 saksi berpindah tugas ke PT. FINANCIA MULTI FINANCE Pusat yang berkantor di Office 8 Lantai 15 SCBD LOT 28 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Kota Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta Selatan.

c. Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan tersangka MARIO LOBERTUS P.T. namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, yang merupakan Branch Manager (BM) pada Kantor PT. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar namun tidak memiliki sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 setelah saksi MARIO LOBERTO memasukkan Dokumen Surat Pengunduran diri pada Kantor Regional di Makassar yang kemudian dilakukan Interview alasan Pengunduran diri yang pada waktu itu pada saat Tim Audit Anti Fraud yang dipimpin oleh saksi FERRY FRANSISKUS KEWOLE sedang Menyusun Dokumen Laporan Investigasi Anti Fraud untuk Penyaluran/Pemberian Fasilitas Kredit di Cabang Sudiang pada masa Jabatan saksi MARIO LOBERTO, dimana kemudian Laporan tersebut menyimpulkan memberikan Rekomendasi kepada Direksi bahwa terhadap beberapa orang Karyawan pada Kantor Cabang Sudiang untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Direksi PT. FINANSIA MULTI FINANCE yang salah satunya adalah saksi MARIO LOBERTO P.T. selaku Branch Manager (BM) karena menurut Tim Audit saksi pada waktu itu pada waktu itu saksi MARIO LOBERTO dinyatakan telah melakukan pelanggaran atas aturan Internal Perusahaan atau terhadap Standard Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya dipedomani oleh para Karyawan PT. FINANSIA MULTI FINANCE, -

dimana saksi MARIO LOBERTO P.T. pada saat menjalankan jabatannya selaku BRANCH MANAGER untuk kantor Cabang Sudiang Makassar telah dibuktikan melalui Proses Pemeriksaan oleh Tim Audit Internal yang menerangkan didalam Laporan pemeriksaan Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit sebesar Rp 4.171.490.819,- Adapun dampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko operasional Perusahaan.

d. Saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan beberapa orang tersebut diatas, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan untuk saat ini dengan orang-orang yang disebutkan oleh penyidik diatas, adapun beberapa orang yang disebutkan diatas yang saksi kenali antara lain sebagai berikut :

    1. saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi AMRI HAJI SIA, ;
    2. saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan saksi MULYADI AMRI;
    3. saksi tidak kenal secara langsung, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi ANDI SATRIA PARAWANSYAH RUSDIN namun yang saksi ketahui perannya selaku CREDIT ANALYS (Petugas analisa kredit) pada PT. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang sampai dengan tahun 2022 yang kemudian mengundurkan diri setelah ditemukan perbuatannya yang tidak sesuai dengan Standard Opersional Prosedur (SOP) internal PT. FINANSIA MULTI FINANCE yang seharusnya di laksanakan oleh seluruh karyawan dalam hal pemberian Kredit Sale And Lease-Back (Jual dan Sewa-Balik) sesuai dengan peran tugas masing-masing untuk periode pemberian kredit tahun 2021 sampai dengan 2022, dimana Laporan Audit Anti Fraud menyimpulkan bahwa kepada saksi ANDI SATRIA PARAWANSYAH RUSDIN akan diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana temuan Tim Audit Anti Fraud PT. FINANSIA MULTI FINANCE yang dituangkan didalam dokumen Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di Kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit, serta berdampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko Operasional Perusahaan;
    4. Saksi tidak kenal secara langsung, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi PRASETYO WIBOWO namun yang saksi ketahui perannya selaku SURVEYOR (Petugas Survei Calon Debitur) pada PT. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang sampai dengan tahun 2022 yang kemudian memundurkan diri setelah ditemukan perbuatannya yang tidak sesuai dengan Standard Opersional Prosedur (SOP) internal PT. FINANSIA MULTI FINANCE yang seharusnya di laksanakan oleh seluruh karyawan dalam hal pemberian Kredit Sale And Lease-Back (Jual dan Sewa-Balik) sesuai dengan peran tugas masing-masing untuk periode pemberian kredit tahun 2021 sampai dengan 2022, dimana Laporan Audit Anti Fraud menyimpulkan bahwa kepada saksi ANDI SATRIA PARAWANSYAH RUSDIN akan diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana temuan Tim Audit Anti Fraud PT. FINANSIA MULTI FINANCE yang dituangkan didalam dokumen Laporan

Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di Kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit, serta berdampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko Operasional Perusahaan;

5. Saksi tidak kenal secara langsung, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN selaku PT.KB FINANSIA MULTIFINANCE, Cab. Sudiang namun yang saksi ketahui perannya selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada PT. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang sampai dengan tahun 2022 yang kemudian memundurkan diri setelah ditemukan perbuatannya yang tidak sesuai dengan Standard Opersional Prosedur (SOP) internal PT. FINANSIA MULTI FINANCE yang seharusnya di laksanakan oleh seluruh karyawan dalam hal pemberian Kredit Sale And Lease-Back (Jual dan Sewa-Balik) sesuai dengan peran tugas masing-masing untuk periode pemberian kredit tahun 2021 sampai dengan 2022, dimana Laporan Audit Anti Fraud menyimpulkan bahwa kepada saksi ANDI SATRIA PARAWANSYAH RUSDIN akan diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana temuan Tim Audit Anti Fraud PT. FINANSIA MULTI FINANCE yang dituangkan didalam dokumen Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di Kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit, serta berdampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko Operasional Perusahaan;
6. Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN;
7. Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN SUKARDI NUR;
8. Saksi tidak kenal secara langsung, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN ANAS BUDI ISMAIL.

e. Dapat saksi menjelaskan bahwa berkas pengajuan pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE yaitu :
    - KTP suami istri;
    - KK / Surat Nikah;
    - Rek. PDAM / AJB / Bukti Kepemilikan rumah lainnya / PBB Rumah / Rek. Listrik;
    - Surat ket. Domisili;
    - FC. SIUP dan Akta Pendirian Usaha.
    - NPWP Pribadi
    - Foto Usaha / Foto Rumah;
    - Slip gaji / Foto Copy Rek Koran Bank;
    - Apabila memiliki usaha harus melampirkan SIUP;
    - Copy nota penjualan / transaksi usaha / SPK.

f. Dapat saksi jelaskan apabila salah satu berkas yang menjadi persyaratan untuk melakukan permohonan tidak dilampirkan permohonan pengajuan kredit calon debitur Tidak dapat diproses dikarenakan berkas tersebut merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon debitur.

g. Dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan dokumen Permohonan Kredit dari Debitur atas nama saksi MULYADI AMRI yang kemudian disetujui dan mengikatkan kontrak didalam Dokumen Perjanjian Pembiayaan, berupa pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback), Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022 melalui proses pengajuan permohonan pembiayaan Kredit Sale And Lease-Back saksi MULYADI AMRI secara fisik dilakukan pengisian oleh Petugas Kredit pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kemudian saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager menginput kedalam Aplikasi System Confins yang merupakan Aplikasi Pengajuan yang dipakai hampir keseluruhan Pembiayaan, setelah dokumen didalam tahapan aplikasi tersebut selesai diinput oleh Back Office Operation PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang selanjutnya saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager membuka akun miliknya tersebut untuk mengecek kelengkapan yang dimasukkan oleh calon debitur, selanjutnya saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager (BM) yang merupakan salah satu unsur Petugas Kredit pada tingkat Cabang mengisi dokumen Approval tingkat cabang pada lembaran ANALISA KELAYAKAN DAN KEPUTUSAN KREDIT kemudian ditutup dengan tandatangannya pada Kolom tanda tangan, selanjutnya dokumen Formulir Pengajuan saksi MULYADI AMRI dikirimkan melalui Pdf. oleh Credit Analis kepada Credit Regional Manager (CRM) yang dijabat oleh saksi NAMSOR PAKPAHAN selanjutnya diajukan kepada Regional Manager (RM) yang dijabat oleh saksi DEDEN, selanjutnya diajukan kepada GENERAL MANAGER BISNIS (GMB) yang dijabat oleh saksi BENNY yang akan meneruskan selanjutnya kepada Credit Analys – Head Office (CA-HO), selanjutnya dokumen permohonan tersebut diajukan kepada Credit Operation Manager (COM) yang dijabat oleh saksi MICHAEL HELMI, yang kemudian menyampaikan dokumen tersebut kepada Tim Approved kantor pusat yang terdiri dari :
   - General Manager Credit (GM Credit) dijabat oleh saksi TRISNA WIDJAJA;
   - Direktur Marketing dijabat oleh HERI SD;
   - Presiden Direktur dijabat oleh saksi YAP TJAY HING.

   Setelah ketiganya bertanda tangan dan atau menuliskan Keputusannya selanjutnya dilakukan Approval melalui System CONFINS tersebut oleh setiap tahapan sebagaimana dokumen Pengajuan fisiknya, setelah Approval melalui System Confins telah terlaksana barulah saudari INDRA selaku Tim Operation PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudian melakukan Verifikasi dan Proses Pencairan.

h. Dapat saksi jelaskan bahwa dari fakta – fakta yang ditemukan oleh penyidik bahwa saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager (BM) PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang pada pemberian kredit kepada Debitur atas nama MULYADI AMRI dengan Jaminan berupa 1 (satu) Unit Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012 Nomor Polisi : DD 9080 AO yang sebenarnya bukanlah milik dari saksi MULYADI AMRI dan tidak melakukan Survei kepada Alamat dari saksi MULYADI AMRI menerangkan bahwa saksi MARIO LOBERTO tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku Branch Manager yang merupakan salah satu unsur petugas kredit pada tingkat Cabang PT. KB FMF telah **menyalahi MEMO INTIERNAL dari Direksi Nomor : 3908/CRI/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, Hal 2 Poin : Ketentuan Survey Lapangan oleh** Branch Manager yang apabila hal – hal tersebut diketahui oleh Tim Approved kantor pusat yang terdiri dari :

- General Manager Credit (GM Credit) dijabat oleh saksi TRISNA WIDJAJA;
- Direktur Marketing dijabat oleh HERI SD;
- Presiden Direktur dijabat oleh saksi YAP TJAY HING.

maka pengajuan Kredit saksi MULYADI AMRI tersebut tentunya tidak akan memperoleh persetujuan pemberian fasilitas kredit oleh Tim Approved tingkat pusat sehingga Perjanjiian pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback) Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 tidak akan melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022. Bahwa Adapun perbuatan dari saksi MARIO LOBERTO yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawab selaku salah satu unsur dari Petugas Kredit pada Tingkat Cabang telah ditemukan oleh Tim Audit Internal yang menerangkan didalam Laporan pemeriksaan Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit sebesar Rp 4.171.490.819,- Adapun dampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko operasional Perusahaan.

i. Dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan Hasil Audit Internal dari PT. FINANCIA MULTI FINANCE terhadap pelaksanaan tugas saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager pada Kantor Cab. Sudiang sebagaimana Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, menerangkan bahwa pemberian Kredit kepada saksi MULYADI AMRI sebagaimana dokumen Perjanjiian pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback) Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 juga termasuk salah satu dari temuan Audit tersebut dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya pemberian kredit kepada Debitur an. MULYADI AMRI dimana pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit sebesar Rp 4.171.490.819,- Adapun dampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko operasional Perusahaan, adapun *Rincian hasil pemeriksaan Audit Internal Hal. 3-4 sebagai berikut :*

Secara umum, hasil investigasi atas indikasi praktik kecurangan (fraud) di Cabang khususnya proses akuisisi dan analisa kredit menunjukkan telah terkonfirmasi dan terbukti adanya rekayasa kredit, manipulasi dokumen/data sebagai salah satu persyaratan kedit, dan pelanggaran pakta integritas.

Tindakan atau praktik kecurangan yang terkonfirmasi dan terbukti, sebagai berikut:

- Melakukan manipulasi dokumen kepemilikan jaminan truck tambang dengan cara memalsukan kuitansi jual beli kendaraan dan surat pelepasan hak kendaraan dari pihak pertama kepada 18 debitur/konsumen yang bertujuan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan skema sale & leaseback (skema used car menjadi sale & leaseback).
- Melakukan manipulasi dokumen persyaratan kredit lainnya seperti: laporan hasil survey, laporan hasil pemeriksaan fisik jaminan, foto lokasi usaha debitur/konsumen, foto rumah debitur/konsumen, foto fisik jaminan, akta pendirian usaha, rekening koran bank, dan SK. Domisili atas 18 debitur/konsumen

- Melakukan pemindahan kepemilikan unit truck (over alih) secara ilegal yang dilakukan oleh debitur/konsumen dan diketahui oleh pelaku fraud (Branch Manager)
- Terdapat penerimaan uang (gratifikasi) sebesar Rp917.254.000,- dan penggelapan angsuran kredit konsumen oleh oknum karyawan (pelaku fraud) sebesar Rp443.942.500,- Tindakan kecurangan (fraud) mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit sebesar Rp 4.171.490.819,- Adapun dampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya profil risiko operasional Perusahaan.

Penyebab terjadinya tindakan kecurangan (fraud) sebagai berikut:

- Lemahnya integritas karyawan;
- Kurangnya pemahaman karyawan atas produk KMOB dengan tipe jaminan truck tambang;
- Lemahnya supervisi berjenjang dari atasan;
- Lemahnya desain pengendalian terkait dengan proses akuisisi kredit dan proses know your employee (KYE).

Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Manajemen sebagai berikut:

- Memberikan sanksi tegas kepada pelaku fraud sesuai Peraturan Perusahaan dan juga memberhentikan pejabat cabang (Branch Manager);
- Melakukan pembatasan transaksi pembiayaan dengan unit jaminan jenis truck tambang batubara dan mineral;
- Membuat pelaporan tindak kecurangan yang dilakukan oleh pelaku fraud kepada apparat kepolisian;
- Melakukan penarikan unit jaminan dan penagihan untuk menurunkan potensi kerugian financial;
- Memperkuat prosedur akuisisi;
- Membentuk komisi sanksi yang dituangkan dalam Surat KeputusanPT KB FINANSIA MULTI FINANCE.

Selain itu, Manajemen juga akan melakukan langkah-langkah preventive untuk mencegah kejadian fraud dimasa akan datang sebagai berikut :

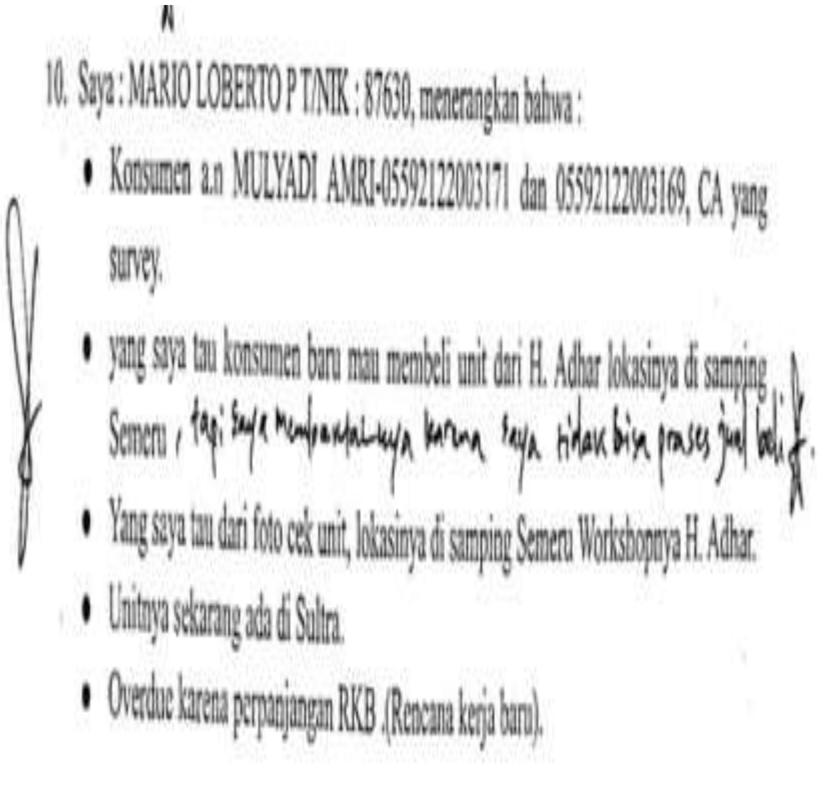
- Mengkaji dan mereview komponen KPI karyawan dan supervisor;
- Memperkuat proses KYE dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko;
- Melakukan kajian dan review kembali atas desain proses dan pengendalian diantaranya dengan sentralisasi Credit Analyst (CA) KMOB.

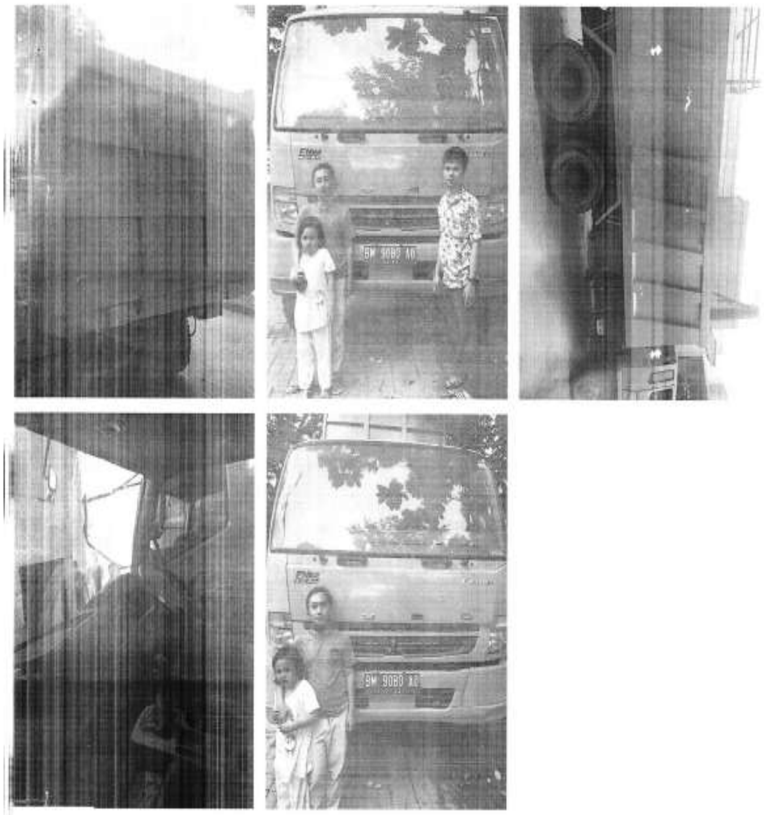
Dimana tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku Branch Manager (BM) pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Internal perusahaan kami yang seharusnya dipatuhi oleh seluruh Karyawan dan juga telah menyalahi Fakta Integritas yang dibuat dan ditandatanganinya sendiri, Adapun aturan-aturan yang dilanggar oleh perbuatan-perbuatan yang telah ditemukan oleh Tim Audit Anti Fraud yang dilakukan oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON yang salah satunya perbuatan terhadap pemberian Fasilitas Kredit kepada Debitur atas nama MULYADI AMRI sebagaimana Dokumen Perjanjiian pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback) Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400, yang telah melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022, antara lain sebagai berikut :

- Buku Peraturan Perusahaan tahun 2021-2023 Bab IX Pasal 57 Poin 1 Huruf b,d dan g;
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 302/FMF/III/2019/ Tentang Ketentuan Jabatan Marketing Officer KMOB, Credit Officer KMOB dan CMO KMOB inhouse Produk Pembiayaan Dengan Agunan Mobil;
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 290/FMF/II/2019 Tentang Kebijakan Persetujuan Kredit Untuk Pembiayaan Dengan Agunan Mobil;

- Memo Internal Nomor : 3908/CRI/VI/2021, Tentang Proses Kredit Pengajuan Pembiayaan Untuk Debitur Fleet dengan agunan kendaraan roda empat atau lebih (sale and leaseback);
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 536/KBFMF/VII/2022 Tentang Kebijakan Persetujuan Kredit dan Ketentuan Proses Kredit Pada Pembiayaan Mobil dengan cara Sale and Leaseback dengan objek sewa kendaraan bermotor roda empat atau lebih (revisi SKD 536);
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 584/KBFMF/VII/2022 Tentang Kebijakan Persetujuan Kredit dan Ketentuan Proses Kredit Pada Pembiayaan Mobil dengan cara Sale and Leaseback (mengganti SKD (514/KBFMF/XII/2021);
- Memo Internal Nomor : 4516/CRI/II/2022 Tentang Ketentuan Proses Kredit Pengajuan Pembiayaan Untuk debitur Fleet dengan agunan kendaraan roda empat atau lebih.
- Memo Internal Nomor : 4834/CRI/X/2022 Tentang Perubahan Ketentuan LOB KMOB (Perubahan MI 4679).

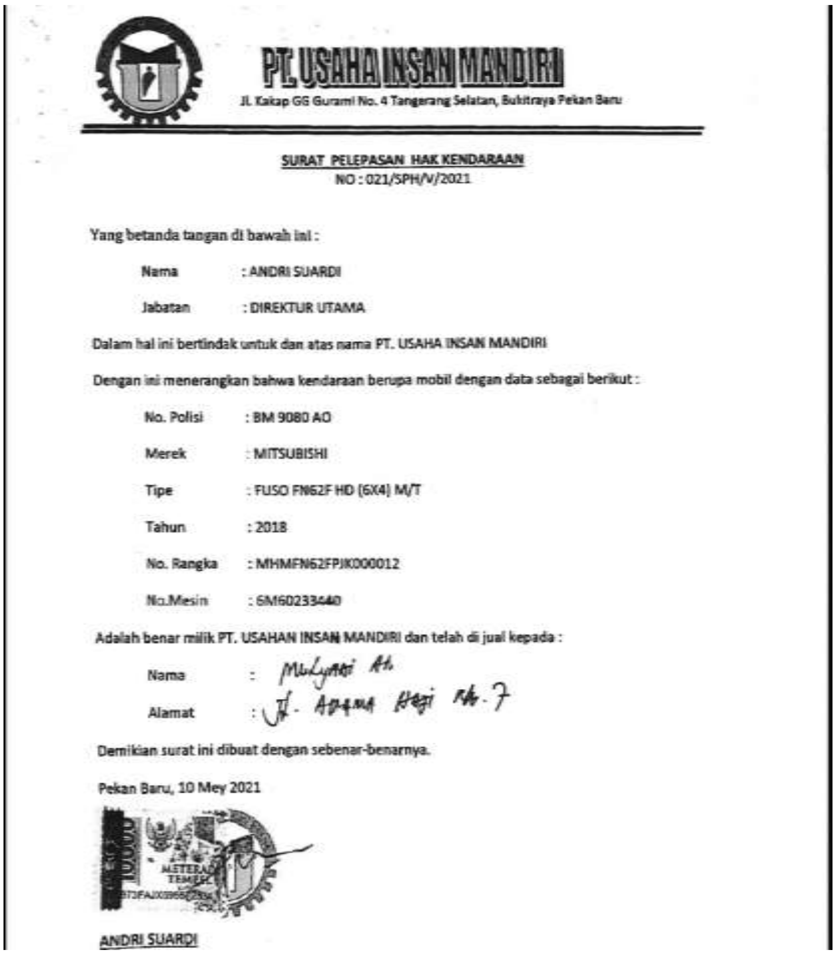
j. Dapat saksi jelaskan bahwa dasar sehingga Pihak Auditor Anti Fraud dari PT. FINANCIA MULTI FINANCE menyimpulkan bahwa atas pemberian fasilitas kredit Sale And Lease-Back kepada saksi MULYADI AMRI telah ditemukan perbuatan yang menyalahi aturan Internal yang berlaku bagi keseluruhan Karyawan PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang telah diuraikan didalam lampiran hasil Audit Investigasi Anti Fraud Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang menerangkan sebagai berikut :

MULYADI AMRI	**055921220031 69**	**8. Used Car menjadi SNL** Potongan Berita Acara konfirmasi dengan BM  10. Saya : MARIO LOBERTO P T/NIK : 87630, menerangkan bahwa : • Konsumen a.n MULYADI AMRI-0559212200317l dan 0559212200369, CA yang survey. • yang saya tau konsumen baru mau membeli unit dari H. Adhar lokasinya di samping Semeru, tapi saya membatalkannya karena saya tidak bisa proses jual beli. • Yang saya tau dari foto cek unit, lokasinya di samping Semeru Workshopnya H. Adhar. • Unitnya sekarang ada di Sultra. • Overdue karena perpanjangan RKB (Rencana kerja baru). **9. Unit bukan milik debitur** Pengecekan fisik kendaraan dan foto kendaraan dilakukan di gudang H Adhar



10. Indikasi Pemalsuan dokumen persyaratan kredit seperti: form pelepasan hak kendaraan, kwitansi Jual beli kendaraan

Surat Pelepasan Hak Kendaraan yang dilampirkan di MAP Aplikasi dibuat internal dan di print dari PC CA dibuat internal



PT. USAHA INSAN MANDIRI
Jl. Kakap GG Gurami No. 4 Tangerang Selatan, Bukitraya Pekan Baru

SURAT PELEPASAN HAK KENDARAAN
NO : 021/SPH/V/2021

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRI SUARDI
Jabatan : DIREKTUR UTAMA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. USAHA INSAN MANDIRI

Dengan ini menerangkan bahwa kendaraan berupa mobil dengan data sebagai berikut :

No. Polisi : BM 9080 AO
Merek : MITSUBISHI
Tipe : FUSO FN62F HD (6X4) M/T
Tahun : 2018
No. Rangka : MHMFN62FPJK000012
No.Mesin : 6M60233440

Adalah benar milik PT. USAHAN INSAN MANDIRI dan telah di jual kepada :

Nama : Mulyadi Ah.
Alamat : Jl. Adama Haji No. 7

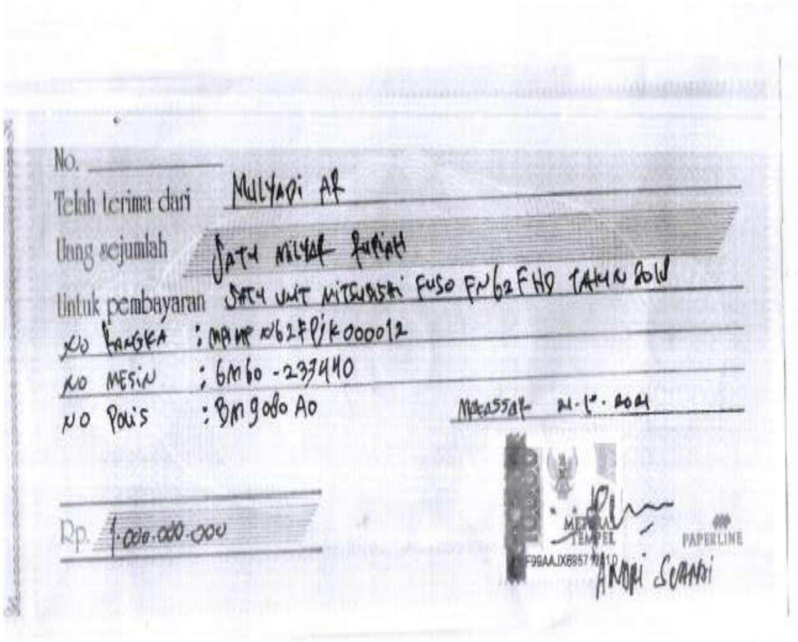
Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekan Baru, 10 Mey 2021

METERAI TEMPEL
10000

ANDRI SUARDI

Kwitansi jual beli kendaraan yang dilampirkan di MAP Aplikasi dibuat internal dan di print dari PC CA dibuat internal



No. ____

Telah terima dari MULYADI AR

Uang sejumlah SATU MILYAR RUPIAH

Untuk pembayaran SATU UNIT MITSUBISHI FUSO FN62FHD TAHUN 2018

NO RANGKA : MHMFN62FPJK000012

NO MESIN : 6M60-237440

NO POLIS : BM 9080 AO

MAKASSAR 21-10-2021

METERAI TEMPEL

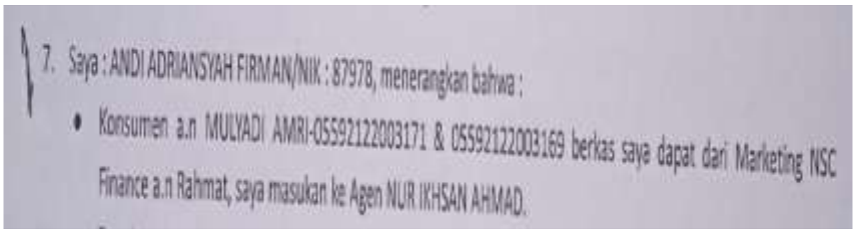
PAPERLINE

Rp. 1.000.000.000

Andri Sumandi

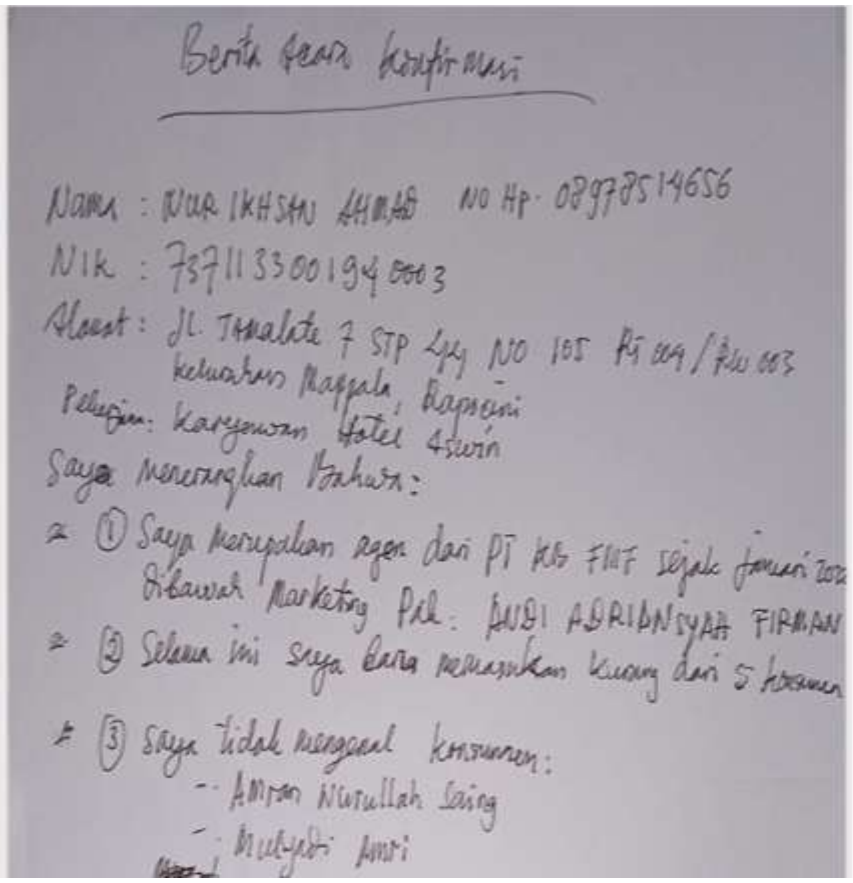
11. **Agen Fiktif**

Potongan Berita Acara konfirmasi dengan MO Andi Adriansayh Firman



7. Saya : ANDI ADRIANSYAH FIRMAN/NIK : 87978, menerangkan bahwa :
   - Konsumen a.n MULYADI AMRI-05592122003171 & 05592122003169 berkas saya dapat dari Marketing NSC Finance a.n Rahmat, saya masukan ke Agen NUR IKHSAN AHMAD.

Potongan Berita Acara konfirmasi dengan Agen



Berita Acara Konfirmasi

Nama : NUR IKHSAN AHMAD NO Hp. 08978514656

Nik : 7371133001940003

Alamat : Jl. Tamalate 7 STP 4 NO 105 RT 004 / RW 003
kelurahan Mappala, Rappocini

Pekerjaan : karyawan Hotel Aswin

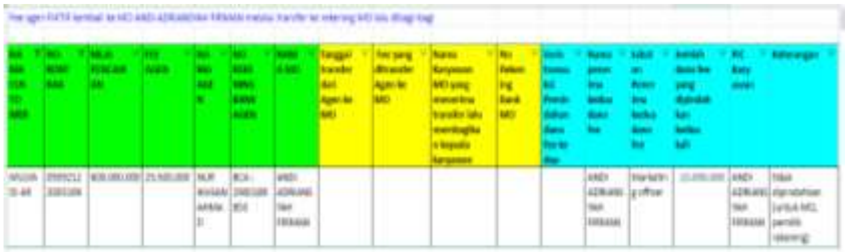
Saya Menerangkan Bahwa :

① Saya merupakan agen dari PT KB FMF sejak Januari 202 Dibawah Marketing PIC : ANDI ADRIANSYAH FIRMAN

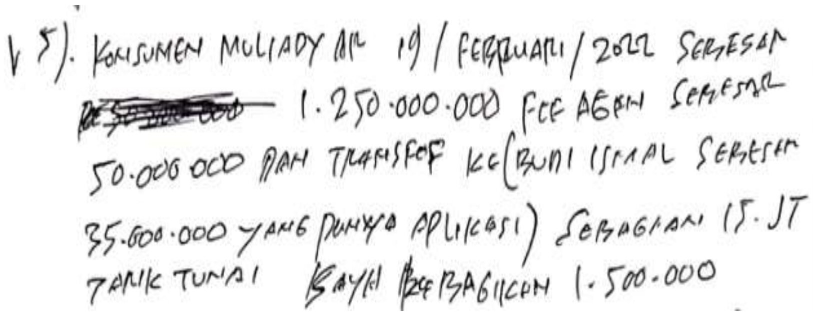
② Selama ini saya baru memasukkan kurang dari 5 konsumen

③ Saya tidak mengenal konsumen:
- Amran Nurullah Saing
- Mulyadi Amri

12. Karyawan menerima gratifikasi

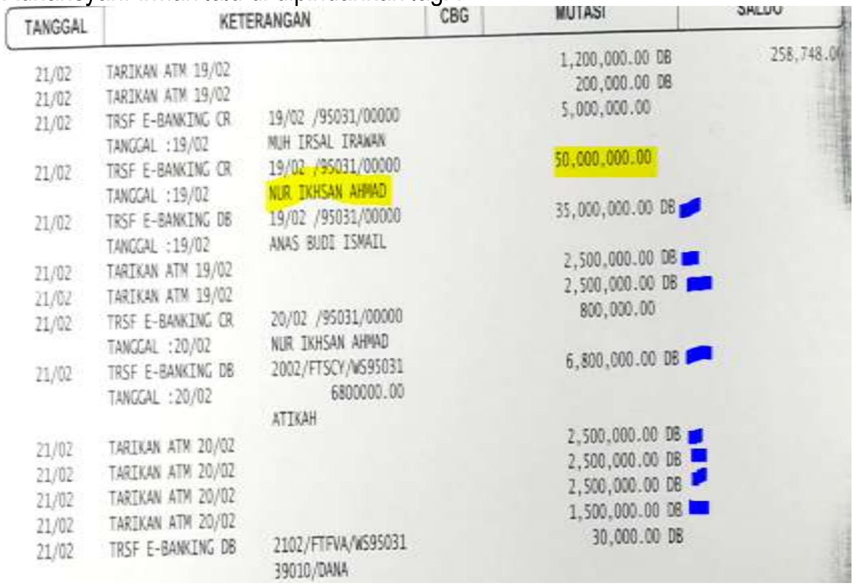


Potongan Berita Acara konfirmasi dengan MO Andi Adriansyah Firman



5). KONSUMEN MULIADY AR 19 / FEBRUARI / 2022 SEBESAR 1.250.000.000 FEE AGEN SEBESAR 50.000.000 DAN TRANSFER KE (BUDI ISMAL SEBESAR 35.000.000 YANG PUNYA APLIKASI) SEBAGIAN 15. JT TARIK TUNAI SAYA BERBAGIKAN 1.500.000

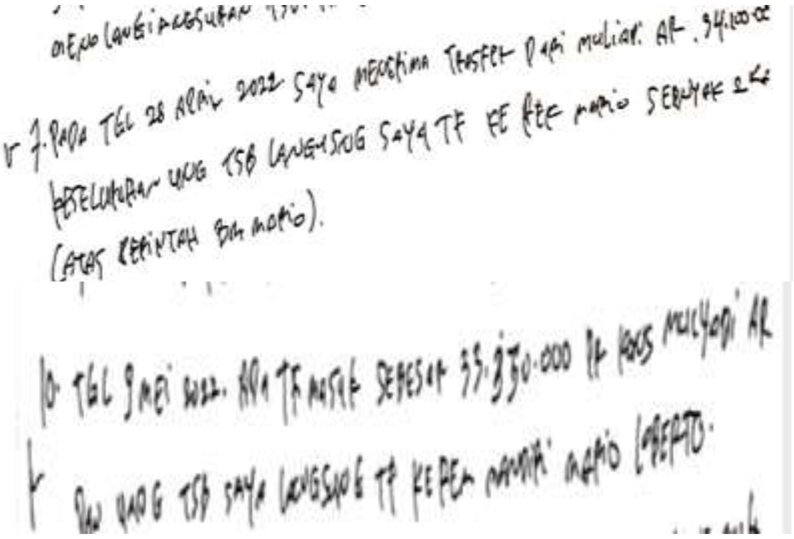
bukti transfer Fee agen dari Agen fiktif Nur Ikhsan Ahmad kepada MO Andi AdriansyahFirman lalu di dipindahkan lagi :



TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
21/02	TARIKAN ATM 19/02			1,200,000.00 DB	258,748.0
21/02	TARIKAN ATM 19/02			200,000.00 DB	
21/02	TRSF E-BANKING CR TANGGAL :19/02	19/02 /95031/00000 MUH IRSAL IRAWAN		5,000,000.00	
21/02	TRSF E-BANKING CR TANGGAL :19/02	19/02 /95031/00000 NUR IKHSAN AHMAD		50,000,000.00	
21/02	TRSF E-BANKING DB TANGGAL :19/02	19/02 /95031/00000 ANAS BUDI ISMAIL		35,000,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 19/02			2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 19/02			2,500,000.00 DB	
21/02	TRSF E-BANKING CR TANGGAL :20/02	20/02 /95031/00000 NUR IKHSAN AHMAD		800,000.00	
21/02	TRSF E-BANKING DB TANGGAL :20/02	2002/FTSCY/WS95031 6800000.00 ATIKAH		6,800,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02			2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02			2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02			2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02			1,500,000.00 DB	
21/02	TRSF E-BANKING DB	2102/FTFVA/WS95031 39010/DANA		30,000.00 DB	

13. Pembayaran angsuran ke rekening BM dan dilakukan Lapping

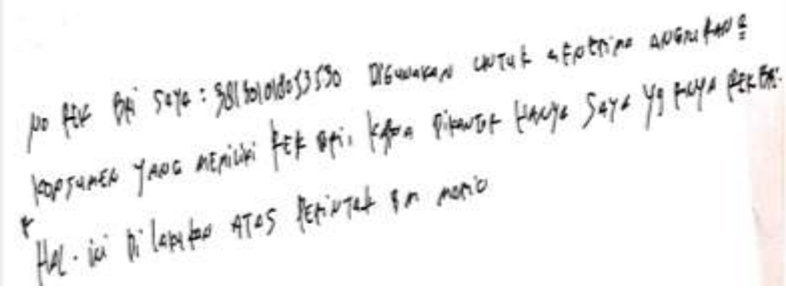
Potongan Berita Acara konfirmasi dengan CO PRASETYO WIBOWO



... LANGI ANGSURAN ...

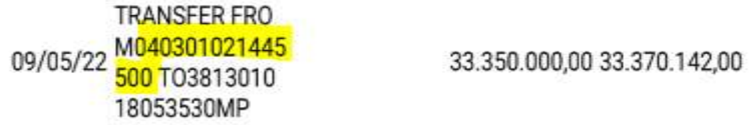
7. PADA TGL 28 APRIL 2022 SAYA MENERIMA TRASFER DARI MULIADI AR. 34.100.000 KESELURUHAN UANG TSB LANGSUNG SAYA TF KE REK MARIO SEBANYAK 2 KALI (ATAS PERINTAH BM MARIO).

10. TGL 9 MEI 2022. ADA TF MASUK SEBESAR 33.350.000 DARI KONS MULYADI AR UANG TSB SAYA LANGSUNG TF KE REK NAMA MARIO LORETO.



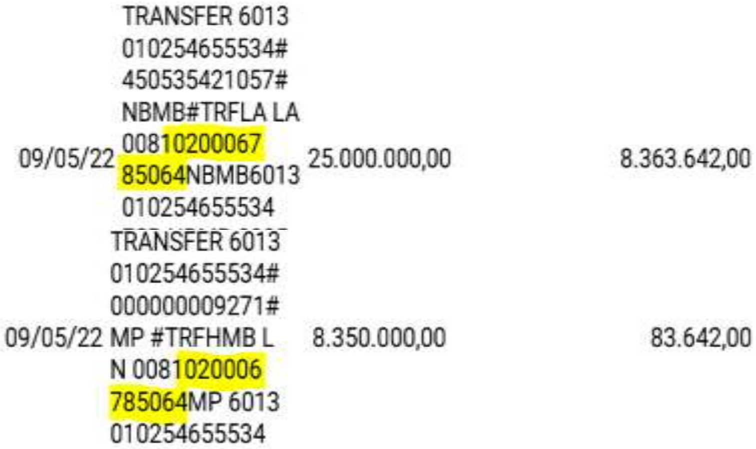
No Rek BRI saya : 381301018053530 Digunakan untuk menerima angsuran konsumen yang memiliki Rek BRI, karena dikantor hanya saya yg punya Rek BRI.
Hal ini di lakukan atas perintah BM Mario

bukti transfer angsuran debitur Mulyadi AR (BRI) ke CO: Prasetyo Wibowo:



09/05/22	TRANSFER FROM040301021445500 TO381301018053530MP	33.350.000,00	33.370.142,00

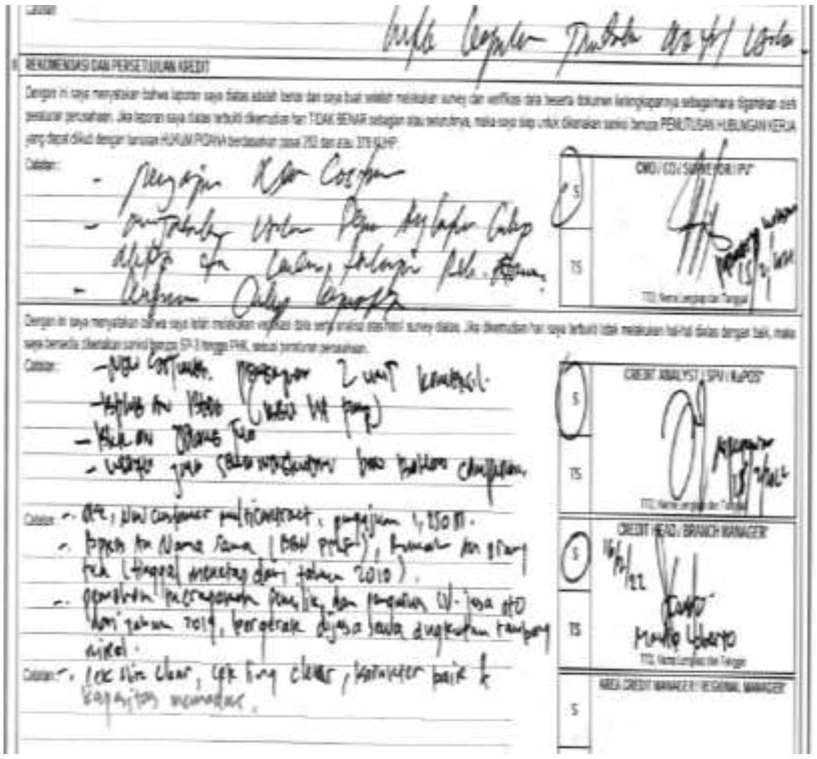
bukti transfer angsuran debitur Mulyadi AR dari CO: Prasetyo Wibowo ke Rek mandiri BM Mario loberto :



09/05/22	TRANSFER 6013 010254655534# 450535421057# NBMB#TRFLA LA 0081020006785064NBMB6013 010254655534	25.000.000,00	8.363.642,00
09/05/22	TRANSFER 6013 010254655534# 000000009271# MP #TRFHMB L N 0081020006785064MP 6013 010254655534	8.350.000,00	83.642,00

14. Indikasi Pemalsuan laporan hasil survey

Catatan di kolom rekomendasi dan persetujuan kredit tidak sesuai fakta investigasi.



Catatan: [illegible]

REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN KREDIT

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan saya diatas adalah benar dan saya buat setelah melakukan survey dan verifikasi data beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana digariskan oleh peraturan perusahaan. Jika laporan saya diatas terbukti dikemudian hari TIDAK BENAR sebagian atau seluruhnya, maka saya siap untuk dikenakan sanksi berupa PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA yang dapat diikuti dengan tuntutan HUKUM PIDANA berdasarkan pasal 263 dan atau 378 KUHP.

Catatan:
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[✓ S] TS

CMO / CO / SURVEYOR / PV*

15/2/22

TTD, Nama Lengkap dan Tanggal

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi data serta analisa atas hasil survey diatas. Jika dikemudian hari saya terbukti tidak melakukan hal-hal diatas dengan baik, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa SP-3 hingga PHK, sesuai peraturan perusahaan.

Catatan:
- New Customer, pengajuan 2 unit kendaraan.
- [illegible] (([illegible])
- [illegible] Trans [illegible]
- usaha jasa [illegible] [illegible] [illegible]

[✓ S] TS

CREDIT ANALYST / SPV / KaPOS*

15/2/22

TTD, Nama Lengkap dan Tanggal

Catatan:
- BPR, New Customer prof/contract, pengajuan 1,250 M.
- Bpkb an Nama sama (BGN Profil), rumah an orang tua (tinggal menetap dari tahun 2010).
- gambaran pengerjaan pemilik dan pengurus CV. jasa [illegible] dari tahun 2019, bergerak dijasa sewa angkutan tambang nikel.

[✓ S] TS

CREDIT HEAD / BRANCH MANAGER*

16/2/22

Mario loberto

TTD, Nama Lengkap dan Tanggal

Catatan:
- Cek Slik clear, cek ling clear, karakter baik & kapasitas memadai.

S

AREA CREDIT MANAGER / REGIONAL MANAGER*

k. Dapat saksi jelaskan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : No. 477/KBFMF/III/2021 tanggal 14 Maret 2021 tentang Kode Perilaku Untuk Karyawan Perusahaan Mengenai Kepatuhan, yang menguarikan aturan tersebut sebagai berikut :

4. Uang atau Barang berharga, hiburan dan manfaat serta hal terkait lainnya
    4.2. Prinsip
        4.2.1. Staf tidak diperbolehkan menerima, secara langsung atau tidak langsung, Uang dan barang berharga, hiburan atau manfaat illegal dan tidak akan mengajurkan atau mangabaikan penerimaan tersebut.
        4.2.2. Staf tidak diperbolehkan menerima uang atau surat berharga yang setara dengan uang tunai dari pelanggan yang bukan pihak yang berkepentingan, selain itu, bahkan jika staf telah menerima hadiah, keramahtamahan dan lain-lain yang tidak perlu dilaporkan, namun demikian frekuensi penerimaan hadiah atau keramahtamahan tersebut tidak boleh melebihitingkat kewajaranyang diterima secara umum/social atau penerimaan tersebut tidaka akan merusak kredibilitas dan reputasi yang umumnya diharapkan untuk staf perusahaan.
        4.2.3. Staf tidak boleh memberikan uang atau barang berharga kepada rekanan untuk transaksi yang bertujuan mempromosikan bisnis, dan harus berhati-hati untuk tidak melanggar standar etika rekanan dalm hal pemberian hadiah atau kebijakan rekanan lainnnya,Asalkan, bagaimanapun, staf yang bertanggung jawab atas pekerjaan investasi keuangan harus mematuhi kriteria dan prosedur yang ditetapkan secara terpisah jika mereka ingin memberikan keuntungan meneter termasuk uang atau barang berharga, hiburan dan keramahtamahan, manfaat dan lain-lain. ---
        4.2.4. Penerimaan uang atau barang berharga hiburan, keramahtamahan dan lain-lain melalui anggota keluarga, kerabat atau teman staff akan dianggap sebagai Tindakan staf.
        4.2.5. Jika mustahil untuk segera menolak uang atau barang berharga yang dilarang, uang atau barang tersebut akan segera dikembalikan ke penyedia dengan cara yang sopan

6. Tindakan Benturan Kepentingan
    6.1. Prinsip
        6.1.2. Staf harus menempatkan kepentingan perusahan diatas kepentingan pribadinya Ketika melakukan tugasnya.
        6.1.2. Staf harus berkomunikasi dengan Pejabat Kepatuhan dan Manajer Pengendalian Internal jika dia akan melakukan tugasnya dimana ada konflik kepentingan dengan pelanggan atau Perusahaan, atau ada risiko konflik kepentingan tersebut.
    6.2. Larangan untuk Tindakan Benturan Kepentingan
        6.2.2. Staf harus setia menjalankan tugasnya selama jam kerja, dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan mencari untung untuk mengejar kepentingan pribadi.

l. Dapat saksi jelaskan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku pada perusahaan kami antara lain sebagai berikut :

1) Surat Keputusan Direksi Nomor : 361/FMF/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Ketentuan Penanganan Konsumen oleh Collection Cabang yang berbunyi Poin 3.5. Collector tidak diperbolehkan untuk menerima angsuran selain tunai, konsumen akan menerima kuitansi resmi yang dikeluarkan PT. FINANCIA MULTI FINANCE dari COLLECTOR sebagai bukti pembayaran yang Sah dan pada Poin 3.6. Collector tidak diperbolehkan untuk menerima atau mencairkan Cek/Giro dengan alasan apapun atau menerima angsuran secara transfer melalui Rekening Pribadi Collector, sehingga dengan demikian dapat saksi simpulkan bahwa untuk yang bertugas melakukan Penagihan Angsuran Bulanan pada Unit didaerah tidak diperbolehkan untuk menerima angsuran dari Debitur dengan alasan apapun dan melalui rekening pribadi apalagi unsur Karyawan lainnya yang tidak diserahi tanggung jawab untuk melakukan penagihan.
2) Buku Peraturan Perusahaan tahun 2021-2023 Bab IX Pasal 57 Huruf v yang berbunyi “Menahan dan Tidak Menyetorkan Uang Operasional atau Uang Pembayaran dari Pelanggan/Konsumen atau Barang Tarikan untuk Kepentingan apapun”, sehingga dapat dikatakan bahwa Buktu Peraturan ini mengatur tentang Pelanggaran Berat dan Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada seluruh Karyawan;

m. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

3. Nama : **FERRY FRANSISKUS KEWOLE Alias FERY** lahir: Watu Wawer, 16 Juni 1978, umur 48 Tahun, suku/ Kebangsaan, Flores /Indonesia, Agama Katolik pendidikan terakhir S1(Strata Satu), pekerjaan Wiraswasta / Karyawan PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE (Kantor Pusat) di Jakarta alamat : Jl. Lubang Buaya No. 54 RT/RW : 003/009 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta NIK 6472031606780004 HP 087880653966.

Menerangkan :

a. Dapat saksi jelaskan saat ini bahwa Riwayat Hidup, Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan saksi antara lain sebagai berikut :
Saksi adalah anak pertama dari dua orang bersaksi, dari pasangan Ayah Kandung : YOHANES HIGO dengan Ibu Kandung KATARINA BAREK, sudah menikah dengan ROSALIA SUSANTI dan belum dikaruniai anak kandung.

Riwayat Pendidikan :

- SD Katolik Watu Wawer Kab. Flores Timur Prov. Nusa Tenggara Timur selesai tahun 1990;
- SMP Negeri 1 Atadei Kab. Flores Timur Prov. Nusa Tenggara Timur selesai tahun 1993;
- SMA Negeri Larantuka Kab. Flores Timur Prov. Nusa Tenggara Timur selesai tahun 1996;
- Strata Satu (S1) Universitas 17 Agustus Samarinda Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen selesai 2005.

Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 saksi bekerja pada Perusahaan tambanng Batubara di Samarinda Prov. Kalimantan Timur;
- Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010 saksi bekerja pada PT. KB FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Samarinda selaku Internal Control Unit (ICU) terhadap Proses Bisnis;
- Tahun 2011 saksi ditarik ke Kantor Pusat PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE selaku Internal Audit sampai dengan tahun 2020;
- Tahun 2021 sampai dengan saat ini saksi ditempatkan pada Divisi Anti Fraud Manajemen selaku Ketua Tim Investigasi Fraud pada kegiatan Bisnis secara Nasional PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE.

b. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan tersangka MARIO LOBERTUS P.T. namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, yang merupakan Branch Manager (BM) pada Kantor PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar namun tidak memiliki sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 setelah saksi MARIO LOBERTO memasukkan Dokumen Surat Pengunduran diri pada Kantor Regional di Makassar yang kemudian dilakukan Interview alasan Pengunduran diri yang pada waktu itu pada saat kami sedang Menyusun Dokumen Laporan Investigasi Anti Fraud untuk Penyaluran/Pemberian Fasilitas Kredit di Cabang Sudiang pda masa Jabatan saksi MARIO LOBERTO, dimana kemudian Laporan tersebut menyimpulkan memberikan Rekomendasi kepada Direksi bahwa terahdap beberapa orang Karyawan pada Kantor Cabang Sudiang untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Direksi PT. FINANCIA MULTI FINANCE yang salah satunya adalah saksi MARIO LOBERTO P.T. selaku Branch Manager (BM) karena menurut kami pada waktu itu saksi MARIO LOBERTO dinyatakan telah melakukan pelanggaran atas aturan Internal Perusahaan atau terhadap Standard Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya dipedomani oleh para Karyawan PT. FINANCIA MULTI FINANCE, dimana saksi MARIO LOBERTO P.T. pada saat menjalankan jabatannya selaku BRANCH MANAGER untuk kantor Cabang Sudiang Makassar telah dibuktikan melalui Proses Pemeriksaan oleh Tim Audit Internal yang menerangkan didalam Laporan pemeriksaan Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit sebesar Rp 4.171.490.819,- Adapun dampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko operasional Perusahaan.

c. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan beberapa orang tersebut diatas, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan untuk saat ini dengan orang-orang yang disebutkan oleh penyidik diatas, adapun beberapa orang yang disebutkan diatas yang saksi kenali antara lain sebagai berikut :
    - Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi AMRI HAJI SIA, ;
    - Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan saksi MULYADI AMRI;
    - Saksi tidak kenal secara langsung, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi ANDI SATRIA PARAWANSYAH RUSDIN namun yang saksi ketahui perannya selaku CREDIT ANALYS (Petugas analisa kredit) pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang sampai dengan tahun 2022 yang kemudian memundurkan diri setelah ditemukan perbuatannya yang tidak sesuai dengan Standard Opersional Prosedur (SOP) internal PT. FINANCIA MULTI FINANCE yang seharusnya di laksanakan oleh seluruh karyawan dalam hal pemberian Kredit Sale And Lease-Back (Jual dan Sewa-Balik) sesuai dengan peran tugas masing-masing untuk periode pemberian kredit tahun 2021 sampai dengan 2022, dimana Laporan Audit Anti Fraud menyimpulkan bahwa kepada saksi ANDI SATRIA PARAWANSYAH RUSDIN akan diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana temuan Tim Audit Anti Fraud PT. FINANCIA MULTI FINANCE yang dituangkan didalam dokumen Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan,

49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di Kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager – mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit, serta berdampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko Operasional Perusahaan;

- Saksi tidak kenal secara langsung, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi PRASETYO WIBOWO namun yang saksi ketahui perannya selaku SURVEYOR (Petugas Survei Calon Debitur) pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang sampai dengan tahun 2022 yang kemudian memundurkan diri setelah ditemukan perbuatannya yang tidak sesuai dengan Standard Opersional Prosedur (SOP) internal PT. FINANCIA MULTI FINANCE yang seharusnya di laksanakan oleh seluruh karyawan dalam hal pemberian Kredit Sale And Lease-Back (Jual dan Sewa-Balik) sesuai dengan peran tugas masing-masing untuk periode pemberian kredit tahun 2021 sampai dengan 2022, dimana Laporan Audit Anti Fraud menyimpulkan bahwa kepada saksi ANDI SATRIA PARAWANSYAH RUSDIN akan diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana temuan Tim Audit Anti Fraud PT. FINANCIA MULTI FINANCE yang dituangkan didalam dokumen Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di Kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit, serta berdampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko Operasional Perusahaan;
- Saksi tidak kenal secara langsung, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN selaku PT.KB FINANCIA MULTIFINANCE, Cab. Sudiang namun yang saksi ketahui perannya selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang sampai dengan tahun 2022 yang kemudian memundurkan diri setelah ditemukan perbuatannya yang tidak sesuai dengan Standard Opersional Prosedur (SOP) internal PT. FINANCIA MULTI FINANCE yang seharusnya di laksanakan oleh seluruh karyawan dalam hal pemberian Kredit Sale And Lease-Back (Jual dan Sewa-Balik) sesuai dengan peran tugas masing-masing untuk periode pemberian kredit tahun 2021 sampai dengan 2022, dimana Laporan Audit Anti Fraud menyimpulkan bahwa kepada saksi ANDI SATRIA PARAWANSYAH RUSDIN akan diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana temuan Tim Audit Anti Fraud PT. FINANCIA MULTI FINANCE yang dituangkan didalam dokumen Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di Kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit, serta berdampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko Operasional Perusahaan;

- Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN; -
- Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN SUKARDI NUR;
- Saksi tidak kenal secara langsung, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN ANAS BUDI ISMAIL.

d. Dapat saksi jelaskan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ANTI-FRAUD MANAGEMENT PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE yaitu melakukan fungsi audit seluruh aktifitas operasional dan kegiatan karyawan pada KB. FINANSIA MULTI FINANCE yang bersumber dari hasil analisa tim ANTI-FRAUD MANAGEMENT, Laporan melalui system WBS (pengadu) dan Laporan PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE.

e. Dapat saksi jelaskan bahwa dasar penunjukan saksi sebagai ANTI-FRAUD MANAGEMENT PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE berdasarkan Surat Tugas Nomor : 016/KB/FMF/FM/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dari Direksi yang ditandatagani oleh saksi AHAMD SALMAN FARIZY selaku Head Of Internal Fraud Audit & Anti Fraud Management PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE di Jakarta, dimana pada pelaksanaannya saksi melaksanakan audit tersebut bersama-sama dengan saksi EMANUEL YOHANES MADO selaku Anggota Tim dan pada Kantor kami sehari-harinya menjabat selaku Supervisor Investigation Fraud, adapun fotocopy surat saksi lampirkan dalam pemeriksaan ini.

f. Dapat saksi jelaskan PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE merupakan lembaga keuangan Non Bank yang menawarkan fasilitas kredit pembiayaan pembelian produk elektronik dan kendaraan bermotor roda 2 (dua), serta pinjaman dana kepada nasabah dengan agunan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).

g. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui kantor PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 16 Kota Makassar merupakan salah satu cabang kantor PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE dan saat ini merupakan objek audit kami selaku ANTI-FRAUD MANAGEMENT PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE.

h. Dapat saksi jelaskan bahwa PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang dilakukan audit berdasarkan surat tugas PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE No.016/KB-FMF/FM/X/2022, tanggal 26 Oktober 2022 terkait pelaksanaan pemeriksaan PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang.

i. Dapat saksi jelaskan bahwa hasil audit terkait PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang yaitu :
   - Melakukan manipulasi dokumen kepemilikan jaminan;
   - Melakukan Manipulasi dokumen persyaratan pengajuan kredit;
   - Melakukan pemindahan kepemilikan secara illegal yang diketahui oleh pelaku fraud;
   - Gratifikiasi dan penggelapan angsuran konsumen oleh oknum karyawan.

   Adapun hasil audit kami tuangkan dalam Laporan hasil Investigasi anti fraud management no. Ref. 001/LHI/III/2023, tanggal 14 Maret 2023 dan kami lampirkan dalam pemeriksaan ini.

j. Dapat saksi jelaskan bahwa berkas pengajuan pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE yaitu :
   - KTP suami istri;
   - KK / Surat Nikah;
   - Rek. PDAM / AJB / Bukti Kepemilikan rumah lainnya / PBB Rumah / Rek. Listrik;
   - Surat ket. Domisili;
   - FC. SIUP dan Akta Pendirian Usaha;
   - NPWP Pribadi;

- Foto Usaha / Foto Rumah;
- Slip gaji / Foto Copy Rek Koran Bank;
- Apabila memiliki usaha harus melampirkan SIUP ;
- F. Copy nota penjualan / transaksi usaha / SPK.

a. Dapat saksi jelaskan apabila salah satu berkas yang menjadi persyaratan untuk melakukan permohonan tidak dilampirkan permohonan pengajuan kredit calon debitur Tidak dapat diproses dikarenakan berkas tersebut merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon debitur.

b. Dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan Hasil Audit Internal yang saksi laksanakan terhadap pelaksanaan tugas saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager pada Kantor Cab. Sudiang sebagaimana Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, menerangkan bahwa pemberian Kredit kepada saksi MULYADI AMRI sebagaimana dokumen Perjanjiian pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback) Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 juga termasuk salah satu dari temuan Audit tersebut dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya pemberian kredit kepada Debitur an. MULYADI AMRI dimana pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit sebesar Rp 4.171.490.819,- Adapun dampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko operasional Perusahaan, adapun Rincian hasil pemeriksaan Audit Internal Hal. 3-4 sebagai berikut :

Secara umum, hasil investigasi atas indikasi praktik kecurangan (fraud) di Cabang khususnya proses akuisisi dan analisa kredit menunjukkan telah terkonfirmasi dan terbukti adanya rekayasa kredit, manipulasi dokumen/data sebagai salah satu persyaratan kedit, dan pelanggaran pakta integritas.

Tindakan atau praktik kecurangan yang terkonfirmasi dan terbukti, sebagai berikut:

- Melakukan manipulasi dokumen kepemilikan jaminan truck tambangdengan cara memalsukan kuitansi jual beli kendaraan dan surat pelepasan hak kendaraan dari pihak pertama kepada 18 debitur/konsumen yang bertujuan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan skema sale & leaseback (skema used car menjadi sale & leaseback);
- Melakukan manipulasi dokumen persyaratan kredit lainnya seperti: laporan hasil survey, laporan hasil pemeriksaan fisik jaminan, foto lokasi usaha debitur/konsumen, foto rumah debitur/konsumen, foto fisik jaminan, akta pendirian usaha, rekening koran bank, dan SK. Domisili atas 18 debitur/konsumen;
- Melakukan pemindahan kepemilikan unit truck (over alih) secara ilegal yang dilakukan oleh debitur/konsumen dan diketahui oleh pelaku fraud (Branch Manager) 4) Terdapat penerimaan uang (gratifikasi) sebesar Rp917.254.000,- dan penggelapan angsuran kredit konsumen oleh oknum karyawan (pelaku fraud) sebesar Rp443.942.500,- Tindakan kecurangan (fraud) mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit sebesar Rp 4.171.490.819,- Adapun dampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya profil risiko operasional Perusahaan.

Penyebab terjadinya tindakan kecurangan (fraud) sebagai berikut :

- Lemahnya integritas karyawan;
- Kurangnya pemahaman karyawan atas produk KMOB dengan tipe jaminan truck tambang;
- Lemahnya supervisi berjenjang dari atasan;

- Lemahnya desain pengendalian terkait dengan proses akuisisi kredit dan proses know your employee (KYE);

Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Manajemen sebagai berikut :

- Memberikan sanksi tegas kepada pelaku fraud sesuai Peraturan Perusahaan dan juga memberhentikan pejabat cabang (Branch Manager);
- Melakukan pembatasan transaksi pembiayaan dengan unit jaminan jenis truck tambang batubara dan mineral;
- Membuat pelaporan tindak kecurangan yang dilakukan oleh pelaku fraud kepada apparat kepolisian;
- Melakukan penarikan unit jaminan dan penagihan untuk menurunkan potensi kerugian financial;
- Memperkuat prosedur akuisisi;
- Membentuk komisi sanksi yang dituangkan dalam Surat KeputusanPT KB FINANSIA MULTI FINANCE.

Selain itu, Manajemen juga akan melakukan langkah-langkah preventive untuk mencegah kejadian fraud dimasa akan datang sebagai berikut :

- Mengkaji dan mereview komponen KPI karyawan dan supervisor;
- Memperkuat proses KYE dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko;
- Melakukan kajian dan review kembali atas desain proses dan pengendalian diantaranya dengan sentralisasi Credit Analyst (CA) KMOB.

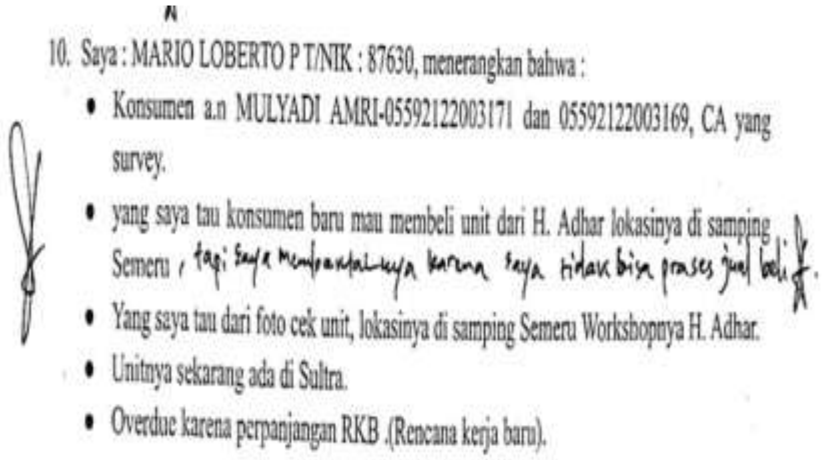
Dimana tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku Branch Manager (BM) pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Internal perusahaan kami yang seharusnya dipatuhi oleh seluruh Karyawan dan juga telah menyalahi Fakta Integritas yang dibuat dan ditandatanganinya sendiri, Adapun aturan-aturan yang dilanggar oleh perbuatan-perbuatan yang telah ditemukan oleh Tim Audit Anti Fraud yang dilakukan oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON yang salah satunya perbuatan terhadap pemberian Fasilitas Kredit kepada Debitur atas nama MULYADI AMRI sebagaimana Dokumen Perjanjiian pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback) Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400, yang telah melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022, antara lain sebagai berikut :

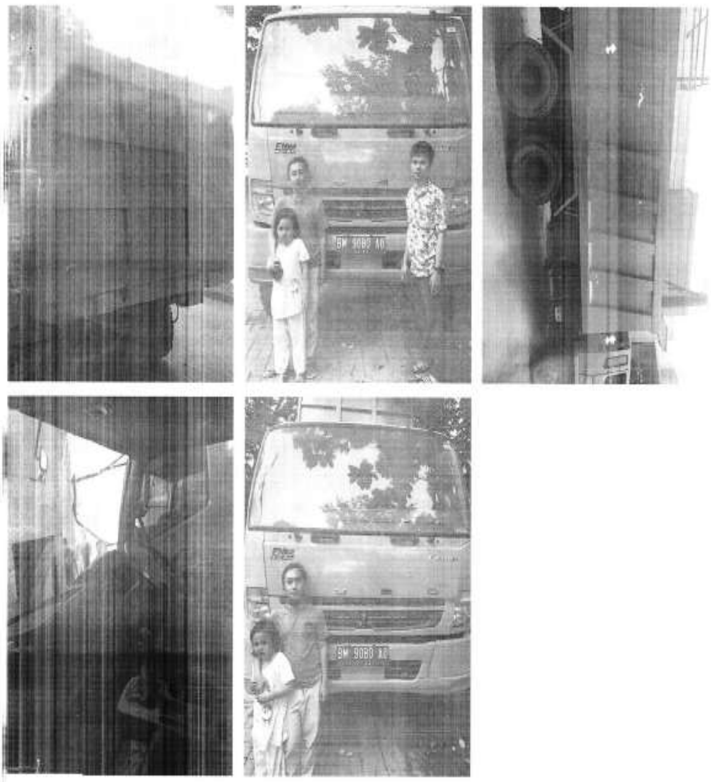
- Buku Peraturan Perusahaan tahun 2021-2023 Bab IX Pasal 57 Poin 1 Huruf b,d dan g;
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 302/FMF/III/2019/ Tentang Ketentuan Jabatan Marketing Officer KMOB, Credit Officer KMOB dan CMO KMOB inhouse Produk Pembiayaan Dengan Agunan Mobil;
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 536/KBFMF/VII/2022 Tentang Kebijakan Persetujuan Kredit dan Ketentuan Proses Kredit Pada Pembiayaan Mobil dengan cara Sale and Leaseback dengan objek sewa kendaraan bermotor roda empat atau lebih (revisi SKD 536);
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 584/KBFMF/VII/2022 Tentang Kebijakan Persetujuan Kredit dan Ketentuan Proses Kredit Pada Pembiayaan Mobil dengan cara Sale and Leaseback (mengganti SKD (514/KBFMF/XII/2021);
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 290/FMF/II/2019 Tentang Kebijakan Persetujuan Kredit Untuk Pembiayaan Dengan Agunan Mobil;
- Memo Internal Nomor : 3908/CRI/VI/2021, Tentang Proses Kredit Pengajuan Pembiayaan Untuk Debitur Fleet dengan agunan kendaraan roda empat atau lebih (sale and leaseback);
- Memo Internal Nomor : 4516/CRI/II/2022 Tentang Ketentuan Proses Kredit Pengajuan Pembiayaan Untuk debitur Fleet dengan agunan kendaraan roda empat atau lebih;

- Memo Internal Nomor : 4834/CRI/X/2022 Tentang Perubahan Ketentuan LOB KMOB (Perubahan MI 4679).

Adapun dampak Financial / keuangan yang telah merugikan perusahaan kami disebabkan karena perbuatan dari tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON pada Proses Pemberian Kredit dengan cara menempatkan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga saksi MULYADI AMRI dapat memeperoleh Fasilitas Kredit yang selanjutnya melahirkan Jaminan Fidusia adalah sejumlah Nilai pembiayaan yang ditetapkan didalam perjanjian pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback) Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 karena mengakibatkan Perusahaan PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE mengeluarkan Sejumlah Dana sebagai biaya yang berakibat pada berkurangnya Nilai Kekayaan pada perusahaan PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE.

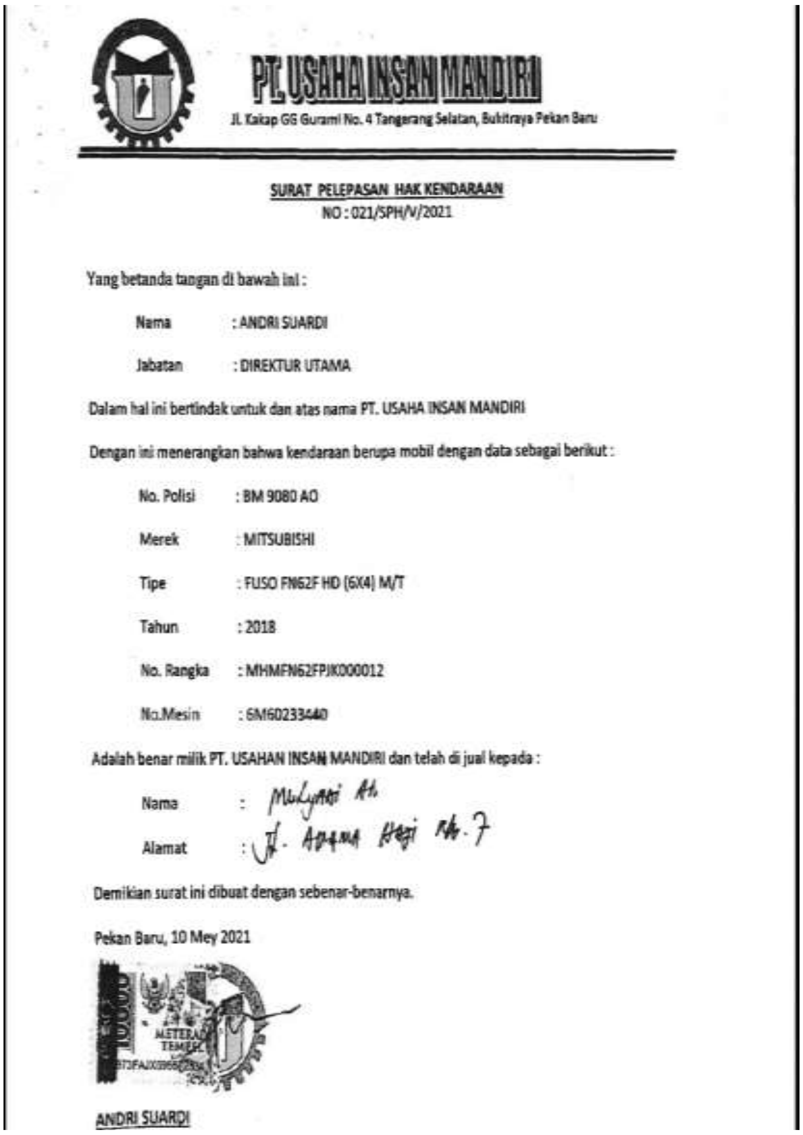
c. Dapat saksi jelaskan bahwa dasar sehingga kami selaku Auditor Anti Fraud dari PT. FINANCIA MULTI FINANCE menyimpulkan bahwa atas pemberian fasilitas kredit Sale And Lease-Back kepada saksi MULYADI AMRI telah ditemukan perbuatan yang menyalahi aturan Internal yang berlaku bagi keseluruhan Karyawan PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang telah diuraikan didalam lampiran hasil Audit Investigasi Anti Fraud Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang menerangkan sebagai berikut :

MULYADI AMRI	**055921220031 69**	**15. Used Car menjadi SNL** Potongan Berita Acara konfirmasi dengan BM  10. Saya : MARIO LOBERTO P T/NIK : 87630, menerangkan bahwa : • Konsumen a.n MULYADI AMRI-05592122003171 dan 05592122003169, CA yang survey. • yang saya tau konsumen baru mau membeli unit dari H. Adhar lokasinya di samping Semeru , tapi saya membatalkannya karena saya tidak bisa proses jual beli. • Yang saya tau dari foto cek unit, lokasinya di samping Semeru Workshopnya H. Adhar. • Unitnya sekarang ada di Sultra. • Overdue karena perpanjangan RKB .(Rencana kerja baru). **16. Unit bukan milik debitur** Pengecekan fisik kendaraan dan foto kendaraan dilakukan di gudang H Adhar



17. Indikasi Pemalsuan dokumen persyaratan kredit seperti: form pelepasan hak kendaraan, kwitansi Jual beli kendaraan

Surat Pelepasan Hak Kendaraan yang dilampirkan di MAP Aplikasi dibuat internal dan di print dari PC CA dibuat internal



PT. USAHA INSAN MANDIRI

Jl. Kakap GG Gurami No. 4 Tangerang Selatan, Bukitraya Pekan Baru

SURAT PELEPASAN HAK KENDARAAN

NO : 021/SPH/V/2021

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRI SUARDI

Jabatan : DIREKTUR UTAMA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. USAHA INSAN MANDIRI

Dengan ini menerangkan bahwa kendaraan berupa mobil dengan data sebagai berikut :

No. Polisi : BM 9080 AO

Merek : MITSUBISHI

Tipe : FUSO FN62F HD (6X4) M/T

Tahun : 2018

No. Rangka : MHMFN62FPJK000012

No.Mesin : 6M60233440

Adalah benar milik PT. USAHAN INSAN MANDIRI dan telah di jual kepada :

Nama : Mulyani Ah

Alamat : Jl. Adama Haji No. 7

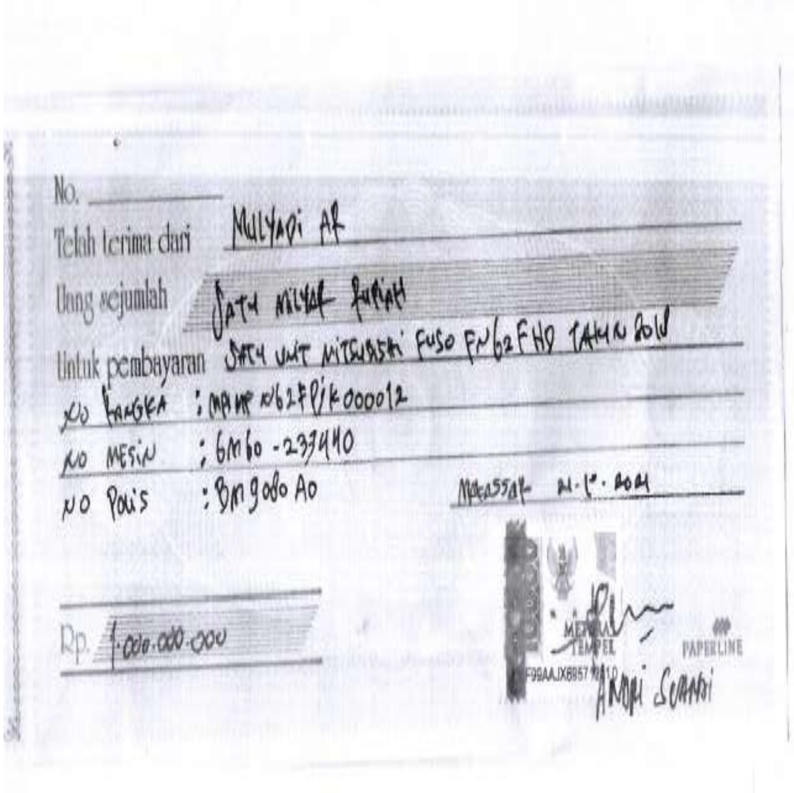
Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekan Baru, 10 Mey 2021

METERAI TEMPEL 10000

ANDRI SUARDI

Kwitansi jual beli kendaraan yang dilampirkan di MAP Aplikasi dibuat internal dan di print dari PC CA dibuat internal



No. __________

Telah terima dari MULYADI AR

Uang sejumlah SATU MILYAR RUPIAH

Untuk pembayaran SATU UNIT MITSUBISHI FUSO FN62FHD TAHUN 2018

NO RANGKA : MHMFN62FPJK000012

NO MESIN : 6M60-237440

NO POLIS : BM9080AO

MAKASSAR 21-10-2021

METERAI TEMPEL F99AAJX6857 2910

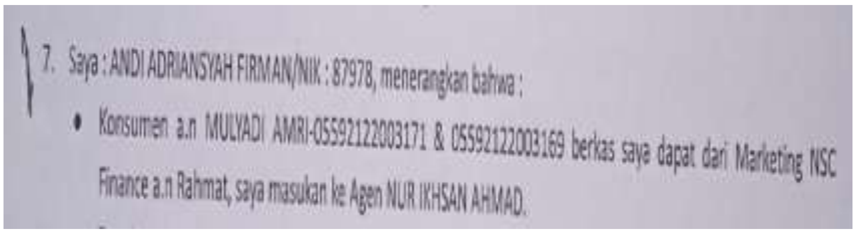
Rp. 1.000.000.000

ANDI SURANDI

PAPERLINE

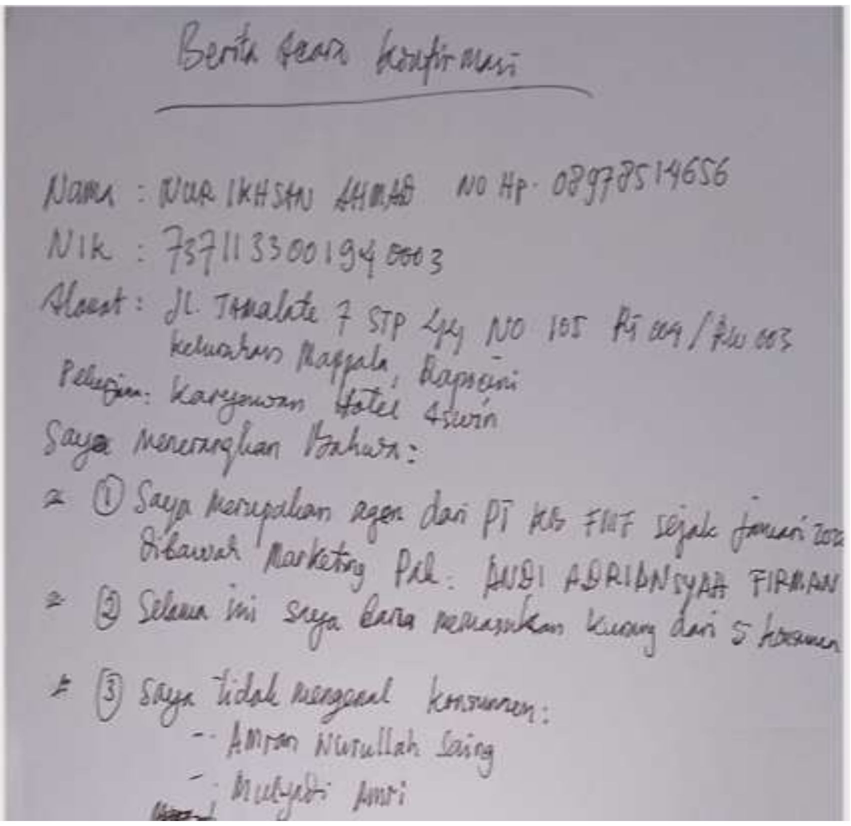
18. Agen Fiktif

Potongan Berita Acara konfirmasi dengan MO Andi Adriansayh Firman



7. Saya : ANDI ADRIANSYAH FIRMAN/NIK : 87978, menerangkan bahwa :
   - Konsumen a.n MULYADI AMRI-05592122003171 & 05592122003169 berkas saya dapat dari Marketing NSC Finance a.n Rahmat, saya masukan ke Agen NUR IKHSAN AHMAD.

Potongan Berita Acara konfirmasi dengan Agen



Berita Acara Konfirmasi

Nama : NUR IKHSAN AHMAD NO Hp. 089778514656

NIK : 7371133001940003

Alamat : Jl. Tinumbu 7 STP Lr. 4 NO 105 RT 004 / RW 003
kelurahan Maccini, Bontoala

Pekerjaan: karyawan Hotel Asurin

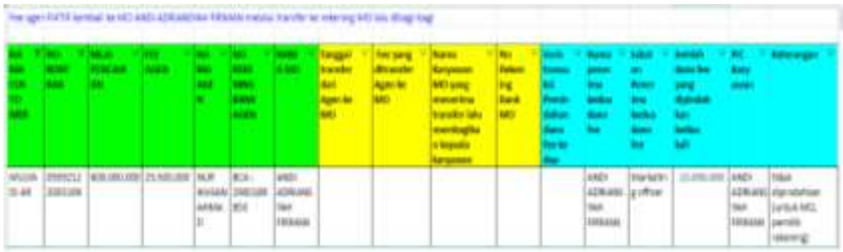
Saya menerangkan bahwa:

① Saya merupakan agen dari PT KB FMF sejak Januari 2021 dibawah Marketing PAL: ANDI ADRIANSYAH FIRMAN

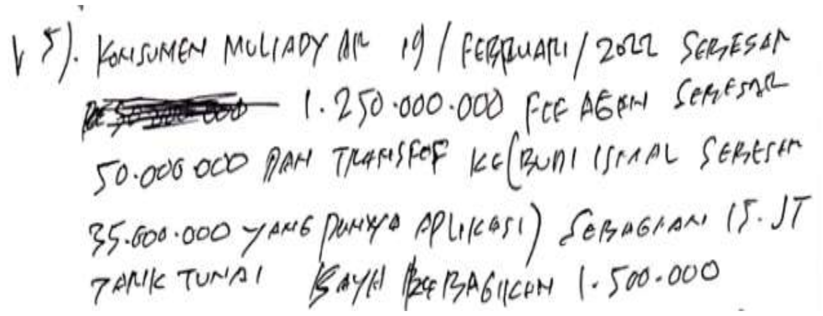
② Selama ini saya baru memasukkan kurang dari 5 konsumen

③ Saya tidak mengenal konsumen:
- Amran Nurullah Saing
- Mulyadi Amri

19. Karyawan menerima gratifikasi

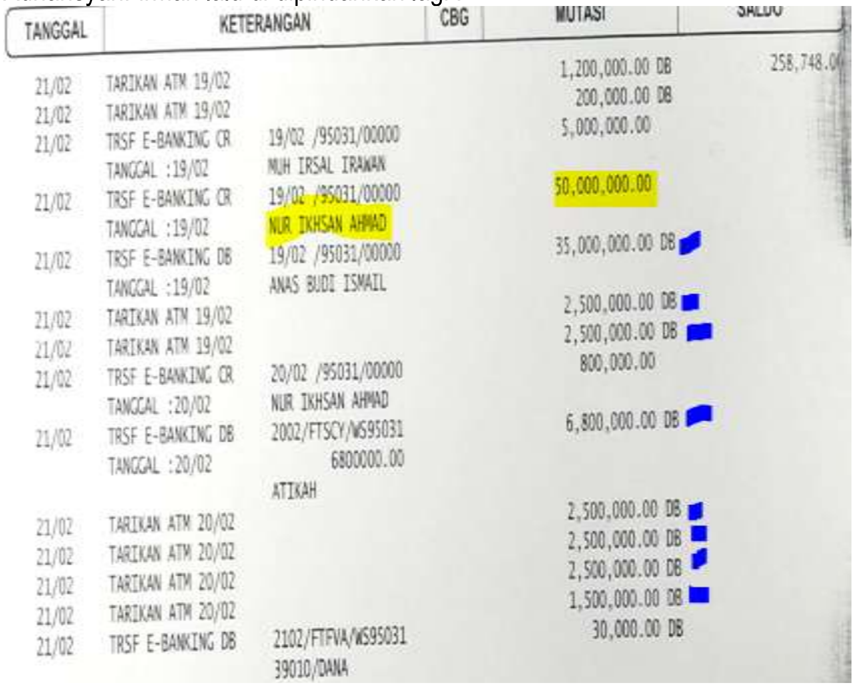


Potongan Berita Acara konfirmasi dengan MO Andi Adriansyah Firman



5). KONSUMEN MULIADY AR 19 / FEBRUARI / 2022 SEBESAR ~~Rp 50.000.000~~ 1.250.000.000 FEE AGEN SEBESAR 50.000.000 DAN TRANSFER KE (BUDI ISMAL SEBESAR 35.000.000 YANG PUNYA APLIKASI) SEBAGIAN 15. JT TARIK TUNAI SAYA BERBAGIKAN 1.500.000

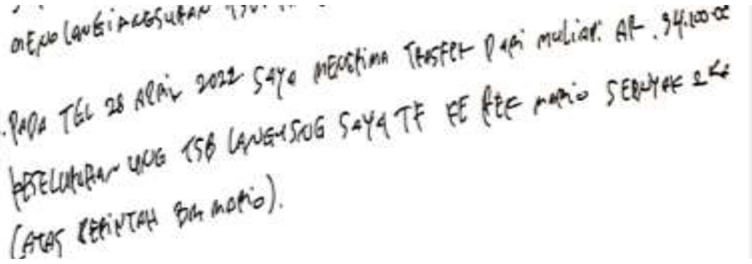
bukti transfer Fee agen dari Agen fiktif Nur Ikhsan Ahmad kepada MO Andi AdriansyahFirman lalu di dipindahkan lagi :



TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO
21/02	TARIKAN ATM 19/02		1,200,000.00 DB	258,748.0
21/02	TARIKAN ATM 19/02		200,000.00 DB	
21/02	TRSF E-BANKING CR 19/02 /95031/00000 TANGGAL :19/02 MUH IRSAL IRAWAN		5,000,000.00	
21/02	TRSF E-BANKING CR 19/02 /95031/00000 TANGGAL :19/02 NUR IKHSAN AHMAD		50,000,000.00	
21/02	TRSF E-BANKING DB 19/02 /95031/00000 TANGGAL :19/02 ANAS BUDI ISMAIL		35,000,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 19/02		2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 19/02		2,500,000.00 DB	
21/02	TRSF E-BANKING CR 20/02 /95031/00000 TANGGAL :20/02 NUR IKHSAN AHMAD		800,000.00	
21/02	TRSF E-BANKING DB 2002/FTSCY/WS95031 TANGGAL :20/02 6800000.00 ATIKAH		6,800,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02		2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02		2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02		2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02		1,500,000.00 DB	
21/02	TRSF E-BANKING DB 2102/FTFVA/WS95031 39010/DANA		30,000.00 DB	

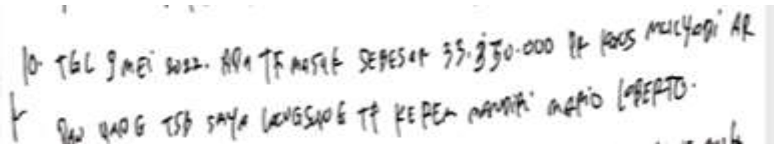
20. Pembayaran angsuran ke rekening BM dan dilakukan Lapping

Potongan Berita Acara konfirmasi dengan CO PRASETYO WIBOWO

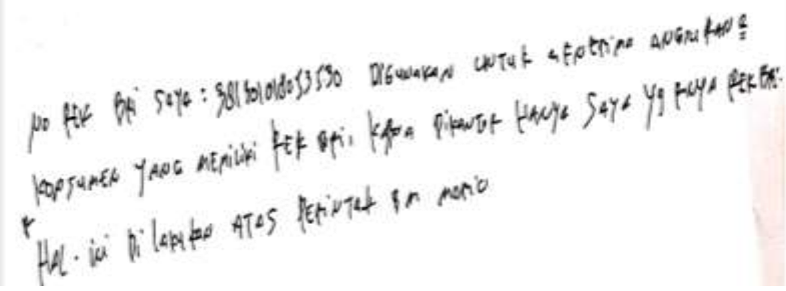


[illegible] ANGSURAN

7. PADA TGL 28 APRIL 2022 SAYA MENERIMA TRANSFER DARI MULIADI AR. 34.100.000 KESELURUHAN UANG TSB LANGSUNG SAYA TF KE REK MARIO SEBANYAK 2 KALI (ATAS PERINTAH BM MARIO).



10. TGL 9 MEI 2022. ADA TF MASUK SEBESAR 33.350.000 DR KONS MULYADI AR DAN UANG TSB SAYA LANGSUNG TF KE REK MANDIRI MARIO LORETO.

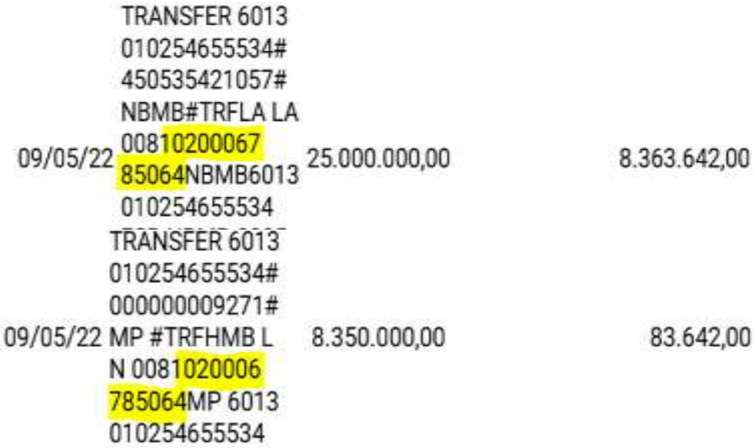


No Rek BRI saya : 381301018053530 digunakan untuk menerima angsuran konsumen yang memiliki Rek BRI, karena dikantor hanya saya yg punya Rek BRI.
Hal ini dilakukan atas perintah BM Mario

bukti transfer angsuran debitur Mulyadi AR (BRI) ke CO: Prasetyo Wibowo:

09/05/22	TRANSFER FROM040301021445500 TO381301018053530MP	33.350.000,00	33.370.142,00

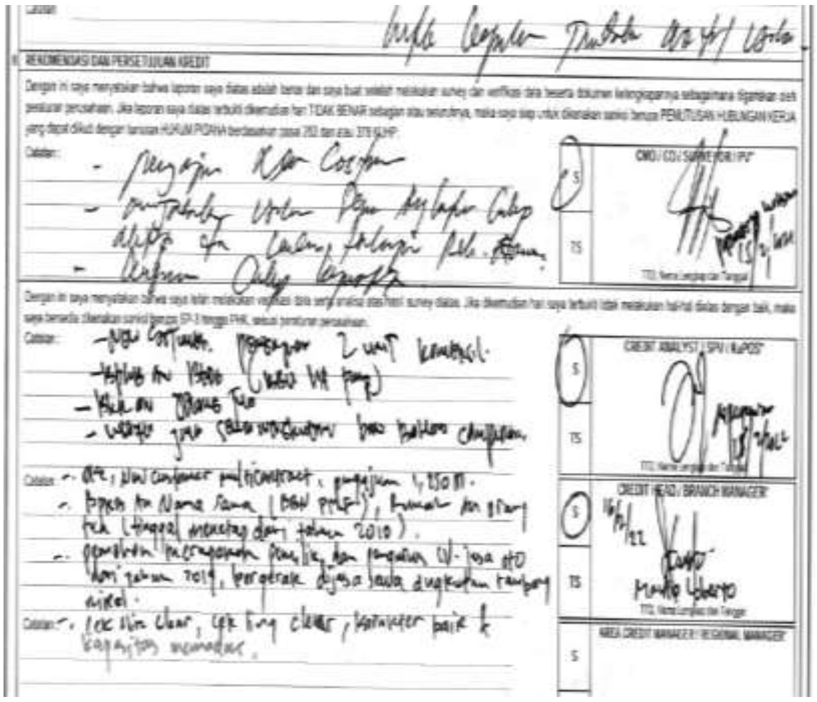
bukti transfer angsuran debitur Mulyadi AR dari CO: Prasetyo Wibowo ke Rek mandiri BM Mario loberto :



09/05/22	TRANSFER 6013 010254655534# 450535421057# NBMB#TRFLA LA 00810200067 85064NBMB6013 010254655534	25.000.000,00	8.363.642,00
09/05/22	TRANSFER 6013 010254655534# 000000009271# MP #TRFHMB L N 0081020006 785064MP 6013 010254655534	8.350.000,00	83.642,00

21. Indikasi Pemalsuan laporan hasil survey

Catatan di kolom rekomendasi dan persetujuan kredit tidak sesuai fakta investigasi.



Catatan: [illegible]

REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN KREDIT

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan saya diatas adalah benar dan saya buat setelah melakukan survey dan verifikasi data beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana digariskan oleh peraturan perusahaan. Jika laporan saya diatas terbukti dikemudian hari TIDAK BENAR sebagian atau seluruhnya, maka saya siap untuk dikenakan sanksi berupa PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA yang dapat diikuti dengan tuntutan HUKUM PIDANA berdasarkan pasal 263 dan atau 378 KUHP.

Catatan:
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

CMO / CO / SURVEYOR / PU*
S
TS
TTD, Nama Lengkap dan Tanggal

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi data serta analisa atas hasil survey diatas. Jika dikemudian hari saya terbukti tidak melakukan hal-hal diatas dengan baik, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa SP-3 hingga PHK, sesuai peraturan perusahaan.

Catatan:
- New Customer, [illegible] 2 unit [illegible].
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

CREDIT ANALYST / SPV / KaPOS*
S
TS
TTD, Nama Lengkap dan Tanggal

Catatan:
- OK, New Customer [illegible], pengajuan [illegible] 150 jt.
- Bpkb an Nama sama (BGN pribadi), Rumah an pribadi (tinggal menetap dari tahun 2010).
- [illegible] perusahaan [illegible] dan [illegible] CV. jasa [illegible] dari tahun 2019, bergerak di jasa [illegible].

CREDIT HEAD / BRANCH MANAGER
S
TS
16/5/22
Mario Loberto
TTD, Nama Lengkap dan Tanggal

Catatan:
- Cek slik clear, cek ling clear, karakter baik & kapasitas memadai.

AREA CREDIT MANAGER / REGIONAL MANAGER
S

d. Saksi menjelaskan bahwa didalam tahap Investigasi Anti Fraud yang kami laksanakan kami melaksanakan Analisa terhadap dokumen Permohonan Kredit dari Debitur atas nama saksi MULYADI AMRI yang menerangkan proses sejak tahap pengisian permohonan pinjaman sampai kemudian disetujui dan mengikatkan kontrak didalam Dokumen Perjanjian Pembiayaan, berupa pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback), Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022 melalui proses pengajuan permohonan pembiayaan Kredit Sale And Lease-Back saksi MULYADI AMRI secara fisik dilakukan pengisian oleh Petugas Kredit pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kemudian saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager menginput kedalam Aplikasi System Confins yang merupakan Aplikasi Pengajuan yang dipakai hampir keseluruhan Pembiayaan, setelah dokumen didalam tahapan aplikasi tersebut selesai diinput oleh Back Office Operation PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang selanjutnya saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager membuka akun miliknya tersebut untuk mengecek kelengkapan yang dimasukkan oleh calon debitur, selanjutnya saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager (BM) yang merupakan salah satu unsur Petugas Kredit pada tingkat Cabang mengisi dokumen Approval tingkat cabang pada lembaran ANALISA KELAYAKAN DAN KEPUTUSAN KREDIT kemudian ditutup dengan tandatangannya pada Kolom tanda tangan, selanjutnya dokumen Formulir Pengajuan saksi MULYADI AMRI dikirimkan melalui Pdf. oleh Credit Analis kepada Credit Regional Manager (CRM) yang dijabat oleh saksi NAMSOR PAKPAHAN selanjutnya diajukan kepada Regional Manager (RM) yang dijabat oleh saksi DEDEN, selanjutnya diajukan kepada GENERAL MANAGER BISNIS (GMB) yang dijabat oleh saksi BENNY yang akan meneruskan selanjutnya kepada Credit Analys – Head Office (CA-HO), selanjutnya dokumen permohonan tersebut diajukan kepada Credit Operation Manager (COM) yang dijabat oleh saksi MICHAEL HELMI, yang kemudian menyampaikan dokumen tersebut kepada Tim Approved kantor pusat yang terdiri dari :
- General Manager Credit (GM Credit) dijabat oleh saksi TRISNA WIDJAJA;
- Direktur Marketing dijabat oleh HERI SD;
- Presiden Direktur dijabat oleh saksi YAP TJAY HING.

Setelah ketiganya bertanda tangan dan atau menuliskan Keputusannya selanjutnya dilakukan Approval melalui System CONFINS tersebut oleh setiap tahapan sebagaimana dokumen Pengajuan fisiknya, setelah Approval melalui System Confins telah terlaksana barulah saudari INDRA selaku Tim Operation PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudian melakukan Verifikasi dan Proses Pencairan.

e. Dapat saksi jelaskan bahwa dari fakta – fakta yang ditemukan oleh penyidik bahwa saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager (BM) PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang pada pemberian kredit kepada Debitur atas nama MULYADI AMRI dengan Jaminan berupa 1 (satu) Unit Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012 Nomor Polisi : DD 9080 AO yang sebenarnya bukanlah milik dari saksi MULYADI AMRI dan tidak melakukan Survei kepada Alamat dari saksi MULYADI AMRI menerangkan bahwa saksi MARIO LOBERTO tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku Branch Manager yang merupakan salah satu unsur petugas kredit pada tingkat Cabang PT. KB FMF telah **menyalahi MEMO INTIERNAL dari Direksi Nomor : 3908/CRI/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, Hal 2 Poin : Ketentuan Survey Lapangan oleh Branch Manager** yang **apabila hal – hal tersebut diketahui oleh** Tim Approved kantor pusat yang terdiri dari :

- General Manager Credit (GM Credit) dijabat oleh saksi TRISNA WIDJAJA;
- Direktur Marketing dijabat oleh HERI SD;
- Presiden Direktur dijabat oleh saksi YAP TJAY HING.

maka pengajuan Kredit saksi MULYADI AMRI tersebut tentunya tidak akan memperoleh persetujuan pemberian fasilitas kredit oleh Tim Approved tingkat pusat sehingga Perjanjiian pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback) Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 tidak akan melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia sebagaimana dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022.

Bahwa Adapun perbuatan dari saksi MARIO LOBERTO yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawab selaku salah satu unsur dari Petugas Kredit pada Tingkat Cabang telah ditemukan oleh Tim Audit Internal yang menerangkan didalam pemeriksaan Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit sebesar Rp 4.171.490.819,- Adapun dampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko operasional Perusahaan.

f. Dapat saksi jelaskan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : No. 477/KBFMF/III/2021 tanggal 14 Maret 2021 tentang Kode Perilaku Untuk Karyawan Perusahaan Mengenai Kepatuhan, yang menguarikan aturan tersebut sebagai berikut :

4. Uang atau Barang berharga, hiburan dan manfaat serta hal terkait lainnya
    4.2. Prinsip
        4.2.1. Staf tidak diperbolehkan menerima, secara langsung atau tidak langsung, Uang dan barang berharga, hiburan atau manfaat illegal dan tidak akan mengajurkan atau mangabaikan penerimaan tersebut.
        4.2.2. Staf tidak diperbolehkan menerima uang atau surat berharga yang setara dengan uang tunai dari pelanggan yang bukan pihak yang berkepentingan, selain itu, bahkan jika staf telah menerima hadiah, keramahtamahan dan lain-lain yang tidak perlu dilaporkan, namun demikian frekuensi penerimaan hadiah atau keramahtamahan tersebut tidak boleh melebihitingkat kewajaranyang diterima secara umum/social atau penerimaan tersebut tidaka akan merusak kredibilitas dan reputasi yang umumnya diharapkan untuk staf perusahaan.
        4.2.3. Staf tidak boleh memberikan uang atau barang berharga kepada rekanan untuk transaksi yang bertujuan mempromosikan bisnis, dan harus berhati-hati untuk tidak melanggar standar etika rekanan dalm hal pemberian hadiah atau kebijakan rekanan lainnnya,Asalkan, bagaimanapun, staf yang bertanggung jawab atas pekerjaan investasi keuangan harus mematuhi kriteria dan prosedur yang ditetapkan secara terpisah jika mereka ingin memberikan keuntungan meneter termasuk uang atau barang berharga, hiburan dan keramahtamahan, manfaat dan lain-lain.
        4.2.4. Penerimaan uang atau barang berharga hiburan, keramahtamahan dan lain-lain melalui anggota keluarga, kerabat atau teman staff akan dianggap sebagai Tindakan staf.

4.2.5. Jika mustahil untuk segera menolak uang atau barang berharga yang dilarang, uang atau barang tersebut akan segera dikembalikan ke penyedia dengan cara yang sopan.

6. Tindakan Benturan Kepentingan
    6.1. Prinsip
        6.1.2. Staf harus menempatkan kepentingan perusahan diatas kepentingan pribadinya Ketika melakukan tugasnya.
        6.1.2. Staf harus berkomunikasi dengan Pejabat Kepatuhan dan Manajer Pengendalian Internal jika dia akan melakukan tugasnya dimana ada konflik kepentingan dengan pelanggan atau Perusahaan, atau ada risiko konflik kepentingan tersebut.
    6.2. Larangan untuk Tindakan Benturan Kepentingan
        6.2.2. Staf harus setia menjalankan tugasnya selama jam kerja, dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan mencari untung untuk mengejar kepentingan pribadi.

g. Dapat saksi jelaskan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku pada perusahaan kami antara lain sebagai berikut :
    - Surat Keputusan Direksi Nomor : 361/FMF/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Ketentuan Penanganan Konsumen oleh Collection Cabang yang berbunyi Poin 3.5. *Collector tidak diperbolehkan untuk menerima angsuran selain tunai, konsumen akan menerima kuitansi resmi yang dikeluarkan PT. FINANCIA MULTI FINANCE dari COLLECTOR sebagai bukti pembayaran yang Sah* dan pada Poin 3.6. *Collector tidak diperbolehkan untuk menerima atau mencairkan Cek/Giro dengan alasan apapun atau menerima angsuran secara transfer melalui Rekening Pribadi Collector*, sehingga dengan demikian dapat saksi simpulkan bahwa untuk yang bertugas melakukan Penagihan Angsuran Bulanan pada Unit didaerah tidak diperbolehkan untuk menerima angsuran dari Debitur dengan alasan apapun dan melalui rekening pribadi apalagi unsur Karyawan lainnya yang tidak diserahi tanggung jawab untuk melakukan penagihan;
    - Buku Peraturan Perusahaan tahun 2021-2023 Bab IX Pasal 57 Huruf v yang berbunyi “*Menahan dan Tidak Menyetorkan Uang Operasional atau Uang Pembayaran dari Pelanggan/Konsumen atau Barang Tarikan untuk Kepentingan apapun”,* sehingga dapat dikatakan bahwa Buktu Peraturan ini mengatur tentang Pelanggaran Berat dan Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada seluruh Karyawan.

i. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

4. Nama : **NAMSOR PAKPAHAN Alias NAMSOR Bin ROSMAN PAKPAHAN**, lahir Bandung / 25 Mei 1986, umur 37 Tahun, suku/Kebangsaan Batak/ Indonesia, Agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir S1 (FISIKA), pekerjaan Karyawan swasta PT. Kb. Financia Multi Finance, alamat: Jl. Caringin Blok Kupat RT : 002 RW : 013, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, NIK : 3273032505860001 Nomor HP : 082217427362.

Menerangkan :

a. Saksi menjelaskan bahwa tugas dan Fungsi HEAD OFFICE PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Monitoring aktivitas kredit di Kantor Cabang, Monitoring Survey, Memonitoring Semua Proses Kredit Pada Kantor Cabang;
b. Saksi menjelaskan bahwa PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang bergerak dibidang kredit pembiayaan pembelian produk elektronik dan kendaraan bermotor roda 2 (dua), serta pinjaman dana kepada nasabah dengan agunan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan kendaraan passenger dan komersil;

c. Bahwa Untuk Perorangan yaitu persyaratan mandatory yaitu Dapat saya jelaskan bahwa untuk menjadi debitur pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE yaitu KTP SUAMI ISTRI DAN KK, NPWP aktif, rekening Listrik atau PBB, untuk data unit agunan harus melengkapi FC. BPKB lengkap dan STNK, untuk pengajuan berdasarkan usaha yaitu surat ketrerangan usaha dan melampirkan dokumen-dokume terkait usaha calon debitur dan bukti penghasilan usaha seperti rekening Koran bank dan kwitansi pembelian, untuk karyawan di perlukan Slip Gaji;

d. Bahwa Fasilitas credit yang dapat diambil oleh calon debitur pada kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE yaitu sale and leasback / pinjam dana dengan agunan BPKB dan USECAR yaitu pembelian mobil bekas;

e. Bahwa Pinjam dana tidak boleh dilakukan dengan cara pembelian mobil melalui showroom.

f. Bahwa dikarenakan jenis fasilitas kredit pinjam dana di PT. KB Finansial multi Finance sudiang memiliki konsep untuk memberikan tambahan dana pribadi dan usaha bukan diperuntukkan untuk melakukan jual beli melalui showroom.

g. Bahwa mekanisme atau SOP permohonan kredit dengan pinjam dana dari permohonan pengajuan sampai dengan diapprove atau disetujuinya fasilitas kredit tersebut yaitu pada Awalnya agent mengirim berkas (KTP Suami Istri dan KK) calon debitur ke marketing PT. KB. Finansia Multi Finance dan Marketing mengirim berkas tersebut ke Credit Analyst untuk dilakukan pre screening seperti check BI Checking, setelah hasil BI Checking keluar dan tidak bermasalah, marketing (MO) atau credit analis (CA) akan melakukan komunikasi kepada agent untuk kesiapan debitur dilakukan survey, marketing kemudian menghubungi Supervisor terkait kelengkapan berkas, setelah itu supervisor berkomunikasi dengan Credit Officer dan mengarahkan untuk melakukan survey. surveyor kemudian melakukan survey, setelah mendapatkan hasil survey calon debitur kemudian diteruskan pada credit analis (CA) untuk proses pemeriksaan berkas terkait kesesuaian pengajuan kredit dan jika telah sesuai dan telah memenuhi syarat atau kelayakan untuk diberikan kredit, credit analys melakukan approve permohonan pengajuan kredit calon debitur, kemudian proses approve pengajuan kredit calon debitur tergantung dengan limit pengajuan pemohonan kredit calon debitur, apabila permohonan kredit dibawah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu Banch Manager (BM) sedangkan diatas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu ACRM (Area Credit Manager) dan diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang berwewenang untuk rekomendasi final approve yaitu RM (regional manager).

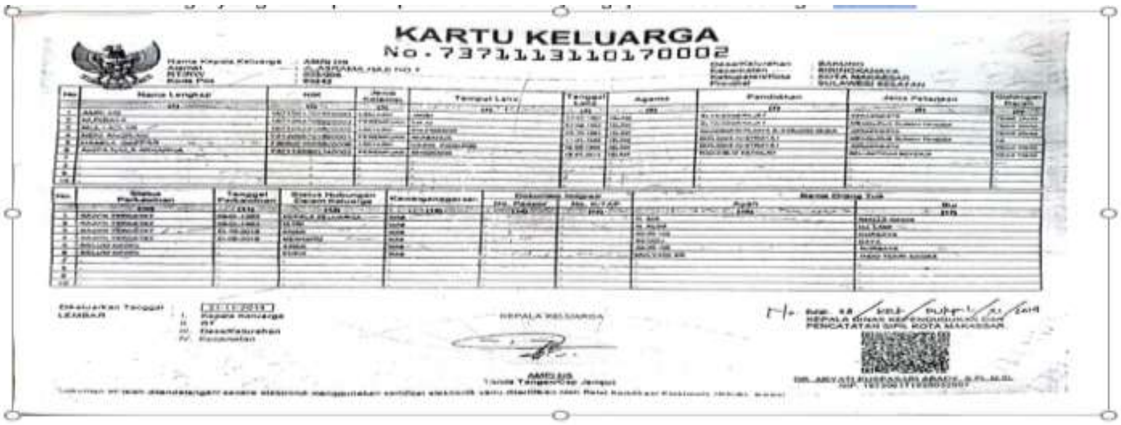
h. Saksi menjelaskan bahwa tidak mengenal Lk. MULYADI AMRI dan tidak ada hubungan dengan yang bersangkutan.

i. Saksi menjelaskan bahwa Lk. MULYADI AMRI merupakan debitur atau nasabah pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang.

j. Saksi menjelaskan bahwa Jenis fasilitas credit yang diambil oleh Sdr MULYADI AMRI yaitu jenis credit sale and leasback / pinjam dana dengan jaminan BPKB truck.

k. Saksi menjelaskan bahwa berkas pengajuan kredit sdr. MULYADI AMRI pada kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang saya lakukan pengecekan berupa data Keuangan, Mandatory, data jaminan yang telah dilakukan pengecekan awal oleh Credit Analis (CA) yang kemudian dikirimkan kepada saksi melalui email.

l.



KARTU KELUARGA

No. 7371113110170002

KEPALA KELUARGA

- Kartu keluarga diatas dengan kartu keluarga yang saksi terima yaitu berbeda.
- Pada tanggal 16 FEBRUARI 2022, pukul 10:32 WIB, yang saksi terima melalui gmail.
- Dapat saksi jelaskan letak perbedaan dari kartu keluarga diatas dengan kartu keluarga (KK) diatas yaitu adanya daftar anggota atas nama HAMKA GAFFAR sedangkan kartu Keluarga (KK) yang saksi terima anggota keluarga atas nama tersebut tidak tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) yang saksi terima.

m. Saksi menjelaskan bahwa terkait rekening Koran perbankan berkas pengajuan dengan nomor rekening bank BRI 040301021445500 an. MULYADI AMRI yang terlampir dalam berkas pengajuan debitur sdr. MULYADI AMRI pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang, bahwa saksi hanya melakukan validasi terkait jumlah transaksi debitur yang tertera pada rekening Koran yang terlampir dengan mencocokkan kontrak kerja yang dilampirkan yaitu kontrak kerja rental dump truck sebanyak 7 unit kepada PT. Indonesia Morowali Industrial Park, dan kontrak kerja PT. VALE INDONESIA yaitu mengontrakkan 10 unit dump truck kepada PT. VALE INDONESIA, sedangkan untuk mengecek keabsahan rekening Koran tersebut kami tidak memiliki akses terkait dengan hal tersebut.

n. Saksi menjelaskan bahwa terkait rekening Koran bank berkas pengajuan dengan nomor rekening bank BRI 040301021445500 an. MULYADI AMRI yang terlampir dalam berkas pengajuan debitur sdr. MULYADI AMRI pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang yaitu saksi terima dokumen tersebut dalam format PDF dari Credit Analis kantor cabang sudiang yaitu Sdr. AS PARAWANSYAH.

o. Dapat saksi jelaskan bahwa Informasi dari rekan kerja pada kantor PT. KB Finansia Multi Finance Cab. Sudiang yang menjabat selaku Branch Operation Manager (BOM) pada PT. KB Finansia Multi Finance Cab. Sudiang yaitu Sdr. ANDI BASO.

p. Dapat saya jelaskan bahwa terkait hal pengajuan kredit pinjam dana pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang, dokumen rekening Koran bank, kartu keluarga, Dokumen kepemilikan kendaraan dan Surat Perjanjian Kontrak usaha adalah syarat wajib yang dilengkapi calon dibitur dan juga mempengaruhi diterima atau tidaknya pengajuan kredit calon debitur.

q. Mekanisme pengajuan kredit dengan fasilitas pinjam dana yaitu :
   - Dokumen pengajuan kredit tersebut di proses pada tingkat cabang yang mana pihak Marketing memproses dengan cara mengumpulkan data calon nasabah.
   - Dokumen tersebut diserahkan ke Credit Analis Cabang untuk melakukan Analisa dokumen apakah dapat dilanjutkan atau tidak.
   - Setelah itu dilakukanlah survey terhadap calon nasabah.
   - Yang wajib melakukan survey atas pengajuan kredit diatas 1 (satu) milyar yaitu petugas Credit Analis dan Branch Manager cabang sebagaimana yang telah diatur dalam Memo Internal no.3908/CRI/VI/2021.
   - Hasil survey tersebut harus dilakukan secara Independent berdasarkan prinsip kehati -hatian dan Analisa yang matang, tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.
   - Hasil survey dituangankan ke dalam form AKKK (analisa kelayakan dan Keputusan kredit).
   - Apabila dokumen pengajuan dan hasil survey sudah sesuai dan memenuhi syarat maka dokumen tersebut diajukan ke tingkat Credit Analis pusat melalui email perusahaan untuk dilakukan Analisa Kembali.
   - Setelah itu Credit Analis pusat melakukan peninjauan kembali dan apabila telah sesuai pengajuan tersebut diajukan ke tingkat atas untuk mendapatkan persetujuan kredit.

r. Bahwa pengajuan kredit calon debitur yang dikirimkan ke kantor pusat harus mendapatkan persetujuan dari Branch Manager dikarenakan jabatan Branch Manager merupakan komite kredit tertinggi di tingkat cabang. Berkas pengajuan kredit tidak akan bisa sampai ke kantor pusat apabila belum ada persetujun dari Branch Manager.

s. Bahwa Branch Manager memberikan persetujuan terhadap dokumen pengajuan kredit calon nasabah dengan cara memberikan hasil analisa yang dituangkan ke dalam form AKKK(analisa kelayakan dan Keputusan kredit) dan memberikan tanda tangan, nama jelas, dan tanggal sebagai bentuk persetujuan akhir tingkat cabang.
t. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 290/FMF/II/2019 tentang kebijakan persetujuan kredit untuk pembiayaan dengan agunan mobil menjelaskan bahwa jika ada pejabat kredit yang berhalangan / belum ada pejabat kredit, maka pejabat kredit dengan jenjang satu level lebih tinggi dapat mengambil alih fungsi pejabat kredit yang berhalangan tersebut. Artinya apabila Branch Manager berhalangan hadir maka seharusnya melaporkan ke kantor pusat untuk digantikan melakukan survey. Biasanya juga proses survey atas pengajuan kredit tersebut ditunda hingga yang bersangkutan hadir untuk melakukan survey dikarenakan hal tersebut wajib sebagaimana yang telah diatur memo internal perusahaan.
u. Bahwa Pada saat proses pengajuan atas nama MULYADI AMRI pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE, saya menerima laporan dari tingkat cabang bahwa unit kendaraan tersebut milik dari debitur sebagaimana yang dituangkan dalam AKKK (Analisa kelayakan dan Keputusan kredit) yang menerangkan bahwa unit kendaraan milik pribadi BPKB tetapi atas nama beda tetapi dilampirkan surat pelepasan dan kwitansi jual beli.
v. Bahwa jika unit kendaraan tersebut bukan sepenuhnya milik debitur akan tetapi diajukan untuk melakukan pengajuan kredit dengan fasilitas pinjam dana pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE. Apakah hal tersebut dapat diberikan persetujuan fasilitas kreditHal tersebut tidak dapat diajukan atau tidak layak diberikan persetujuan dikarenakan aturan terkait dengan fasilitas pinjam dana yaitu unit kendaraan harus sepenuhnya milik debitur.
w. Bahwa Berdasarkan dokumen pengajuan kredit atas nama MULYADI AMRI yang dikirimkan ke kantor pusat dari tingkat cabang seharusnya tidak dapat disetujui dikarenakan dokumen yang dikirimkan ke kantor pusat berbeda dan hasil Analisa tingkat cabang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pengajuan kredit tersebut diproses oleh tingkat cabang untuk kemudian dilaporkan ke tingkat pusat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yang mana tingkat cabang mengelabui tingkat pusat dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta dan memberikan keterangan menyesatkan agar memperoleh persetujuan kredit. Dari hasil analisa yang tidak sesuai dengan faktanya menyebabkan gagal bayar atas kredit tersebut. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan perusahaan yaitu Surat Keputusan No. 290/FMF/II/2019, Memo Internal No.4516/CRI/II/2022, dan Memo Internal No.3908/CRI/VI/2021.
x. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

5. Nama : **ANDI BASO MAPPATUNRU RAZAK,S,E.,** lahir : Bulukumba / 30 Maret 1984, umur 42 Tahun, suku/ Kebangsaan Bugis / Indonesia, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan swasta PT. Kb. Financia Multi Finance, alamat: Jl. Domba No. 44 Kel. Maricaya Kec. Makassar Kota Makassar, NIK : 7302023002840001 Nomor HP : 08114114909.

Menerangkan :
a. Saksi bekerja pada Kantor pada kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE, Cab. Sudiang selaku Branch Operation Manager (BOM) yang bertugas dan bertanggung jawab selaku Branch Operation Manager yaitu melakukan pemeriksaan terhadap penandatanganan perjanjian maupun kontrak calon debitur termaduk proses penginputan data calon debitur dan proses pencairan dana pengajuan kredit pinjaman debitur.
b. Saksi menjelaskan bahwa terkait proses pencairan dana kredit yang diajukan oleh sdr. MULYADI AR adalah tugas dan tanggung jawab saksi bersama tim operational

c. Saksi menjelaskan bahwa Jenis fasilitas credit yang diambil oleh Sdr MULYADI AR yaitu jenis credit pinjam dana dengan jaminan BPKB.
d. Saksi menjelaskan bahwa dana yang dicairkan dan diserahkan kepada sdr. MULYADI AR berdasarkan berkas dokumen pengajuan yaitu sekitar Rp. 600.000.000
e. Saksi menjelaskan bahwa dana pencairan pengajuan kredit sdr. MULYADI AR di transfer ke rekening bank yang tertera dalam surat pernyataan perintah transfer atas nama pemilik rekening HAMKA GAFFAR
f. Saksi menjelaskan bahwa surat pernyataan perintah transfer yang terlampir dalam berkas pengajuan kredit sdr. MULYADI AR, adalah surat untuk meberikan kuasa dari debitur kepada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang agar dana pencairan di transfer ke rekening bank sdr. HAMKA GAFFAR yang disebutkan dalam surat tersebut
g. Saksi menjelaskan bahwa untuk dapat mengalihkan dana pencairan pegajuan kredit ke rekening bank milik orang lain dan bukan milik debitur yaitu penerima harus merupakan keluarga debitur dibuktikan dengan kartu keluarga dan surat perintah transfer yang di tandatangani debitur
h. Saksi menjelaskan bahwa terkait surat pernyataan perintah transfer yang terlampir dalam berkas pengajuan kredit sdr. MULYADI AR tidak ditanda tangani di kantor PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. SUDIANG dikarenakan surat tersebut terlampir dalam berkas pengajuan dalam bentuk telah ditanda tangani.
i. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

6. Nama : **ANDI SATRIA PARAWANSYAH RUSDIN bin RUSDIN alias WAWAN**, lahir Ujung Pandang / 12 SEPTEMBER 1988, umur 38 Tahun, suku/ Kebangsaan Makassar / Indonesia, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan swasta PT. Kb. Financia Multi Finance, alamat: Jl. Kerukunan Barak 3 No 52 Blok J BTP kec. Tamalanrea Kota Makassar, NIK : 7371141209880003 Nomor HP : 082197447415.

Menerangkan :

a. Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada penyidik.
b. Bahwa Riwayat Hidup, Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan saya antara lain sebagai berikut :

Riwayat Hidup :

Saya adalah anak kedua dari tiga orang bersaudara, dari pasangan Ayah Kandung ANDI RUSDIN dengan Ibu Kandung : HASMARYATI, sudah menikah dengan IRMAWATY SYAM dan dikaruniai satu orang anak kandung.

Riwayat Pendidikan :

- - SD Inpres Tamalanrea 5 Kota Makassar selesai tahun 2001;
- - SMP Negeri 8 Kota Makassar selesai tahun 2004;
- - SMA Negeri 13 Kota Makassar selesai tahun 2007;
- - Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi UNHAS Makassar.

Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 2014 saya bekerja pada Hotel Sutomo Makassar selaku NEK AUDIT; --
- Tahun 2018 saya bekerja pada PT. WOM FINANCE selaku Credit Marketing Officer;
- Tahun 2019 saya bekerja pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar Creditr Analys (CA) selaku sampai dengan tahun 2023, saya mengundurkan diri dikarenakan terdapat temuan dari beberapa pencairan Kredit Sale And Lease-Back yang saya proses ditemukan permasalahan berupa Fraud pada Pemberian Kredit Kendaraan berupa Mobil Truk;
- Saat ini saya bekerja sebagai Driver Online Jasa Maxim di Kota Makassar.

c. Bahwa saksi kenal dengan tersangka MARIO LOBERTUS P.T. yang merupakan Branch Manager pada Kantor PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar tempat saksi bekerja sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 dimana saudara MARIO LOBERTO P.T. menjabat selaku BRANCH MANAGER, saksipun bersama-sama dengan tersangka mengundurkan diri dikarenakan terdapat temuan dari beberapa pencairan Kredit Sale And Lease-Back yang didalam proses pemberian Kredit Sale And Lease Back ditemukan permasalahan berupa Fraud pada Pemberian Kredit Kendaraan berupa Mobil Dump Truk untuk pemberian Kredit Sale And Lease-Back tahun 2022.

d. Bahwa saksi kenal dengan saksi MULYADI AMRI, dimana saksi MULYADI AMRI yang menjadi Debitur didalam Pemberian Kredit pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang pada tahun 2022, yang sebenarnya ayah kandungnyalah yaitu saudara AMRI H.S. yang ingin meminta fasilitas Kredit kepada perusahaan PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang untuk Pembiayaan atas pembelian mobil bekas berupa 1 (SATU) UNIT Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012 pada PT.KB FINANCIA MULTIFINANCE, CAB. SUDIANG, Nomor Polisi : DD 9080 AO.

e. Saksi menjelaskan bahwa Tugas dan Fungsi CREDIT ANALIS PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Spesialisasi kendaraan roda 4, tugas saya melakukan BI Checking berkas kelengkapan calon debitur, melakukan survey calon debitur yang mengajukan kredit dana diatas Rp. 200.000.000,-, melakukan pengecekan kelengkapan berkas dan melakukan validasi dokumen pada aplikasi SALLI dan meneruskan dokumen yang telah divalidasi kepada Branch Manager.

f. Bahwa PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang bergerak dibidang kredit pembiayaan pembelian produk elektronik dan kendaraan bermotor roda 2 (dua), serta pinjaman dana kepada nasabah dengan agunan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan kendaraan passenger dan komersil.

g. Bahwa Untuk persyaratan mandatory yaitu untuk menjadi debitur pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE yaitu KTP SUAMI ISTRI DAN KK, NPWP aktif, rekening Listrik atau PBB, untuk data unit agunan harus melengkapi FC. BPKB lengkap dan STNK, untuk pengajuan berdasarkan usaha yaitu surat ketrerangan usaha dan melampirkan dokumen-dokume terkait usaha calon debitur dan bukti penghasilan usaha seperti rekening Koran bank dan kwitansi pembelian, untuk karyawan di perlukan SLIP GAJI.

h. Bahwa fasilitas credit pada kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. SUDIANG sesuai dengan jabatan saya yaitu pinjam dana dengan agunan mobil passenger dan mobil komersil.

i. Pinjam dana tidak boleh dilakukan dengan cara pembelian mobil melalui showroom.

j. Bahwa dikarenakan jenis fasilitas kredit pinjam dana di PT. KB Finansial multi Finance sudiang memiliki konsep untuk memberikan tambahan dana pribadi dan usaha bukan diperuntukkan untuk melakukan jual beli melalui showroom.

k. Bahwa Mekanisme atau SOP permohonan kredit dengan pinjam dana dari permohonan pengajuan sampai dengan diapprove atau disetujuinya fasilitas kredit tersebut yaitu Awalnya agent mengirim berkas (KTP Suami Istri dan KK) calon debitur ke marketing PT. KB. Finansia Multi Finance dan Marketing mengirim berkas tersebut ke Credit Analyst untuk dilakukan check BI Checking, setelah hasil BI Checking keluar dan tidak bermasalah, marketing akan melakukan komunikasi kepada agent untuk kesiapan debitur dilakukan survey, marketing kemudian menghubungi Supervisor terkait kelengkapan berkas, setelah itu supervisor berkomunikasi dengan Credit Officer dan mengarahkan untuk melakukan survey. surveyor kemudian melakukan survey, setelah survey permohonan calon debitur diteruskan pada credit analis (CA) untuk proses pemeriksaan berkas terkait kesesuaian pengajuan kredit dan jika telah sesuai, credit analys melakukan approve permohonan pengajuan kredit calon debitur, kemudian proses final approve oleh Branch Manager.

l. Bahwa Jenis fasilitas credit yang diambil oleh Sdr MULYADI AMRI yaitu jenis credit pinjam dana dengan jaminan BPKB.
m. Bahwa untuk berkas pengajuan sdr. MULYADI AMRI pada kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang saksi yang melakukan survey terkait berkas pengajuan sdr. MULYADI AMRI.
n. Bahwa Berdasarkan dokumen yang diperlihatakan, dapat saksi jelaskan yang melakukan survey terkait lokasi usaha maupun berkas dokumen pengajuan sdr. MULYADI AMRI pada kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang adalah saksi bersama dengan sdr. PRASETYO WIBOWO.
o. Bahwa saksi diperintahkan oleh tersangka MARIO LOBERTO untuk turun Bersama-sama dengan saksi PRASETYO WIBOWO untuk melakukan survey ke rumah calon debitur sdr. MULYADI AMRI, pada saat itu saksi diberikan nomor telfon ayah dari sdr. MULYADI AMRI an. Sdr. AMRI HS, setelah saksi berkomunikasi dengan H. AMRI untuk berjanjian bertemu di rumahnya untuk dilakukan survey saksi teringat bahwa Profil dari AMRI HS. sudah pernah saksi survey sebelumnya sekitar tahun 2021, namun pada waktu itu rencana permohonan kredit dari AMRI HS tidak dilanjutkan oleh saksi atau dengan kata lain dikenakan Reject karena tidak memenuhi persyaratan umur dan kondisi usaha dan saksi juga sudah menyampiakan kepada tersangka MARIO LOBERTO tentang hal tersebut dan apa alasan saksi memberikan status Reject pengajuan sdr. AMRI HS. dikarenakan tidak layak mendapatkan fasilitas kredit yang diajukan, namun tersangka sdr. MARIO LOBERTO memerintahkan secara langsung untuk tetap melakukan survey ke rumah AMRI HS. selaku ayah dari sdr. MULYADI AMRI, setelah di lokasi survey saksi bersama sdr. PRASETYO WIBOWO mendapati bahwa usaha yang juga beralamat sama dengan rumah sdr. MULYADI AMRI pada berkas pengajuan tidak terdapat aktivitas usaha, serta tidak ada unit kendaraan yang akan dijadikan agunan pinjaman dana, saksipun kemudian melaporkan hasil survey tersebut kepada tersangka MARIO LOBERTO selaku BRANCH MANAGER, namun menurut sdr. MARIO LOBERTO agar saksi tetap memproses berkasnya dikarenakan sdr. MULYADI AMRI adalah nasabah dari tersangka MARIO LOBERTO.
p. Bahwa dari hasil survey yang saksi lakukan bersama sdr. PRASETYO WIBOWO, terlihat dimana terkait fisik rumah dan lokasi usaha dapat ditunjukkan oleh sdr. MULYADI AMRI, namun calon debitur tidak dapat menunjukkan keberadaan unit maupun dokumen kepemilikan kendaraan yang akan dijadikan agunan, tidak adanya SPK (surat perjanjian kontrak) sebagai dasar aktifitas usaha, sehingga menurut saksi seharusnya pengajuan calon debitur an. MULYADI AMRI pada waktu itu tidak dapat diterima.
q. Bahwa saksi tetap memproses pengajuan kredit sdr. MULYADI AMRI, dikarenakan pada saat saksi kembali ke kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang dan melaporkan hasil survey kepada tersangka MARIO LOBERTO selaku BRANCH MANAGER, saksi diperintahkan untuk tetap memproses berkas debitur yang bersangkutan, adapun terkait kekurangan berkas pada hasil survey akan segera dilengkapi sendiri oleh tersangka MARIO LOBERTO.
r. Bahwa terkait Koran Perbankan berkas pengajuan dengan nomor rekening bank BRI 040301021445500 an. MULYADI AMRI yang terlampir dalam berkas pengajuan debitur sdr. MULYADI AMRI pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang, bahwa saksi melakukan validasi terkait jumlah transaksi debitur yang tertera pada rekening Koran yang terlampir dengan menghitung DEBET dan KREDIT transaksi perbankan sdr. MULYADI AMRI, namun terkait verifikasi keaslian dokumen bukan menjadi ranah saksi.Terkait Rekening Koran bank dengan nomor rekening bank BRI 040301021445500 an. MULYADI AMRI yang terlampir dalam berkas pengajuan debitur sdr. MULYADI AMRI pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang.
s. Bahwa terkait rekening Koran bank berkas pengajuan dengan nomor rekening bank BRI 040301021445500 an. MULYADI AMRI yang terlampir dalam berkas pengajuan debitur sdr. MULYADI AMRI pada PT. KB FINANSIA MULTI

FINANCE Cab. Sudiang diserahkan langsung oleh BRANCH MANAGER sdr. MARIO LOBERTO kepada saksi dalam bentuk file GAMBAR yang tersimpan didalam Flash Disk, dari file gambar tersebut saksi print lalu jadikan file dokumen format PDF untuk dapat dilampirkan kedalam email bersama dengan dokumen pengajuan lainnya dan dikrimkan kepada sdr. NAMSOR selaku ACRM (Area Credit Regional Manager) untuk dilakukan pemeriksaan dan analisa credit.

t. Bahwa pada saat saksi diberikan flashdisk oleh tersangka MARIO LOBERTO, terdapat seluruh dokumen kelengkapan pengajuan sudah dilengkapi oleh tersangka MARIO LOBERTO termasuk didalamnya dokumen kepemilikan kendaraan tersebut, selanjutnya saksi diperintahkan untuk mengirim seluruh berkas yang sudah disiapkan oleh sdr. MARIO LOBERTO kepada sdr. NAMSOR selaku ACRM (Area Credit Regional Manager).

u. Bahwa terkait foto copy Kartu Keluarga (KK) nomor 7371113110170002 atas nama kepala keluarga AMRI HS, yang terlampir dalam dokumen berkas pengajuan sdr. MULYADI AMRI pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. SUDIANG telah saksi lakukan pemeriksaan dan validasi yang kemudian saksi satukan bersama berkas pengajuan lain untuk diteruskan kepada sdr. NAMSOR selaku ACRM (Area Credit Regional Manager). Untuk dilakukan Analisa dan Verifikasi.

v. Bahwa terkait foto copy Kartu Keluarga (KK) nomor 7371113110170002 atas nama kepala keluarga AMRI HS yang diperlihatkan kepada saksi, dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenali kartu keluarga tersebut, namun saksi melihat terdapat perbedaan dengan Kartu Keluarga yang saksi ajukan, dimana pada berkas pengajuan yang diperlihatkan penyidik kepada saksi adanya penambahan nama an. HAMKA GAFFAR yang seingat saksi tidak ada dalam kartu keluarga yang saya kirimkan ke bagian ACRM (Area Credit Regional Manager).

w. Bahwa jelaskan terkait hal pengajuan kredit pinjam dana pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang, dokumen rekening Koran bank, kartu keluarga, Dokumen kepemilikan kendaraan dan Surat Perjanjian Kontrak usaha adalah syarat wajib yang dilengkapi calon dibitur dan juga mempengaruhi diterima atau tidaknya pengajuan kredit calon debitur.

x. Bahwa adapun tindakan saksi tetap memproses berkas pengajuan kredit sdr. MULYADI AMRI dikarenakan adanya intervensi atau perintah langsung dari tersangka MARIO LOBERTO selaku Branch Manager (BM) sehingga saksi pada tetap mengajukan tanpa proses Verifikasi mendalam terhadap calon debitur dimaksud.

y. Bahwa yang mengetahui adanya perintah atau intervensi Branch Manager sdr. MARIO LOBERTO PT untuk tetap memproses berkas pengajuan debitur sdr. MULYADI AMRI tanpa mempersulit calon debitur yaitu sdr. PRASETYO WIBOWO selaku surveyor yang bersama saski di lokasi pada saat melakukan survei.

z. Bahwa terkait dokumen pengajuan calon debitur sdr. MULYADI AMRI yang tidak dilakukan proses pemeriksaan tidak diserahkan oleh debitur secara langsung kepada saksi melainkan diserahkan langsung oleh tersangka MARIO LOBERTO PT selaku Branch Manager kepada saksi, adapun berkas yang diserahkan langsung oleh sdr. MULYADI AMRI hanya data perusahaan sdr. MULYADI AMRI, selebihnya diserahkan langsung oleh calon Debitur kepada tersangka MARIO LOBERTO.

aa. Bahwa saksi tidak pernah dijelaskan oleh tersangka MARIO LOBERTO PT terkait asal-usul dokumen pengajuan calon debitur sdr. MULYADI AMRI yang diserahkan langsung kepada saksi, seingat saksi berkas pengajuan calon debitur sudah disiapkan oleh tersangka MARIO LOBERTO PT didalam flash disk untuk dicetak dan dibuat dalam bentuk file PDF untuk di ajukan ke Tim Approval Pusat, adapun seingat saksi dimana debitur sdr. MULYADI AMRI hanya menyerahkan dokumen perusahaan kepada saksi dan tidak pernah menyampaikan terkait kekurangan dokumen pengajuannya.

bb. Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada debitur sdr. MULYADI AMRI terkait dokumen yang di berikan oleh sdr. MARIO LOBERTO PT kepada saksi, dikarenakan komunikasi antara sdr. MULYADI AMRI hanya dengan tersangka MARIO LOBERTO PT, selain itu juga tersangka MARIO LOBERTO PT sudah menyampaikan kepada saksi agar berkas pengajuan Calon Debitur an. MULYADI AMRI yang diberikannya untuk segera di proses.

cc. Bahwa saski tidak pernah dijanjikan untuk diberikan imbalan, namun pada saat pengajuan kredit saudara MULYADI AMRI di cairkan oleh pihak PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang saksi tidak diberikan uang oleh tersangka MARIO LOBERTO P.T.

dd. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

7. Nama : **PRASETYO WIBOWO,** lahir: Ujung Pandang / 11 Februari 1989, nomor identitas: 7371141102890001, kewarganegaraan: WNI, jenis kelamin: laki-laki, tempat/tanggal, pekerjaan Karyawan Swasta, agama: Islam, alamat BTP Kerukunan Barat 16 No. 412 kel. Buntusu kec. Tamalanrea kota Makassar, nomor HP. 085385242967.

Menerangkan :

a. Saksi bekerja pada kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE, Cab. Sudiang sebagai Surveyor sejak 2021 sampai dengan 2023 yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan survey berdasarkan berkas yang diajukan oleh calon debitur dan juga melakukan penagihan angsuran ke 1 (satu) hingga – 6 (enam) debitur PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang.

b. Saksi mengenal Sdr. MULYADI AMRI sekitar bulan januari tahun 2022, Sdr. MULYADI AMRI adalah debitur pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang tempat saksi bekerja, dan mengenal yang bersangkutan pada saat saksi ditugaskan melakukan survey atas pengajuan kredit Sdr. MULYADI AMRI.

c. Saksi menjelaskan bahwa untuk berkas pengajuan sdr. MULYADI AMRI pada kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang saya yang melakukan survey bersama-sama deng nsdr. AS PARAWANSAH terkait berkas pengajuan sdr. MULYADI AMRI

d. Saksi menjelaskan bahwa bersama-sama dengan sdr. AS PARAWANSAH yang melakukan survey terkait lokasi usaha maupun berkas dokumen pengajuan sdr. MULYADI AMRI pada kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang

e. Saksi menjelaskan bahwa di tunjuk oleh Credit Analys sdr. AS untuk melakukan survey ke rumah calon debitur sdr. MULYADI AMRI, kemudian saksi disampaikan oleh sdr. AS PARAWANSAH untuk bersama-sama menuju lokasi survey sdr. MULYADI AMRI, setelah di lokasi survey saksi mendapati bahwa usaha yang juga beralamat sama dengan rumah sdr. MULYADI AMRI pada berkas pengajuan tidak terdapat aktivitas usaha, serta tidak ada unit kendaraan yang akan dijadikan agunan pinjaman dana, kemudian sdr. AS PARAWANSAH melaporkan hasil survey terhadap sdr. MARIO LOBERTO selaku BRANCH MANAGER

f. Saksi menjelaskan bahwa dari hasil survey yang saksi lakukan bersama sdr. AS PARAWANSAH, bahwa terkait fisik rumah dan lokasi usaha dapat ditunjukkan oleh sdr. MULYADI AMRI, namun calon debitur tidak dapat menunjukkan keberadaan unit maupun dokumen kepemilikan kendaraan yang akan dijadikan agunan, tidak adanya SPK (surat perjanjian kontrak) sebagai dasar aktifitas usaha, sehingga menurut saksi pengajuan calon debitur tidak dapat diterima.

g. Saksi menjelaskan bahwa hasil dari audit internal yang dilakukan sekitar bulan November 2022 menjelaskan tentang tindakan saya yang menggunakan rekening bank pribadi milik saya untuk menerima pembayaran cicilan dari nasabah yang seharusnya di bayarkan nasabah pada rekening PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE yang telah ditentukan kepada debitur.

h. Saksi menjelaskan bahwa dana yang dikirimkan oleh debitur ke rekening bank pribadi milik saksi, saksi tidak teruskan ke rekening bank perusahaan, melainkan saya ditransfer ke rekening bank sdr. MARIO LOBERTO PT, adapaun bukti pengiriman saya lampirkan dalam pemeriksaan ini.
i. Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil temuan auditor internal PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE bahwa ada beberapa cicilan angsuran debitur yang mengirimkan angsuran pembayaran ke rekening bank milik yang kemudian saksi teruskan ke rekening bank milik sdr. MARIO LOBERTO PT, namun diketahui bahwa Sdr. MARIO LOBERTO PT membayarkan angsuran kredit debitur tersebut.
j. Saksi menjelaskan bahwa rekening bank sdr. MARIO LOBERTO PT yaitu rek. MANDIRI nomor 1020006785064 an. MARIO LOBERTO.
k. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

8. Nama : **ANDI ADRIANSYAH FIRMAN**, lahir : Ujung Pandang / 27 Mei 1991Nomor identitas: 7306082705910005, kewarganegaraan: WNI, jenis kelamin: laki-laki, , pekerjaan Karyawan Swasta, agama: Islam, alamat Perum. BTN Gowa sarana indah blok D6/9 kel. Paccinongang Kec. Somba Opu Kab. Gowa, nomor HP. 082188866663

Menerangkan :

a. Saksi bekerja pada kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE, Cab. Sudiang sebagai Marketing Officer sejak tahun 2020 yang bertugas dan bertanggung jawab yaitu melakukan perekrutan agent untuk menawarkan produk kredit dana tunai dari PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada calon konsumen
b. Saksi menjelaskan terkait berkas pengajuan kredit pinjaman an. Debitur MULYADI AR dimana saksi tertera sebagai marketing officer adalah benar, namun dirinya tidak memproses dokumen pengajuan calon debitur dikarenakan dokumen pengajuan calon debitur diserahkan langsung ke sdr. MARIO LOBERTO untuk di proses, adapun berkas yang ditangani saksi hanya terkait pengisian formulir pengajuan awal atas perintah sdr. MARIO LOBERTO PT
c. Saksi menjelaskan, sebagai MARKETING OFFICER pada pengajuan kredit sdr. MULYADI AR, dirinya ditugaskan hanya mencari agent untuk didaftarkan sebagai agent pada pengajuan kredit calon debitur dan saksi menunjuk sdr. NUR IKHSAN AHMAD sebagai agent pada pengajuan kredit sdr. MULYADI AR
d. Saksi menjelaskan agent NUR IKHSAN AHMAD yang didaftarkan pada berkas pengajuan debitur MULYADI AR mendapatkan komisi sekitar Rp.25.500.000,- pada saat pengajuan debitur MULYADI AR di terima atau di approve oleh pihak PT. KB Finansial multi Finance sudiang.
e. Saksi menjelaskan Bahwa Fee atau komisi dari PT. KB Finansial multi Finance, Cab. Sudiang yang diterima agent saksi an. NUR IKHSAN AHMAD terkait pengajuan debitur MULYADI AR ditransfer kembali ke rekening bank milik saksi, kemudian saksi melakukan penarikan secara tunai lalu diserahkan ke sdr. MARIO LOBERTO PT atas perintah sdr. MARIO LOBERTO PT
f. Saksi menjelaskan bahwa setelah FEE yang diterima agent, saksi kemudian diberikan komisi sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan agent NUR IKHSAN AHMAD menerima hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. MARIO LOBERTO PT secara tunai, selebihnya di kuasai oleh sdr. MARIO LOBERTO PT.

9. Nama : **ABD. HABIB,S.Kom. alias HABIB**, lahir : P. Lenyung, tanggal 11 April 1989, umur 33 Tahun, suku/ Kebangsaan Makassar/Indonesia, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Perum Grand Pattallassang Blok B/9 RT/RW : 004/002 Kel. Pattallassang, Kec. Pattallassang. NIK : 7304071104890002, Nomor HP : 085342767330.

Menerangkan :

a. Dapat saksi jelaskan bahwa Jabatannya pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar pada tahun 2022 adalah selaku Supervisor Marketing dengan tugas pokok dan tanggung jawab saksi pada saat masih bekerja sebagai Supervisor Marketing pada PT. KB. Financia Multi Finance Cab. Sudiang yaitu mengatur strategi marketing, Menyusun rencana kerja, mengarahkan dan mengontrol marketing, dan melaksanakan pelatihan atau training kepada Marketing baru.

b. Bahwa saksi kenal dengan tersangka MARIO LOBERTO PT. selaku kepala cabang/branch manager pada kantor PT. KB. Finansia Multi Finance Cab. Sudiang, saya kenal sejak tahun 2017 pada saat itu kami sama-sama bekerja di SMS Finance, dan tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud.

c. Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2022 terdapat debitur-debitur yang pernah diproses langsung oleh tersangka MARIO LOBERTO sehingga dapat memperoleh fasilitas Kredit Sale And Lease-Back pada kantor PT. KB. Finansia Multi Finance, Cab. Sudiang yaitu :
    1) Amran Nurullah Saing
    2) Marala
    3) Denny kasengke
    4) Mulyadi Amri
    5) Asbar Ali

d. Bahwa yang berwenang untuk melakukan pengecekan Keabsahan berkas/ Dokumen pengajuan calon debitur yaitu Surveyor dan Credit Analis kemudian untuk direkomendasikan ke Branch Manager (BM).

e. Bahwa Sepengetahuan saksi cara Surveior dan Credit analys melakukan pengecekan keabsahan dokumen atau berkas pengajuan kredit calon debitur pada PT. KB Finansia Multi Finance yaitu dengan melakukan survey lapangan dan mencocokkan lokasi serta kondisi agunan berdasarkan dokumen kelengkapan yang diajukan oleh debitur.

f. Bahwa terkait jabatan saksi sebagai supervisor pada PT. KB Finansia Multi Finance cab. Sudiang, dapat saksi jelaskan bahwa tugas validasi keaslian dokumen **bukan** merupakan tugas dan tanggung jawab saya dikarenakan tugas saya adalah mengontrol kegiatan marketing dan surveyor berdasarkan SOP PT. KB Finansia Multi Finance dalam memproses berkas pengajuan calon debitur.

g. Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2022 menemukan kondisi dimana terdapat pemberian kredit lainnnya yang direkomendasikan oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku Branch Manager PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar yang tidak sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan juga ditemukan oleh Tim Audit Anti fraud dari Kantor Pusat, antara lain :
    - Dalam hal validasi dokumen laporan transaksi finansial tersebut diatas, adalah yaitu Surveyor an. MUH. HUSEIN terkait keaslian dokumen, sedangkan dalam hal analisa kelayakan transaksi keuangan untuk pengajuan kredit pinjaman dana adalah Credit Analys an. AS PARAWANSAH.
    - Terdapat keadaan tidak sesuai dengan ketentuan pada berkas pengajuan Sdr. AMRAN. NS terkait pengajuan kredit pinjaman dana namun saksi tidak tahu berapa total dana yang diajukan pada saat itu, yang dimana berkas pengajuan tersebut yang diajukan marketing an. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN kepada saksi selaku supervisor, kemudian setelah saksi rasa dokumen pengajuan lengkap, selanjutnya saksi serahkan kepada pihak operation data entri, yang kemudian diteruskan untuk approval by system confins (proses approval oleh para petinggi) berdasarkan dengan approval memo yang disetujui, dengan jaminan usaha UD. ARINA yang diajukan oleh sdr. AMRAN NS yaitu Surveyor an. MUH. HUSEIN, kemudian dalam hal survey lokasi usaha berdasarkan dokumen tersebut adalah Surveyor an. MUH. HUSEIN dan Credit Analys an. AS PARAWANSAH, dimana saksi tidak, mengetahui terkait hal tersebut, adapun terkait validasi usaha calon debitur adalah tanggung jawab dari Surveyor an. MUH. HUSEIN dan Credit

Analys an. AS PARAWANSAH, terkait hal tersebut saya tidak mengetahuinya dikarenakan sepengetahuan saya dokumen pengajuan AMRAN. NS yang saksi tangani sebelumnya diambil alih pengurusannya oleh Branch Manager saat itu sdr. MARIO LOBERTO, adapun terkait dokumen Laporan Transaksi yang tidak diakui oleh debitur sepengetahuan saksi adalah hasil editing sdr. Muh. HUSEIN yang diperintahkan oleh sdr. MARIO LOBERTO.

h. Sepengetahuan saya bahwa proses ambil alih kepengurusan pengajuan kredit AMRAN. NS oleh sdr. MARIO LOBERTO selaku Branch Manager PT. KB Finansia Multi Finance cab. Sudiang, bukan merupakan tugas dan tanggung jawab Branch Manager PT. KB Finansia Multi Finance sesuai SOP, namun sepengetahuan saya semua komunikasi dalam pengurusan maupun komunikasi calon debitur melalui sdr. MARIO LOBERTO.

i. Bahwa saksi tidak pernah diberikan perintah atau penyampaian baik dalam hal lisan maupun tulisan terkait proses ambil alih pengurusan kredit calon debitur.

j. Bahwa Sepengetahuan saksi, tindakan tersebut dilakukan oleh sdr. MARIO LOBERTO agar proses pengurusan dan pengajuan kredit oleh debitur tersebut cepat diterima oleh pihak PT. KB Finansia Multi Finance.

k. Bahwa sepengetahuan saksi, tindakan tersebut dilakukan oleh sdr. MARIO LOBERTO agar proses pengurusan dan pengajuan kredit oleh debitur tersebut cepat diterima oleh pihak PT. KB Finansia Multi Finance.

l. Bahwa sepengetahuan saksi pernah menerima komisi yang bervariasi dari Rp. 2.000.000 hingga 2.500.000 dan tidak menentu tergantung berapa jumlah yang diberikan sdr. MARIO LOBERTO selaku kepala cabang.

m. Bahwa pemberian fee atau komisi kepada karyawan terkait diterimanya pengajuan kredit debitur bukan merupakan bagian dari aturan atau SOP PT. KB Finansia Multi Finance cab. Sudiang melainkan kebijakan pribadi sdr. MARIO LOBERTO selaku kepala cabang.

n. Bahwa sumber dana yang digunakan sdr. MARIO LOBERTO selaku kepala cabang untuk memberikan fee atau komisi kepada karyawan PT. KB Finansia Multi Finance cab. Sudiang apabila kredit yang diajukan oleh calon debitur diterima (approve) besumber dari komisi Agent

o. Bahwa sdr. MARIO LOBERTO selaku kepala cabang memberikan fee atau komisi kepada karyawan PT. KB Finansia Multi Finance cab. Sudiang apabila kredit yang diajukan oleh calon debitur diterima (approve) dengan memberikan dana secara tunai.

p. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

10. Nama : **DAVID ALEXANDER TONGKELES**, lahir : Denpasar, tanggal 20 Mei 1991, umur 35 Tahun, suku/ Kebangsaan Manado/Indonesia, Agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan : Wiraswasta, alamat KTP: Lingk. II Kel. Tanjung Bata Kec. Wanea Kota Manado, Alamat Domisili : Perum. Gemilang Harvest Blok H No. 1 Kec. Biringkanaya Kota Makassar, NIK : 7171072005910001, Nomor HP : 088705444709.

Menerangkan :

a. Saksi bekerja di PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE, Cab. SUDIANG selaku BRANCH MANAGER sejak tahun 2023.

b. Saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi BRANCH MANAGER PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang yaitu melakukan perencanaan operasional terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bagian Marketing dan Collection yang terkhusus untuk produk kendaraan bermotor roda 4 (empat), selain itu saya juga bertanggung jawab untuk melakukan approve pengajuan pinjaman uang dengan agunan kendaraan roda 4 (empat) dengan maksimal pengajuan kredit maximal 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan melaksanakan kegiatan perkantoran sesuai SOP yang ditetapkan oleh PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE.

c. Saksi menjelaskan bahwa pedoman dalam pelaksanaan tugas sebagai Branch Manager pada PT KB FINANSIA MULTI FINANCE secara umum yaitu diatur dalam MEMO INTERNAL dan Surat Keputusan Direksi.
d. Saksi menjelaskan bahwa Surat Keputusan Direksi (SKD) yaitu serangkaian aturan atau ketentuan tugas yang mengatur tugas dan tanggung jawab seluruh Karyawan Pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE dan Memo Internal (MI) yaitu serangkain aturan dan tata cara pelaksanaan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Direksi (SKD).
e. Saksi menjelaskan bahwa untuk menjadi debitur pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE, costumer harus memiliki riwayat BI Checking yang tidak bermasalah dan dibuktikan dengan hasil dari pemeriksaan aplikasi PEFINDO dan melengkapi dokumen-dokumen sesuai yang di persyaratkan seperti KTP SUAMI ISTRI DAN KK, SURAT IZIN USAHA, NPWP, KARTU KELUARGA, PBB RUMAH, MUTASI REKENING, SLIP GAJI, FOTO USAHA, FC/ASLI BPKB.
f. Saksi menjelaskan mekanisme atau SOP permohonan kredit dengan pinjam dana (sales end lisback) dari permohonan pengajuan sampai dengan diapprove atau disetujuinya fasilitas kredit tersebut yaitu Awalnya agent mengirim berkas (KTP Suami Istri dan KK) calon debitur ke marketing PT. KB. Finansia Multi Finance dan Marketing mengirim berkas tersebut ke Credit Scouring untuk dilakukan BI Checking, setelah hasil BI Checking keluar dan tidak bermasalah, marketing akan melakukan komunikasi kepada surveyor dan credit analis (CA) untuk proses survey konsumen, setelah proses survey telah dilakukan dan berkas-berkas pengajuan dilengkapi calon debitur maka berkas pengajuan permohonan kredit debitur akan di lakukan analisa kelayakan kredit dimulai dari petugas CA dan Branch Manager (BM) kemudian dilanjutkan ke CA Fleet HO pusat untuk dilakukan Analisa kalayakan kredit berdasarkan Hasil Analisa Yang dikirimkan oleh Tingkat Cabang.
g. Saksi menjelaskan Petugas yang melakukan survey terkait pengajuan kredit calon debitur pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE untuk pengajuan pembiayaan Fleet (diatas 1 Milyar) yaitu Credit Analis (CA) dan Branch Manager (BM) sebagaimana diatur dalam MEMO INTERNAL PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE.
h. Saksi menjelaskan sesuai dengan MEMO INTERNAL PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE NO .3908/CRI/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, Pada POINT 1.4 tentang Ketentuan Survey Lapangan menrangkan bahwa BM dan CA wajib hadir dan melaksanakan survey dilokasi calon debitur.
i. Saksi menjelaskan bahwa hasil Analisa dan hasil survey lapangan yang di isi oleh petugas survey yakni Surveyor, credit Analis, Branch Manager untuk menjadi bahan pertimbangan pejabat pemutus kredit.
j. Saksi menjelaskan Rekomendasi dan persetujuan kredit hanya bisa di isi oleh petugas survey yaitu Surveyor, Credit analis, dan Branch Manager (BM). Dan bahwa tanpa rekomendasi dan persetujuan kredit dari petugas survey cabang, pengajuan kredit calon debitur tidak dapat diterima dan di proses pada kantor pusat, dikarenakan dasar Analisa kelengkapan berkas pada Tingkat pusat berdasarkan hasil survey dan Analisa dari Tingkat cabang yang mana menentukan layak atau tidaknya pengajuan calon debitur.
k. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

11. Nama : **AMRI HAJI SIA alias AMRI bin HAJI SIA** lahir: Jambi, 17 Juli 1957, umur 69 Tahun, suku/ Kebangsaan, Bugis Wajo/Indonesia, Agama Katolik pendidikan terakhir, Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Wiraswasta alamat : Jl. Lubang Buaya No. 54 RT/RW : 003/009 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta NIK 6472031606780004 HP 087880653966.

Menerangkan :

a. Dapat saksi jelaskan saat ini bahwa Riwayat Hidup, Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan saksi antara lain sebagai berikut :

   Riwayat Hidup :

   Saksi adalah anak kedua dari dua orang bersaksi, dari pasangan Ayah Kandung : HAJI SIA dengan Ibu Kandung : I MALLAGENNI, sudah menikah dengan NURBAYA dan dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu MULYADI AMRI, dan ALMARHUMAH MULI.

   Riwayat Pendidikan :

   SD Negeri Anabanua Kab. Wajo selesai tahun 1971.

   Riwayat Pekerjaan :

   - Tahun 1971 saksi ikut berkebun Bersama orangtua di Palembang Prov. Sumatera Barat sampai tahun 2013;
   - Tahun 2013 saksi membuka usaha persewaan kendaraan berupa ISUZU ELF yang saksi persewakan pada PLTU Kab. Barru dan Mempersewakan Kendaraaan Minibus Toyota Innova dengan penghasilan yang saksi hasilkan setiap bulannya kuranglebih sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);
   - Tahun 2022 saksi menjual kendaraan ISUZU ELF dan Minibus Toyota INNOVA dengan tujuan untuk dapat memulai usaha Persewaan Kendaraan Jenis Dump Truck yang akan saksi persewakan pada Perusahaan Pertambangan di sekitar Wilayah Malili Kab. Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan dibantu Pinjaman dari Bank BRI Unit Sentral Makassar dengan Total sebesar Rp. 2.000.000.000. (dua milyar rupiah) saksipun membuka Badan Usaha dengan nama CV. JASA OTO dan membeli sejumlah kendaraan Dump Truck dengan cara Kredit melalui beberapa Perusahaan Pembiayaan di Kota Makassar antara lain Mandiri Tunas Finance, Multindo dan Kredit Plus Cabang Sudiang yang pembayaran Uang mukanya (DP) menggunakan Dana Pinjaman saksi pada Bank BRI tersebut, namun sampai sekarang dalam katergori Kredit Macet karena saksi tidak lagi pernah membayarkan angsuran saksi sejak tahun 2024 dengan Angsuran setiap bulan Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

b. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan tersangka MARIO LOBERTUS P.T. yang merupakan Branch Manager pada Kantor PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar, yang membantu saksi sejak awal pengajuan Kredit Pembelian Mobil Bekas yang saksi beli dari saksi SUKARDI sekitar bulan Februari 2026 sampai dengan proses pembayaran kredit tersebut saksi terima berupa Pembelian atas kendaraan bekas 1 (SATU) UNIT Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012 pada PT.KB FINANCIA MULTIFINANCE, CAB. SUDIANG, Nomor Polisi : DD 9080 AO, Warna Orange. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan tersangka MARIO LOBERTO P.T.

c. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan sdr. MULYADI AMRI, saksi punya hubungan keluarga dengan saksi sdr. MULYADI AMRI yang adalah anak kandung saksi.

d. Dapat saksi jelaskan bahwa, anak kandung saksi yang bernama MULYADI AMRI tercatat sebagai debitur pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang atas pembelian Kredit Mobil Bekas pada Showroom milik saksi SUKARDI berupa 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T, Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO, Warna orange sebagaimana Dokumen Perjanjiannya yang saksi ketahui berupa pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik Sale And Leaseback dengan Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400, Tenor selama 36 Bulan, Nilai Angsuran Rp.25.830.000 perbulan sejak bulan Februari tahun 2022.

e. Dapat saksi jelaskan bahwa jenis kredit yang diperoleh sdr. MULYADI AMRI pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang adalah berupa berupa pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik Sale And Leaseback dengan Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400, Tenor selama 36 Bulan, Nilai Angsuran Rp.25.830.000 perbulan sejak bulan Februari tahun 2022, dengan sertifikat jaminan fidusia Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022 atas nama pemberi jaminan : MULYADI AMRI dengan penerima jaminan : PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang.

f. Dapat saksi jelaskan bahwa Harga Pembelian saksi kepada saksi SUKARDI sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) namun pada saat saksi menerima pembiayaan Kredit pada PT. FINANCIA MUTI FINANCE Cab. Sudiang dengan menggunakan Identitas dari anak kandung saksi MULYADI AMRI terdapat tambahan pembayaran berupa Pembayaran Admin, Asuransi Kendaraan dan Provisi sehingga Nilai Kredit dari Pembelian Kendaraan yang saksi lalukan kepada saksi SUKARDI dan terhadap Pembayaran atas Fasilitas Kredit yang saksi peroleh pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang tahun 2022 untuk pembelian mobil bekas yang saksi lakukan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truck Merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T, Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO1, Warna Orange, setahu saksi dibayarkan langsung oleh Pihak PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada saksi SUKARDI, namun setelah saksi menghadiri permintaan keterangan dari penyidik pada tahap Penyelidikan saksi mengetahui pada pemeriksaan saat ini bahwa ada pihak lain yaitu saksi HAMKA GAFFAR yang menerima pembayaran atas Pembelian Mobil Bekas tersebut yang saksi lakukan pada saksi SUKARDI.

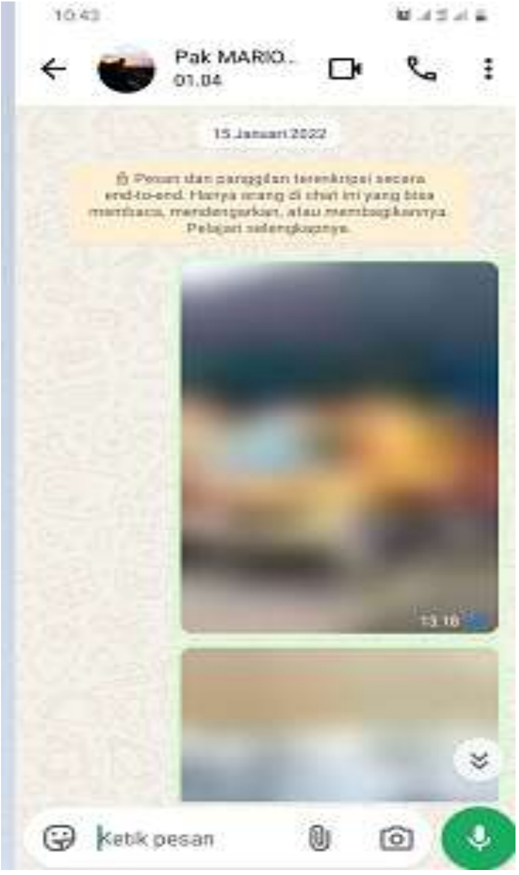
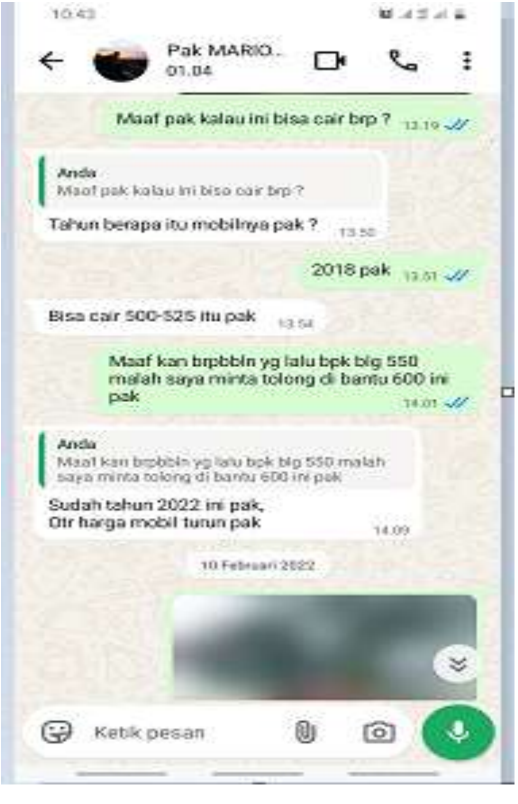
g. Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi meminta bantuan pembiayaan untuk pembelian kendaraan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T, Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO1, Warna Orange, saksi MARIO LOBERTO yang saksi ketahui pada waktu itu sabagai Kepala Cabang Kredit Plus Sudiang (PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang) tidak pernah menolak ataupun menjelaskan kepada saksi bahwa Permintaan saksi untuk kredit Pembelian Mobil Bekas tidak dapat dilayani pada Kantor Cabang yang dia pimpin melainkan tetap memproses dan mengarahkan kepada saksi untuk menggunakan Identitas dari anak kandung saksi sehingga saksi memasukkan dokumen-dokumen Identitas anak kandung saksi atas nama MULYADI AMRI, dimana Langkah-langkah tersebut tidak saksi ketahui apakah diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak, dengan tujuan bagi saksi agar saksi dapat memperoleh Pembiayaan atas niat saksi untuk membeli kendaraan tersebut.

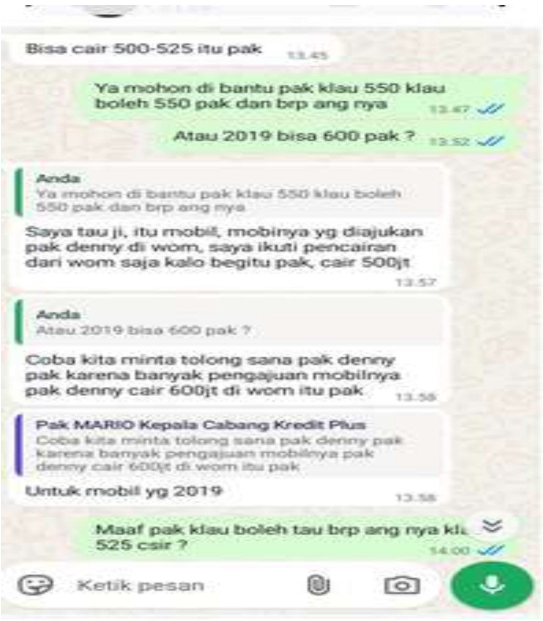
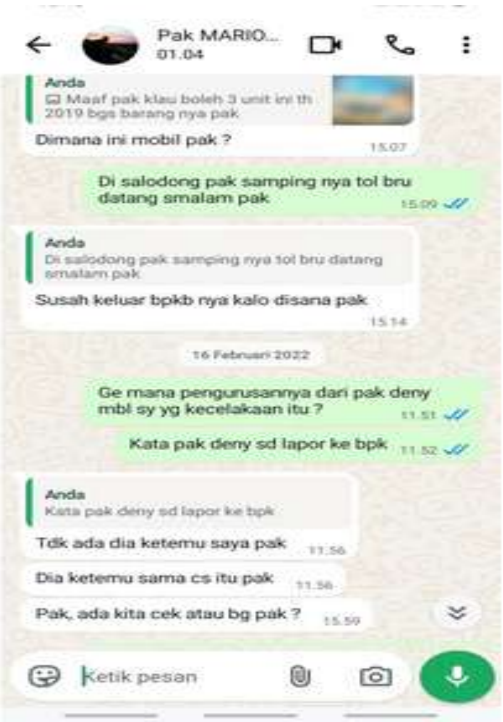
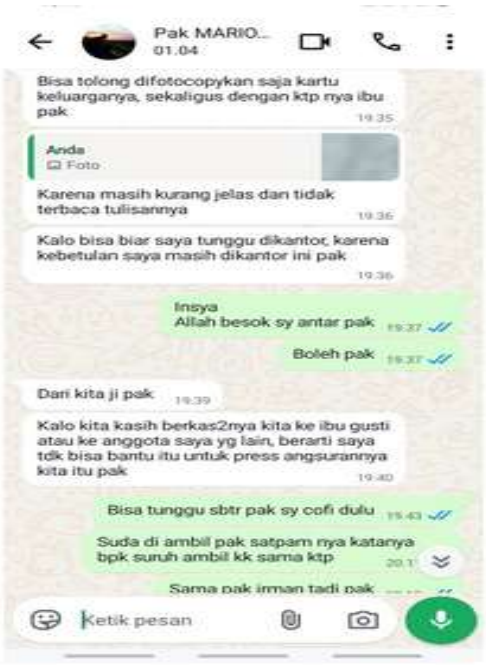
h. Dapat saksi jelaskan bahwa pada awalnya bahwa yang mengajukan kredit pembelian terhadap 1 (satu) unit kendaraan jenis Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012 warna orange pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang adalah diri saksi sendiri, namun pada saat pengajuan saksi di hubungi oleh sdr. MARIO LOBERTO bahwa umur saksi sudah tidak memenuhi persyaratan untuk pengajuan pembelian kendaraan tersebut, sehingga saksi di sarankan untuk menggunakan data anak saksi sdr. MULYADI AMRI untuk menggantikan saksi melakukan pengajuan kredit pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang, dengan rangkaian tahapan dari permintaan Fasilitas Pembiayaan tersebut saksi hanya berkomunikasi dengan tersangka MARIO LOBERTO.

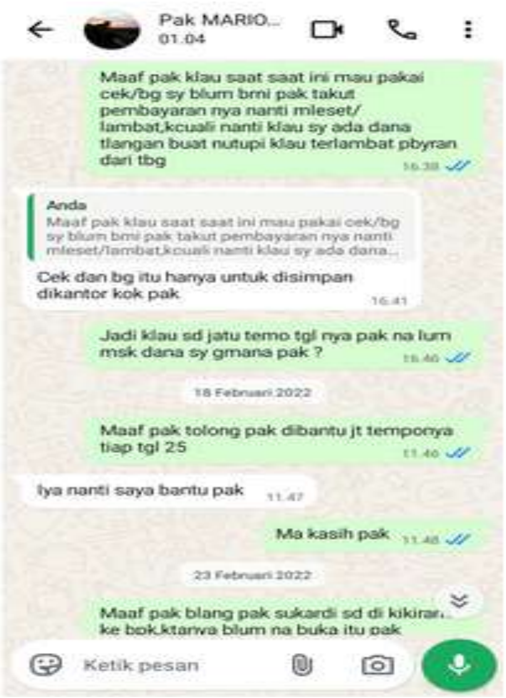
i. Dapat saksi jelaskan bahwa pada pemeriksaan saat sekarang ini dapat saksi perlihatkan kepada Penyidik dan akan serahkan kepada Penyidik berupa Dokumen yang berisi tangkapan Layar dari Percakapan saksi Bersama dengan saksi MARIO LOBERTO sejak awal perkenalan saksi sampai dengan,-

Kendaraaan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T, Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO1, Warna Orange yang saksi beli dari saksi SUKARDI telah saksi kuasai, antara lain sebagai berikut :

Tangkapan layar yang menerangkan percakapan saksi dengan tersangka MARIO LOBERTO P.T. pada Nomor : 081 298 557 840 sebagai berikut :

 Pak MARIO.. 01.04 15 Januari 2022 Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Hanya orang di chat ini yang bisa membaca, mendengarkan, atau membagikannya. Pelajari selengkapnya. 13.18 	Percakapan saksi dengan saksi MARIO LOBERTO pada tanggal 15 Januari 2022, dimana saksi mengirimkan foto Unit Dump Truck yang akan saksi beli dimana foto kendaraan tersebut berada pada gudang milik H. SUKARDI
 Pak MARIO.. 01.04 Maaf pak kalau ini bisa cair brp ? 13.19 Anda Maaf pak kalau ini biso cair brp ? Tahun berapa itu mobilnya pak ? 13.50 2018 pak 13.51 Bisa cair 500-525 itu pak 13.54 Maaf kan brpbbln yg lalu bpk blg 550 malah saya minta tolong di bantu 600 ini pak 14.01 Anda Maaf kan brpbbln yg lalu bpk blg 550 malah saya minta tolong di bantu 600 ini pak Sudah tahun 2022 ini pak, Otr harga mobil turun pak 14.09 10 Februari 2022 	Percakapan saksi dengan saksi MARIO LOBERTO P.T. dimana saksi menanyakan Berapakah Nilai Pencairan yang akan saksi peroleh terhadap Permintaan Pembiayaan dari Unit Dump Truck yang akan saksi beli, kemudian dijawab oleh saksi MARIO LOBERTO P.T. bahwa “bisa cair 500 atau 520, karena kendaraan tahun 2022”

 Bisa cair 500-525 itu pak 13.45 Ya mohon di bantu pak klau 550 klau boleh 550 pak dan brp ang nya 13.47 Atau 2019 bisa 600 pak ? 13.52 Anda: Ya mohon di bantu pak klau 550 klau boleh 550 pak dan brp ang nya Saya tau ji, itu mobil, mobinya yg diajukan pak denny di wom, saya ikuti pencairan dari wom saja kalo begitu pak, cair 500jt 13.57 Anda: Atau 2019 bisa 600 pak ? Coba kita minta tolong sana pak denny pak karena banyak pengajuan mobilnya pak denny cair 600jt di wom itu pak 13.58 Pak MARIO Kepala Cabang Kredit Plus: Coba kita minta tolong sana pak denny pak karena banyak pengajuan mobilnya pak denny cair 600jt di wom itu pak Untuk mobil yg 2019 13.58 Maaf pak klau boleh tau brp ang nya kl 525 csir ? 14.00 	Percakapan saksi dengan saksi MARIO LOBERTO P.T. dimana unti kendaraan tersebut diketahui juga oleh saksi MARIO LOBERTO P.T. bahwa bukan saksi pemiliknya karena pernah terdapat pengajuan dengan rencana pembelian kendaraan tersebut.
 Pak MARIO... 01.04 Anda: Maaf pak klau boleh 3 unit ini th 2019 bgs barang nya pak Dimana ini mobil pak ? 15.07 Di salodong pak samping nya tol bru datang smalam pak 15.09 Anda: Di salodong pak samping nya tol bru datang smalam pak Susah keluar bpkb nya kalo disana pak 15.14 16 Februari 2022 Ge mana pengurusannya dari pak deny mbl sy yg kecelakaan itu ? 11.51 Kata pak deny sd lapor ke bpk 11.52 Anda: Kata pak deny sd lapor ke bpk Tdk ada dia ketemu saya pak 11.56 Dia ketemu sama cs itu pak 11.56 Pak, ada kita cek atau bg pak ? 15.59 	Percakapan saksi dengan saksi MARIO LOBERTO yang menerangkan bahwa saksi MARIO LOBERTO menanyakan Keberadaan Unit 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T, Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO1, Warna Orange, selanjutnya saksi jawab bahwa kendaraan tersebut berada di Salodong, selanjutnya dijawab oleh saksi MARIO LOBERTO bahwa susah keluar BPKBnya disana”
 Pak MARIO... 01.04 Bisa tolong difotocopykan saja kartu keluarganya, sekaligus dengan ktp nya ibu pak 19.35 Anda: Foto Karena masih kurang jelas dan tidak terbaca tulisannya 19.36 Kalo bisa biar saya tunggu dikantor, karena kebetulan saya masih dikantor ini pak 19.36 Insya Allah besok sy antar pak 19.37 Boleh pak 19.37 Dari kita ji pak 19.39 Kalo kita kasih berkas2nya kita ke ibu gusti atau ke anggota saya yg lain, berarti saya tdk bisa bantu itu untuk press angsurannya kita itu pak 19.40 Bisa tunggu sbtr pak sy cofi dulu 19.43 Suda di ambil pak satpam nya katanya bpk suruh ambil kk sama ktp 20.1 Sama pak irman tadi pak 	Percakapan saksi dengan saksi MARIO LOBERTO P.T. yang membahas tentang rencana saksi untuk memasukkan dokumen kelengkapan pengajuan kredit Pembelian Mobil Bekas tersebut, dimana saksi MARIO LOBERTO P.T. memberikan pertimbangan kepada saksi bahwa apaabila dokumen Identitas anak saksi MULYADI AMRI dan Dokumen Identitas saksi selaku penjamin saksi serahkan kepada orang lain maka Pengajuan saksi bukan atau tidak dibantu oleh saksi MARIO LOBERTO P.T.

 Pak MARIO... 01.04 Maaf pak klau saat saat ini mau pakai cek/bg sy blum bmi pak takut pembayaran nya nanti mleset/ lambat,kcuali nanti klau sy ada dana tlangan buat nutupi klau terlambat pbyran dari tbg 16.38 Anda Maaf pak klau saat saat ini mau pakai cek/bg sy blum bmi pak takut pembayaran nya nanti mleset/lambat,kcuali nanti klau sy ada dana... Cek dan bg itu hanya untuk disimpan dikantor kok pak 16.41 Jadi klau sd jatu temo tgl nya pak na lum msk dana sy gmana pak ? 16.46 18 Februari 2022 Maaf pak tolong pak dibantu jt temponya tiap tgl 25 11.46 Iya nanti saya bantu pak 11.47 Ma kasih pak 11.48 23 Februari 2022 Maaf pak blang pak sukardi sd di kikiran ke bok,ktanya blum na buka itu pak Ketik pesan	Percakapan saksi dengam saksi MARIO LOBERTO P.T. yang menerangkan bahwa saksi meminta Tanggal Jatuh tempo

j. Dapat saksi jelaskan bahwa adapun dokumen dan berkas pengajuan kredit tidak di serahkan oleh anak saksi sdr. MULYADI AMRI melainkan saksi serahkan secara langsung kepada security yang saksi lupa namanya, untuk diteruskan kepada sdr. MARIO LOBERTO.

k. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi dihubungi sdr. MARIO LOBERTO via telfon untuk menyerahkan berkas anak saksi sdr. MULYADI AMRI langsung ke kantor PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang, dimana menurut sdr. MARIO LOBERTO agar saksi naik ke lantai 3 untuk menyerahkan kepada security yang sudah menunggu saksi.

l. Dapat saksi jelaskan bahwa seingat saksi, berkas pengajuan sdr. MULYADI AMRI saksi serahkan kepada pihak PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang sekitar bulan Februari tahun 2022.

m. Sepengetahuan saksi, dokumen yang diberikan sdr. MULYADI AMRI untuk diajukan ke PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang adalah KTP dan Kartu Keluarga, adapun dokumen lain milik sdr. MULYADI AMRI saksi lupa apakah pernah menyerahkan ke pihak PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang.

n. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenal rekening bank yang terlampir pada berkas pengajuan kredit milik anak saksi yang diajukan pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang, dokumen tersebut adalah foto copy rekening bank BRI nomor 040301021445500 an. MULYADI AMRI milik anak saksi.

o. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenal berkas pengajuan yang diperlihatkan petugas kepada saksi tersebut, berkas pengajuan tersebut adalah berkas kelengkapan pengajuan kredit pembelian kendaraan 10 roda yang diajukan anak saksi sdr. MULYADI AMRI pada PT. KB. Finansia Multi Finance cab. Sudiang.

p. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenal dokumen laporan transaksi finansial bank BRI nomor rekening 040301021445500 an. MULYADI AR periode 01 November 2021 hingga 31 Januari 2022 yang diperlihatkan kepada saksi, dokumen tersebut menggunakan nama dan nomor rekening bank milik anak saksi sdr. MULYADI AMRI, namun menurut saksi dokumen tersebut tidak sesuai dengan nominal transaksi asli pada rekening bank milik anak saksi.

q. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi adapun laporan transaksi finansial bank BRI nomor rekening 040301021445500 an. MULYADI AR telah kami cetak dan lampirkan dalam pemeriksaan ini.

r. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui mengapa laporan transaksi finansial bank BRI nomor rekening 040301021445500 an. MULYADI AR milik anak saksi yang terlampir dalam berkas pengajuan pada kredit pada PT. KB. Finansia Multi Finance berbeda dengan laporan transaksi keuangan yang dicetak oleh anak saksi sdr. MULYADI AMRI, dikarenakan seingat saksi tidak pernah menyerahkan laporan transaksi keuangan dengan nominal yang tertera pada berkas pengajuan kredit saksi pada PT. KB. Finansia Multi Finance.

s. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada pihak PT. KB. Finansia Multi Finance terkait perbedaan laporan transaksi keuangan tersebut, dikarenakan saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah petugas memperlihatkan dokumen transaksi keuangan milik anak saksi yang diajukan pada PT. KB. Finansia Multi Finance.

t. Dapat saksi jelaskan bahwa sempat dilakukan survei oleh pihak dari PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang.

u. Dapat saksi jelaskan bahwa yang di survey oleh Pihak PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE yaitu rumah saksi di Jl. Asrama Haji No. 7 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar, namun tidak dilakukan pemeriksaan Usaha dikarenakan petugas hanya bertanya total unit kendaraan yang saksi miliki pada usaha saksi tersebut.

v. Dapat saksi jelaskan bahwa Pihak PT. KB. Finansia Multi Finance melakukan Survey terhadap rumah saksi sekitar bulan februari 2022.

w. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi lupa nama petugas PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE yang melakukan survey, seingat saksi petugas tersebut menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya diperintahkan oleh Sdr. MARIO LOBERTO untuk melakukan survey rumah.

x. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui proses pembelian unit kendaraan milik sdr. SUKARDI oleh PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang, namun pada saat pengajuan kredit anak saksi di terima oleh PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE saksi kemudian di hubungi oleh petugas PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE dan menyampaikan bahwa pengajuan kredit anak saksi diterima kemudian saksi diminta oleh sdr. MARIO LOBERTO untuk mengarahkan sdr. MULYADI melakukan penandatanganan perjanjian kredit di kantor PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang, kemudian keeseokan harinya saksi diarahkan untuk mengambil unit kendaraan yang dibeli pada gudang milik sdr. H. SUKARDI.

y. Dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi dana pembelian unit kendaraan milik sdr. SUKARDI tidak diberikan kepada anak saksi, namun hanya langsung mengambil unit kendaraan pada gudang milik sdr. SUKARDI.

z. Dapat saksi jelaskan bahwa setelah melihat dokumen surat pernyataan perintah transfer yaitu surat kuasa kepada sdr. HAMKA GAFFAR yang ditunjukkan petugas kepada saksi, dapat saksi tidak mengenali surat tersebut dikarenakan sepengetahuan saksi anak saksi hanya melakukan pengajuan pembelian kendaraan.

aa. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui foto copy Kartu Keluarga (KK) nomor 7371113110170002 atas nama kepala keluarga AMRI HS, yang diperlihatkan tersebut, namun data keluarga yang ada pada dokumen tersebut tidak benar, dikarenakan pada daftar keluarga poin 5 (lima) seharusnya nama cucu bukan sdr. HAMKA GAFFAR, adapun foto copy dokumen kartu keluarga yang benar saksi lampirkan dalam pemeriksaan ini.

bb. Dapat saksi jelaskan unit kendaraan tersebut berada di desa lamondowo Kab. Konawe Utara, yang saksi sewakan ke PT. BUDDUHASA BERSAMA (PT. BDS).

cc. Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi bahwa keberadaan dari kendaraan Jenis Dump Truck berupa 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T, Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO1, Warna Orange, saksi Sewakan kepada saksi KIKI yang beralamat di Desa Lamandowo RT. 003 RW. 003 Kec. Andowia Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan

Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Dump Truk No : 085/SPSMMDT/BDS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara saksi dengan saksi KIKI dengan nama perusahaan PT. BUDDUHASA BERSAMA yang berlamat di beralamat di Desa Lamandowo RT. 003 RW. 003 Kec. Andowia Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dump Truck milik saksi sebanyak 4 Unit.

dd. Dapat saksi jelaskan bahwa terhadap penulisan berupa *1 (satu) Unit kendaraan Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T, Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO1, Warna Orange* termasuk sabagai salah satu dari keempat Kendaraan Dump Truck yang saksi persewakan kepada saksi KIKI sebagaimana dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Dump Truk No : 085/SPSMMDT/BDS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara saksi dengan saksi KIKI dengan nama perusahaan PT. BUDDUHASA BERSAMA yang berlamat di beralamat di Desa Lamandowo RT. 003 RW. 003 Kec. Andowia Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, keadaan tersebut merupakan kelalaian saksi karena tidak merincikan masing-masing dari Jenis dan atau bentuk kendaraan yang saksi persewakan kepada saksi KIKI sehingga pada saat saksi ditanyakan kemudian saksi menjadian alasan keberadaan Kendaraan tersebut saksi sedang persewakan kepada saksi KIKI saksi tidak dapat membuktikannya karena tidak terdapat penulisan tentang data kendaraan tersebut didalam Surat Perjanjian Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Dump Truk No : 085/SPSMMDT/BDS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara saksi dengan saksi KIKI dengan nama perusahaan PT. BUDDUHASA BERSAMA yang berlamat di beralamat di Desa Lamandowo RT. 003 RW. 003 Kec. Andowia Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

ee. Dapat saksi jelaskan bahwa ada bentuk kerja sama/kontrak kerja sama saksi dengan PT. BUDDUHASA BERSAMA (PT. BDS).

ff. Dapat saksi jelaskan bahwa unit kendaraan tersebut digunakan untuk operasional Perusahaan PT. BUDDUHASA BERSAMA (PT. BDS).

gg. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

12. Nama : **MULYADI AMRI,** tempat/tanggal lahir: Palembang/23 Oktober 1982, Nomor identitas : 1671042310820005, kewarganegaraan: WNI, jenis kelamin: laki-laki, , pekerjaan Karyawan Swasta, agama: Islam, alamat Jl. Asrama Haji No. 7 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar, nomor HP. 0895329722281.

Menerangkan :

a. Saksi tercatat sebagai debitur pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE, Cab. Sudaing atas pengajuan kredit pada bulan februari tahun 2022.

b. Saksi tidak mengetahui dengan pasti jenis kredit yang dimohon pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE, Cab. Sudiang namun menurut ayah saksi sdr. AMRI HS yaitu jenis fasilitas kredit yaitu pembelian mobil truck untuk keperluan usaha.

c. Saksi menjelaskan bahwa kendaraan yang saksi ajukan kredit pembeliannya pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE, Cab. Sudiang adalah kendaraan bekas.

d. Saksi Bersama dengan ayahnya Sdr. AMRI HS dan ditemani dengan pihak PT. KB Finansia Multi Finance mendatangi sebuah Gudang milik Sdr. SUKARDI NUR di kompleks pergudangan parangloe, kel. Parangloe, kec. Tamalanre, Kota Makassar untuk melakukan Cek fisik kendaraaan yang akan dikredit oleh MULYADI AR.

e. Saksi menjelaskan jelaskan bahwa dokumen yang dilampirkan pada berkas pengajuan di PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE, Cab. Sudiang yaitu :

   1) KTP
   2) KTP orang tua
   3) KK

4) NPWP Pribadi
5) NPW Perusahaan yaitu CV. JASA OTO
6) Akta pendirian perusahaan CV. JASA OTO
7) SITU dan SIUP CV. JASA OTO

f. Saksi menjelaskan bahwa rekening bank yang saksi lampirkan adalah bank BRI nomor 040301021445500 an. MULYADI AR.

g. Saksi menjelaskan bahwa yang memproses berkas pengajuan saksi pada Kantor PT. KB. Finansia Multi Finance, Cab. Sudiang yaitu Sdr. MARIO LOBERTO dan marketing dari PT. KB. Finansia Multi Finance yang mana saksi sudah tidak ingat lagi Namanya.

h. Saksi menjelaskan bahwa rekening koran dengan nomor 040301021445500 an. MULYADI AR periode 01 November 2021 hingga 31 Januari 2022 yang diperlihatkan kepada saksi, dokumen tersebut menggunakan nama dan nomor rekening bank milik saksi, namun saksi tidak mengenali nominal transaksi keuangan yang tercatat dalam laporan tersebut, dikarenakan sepengetahuan saksi nominal transaksi yang saksi lakukan tidak pernah sebesar yang tercatat dalam laporan tersebut.

i. Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat / mencetak rekening koran finansial bank BRI nomor rekening 040301021445500 an. MULYADI AR yang terlampir pada dokumen pengajuan kredit saksi pada PT. KB Finansia Multi Finance.

j. Saksi tidak mengetahui mengapa laporan transaksi finansial bank BRI nomor rekening 040301021445500 an. MULYADI AR yang terlampir dalam berkas pengajuan pada kredit pada PT. KB. Finansia Multi Finance, Cab. Sudiang berbeda dengan laporan transaksi keuangan yang saksi cetak sendiri, dikarenakan saksi merasa tidak pernah menyerahkan laporan transaksi keuangan pada berkas pengajuan kredit saya pada PT. KB. Finansia Multi Finance, Cab. Sudiang.

k. Saksi tidak mengetahui perihal surat pernyataan perintah transfer dan saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyatan tersebut dan saksi tidak mengenal Sdr. HAMKA GAFFAR selaku penerima perintah transfer dalam surat pernyataan tersebut.

l. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

13. Nama : **SUKARDI NUR bin H. NUR,** lahir : Bone, tanggal 03 Maret 1984, umur 42 Tahun, suku/ Kebangsaan Bugis /Indonesia, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat: Jl. Kampung Kajenjeng raya RT/RW : 002/006, Kel. Tamangapa, Kec. Manggala, Kota Makassar NIK : 7306080303840014 Nomor HP : 082187506304.

Menerangkan :

a. Saksi kenal dengan sdr. MARIO LOBERTO sekitar tahun 2016, saat Sdr. MARIO LOBERTO masih bekerja di SMS Finance, saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.

b. Saksi kenal Sdr. HAMKA GAFFAR sejak tahun 2022 saat Sdr. HAMKA GAFFAR satu tempat kerja dengan saksi, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud.

c. Saksi tidak mengenal Sdr. MULYADI AR namun mengenal ayah dari Sdr. MULYADI AR yaitu Sdr. AMRI HS yang merupakan pembeli unit kendaraan di workshop/showroom saksi.

d. Saksi membeli Mitsubishi Fuso HD (6x4) M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHMFN62FPJK000012, Nomor Mesin : 6M60-233440 warna oranye dengan No.Pol BM 9080 AU di balai lelang menggunakan dana dari Sdr. HAMKA GAFFAR yang kemudian Saksi jual Kembali di workshop saksi.

e. Saksi menjelaskan proses jual beli Mitsubishi Fuso HD (6x4) M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHMFN62FPJK000012, Nomor Mesin : 6M60-233440 warna oranye dengan No.Pol BM 9080 AU yaitu pada awalnya Sdr. AMRI ayah dari Sdr. MULYADI AR datang di workshop saksi di Gudang paralloe untuk -

melihat-lihat kendaraan yang saksi jual yang kemudian Sdr. AMRI menanyakan apakah pembelian kendaraan di workshop saksi bisa di kredit, yang mana pada saat itu Sdr. AMRI HS di berikan nomor kontak Sdr. MARIO LOBERTO PT, dan setelah itu saksi tidak mengetahui perihal mekanisme penjualan di Kantor PT KB Finansia Multi Finance, dikarenakan saya hanya menyediakan/menjual kendaraan di workshop saksi. Setelah beberapa hari kemudian, saksi dihubungi oleh Sdr. MARIO LOBERTO PT yang menyampaikan bahwa setelah pengajuan kredit Sdr. MULYADI AR telah di approve/disetujui dan selanjutnya akan dilakukan pencairan dana.

f. Saksi menjelaskan bahwa saksi dihubungi oleh sdr. MARIO LOBERTO bahwa pengajuan kredit sdr. MULYADI AMRI telah diterima oleh pihak PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang, setelah itu sdr. MARIO LOBERTO menyampaikan agar saksi menyiapkan BPKB untuk datang dijemput oleh pihak PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang, terkait pengajuan sdr. MULYADI AR, seingat saksi dijemput sendiri oleh sdr. MARIO LOBERTO.

g. Saksi menjelaskan bahwa dikarenakan banyak unit kendaraan workshop saksi yang di beli atau di kredit debitur melalui PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE, Cab. SUDIANG. Sehingga saksi tidak dapat pastikan apakah BPKB Mitsubishi Fuso HD (6x4) M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHMFN62FPJK000012, Nomor Mesin : 6M60-233440 warna oranye dengan No.Pol BM 9080 AU tersebut dijemput sendiri oleh Sdr. MARIO LOBERTO atau karyawan lain. Namun kebanyakan BPKB dari pengajuan kredit di PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE dijemput/diambil sendiri oleh Sdr. MARIO LOBERTO PT dikarenakan semua komunikasi terkait pengajuan kredit debitur pada PT. KB FIANANSIA MULTI FINANCE, Cab. SUDIANG yaitu melalui Sdr. MARIO LOBERTO selaku Kepala Cabang.

h. Saksi tidak mengetahui perihal surat perintah transfer, namun saksi mengirimkan FOTO KTP Sdr. HAMKA GAFFAR dan FOTO BUKU TABUNGAN Sdr. HAMKA GAFFAR ke Sdr.MARIO LOBERTO PT dikarenakan pada saat dana pencairan kredit Sdr. MULYADI AR cair Sdr. MARIO LOBERTO PT menghubungi saksi dan meminta dokumen tersebut. yang di kirimkan melalui WhatsApp ke Sdr. MARIO LOBERTO PT.

i. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

14. Nama : **HAMKA GAFFAR**, lahir : Ujung Pandang, tanggal 18 September 1982, umur 41 Tahun, suku/ Kebangsaan Tionghoa /Indonesia, Agama Budha, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat: Poros Pallangga Mangalli Kec. Pallangga Kab.GOWA NIK : 7306071809820006 Nomor HP : 085397303176.

Menerangkan :

a. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenal Sdr. MULYADI AR dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.

b. Saksi tidak mengetahui mengapa nama saksi tercantum dalam kartu keluarga (KK) keluarga no. 7371113110170002 atas nama kepala keluarga sdr. AMRI HS, yang terlampir berkas pengajuan kredit sdr. MULYADI AR pada PT. KB. Finansia multi finance cab. Sudiang.

c. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan perintah transfer.

d. Saksi menjelaskan bahwa foto copy KTP yang terlampir dalam berkas pengajuan kredit sdr. MULYADI AR pada PT. KB. Finansia multi finance cab. Sudiang merupakan milik saya namun informasi tanggal lahir dan alamat tidak sesuai dengan data KTP milik saya.

e. Saksi menjelaskan bahwa pernah menerima transaksi dana dari PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang, adapun transaksi tersebut adalah biaya pembelian kendaraan Mitsubishi Fuso HD (6x4) M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHMFN62FPJK000012, Nomor Mesin : 6M60-233440 warna oranye dengan No.Pol BM 9080 AU milik saksi yang dijual melalui sdr. H. SUKARDI dengan harga sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

f. Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Mitsubishi Fuso HD (6x4) M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHMFN62FPJK000012, Nomor Mesin : 6M60-233440 warna oranye dengan No.Pol BM 9080 AU adalah milik saksi yang kemudian saksi serahkan kepada sdr. H SUKARDI untuk dilakukan penjualan, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembelian unit kendaraan tersebut, dikarenakan yang melakukan penjualan adalah sdr. H. SUKARDI, adapun terkait unit kendaraan tersebut, menurut sdr. H. SUKARDI bahwa kendaraan saksi tersebut dibeli melalui pembiayaan PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang, sehingga dana pembelian kendaraan saya di transfer dari rekening PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang ke rekening bank milik saksi.
g. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

15. Nama : **ANAS BUDI ISMAIL,** lahir : Ujung Pandang, tanggal 06 Desember 1995, umur 30 Tahun, suku/ Kebangsaan Bugis/Indonesia, Agama Islam, pendidikan Sarjana Ekonomi (S1), pekerjaan Wiraswasta, alamat: BTN Minasa Upa Blok G 12 No 8, Gunung Sari, Rappoccini, Makassar. NIK : 7306071809820006 Nomor HP : 085397303176.

Menerangkan :

a. Saksi kenal sdr. MARIO LOBERTO, tidak punya hubungan keluarga dan hanya sebatas Mitra kerja Ketika saya masih kerja Bagian Lelang kendaraan.
b. Saksi menjelaskan bahwa memiliki Rekening Bank BCA namun nomor rekeningnya saksi sudah tidak mengingatnya lagi dikarenakan Rekening BCA saya sudah dikuasai oleh Sdr. MARIO LOBERTO sekitar tahun 2016, Namun setelah saya mengeceknya di BANK BCA yaitu Norek bank BCA saya yang digunakan oleh Sdr. MARIO LOBERTO yaitu 7685225646.
c. Saksi menjelaskan bahwa Sdr. MARIO LOBERTO memiliki akses fisik kartu saksi dikarenakan pada saat itu saksi memberitahukan PIN dan memberikan KARTU ATM Bank BCA saksi dengan norek 7685225646, saya memberikan kepada Sdr. MARIO LOBERTO pada saat saksi masih bekerja di Balai lelang sekitar tahun 2016, dan saksi memberikannya kepada saudara Sdr. MARIO LOBERTO hanya sekedar ingin membantu dikarenakan Sdr. MARIO LOBERTO meminta tolong dengan ingin meminjam rekening BCAnya sehingga saksi memberikannya dengan sukarela.
d. Saksi menjelaskan bahwa sekitar tahun 2016 yang mana pada saat itu Sdr. MARIO LOBERTO masih bekerja pada leasing/pembiayan SMS Finance dan saksi masih bekerja di Balai lelang yang mana merupakan mitra kerja saksi pada saat itu Sdr. MARIO LOBERTO mengatakan kepada saksi ingin meminjam Kartu ATM dengan maksud seingat saksi yaitu untuk menggunakannya deposit lelang kendaraan, sehingga saksi memberikannya secara sukarela karena sekedar hanya ingin membantu.
e. Saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Sdr. MARIO LOBERTO menggunakan rekening Bank BCA saksi, saksi tidak pernah menanyakan dan saksi tidak pernah merasa curiga juga kepada Sdr. MARIO LOBERTO atas penguasaan rekening saksi.
f. Saksi menjelaskan bahwa tidak mengetahui terkait transaksi dana tersebut dikarenakan saksi tidak menguasai Rekening BCA tersebut.
g. Saksi menjelaskan bahwa Sdr. MARIO LOBERTO tidak pernah menginformasikan kepada saksi terkait transaksi dan segala penggunaan rekening BCA saksi.
h. Saksi menjelaskan bahwa KARTU ATM Bank BCA dengan Norek 7685225646 masih dalam penguasaan Sdr. MARIO LOBERTO.

i. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

16. Nama : **NUR IKHSAN AHMAD**, tempat/tanggal lahir : Ujung Pandang, 30 Januari 1994,, Nomor identitas: 7371133001940003 kewarganegaraan: WNI, jenis kelamin: laki-laki, pekerjaan Karyawan Swasta, agama: Islam, alamat Jl. Tamalate 7 STP 44 No. 105 Kel. Mappala Kec. Rappocini Kota Makassar, nomor HP. 08978514656.

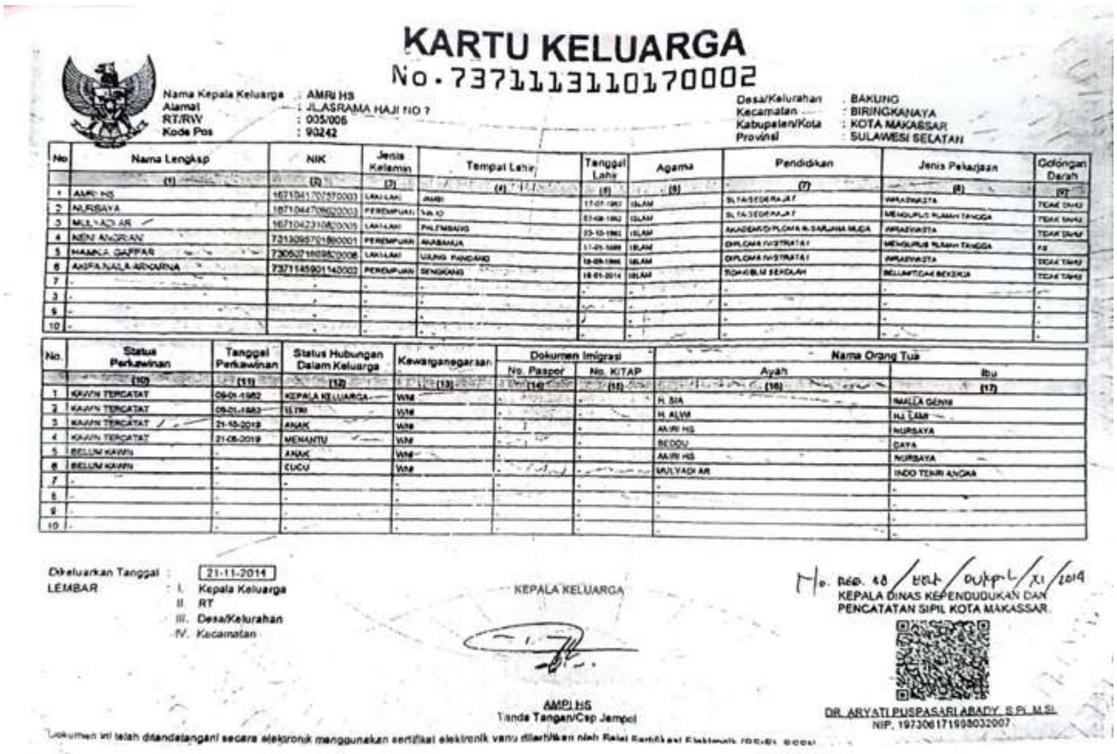
Menerangkan :

a. Saksi menjelaskan bahwa terdaftar sebagai agent di PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang sejak januari 2022.
b. Saksi menjelaskan bahwa tugas selaku agent yaitu mencari calon debitur dengan menawarkan produk-produk fasilitas kredit yang ada di PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang, adapun saat saksi mendapatkan calon debitur yang tertarik kemudian saksi arahkan kepada sdr. ANDI ADRIANSYAH untuk proses selanjutnya
c. Saksi menjelaskan bahwa saya tidak pernah bertemu dengan Sdr. MULYADI AR sebelum pengajuan dan setelah pengajuan, adapun nama saksi di daftarkan sebagai agent atas pengajuan kredit tersebut saksi ketahui setelah di informasikan oleh sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN bahwa saksi di daftarkan sebagai agent atas perintah kepala cabang sdr. MARIO LOBERTO agar pengajuan calon debitur mengikuti SOP yang ada pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. SUDIANG
d. Dapat saya jelaskan bahwa setelah dana sejumlah Rp. 51.000.000,- masuk ke rekening saya bank BCA 2900189853 an. NUR IKHSAN AHMAD, saya kemudian di sampaikan oleh sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN untuk segera mentransfer dana di rekening saya tersebut sejumlah Rp. 50.800.000 ke rekening bank miliknya BCA no. rek. 2900084270 an. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN, adapun dana Rp.200.000 yang tidak saya transferkan ke rekening bank sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN saya simpan di rekening bank saya dikarenakan menurut sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN itulah komisi yang saya dapatkan
e. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan mengapa komisi yang saya dapatkan hanya Rp.200.000,- baik kepada sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN maupun pihak PT. KB Finansial multi Finance sudiang.

17. Nama : **NURHIDAYAT,SH Alias IDA Binti ABDULLAH KATU,** Lahir di Ujung Pandang, tanggal 09 November 1975, umur 46 Tahun, suku/ Kebangsaan Bugis Makassar /Indonesia, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (pegawai negeri sipil) alamat: Jl. Monumen emmiselan Komp Pdank, Rt/Rw : 001/005 Kel. Gunung sari Kec. Rappocini, Kota Makassar, NIK : 7371134911750006 Nomor HP : 082194398529

Menerangkan :

a. Bahwa saksi bertugas selaku PLT. KABID PIAK DINAS DUKCAPIL KOTA MAKASSAR yaitu melaksanaka pengeloaan informasi adminismistrasi kependudukan berupa Sistem Informasi pengolahan data, penyajian data kependudukan, serta tata Kelola sdm teknologi informasi dan komunikasi.
b. Bahwa Untuk persayaratan pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) jika pemohon merupakan pindahan wajib melampirkan buku nikah dan KK lama.
c. Bahwa saksi jelaskan untuk pembuatan KK (kartu keluarga) dapat diwakili oleh orang lain dengan syarat melampirkan Surat Kuasa pemohon.
d. Bahwa saksi menjelaskan terhadap Kartu Keluarga yang diperlihatkan penyidik dibawah ini :



KARTU KELUARGA
No. 7371113110170002

Nama Kepala Keluarga : AMRI HS
Alamat : JL.ASRAMA HAJI NO 7
RT/RW : 005/006
Kode Pos : 90242

Desa/Kelurahan : BAKUNG
Kecamatan : BIRINGKANAYA
Kabupaten/Kota : KOTA MAKASSAR
Provinsi : SULAWESI SELATAN

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	AMRI HS	1671041707570003	LAKI-LAKI	JAMBI	17-07-1957	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	WIRASWASTA	TIDAK TAHU
2	NURSAYA	1671044708620003	PEREMPUAN	[illegible]	07-08-1962	ISLAM	SLTA/SEDERAJAT	MENGURUS RUMAH TANGGA	TIDAK TAHU
3	MULYADI AR	1671042310820005	LAKI-LAKI	PALEMBANG	23-10-1982	ISLAM	AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	WIRASWASTA	TIDAK TAHU
4	NENI ANGRIANI	7313095701890001	PEREMPUAN	ANABANUA	17-01-1989	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	MENGURUS RUMAH TANGGA	AB
5	HAMKA GAFFAR	7306071609820006	LAKI-LAKI	UJUNG PANDANG	[illegible]	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	WIRASWASTA	TIDAK TAHU
6	AKIFA NALA ARKARNA	7371145901140003	PEREMPUAN	SENGKANG	19-01-2014	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	KAWIN TERCATAT	09-01-1982	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	H. SIA	MALLA GENNI
2	KAWIN TERCATAT	09-01-1982	ISTRI	WNI	-	-	H. ALWI	HJ LAMI
3	KAWIN TERCATAT	21-10-2019	ANAK	WNI	-	-	AMRI HS	NURSAYA
4	KAWIN TERCATAT	21-06-2019	MENANTU	WNI	-	-	BEDDU	DAYA
5	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	AMRI HS	NURSAYA
6	BELUM KAWIN	-	CUCU	WNI	-	-	MULYADI AR	INDO TENRI ANGKA
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 21-11-2014
LEMBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

AMRI HS
Tanda Tangan/Cap Jempol

No. Reg. 48 / [illegible] / [illegible] / XI / 2014
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR

DR. ARYATI PUSPASARI ABADY, S.Pi, M.Si
NIP. 197306171998032007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

<ins>Saksi menerangkan bahwa :</ins>

1) Kartu Keluarga dengan nomor tersebut pernah terdaftar namun terdapat perbedaan anggota keluarga yaitu adanya anggota keluarga atas nama Sdr. HAMKA GAFFAR dan pada saat kartu tersebut di pisah, Sdr. HAMKA GAFFAR tidak tercatat pada kedua kartu keluarga yang telah dipisah.
2) Saksi menjelaskan daftar anggota keluarga pada kartu keluarga tersebut tidak sesuai.
3) Bahwa dengan yang tercatat pada system SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).
4) dikarenakan adanya penambahan anggota keluarga atas nama Sdr. HAMKA GAFFAR.
5) Untuk mengetahui Keaslian/keabsahan kartu keluarga dapat dilakukan dengan cara melakukan Scan Barcode yang ada pada kartu keluarga tersebut.

V. Keterangan Ahli

1. Nama : **DR. SYARIF SADDAM RIVANIE, S.H., M.H.**, No. NIK : 7371131610910007, Umur 32 tahun, lahir di Surabaya, 16 Oktober 1991, Pekerjaan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Makassar, Agama Islam, Pendidikan terakhir S3 Ilmu Hukum, Alamat Komp. UNM Blok G6/20, Jalan Raya Pendidikan, Nomor handphone 081354815576, email, ivanparawansa@gmail.com

Menerangkan :

a. Ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diminta keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai pengetahuan dan keahlian yang ahli miliki dan bersedia mengangkat sumpah dihadapan Penyidik, sesuai dengan Agama ahli, yaitu Agama Islam.
b. Riwayat hidup dan / atau riwayat pendidikan formal / informal serta riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut
    a. Riwayat Pendidikan :
        1) SDN Komp IKIP 1 Makassar, Lulus Tahun 2003
        2) SMP Nusantara, Lulus Tahun 2006
        3) SMA Negeri 1 Makassar, 2006-2008
           Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Lulus Tahun 2009
        4) S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Lulus Tahun 2013.

5) S2 (Magister) Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Lulus Tahun 2015.
6) S3 (Doktor) Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Lulus Tahun 2020.

Riwayat pekerjaan dan jabatan ahli adalah sebagai berikut :

1) Pada tahun 2020 sampai dengan sekarang sebagai Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2) Sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang sebagai Anggota Bidang Litigasi dan Non Litigasi Unit Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

b. Pangkat dan Jabatan : -
   - Jabatan : Lektor Gol. III.C.
   - Pangkat : Penata

c. Penelitian disertasi Doktor Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana.
   Judul : Deradikalisasi sebagai Sistem Sanksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

d. Riwayat Pekerjaaan saksi sebagai berikut :
   1) Dosen Tetap Fakultas Hukum Unhas Makassar, 2020-skrg.
   2) Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar 2018-2022.
   3) Dosen Luar Biasa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2015 2020.

c. Dasar pemberian keterangan selaku AHLI dibidang hukum Pidana, yaitu :
   1) Surat Tugas Nomor: 987/UN4.5/KP.09.00/2024, tanggal 06 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
   2) Kewajiban moral untuk memberi keterangan atau meluruskan sesuatu sesuai bidang keahlian saksi.
   3) Karena pandangan seorang ahli hukum merupakan sumber hukum formal yang disebut doktrin.

d. Saksi ahli menjelaskan bahwa Tindak Pidana Jaminan Fidusia adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan pelanggaran hak dan kewajiban dalam hubungan fidusia. Secara khusus, tindak pidana ini meliputi tindakan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam jaminan fidusia yang secara sengaja atau melawan hukum, seperti:
   1) Memalsukan, mengubah, atau menghilangkan objek jaminan fidusia: Ini termasuk tindakan manipulasi terhadap data atau dokumen yang digunakan dalam perjanjian fidusia.
   2) Memberikan keterangan menyesatkan: Penyampaian informasi yang tidak benar terkait objek fidusia yang dapat mempengaruhi validitas perjanjian atau jaminan fidusia itu sendiri.

Ketentuan mengenai tindak pidana fidusia diatur dalam :

Pasal 35 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal ini menjelaskan bahwa:

> *Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang menyesatkan tentang objek jaminan fidusia akan dikenakan sanksi pidana. Jika tindakan tersebut diketahui oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perjanjian jaminan fidusia.*

Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal ini menjelaskan bahwa:

> *Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*

Ketentuan ini mengatur perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat adanya pelanggaran dalam perjanjian fidusia, terutama ketika informasi yang salah atau palsu diberikan yang mengakibatkan kerugian pada pihak debitur, kreditur, atau pihak ketiga lainnya.

e. Ahli menjelaskan bahwa uraian Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Unsur-unsur Pasal 35:

1) **Setiap orang**
Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ini merujuk pada orang perorangan dan/atau korporasi yang menjadi subjek hukum yang berhak dan berkewajiban dalam perjanjian jaminan fidusia. Subjek hukum ini harus dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, sehingga mereka dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan. Pemberi dan penerima fidusia, baik individu maupun badan hukum, merupakan pelaku yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

2) **Dengan sengaja**
Unsur ini mengacu pada kesengajaan sebagai bentuk kesalahan. Dalam konteks ini, pelaku menyadari atau memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Tindakan tersebut tidak terjadi secara kebetulan atau tanpa disadari, melainkan dilakukan dengan rencana atau niat yang jelas untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dengan sengaja berarti "dimaksudkan", "direncanakan", atau "memang diniatkan".

3) **Memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan**.
Unsur ini mencakup beberapa tindakan yang diancam oleh Pasal 35, yang bersifat **alternatif**, artinya terpenuhinya salah satu tindakan ini sudah cukup untuk memenuhi unsur pidana. Perbuatan ini dapat diuraikan sebagai berikut:
    - **Memalsukan keterangan** Menurut KBBI, "memalsukan" berarti membuat suatu keterangan palsu, baik dengan menciptakan dokumen baru atau dengan mengubah dokumen yang sudah ada. Ini mencakup penambahan, pengurangan, atau perubahan isi dokumen yang seharusnya asli menjadi tidak benar.
    - **Mengubah keterangan** "Menjadikan lain dari yang semula" adalah makna mengubah dalam KBBI. Dalam konteks jaminan fidusia, ini bisa berarti mengganti data yang ada dengan informasi yang berbeda, atau menyusun ulang fakta yang diberikan sehingga tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
    - **Menghilangkan keterangan** Berdasarkan KBBI, "menghilangkan" adalah membuat sesuatu yang ada menjadi tidak ada. Dalam konteks ini, objek fidusia yang seharusnya ada atau disampaikan dalam perjanjian fidusia dihilangkan atau disembunyikan.
    - **Dengan cara apapun memberikan keterangan yang menyesatkan** Memberikan keterangan yang menyesatkan berarti memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau yang sengaja dibuat untuk menipu

pihak lain. Keterangan ini dapat berupa kebohongan yang disengaja yang dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian fidusia.

4) ***Yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia*,**
Maksudnya adalah bahwa tindakan pemalsuan, pengubahan, penghilangan, atau keterangan yang menyesatkan ini dapat mengakibatkan perjanjian jaminan fidusia **tidak sah** jika salah satu pihak mengetahuinya sebelum perjanjian itu dibuat. Dengan kata lain, tindakan tersebut menciptakan kondisi di mana perjanjian fidusia tidak bisa berlaku atau tidak sah secara hukum karena ada unsur kebohongan atau manipulasi.

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999 meliputi segala bentuk manipulasi informasi yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia, baik dalam bentuk pemalsuan, pengubahan, penghilangan, maupun pemberian keterangan yang menyesatkan. Apabila salah satu pihak mengetahui adanya ketidaksesuaian sebelum perjanjian dibuat, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah.

f. Ahli menjelaskan bahwa dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, maka unsur-unsur dalam tindak pidana jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Subyektif/Mens Rea: Perbuatan dengan Sengaja dan Maksud menghendaki**

Unsur subyektif atau **mens rea** dalam tindak pidana fidusia, terutama terkait Pasal 35, memerlukan adanya **niat atau kesengajaan** dari para pihak yang terlibat. Dalam konteks kasus ini, kesengajaan terlihat dari beberapa aspek penting:

- **Sdr. MARIO LOBERTO**, **Sdr. AS PARAWANSYA**, dan **Sdr. PRASETYO WIBOWO** memiliki kesadaran penuh bahwa proses pengajuan kredit **Sdr. MULYADI AR** tidak memenuhi syarat yang sebenarnya. Mereka mengetahui bahwa kendaraan yang dijadikan agunan belum dimiliki oleh debitur dan bahwa hasil survei tidak mendukung kelayakan kredit. Meskipun mengetahui fakta ini, mereka tetap memutuskan untuk melanjutkan proses pengajuan kredit dengan memberikan keterangan yang menyesatkan. Tindakan ini jelas dilakukan dengan sengaja, bukan karena kesalahan atau ketidaktahuan.
- **Tindakan proaktif dalam merekayasa atau menyetujui informasi menyesatkan**:
Kesengajaan terlihat dari tindakan aktif para pihak dalam memanipulasi laporan atau menandatangani dokumen yang mereka tahu berisi keterangan yang tidak benar. Misalnya, **Sdr. MARIO LOBERTO** memberikan rekomendasi kelayakan kredit dengan menyetujui hasil survei yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ia secara sadar memberikan rekomendasi dengan menandatangani **Formulir Kelayakan Kredit** bersama **Sdr. AS PARAWANSYA** dan **Sdr. PRASETYO WIBOWO**, meskipun ia tahu bahwa tidak ada kendaraan atau aktivitas usaha yang layak dijadikan dasar pengajuan kredit. Tindakan ini menunjukkan niat aktif untuk memberikan keterangan yang menyesatkan kepada pihak pusat.
- Kesengajaan juga dapat dilihat dari keputusan untuk tetap memproses kredit meskipun fakta di lapangan tidak mendukung pengajuan kredit tersebut. Niat ini tidak hanya didasarkan pada tugas administratif, tetapi juga pada keinginan untuk mencapai keuntungan finansial, seperti pencairan dana **fee agent**. Fakta bahwa **Sdr. MARIO LOBERTO** memanfaatkan nama **Sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN**,-

untuk keperluan pencairan fee, dan dana tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi, menunjukkan bahwa tindakan ini tidak hanya dilandasi oleh kesalahan prosedur, tetapi juga kesengajaan untuk meraup keuntungan dari proses yang tidak benar. **Tindakan bersama dengan maksud yang terencana**: Selain dari aspek individu, unsur kesengajaan dalam Pasal 35 juga terlihat dari adanya kerja sama di antara para pihak. **Sdr. MARIO LOBERTO**, **Sdr. AS PARAWANSYA**, dan **Sdr. PRASETYO WIBOWO** bertindak bersama untuk menandatangani dan mengirimkan rekomendasi hasil survei yang mereka tahu tidak benar ke kantor pusat. Ini bukan hanya tindakan satu orang, tetapi merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan dengan maksud yang sama, yaitu memberikan keterangan yang menyesatkan untuk memperoleh persetujuan kredit. Adanya koordinasi dan tindakan bersama ini menguatkan unsur **mens rea**, di mana para pihak secara sadar terlibat dalam tindakan melawan hukum.

- **Fokus pada keuntungan pribadi**: Unsur kesengajaan juga semakin jelas ketika tindakan ini dilihat dalam konteks keuntungan pribadi, khususnya terkait dengan pencairan **fee agent**. **Sdr. MARIO LOBERTO** memiliki kepentingan langsung dalam mendapatkan fee dari proses kredit, dan hal ini menjadi motivasi utama dalam melanjutkan pengajuan kredit yang sebenarnya tidak layak. Kesengajaan untuk memberikan keterangan menyesatkan tidak hanya terkait dengan proses administratif, tetapi juga berhubungan erat dengan niat untuk mendapatkan keuntungan finansial dari proses yang dilakukan secara tidak jujur.

2. **Unsur obyektif/Actus reus: Dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan**

Tindakan memberikan keterangan yang menyesatkan ini mencakup berbagai aspek dalam proses pengajuan kredit **Sdr. MULYADI AR**, termasuk:

- Keterangan menyesatkan terkait skema kredit pinjam dana dengan agunan:
  Pengajuan kredit Sdr. MULYADI AR diproses melalui skema kredit pinjam dana dengan agunan, padahal kendaraan yang dijadikan agunan belum dimiliki oleh debitur pada saat pengajuan kredit. Tindakan ini menyesatkan karena fasilitas kredit yang digunakan adalah untuk kredit pembelian kendaraan, bukan pinjaman dengan agunan. Namun, karena PT KB FINANSIA MULTI FINANCE tidak menyediakan fasilitas pembelian kendaraan, mereka menyamarkan pengajuan kredit ini sebagai pinjaman dengan agunan. Kendaraan yang menjadi agunan masih berada di workshop Sdr. SUKARDI, namun diperlakukan seolah-olah sudah menjadi milik debitur.
- Keterangan menyesatkan terkait hasil survei: Sdr. AS PARAWANSYA dan Sdr. PRASETYO WIBOWO melakukan survei di rumah Sdr. MULYADI AR dan memberikan laporan yang tidak sesuai dengan fakta. Dalam survei tersebut tidak ditemukan aktivitas usaha angkutan ekspedisi sesuai yang tertera dalam akta perusahaan CV. JASA OTO, serta kendaraan yang dijadikan agunan belum ada. Namun, hasil survei tetap dituangkan dalam Form Analisa Kelayakan dan Keputusan Kredit dengan rekomendasi bahwa debitur layak mendapatkan kredit. Tindakan ini jelas merupakan pemberian keterangan menyesatkan yang melampaui batas dari tanggung jawab survei.

- Sdr. MARIO LOBERTO, sebagai Branch Manager, tidak hanya gagal menjalankan kewajiban untuk melakukan survei langsung sebagaimana diatur dalam SOP perusahaan, tetapi juga ikut serta memberikan rekomendasi kelayakan kredit yang menyesatkan. Rekomendasi ini dituangkan dalam Formulir Kelayakan Kredit yang ditandatangani oleh Sdr. MARIO LOBERTO, Sdr. AS PARAWANSYA, dan Sdr. PRASETYO WIBOWO, dan kemudian dikirim ke tingkat pusat sebagai penilaian akhir kelayakan kredit. Tanda tangan Sdr. MARIO LOBERTO pada rekomendasi ini memberikan bobot legalitas dan otoritas atas hasil survei yang jelas-jelas tidak sesuai fakta. Rekomendasi inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh petugas kredit di tingkat pusat untuk menerima pengajuan kredit Sdr. MULYADI AR.
- Sdr. AS PARAWANSYA mengirimkan dokumen pengajuan kredit ke kantor pusat dengan informasi yang menyesatkan terkait laporan keuangan dan kelayakan usaha Sdr. MULYADI AR. Dokumen yang dikirimkan mencantumkan informasi bahwa debitur memiliki kondisi keuangan yang layak dan memenuhi syarat kredit, meskipun kenyataannya tidak demikian. Dokumen ini disusun dengan cara memanipulasi laporan survei dan rekening koran yang dikirim untuk memberikan kesan seolah-olah debitur memenuhi syarat kredit.
- Form permohonan pembiayaan yang menyesatkan: Sdr. MARIO LOBERTO juga terlibat dalam proses di mana Form permohonan pembiayaan menunjukkan bahwa kredit seolah-olah diajukan oleh Sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN selaku Marketing Officer, padahal berdasarkan pengakuannya, ia tidak pernah memproses berkas pengajuan kredit tersebut. Berdasarkan pengakuan debitur, dirinya tidak mengenal Sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN dan tidak pernah bertemu atau memberikan dokumen, Nama Sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN hanya dicantumkan untuk mematuhi SOP internal. Hal ini merupakan upaya untuk mempercepat proses pengajuan kredit dengan memanfaatkan nama pihak lain yang tidak terlibat secara langsung.
- **Surat perintah transfer**, yang menunjukkan bahwa pencairan dana kredit **Sdr. MULYADI AR** diarahkan ke rekening milik **Sdr. HAMKA GAFFAR**, bukan ke debitur yang seharusnya menerima dana. **Sdr. MULYADI AR** menyatakan dalam berita acara bahwa ia **tidak pernah menandatangani surat perintah transfer** tersebut, dan **Sdr. HAMKA GAFFAR** juga menyatakan bahwa ia tidak pernah memberikan otorisasi untuk menerima dana kredit merupakan salah satu bentuk keterangan yang menyesatkan terkait tujuan pencairan dana. Pihak-pihak yang bertanggung jawab telah menyiapkan dokumen yang salah dan tidak sah, untuk memfasilitasi pencairan dana ke orang yang sebenarnya tidak berhak menerima
- Terdapat perbedaan antara **rekening koran Bank BRI** yang dicetak oleh **Sdr. MULYADI AR** dan yang dikirimkan ke kantor pusat. **Rekening yang dikirimkan menunjukkan perputaran dana lebih besar** dari yang sebenarnya, Meskipun ketidaksesuaian diketahui di tingkat cabang, dokumen tersebut tetap diajukan ke pusat, **dengan sengaja menyesatkan penilaian kredit** agar kredit disetujui berdasarkan informasi keuangan yang tidak akurat.

g. Ahli menjelaskan bahwa :

1) Bahwa letak perbuatan (actus Reus) sdr MARIO LOBERTO yaitu :
    - Menandatangani **Formulir Kelayakan Kredit** yang berisi informasi hasil survei yang menyesatkan, meskipun mengetahui bahwa survei tersebut tidak sesuai dengan kenyataan (tidak adanya usaha dan kendaraan yang diajukan sebagai agunan).

- Memberikan **rekomendasi kelayakan kredit** dan membubuhkan tanda tangan pada **kesimpulan hasil penilaian kelayakan kredit** dalam **Formulir Analisa Kelayakan Kredit** yang dijadikan acuan oleh kantor pusat untuk menyetujui pengajuan kredit.
- Menggunakan otoritasnya sebagai **Kepala Cabang** untuk memberikan rekomendasi yang menjadi dasar bagi **Sdr. AS PARAWANSAH** dalam mengirim dokumen pengajuan kredit ke kantor pusat.
- Berperan dalam proses penyusunan dan persetujuan pengajuan kredit, yang didasarkan pada dokumen yang tidak benar, yang kemudian dijadikan acuan oleh kantor pusat dalam menyetujui kredit.

2) Bahwa letak perbuatan (actus Reus) sdr AS PARAWANSAH yaitu :
   - Sebagai **Credit Analyst**, tetap menyetujui dan menandatangani **Formulir Kelayakan Kredit** dengan informasi yang salah, termasuk data keuangan dan hasil survei.
   - Mengirimkan dokumen pengajuan kredit ke kantor pusat, termasuk formulir analisa kelayakan kredit yang berisi rekomendasi dan tanda tangan sebagai dasar acuan persetujuan kredit.
   - **Tindakan ini secara langsung menyesatkan pihak pusat**, karena ia mengetahui ketidaksesuaian dalam dokumen dan hasil survei, namun tetap mengajukan kredit tersebut.

3) Bahwa letak perbuatan (actus Reus) sdr PRASETYO WIBOWO yaitu :
   - Melakukan **survei lapangan** di rumah **Sdr. MULYADI AR**, mengetahui bahwa tidak ada usaha ekspedisi maupun kendaraan yang dijadikan agunan, tetapi tetap melaporkan hasil survei yang mendukung kelayakan kredit.
   - Bersama **Sdr. AS PARAWANSAH**, memberikan rekomendasi dan membubuhkan tanda tangan pada **kesimpulan hasil penilaian kelayakan kredit** yang digunakan sebagai dasar di kantor pusat untuk menyetujui kredit, meskipun hasil survei tidak sesuai kenyataan.

2. Nama : **ANI TURBIANA, S.H, M.H**, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Desember 1969, NIP : 196912041991032001, Umur 51 tahun, , Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kemenkumham RI (Kepala Seksi Pelayanan Fidusia), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pendidikan terakhir S2 Ilmu Hukum, Alamat Jalan Serdang Baru XII No. 50 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Nomor Handphone : 087788747175, alamat email: subditfidusia@gmail.com

Menerangkan :

a. Ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diminta keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai pengetahuan dan keahlian yang ahli miliki dan bersedia mengangkat sumpah dihadapan Penyidik, sesuai dengan Agama ahli, yaitu Agama Islam.
b. Bahwa yang mendasari Ahli memberikan keterangan saat ini kepada Pemeriksa adalah Surat Tugas Nomor : AHU.2.UM.01.01-867 tanggal 22 Februari 2022 perihal Bantuan Keterangan Ahli.

Riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan ahli, dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

Riwayat Pendidikan :

- SD lulus tahun 1983
- SLTP lulus tahun 1986
- SMU lulus tahun 1989
- S1 lulus tahun 1998
- S2 lulus tahun 2016

Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 1991 diangkat PNS
- Tahun 2004 diangkat menjadi Pejabat Struktural Eselon IV

- Tahun 2017 sampai 2021 diangkat menjadi Kepala Seksi Pelayanan Fidusia
- 1 Januari 2022 sampai saat ini diangkat menjadi Analis Hukum Muda sekaligus Subkoordinator Pelayanan Fidusia.

Ahli sampaikan bahwa pada periode tahun 2021, ahli pernah memberikan keterangan di bidang Jaminan fidusia kepada kepolisian antara lain :

1) April 2021 Polda Banten;
2) April 2021 Polda Sumatera Selatan;
3) Mei 2020 Polda Bengkulu;
4) Mei 2021 Polda Bengkulu;
5) Mei 2021 Polda Bangka Belitung;
6) Mei 2021 Polda Bangka Belitung;
7) Juni 2021 Polda Banten;
8) Juni 2021 Polda Sulawesi Tenggara;
9) Juni 2021 Polda Sumatera Utara;
10) Agustus 2021 Polda Sumatera Selatan;
11) Agustus 2021 Polda Sumatera Selatan;
12) Agustus 2021 Polda Sulawesi Selatan;
13) September 2021 Polda Riau;
14) November 2021 Polda Sumatera Selatan;
15) November 2021 Polda Riau.

c. Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dimana ahli bekerja pada Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 1991 dan saat ini menjabat sebagai Analis Hukum Muda dengan tambagan tugas sebagai Subkoordinator Pelayanan Fidusia pada Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum & HAM RI.

d. Ahli menjelaskan bahwa salah satu tugas saya selaku Analis Hukum Muda sekaligus Subkoordinator Pelayanan Fidusia pada Direktorat Perdata adalah pemberian pertimbangan hukum di bidang jaminan fidusia.

e. Ahli menjelaskan bahwa uraian Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Unsur-unsur Pasal 35:

1) ***setiap orang***, adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawab pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan.
2) ***dengan sengaja*** **(Kamus Besar Bahasa Indonesia)**, adalah dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan.
3) ***memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan***, unsur ini dapat diurai sebagai berikut:
    - ***memalsukan*** **(Kamus Besar Bahasa Indonesia)**, adalah melakukan perbuatan sesuatu yang palsu.
    - ***Mengubah*** **(Kamus Besar Bahasa Indonesia)**, adalah melakukan perbuatan menjadikan lain dari semula.
    - ***Menghilangkan*** **(Kamus Besar Bahasa Indonesia)**, adalah melakukan perbuatan membuang/ meniadakan agar tidak ada lagi.
    - ***Menyesatkan*** **(Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah menyebabkan keliru. Sehingga** ***memberikan keterangan secara menyesatkan***, adalah melakukan perbuatan untuk menjelaskan sesuatu yang menyebabkan keliru.
4) ***Yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia*****,** maksudnya adalah apabila perbuatan tersebut diketahui oleh salah satu pihak sebelum perjanjian jaminan fidusia, maka tidak akan ada perjanjian fidusianya.

f. Ahli menjelaskan bahwa adapun sertifikat kendaraan Jaminan Fidusia dengan Nomor : W23.00042905.AH.05.01 Tahun 2022, Tanggal 02-03-2022 Jam : 10:09:52, berdasarkan akta fidusia dengan nomor : 555, Tanggal 23 Februari 2022 dari perjanjian Pembiayaan Nomor : 05592122003169 tanggal 18-02-2022.

g. Ahli menjelaskan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00042905.AH.05.01 Tahun 2022, benar terdaftar di pangkalan data fidusia Kementerian Hukum dan HAM tertanggal Tanggal 02-03-2022 Jam : 10:09:52 dengan rincian data sebagai berikut:

Pemberi Fidusia	Nama : MULYADI AR Alamat: JL. ASRAMA HAJI NO. 7 DESA/KELURAHAN BAKUNG, KECAMATAN BIRINGKANAYA, KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN, KODE POS 90242
Penerima Fidusia	Nama : PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Alamat: GEDUNG OFFICE 8 LANTAI 15 SCBD LOT 28 JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. KAV 52-53, DESA/KELURAHAN SENAYAN, KABUPATEN/KOTA JAKARTA SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA
Nilai Utang	Rp. 649.570.400,00 (Enam ratu empat puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah)
Nilai Penjaminan	Rp. 649.570.400,00 (Enam ratu empat puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah)
Akta Jaminan Fidusia	Akta nomor 555, tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat Notaris ANNAVY PURNAMA M.Kn. berkedudukan di BANTEN.
Data Perjanjian Pokok	Berdasarkan perjanjian PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NO. 05592122002169 TANGGAL 18 FEBRUARI 2022
Akta Jaminan Fidusia	Akta nomor 555, tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat Notaris ANNAVY PURNAMA M.Kn. berkedudukan di BANTEN
Keterangan Objek	
Kategori Obyek	Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)
Merk	MITSUBISHI
Tipe	FN 62 F.HD (6X4) MT DUMP
No. Rangka	MHMFN62FPJK000012
No. Mesin	6M6023340
Bukti Obyek	BPKB NO. 6M60233440
Nilai Obyek	IDR 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

h. Bahwa Ahli tidak kenal dengan saksi MULYADI AMRI yang merupakan Debitur.

i. Ahli menjelaskan bahwa pada Norma Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tidak terdapat kata pemberi ataupun penerima fidusia tetapi kata ”setiap orang” sehingga ahli tidak dapat menjelaskan pihak penerima maupun pihak pemberi fidusia berdasarkan ketentuan pasal 35 tersebut.

j. Ahli menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan “*Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, siapa saja yang apabila terdapat bukti yang cukup telah memalsukan, mengubah, meghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang apabila diketahui sebelum adanya perjanjian, dan perjanjian itu tidak akan terlaksana, maka dapat dikenakan Sanksi pidana sebagai ketentuan Pasal 35 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

VI. KETERANGAN TERSANGKA

Nama : **MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON Bin YOHANES AMPUBOLON, S.TP.**lahir: Bekasi, 18 Oktober 1963, umur 69 Tahun, suku/ Kebangsaan, Bugis Batak/Indonesia, Agama Islam pendidikan terakhir, Strata Satu (S1), pekerjaan Wiraswasta alamat : Dusun Jauh Pandang Kec. Pitumpanua Kab. Wajo dengan nama pemilik rumah atas nama mertua tersangka bernama Hj. RUSNI dan Grand River View Cluster Vinca Cross No. 10 Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar. NIK 5103053006900005 HP 081298557840.

Menerangkan :

a. Dapat tersangka jelaskan bahwa tersangka sudah menunjuk penasihat hukum pada perkara ini dimana tersangka sebagai tersangka, yaitu penasehat Hukum dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum BOHARI, S.H., M.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Andi Tonro II Nomor 27 Kota Makassar, Nomor Telp. 082293606553 (hp) dengan Surat Kuasa tanggal 23 Oktober 2023 dari pemberi kuasa tersangka sendiri dan penerima kuasa atas nama BOHARI, S.H., M.H. & MUHAMMAD AMIR, S.H.

b. Dapat tersangka jelaskan bahwa tersangka sama sekali belum pernah terlibat dalam perkara apapun dan belum pernah dihukum untuk suatu perkara.

c. Dapat tersangka jelaskan bahwa Riwayat Hidup, Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan tersangka antara lain sebagai berikut :

Riwayat Hidup :

- Tersangka adalah keempat dari empat orang bersaudara, dari pasangan Ayah kandung YOHANIS TAMPUBOLON dengan Ibu Kandung RUSDA SIBORO, sudah menuikah dengan RESKIANI dan dikaruniai tiga orang anak kandung bernama DIVYA ALAISATUL HUMAIRAH TAMPUBOLON, AHMAD RAIHAN MAROJAHAN TAMPUBOLON dan AGNIAHURHILIA TAMPUBOLON;

Riwayat Pendidikan :

- SD Strada Kampung Sawah Bekasi selesai tahun 2002;
- SMP Strada Santana Jakarta Timur selesai tahun 2005;
- SMA Bhakti Jakarta Timur selesai 2008;
- Universitas Udayana Bali selesai tahun 2012.

Riwayat Hidup :

- Tahun 2012 tersangka bekerja pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) selaku Kredit Analis Menengah pada Kantor Wilayah Prov. Bali;
- Tahun 2016 tersangka bekerja pada PT. SINAR MITRA SEPADAN FINANCE-Jakarta selaku Manajemen Development Program;
- Tahun 2019 tersangka bekerja pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE sampai tahun 2022;
- Tahun 2023 tersangka bekerja Pada PT. NUSA SURYA CIPTA DANA sampai dengan saat sekarang ini.

d. Dapat tersangka jelaskan tugas dan tanggung jawab tersangka BRANCH MANAGER PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang yaitu melakukan Monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bagian Marketing dan Collection dalam rangka pencapaian target dari Kantor Pusat, dimana Target tersebut telah ditentukan didalam bentuk Dokumen Standard Opersional Prosedur (SOP) yang berbicara tentang Presentasi Target Bulanan dan Presentasi Target Tahunan yang terkhusus untuk produk kendaraan bermotor roda 4 (empat), selain itu tersangka juga bertanggung jawab untuk melakukan Approve pengajuan pinjaman uang dengan agunan kendaraan roda 4 (empat) dengan maksimal pengajuan kredit maximal 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan melaksanakan kegiatan perkantoran sesuai SOP yang ditetapkan oleh PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE.

e. Dapat tersangka jelaskan bahwa dasar penunjukan tersangka diangkat menjadi Karyawan tetap PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang berdasarkan Dokumen Surat Keputusan Direksi PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar Surat Nomor : 2020/03/000245 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap dengan penempatan jabatan selaku Branch Manager KMOB dan untuk pengangkatan tersangka selaku BRANCH MANAGER PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang berdasarkan SK. Direksi PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang yang dokumennya akan tersangka kepada Penyidik.
f. Dapat tersangka jelaskan PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang bergerak dibidang kredit pembiayaan pembelian produk elektronik dan kendaraan bermotor roda 2 (dua), serta pinjaman dana kepada nasabah dengan agunan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).
g. Dapat tersangka jelaskan bahwa untuk menjadi debitur pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE, Costumer harus memiliki riwayat BI Checking yang tidak bermasalah dan dibuktikan dengan hasil dari pemeriksaan aplikasi PEFINDO dan melengkapi dokumen-dokumen sesuai yang di persyaratkan seperti KTP SUAMI ISTRI DAN KK, SURAT IZIN USAHA, NPWP untuk Pengajuan diatas Rp.50.000.000, PBB RUMAH, MUTASI REKENING, SLIP GAJI.
h. Dapat tersangka jelaskan bahwa fasilitas credit pada kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. SUDIANG yang dapat diambil oleh nasabah hanya 1 (satu) fasilitas credit yaitu pinjam dana (Sale and Lease-Back).
i. Dapat tersangka jelasakan bahwa pembiayaan Pinjam Dana (Sale and Lease Back) yaitu unit kendaraan dan BPKB harus milik calon Debitur terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan credit.
j. Dapat tersangka jelaskan bahwa Fasilitas kredit Pinjam Dana (Sale and Lease Back) tidak boleh dilakukan dengan cara pembelian mobil melalui Showroom.
k. Bahwa dikarenakan dari prosesnya sudah sangat jauh berbeda seperti fasilitas kredit jual beli pada saat pengajuan BPKB harus berada di showroom dan pencairan kredit dikirim ke rekening showroom, sedangkan pinjam dana BPKB harus di setor ke PT. KB. Finansia Multi Finance dan pencairan ke Rekening debitur.
l. Dapat tersangka jelaskan bahwa mekanisme atau SOP permohonan kredit dengan pinjam dana (sales end lisback) dari permohonan pengajuan sampai dengan diapprove atau disetujuinya fasilitas kredit tersebut yaitu Awalnya agent mengirim berkas (KTP Suami Istri dan KK) calon debitur ke marketing PT. KB. Finansia Multi Finance dan Marketing mengirim berkas tersebut ke Credit Scouring untuk dilakukan BI Checking, setelah hasil BI Checking keluar dan tidak bermasalah, marketing akan melakukan komunikasi kepada surveyor dan credit analis (CA) untuk proses survey konsumen, setelah proses survey telah dilakukan dan berkas-berkas pengajuan dilengkapi calon debitur maka pengajuan permohonan kredit debitur akan di input oleh admin melalui system Confince seperti berkas mandatory (KTP, KK, NPWP), akumulasi rekening Koran 3 sampai 6 bulan terakhir, data usaha / slip gaji, serta data unit kendaraan, setelah itu CA dan BM memberikan rekomendasi pengajuan kredit calon debitur kepada RM (regional manager).
m. Dapat tersangka jelaskan bahwa tersangka mengenal sdr. MULYADI AMRI pada saat melakukan penandatanganan pencairan permohonan kredit pada kantor sebagaimana Dokumen Perjanjiannya yang tersangka ketahui berupa pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik Sale And Leaseback dengan Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400, Tenor selama 36 Bulan, Nilai Angsuran Rp.25.830.000 perbulan sejak bulan Februari tahun 2022 tempat tersangka bekerja pada masih menjabat sebagai kepala cabang PT. KB. Finansia Multi Finance cab. sudiang, sekitar tahun 2021, namun tersangka lebih dahulu mengenal AMRI merupakan ayah kandung dari saudara MULYADI AMRI yang pada akhirnya menjadi Debitur pada Proses pengambilan Kredit Sale And Lease-Back.

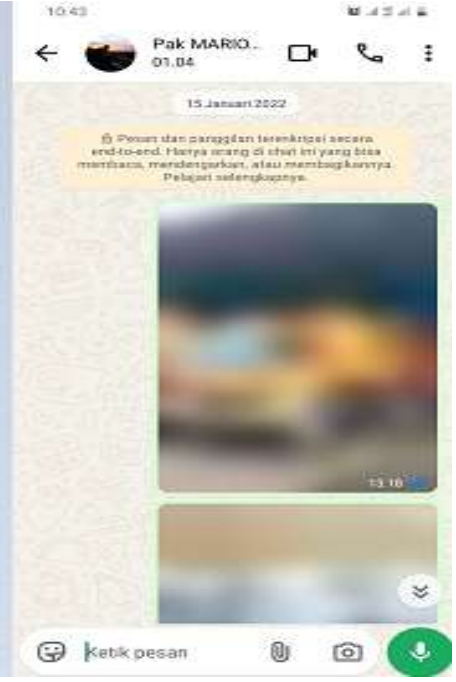
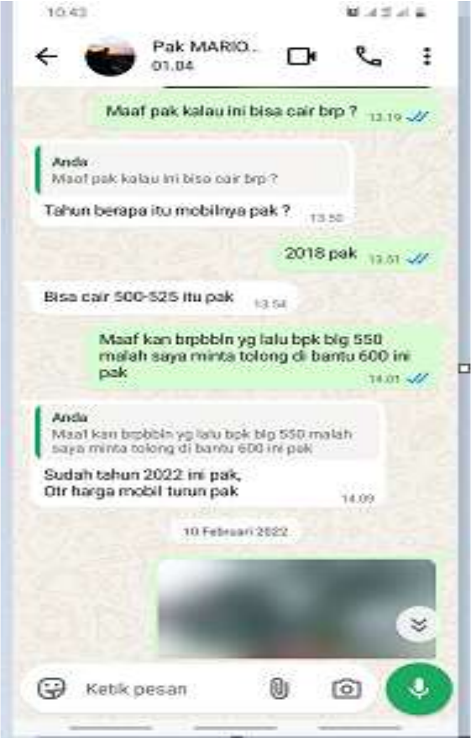
n. Dapat tersangka jelaskan adapun sdr. MULYADI AMRI menggunakan penanggung jawab, dikarenakan pada awalnya pengajuan kredit yang diajukan oleh 1 (satu) Unit Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012 pada, Nomor Polisi : DD 9080 AO pada PT.KB FINANCIA MULTIFINANCE, CAB. SUDIANG, , dimana pada saat saudara AMRI yang berkomunikasi pertama kali kepada tersangka dengan meminta bantuan untuk di dibantu pembelian Unit Kendataan berupa Dump Truck Fuso sebanyak 2 (Dua) Unit namun pada waktu itu hasil penilaian Adminstrasi saudara AMRI tidak dapat diterima dikarenakan umur yang bersangkutan sudah lebih dari 60 tahun, namun pada waktu itu tersangka kemudian menghubungi saudara DEDEN selaku Regional Manager untuk Wilayah Sulawesi dan Ambon dengan menanyakan bagaimana terhadap Calon Debitur yang umurnya telah lanjut usia dari 60 (enam puluh) tahun, yang pada waktu itu dijawab oleh saudara DEDEN bahwa gunakan Identitas dari saudara sedarah yang ada didalam dokumen Kartu Keluarga, namun untuk bukti percakapan tersangka Bersama dengan saudara DEDEN untuk menanyakan hal tersebut tersangka tidak dapat memperlihatkan kepada Penyelidik yang menerangkan bahwa tersangka pernah menghubungi saudara DEDEN melalui Telfon Whats App dengan Nomor dari saudara DEDEN 082118804999, dengan tetap memposisikan saudara H. AMRI selaku Penanggung Jawab atau Penjamin kepada saudara MULYADI AMRI.

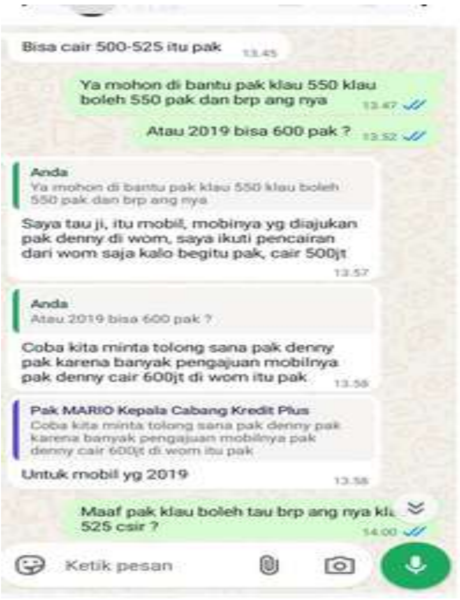
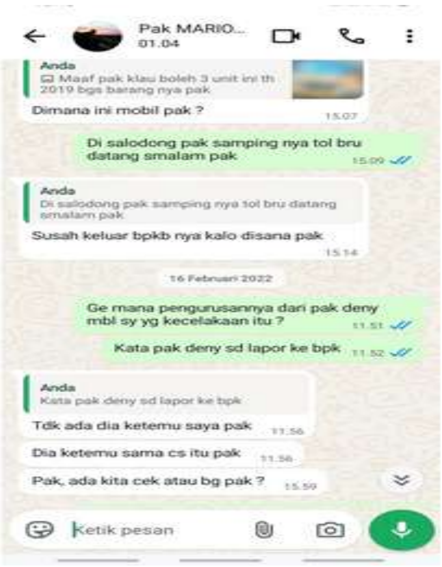
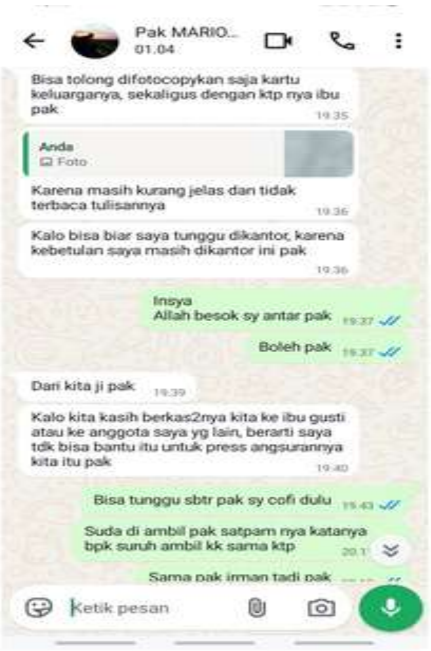
o. Dapat tersangka jelaskan bahwa dengan adanya adanya kondisi bahwa walaupun tersangka mengetahui bahwa saudara MULYADI AMRI bukanlah pemilik mobil, dimana pada waktu itu tersangka menanyakan hal tersebut kepada saudara AMRI HS. bahwa "*bagaimana dengan BPKB kendaraan tersebut* ? " selanjutnya dijawab oleh saudara AMRI HS. bahwa " akan menyiapkan pada saat tahapan pegajuan sudah berjalan untuk dokumen BPKB dari kendaraan truk Fuso tersebut, selanjutnya tersangka menyampaikan kepada saudara AMRI HS. untuk memasukkan dokumen Persyaratan berupa Dokumen Identitas dari saudara MULYADI AMRI yang merupakan anak kandungnya untuk menjadi Debitur pada Pembiayaan terhadap rencana Pembelian Kendaraan berupa 2 (dua) unit Truk Fuso tersebut yang salahsatunya berupa 1 (satu) Unit Dump Truck Merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012 pada PT.KB FINANCIA MULTIFINANCE, CAB. SUDIANG, Nomor Polisi : DD 9080 AO, dimana pada waktu itu saudara AMRI HS. datang membawa dokumen kelengkapan berkas pengajuan tersebut ke kantor tersangka dengan menyerahkan kepada saudara RUSLAN selaku Security yang bertugas pada waktu itu, kemudian tersangka mengetahui bahwa proses untuk permohonan dari saudara AMRI HS yang menggunakana identitas dari anak kandungnya yaitu saudara MULYADI AMRI telah berproses melalui akun tersangka selaku Branch Manager didalam Aplikasi System Confins yang merupakan Aplikasi Pengajuan yang dipakai hampir keseluruhan Pembiayaan, setelah dokumen didalam tahapan aplikasi tersebut selesai diinput oleh saudara ASMIL atau sauadri DIAN selaku Back Office Operation PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang, barulah tersangka selaku Branch Manager membuka akun tersangka tersebut untuk mengecek kelengkapan yang dimasukkan oleh calon debitur, selanjutnya tersangka mengisi dokumen Approval tingkat cabang pada lembaran ANALISA KELAYAKAN DAN KEPUTUSAN KREDIT dengan tersangka tutup pada Kolom tanda tangan, selanjutnya dokumen Formulir Pengajuan saudara MULYADI AMRI dikirimkan melalui Pdf. Oleh saudara AS. PARAWANSYAH ke Credit Regional Manager (CRM) yang dijabat oleh saudara NAMSOR PAKPAHAN selanjutnya diajukan kepada Regional Manager (RM) yang dijabat oleh saudara DEDEN, selanjutnya diajukan kepada GENERAL MANAGER BISNIS (GMB) yang dijabat oleh saudara BENNY yang akan meneruskan selanjutnya kepada Credit Analys – Head Office (CA-HO), selanjutnya dokumen permohonan tersebut diajukan kepada Credit Operation Manager (COM) yang dijabat oleh saudara MICHAEL HELMI, yang kemudian menyampaikan dokumen tersebut kepada Tim Approved kantor pusat yang terdiri dari :

- General Manager Credit (GM Credit) dijabat oleh saudara TRISNA WIDJAJA;
- Direktur Marketing dijabat oleh HERI SD;
- Presiden Direktur dijabat oleh saudara YAP TJAY HING.

Setelah ketiganya bertanda tangan dan atau menuliskan Keputusannya selanjutnya dilakukan Approval melalui System CONFINS tersebut oleh setiap tahapan sebagaimana dokumen Pengajuan fisiknya, setelah Approval melalui System Confins telah terlaksana barulah saudari INDRA selaku Tim Operation PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudian melakukan Verifikasi dan Proses Pencairan.

p. Dapat tersangka jelaskan bahwa tangkapan layar tersebut benar menerangkan percakapn tersangka dengan saudara AMRI, dengan pembahasan kami sebagaiberikut :

 10:43 Pak MARIO.. 01.04 15 Januari 2022 Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Hanya orang di chat ini yang bisa membaca, mendengarkan, atau membagikannya. Pelajari selengkapnya. 13.18 Ketik pesan	Percakapan tersangka dengan saudara AMRI HS. pada tanggal 15 Januari 2022, dimana tersangka menerima foto Unit Dump Truck yang akan dibeli dimana foto kendaraan tersebut berada pada gudang milik H. SUKARDI
 10:43 Pak MARIO.. 01.04 Maaf pak kalau ini bisa cair brp ? 13.19 Anda Maaf pak kalau ini biso cair brp ? Tahun berapa itu mobilnya pak ? 13.50 2018 pak 13.51 Bisa cair 500-525 itu pak 13.54 Maaf kan brpbbln yg lalu bpk blg 550 malah saya minta tolong di bantu 600 ini pak 14.01 Anda Maaf kan brpbbln yg lalu bpk blg 550 malah saya minta tolong di bantu 600 ini pak Sudah tahun 2022 ini pak, Otr harga mobil turun pak 14.09 10 Februari 2022 Ketik pesan	Percakapan tersangka dengan saudara AMRI HAJI SIA yang menanyakan Berapakah Nilai Pencairan yang akan tersangka yang akan bayarkan terhadap Permintaan Pembiayaan dari Unit Dump Truck yang akan tersangka beli, kemudian dijawab oleh saudara MARIO LOBERTO P.T. bahwa “bisa cair 500 atau 520, karena kendaraan tahun 2018”

 Bisa cair 500-525 itu pak 13.45 Ya mohon di bantu pak klau 550 klau boleh 550 pak dan brp ang nya 13.47 Atau 2019 bisa 600 pak ? 13.52 Anda Ya mohon di bantu pak klau 550 klau boleh 550 pak dan brp ang nya Saya tau ji, itu mobil, mobinya yg diajukan pak denny di wom, saya ikuti pencairan dari wom saja kalo begitu pak, cair 500jt 13.57 Anda Atau 2019 bisa 600 pak ? Coba kita minta tolong sana pak denny pak karena banyak pengajuan mobilnya pak denny cair 600jt di wom itu pak 13.58 Pak MARIO Kepala Cabang Kredit Plus Coba kita minta tolong sana pak denny pak karena banyak pengajuan mobilnya pak denny cair 600jt di wom itu pak Untuk mobil yg 2019 13.58 Maaf pak klau boleh tau brp ang nya kl 525 csir ? 14.00 Ketik pesan	Percakapan tersangka dengan saudara AMRI HS. dimana unit kendaraan tersebut dimana saudara AMRI HAJI SIA menanyakan kepada tersangka nilai pencairan yang didapatkannya terhadap Unit kendaraan berupa Truk Fuso tahun 2019
 Pak MARIO... 01.04 Anda Maaf pak klau boleh 3 unit ini th 2019 bgs barang nya pak Dimana ini mobil pak ? 15.07 Di salodong pak samping nya tol bru datang smalam pak 15.09 Anda Di salodong pak samping nya tol bru datang smalam pak Susah keluar bpkb nya kalo disana pak 15.14 16 Februari 2022 Ge mana pengurusannya dari pak deny mbl sy yg kecelakaan itu ? 11.51 Kata pak deny sd lapor ke bpk 11.52 Anda Kata pak deny sd lapor ke bpk Tdk ada dia ketemu saya pak 11.56 Dia ketemu sama cs itu pak 11.56 Pak, ada kita cek atau bg pak ? 15.59 Ketik pesan	Percakapan tersangka dengan saudara MARIO LOBERTO yang menerangkan bahwa saudara MARIO LOBERTO menanyakan Keberadaan Unit 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T, Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO1, Warna Orange, selanjutnya tersangka jawab bahwa kendaraan tersebut berada di Salodong, selanjutnya dijawab oleh saudara MARIO LOBERTO bahwa susah keluar BPKBnya disana”
 Pak MARIO... 01.04 Bisa tolong difotocopykan saja kartu keluarganya, sekaligus dengan ktp nya ibu pak 19.35 Anda Foto Karena masih kurang jelas dan tidak terbaca tulisannya 19.36 Kalo bisa biar saya tunggu dikantor, karena kebetulan saya masih dikantor ini pak 19.36 Insya Allah besok sy antar pak 19.37 Boleh pak 19.37 Dari kita ji pak 19.39 Kalo kita kasih berkas2nya kita ke ibu gusti atau ke anggota saya yg lain, berarti saya tdk bisa bantu itu untuk press angsurannya kita itu pak 19.40 Bisa tunggu sbtr pak sy cofi dulu 19.43 Suda di ambil pak satpam nya katanya bpk suruh ambil kk sama ktp Sama pak irman tadi pak Ketik pesan	Percakapan tersangka dengan saudara AMRI HAJI SIA yang membahas tentang rencana saudara AMRI HAJI SIA untuk untuk memasukkan dokumen kelengkapan pengajuan kredit Pembelian Mobil Bekas tersebut, dimana tersangka menyampaikan kepada saudara AMRI HAJI SIA apaabila dokumen Identitas anak tersangka MULYADI AMRI dan Dokumen Identitas dari saudara AMRI HAJI SIA selaku penjamin diserahkan kepada orang lain maka Pengajuannya tidak dapat tersangka bantu untuk menurunkan Nilai Angsurannya yang sebelumnya sebesar Rp.26.100.000 setiap bulan untuk menjadi Rp. 25.830.000 setiap bulan.

q. Dapat tersangka jelaskan bahwa benar dokumen tersebut adalah dokumen pengajuan kredit sdr. MULYADI AMRI pada PT. Finansia Multi Finance Cab. Sudiang.

r. Dapat tersangka jelaskan terkait form pengajuan yang diperlihatkan kepada tersangka, dapat tersangka jelaskan bahwa yang mengisi data pada formulir tersebut adalah saudara MULYADI AMRI yang didampingi oleh petugas kami yaitu petugas Marketing sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN, sampai dengan pengisian penunjukan AGENT berdasarkan siapa yang menawarkan fasilitas kepada calon debitur, dimana didalam dokumen tersebut dituliskan adalah saudara NUR IKHSAN AHMAD. Setelah itu dokumen tersebut telah diisi oleh saudara ANDI ADRIANSYAH FIRMAN selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada Kolom AGUNAN dan Kolom VERIFIKASI TUJUAN PEMBIAYAAN (PEMBELIAN/PENGADAAN), selanjutnya sampai pada tahap REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN KREDIT dimana didalam dokumen tersebut yang diperlihatkan oleh Penyidik pada Kolom Catatan dan Kolom Tanda Tangan Petugas Kredit terdapat Penulisan sebanyak 4 (empat) Poin yang merupakan Analisa dan Rekomendasi tersangka kepada Tim Approval Pusat pada tahap selanjutnya antara lain :
   - OKE, NEW COSTUMER MULTI KONTRAK, PENGAJUAN 1,250 M;
   - BPKB AN. NAMA SAMA (BBN MF), RUMAH AN. ORANG TUA (TINGGAL MENETAP DARI TAHUN 2010;
   - PEMOHON MERUPAKAN PEMILIK DAN PENGURUS CV. JASA OTO DARI TAHUN 2017, BERGERAK DI JASA SEWA ANGKUTAN TAMBANG NIKEL;
   - CEK SLIK CLEAR, CEK LINK CLEAR, KARAKTER BAIK DAN KAPASITAS MEMADAI.

   dan kemudian tersangka Lingkari pada Kode Huruf S yang berarti SETUJU berdasarkan Kewenangan Jabatan tersangka selaku KEPALA KREDIT (CREDIT HEAD) / BRANCH MANAGER selanjutnya tersangka tutup dengan Tandatangan sebagaimana yang terlihat didalam dokumen yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada tersangka pada pemeriksaan saat sekarang ini.

s. Dapat tersangka jelaskan bahwa sepengetahuan tersangka Sdr. NUR IKHSAN AHMAD terdaftar sebagai agent pada PT. KB. Finansia Multi Finance Cab. Sudiang.

t. Dapat tersangka jelaskan bahwa Jenis fasilitas credit yang diambil Sdr. MULYADI AMRI yaitu jenis credit pinjam dana dengan jaminan BPKB atau dalam bentuk Kredit Sale And Lease Back.

u. Dapat tersangka jelaskan bahwa Unit yang diajukan oleh sdr. MULYADI AMRI pada kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang adalah 2 (dua) Unit kendaraan jenis Dump Truck merk MITSUBISHI.FUSO FN62F HD (6x4) M/T tahun 2018.

v. Dapat tersangka jelaskan bahwa tersangka lupa berapa jumlah kredit yang diajukan oleh saudara MULYADI AMRI, namun singat tersangka sekitar 1,2 Milyar untuk 2 unit kendaraan penjamin.

w. Dapat tersangka jelaskan bahwa seingat tersangka pada saat sdr. MULYADI AMRI melakukan pengajuan kredit, kendaraan yang dijadikan jaminan tersebut belum sepenuhnya milik sdr. MULYADI AMRI namun dalam proses negosiasi dengan pemilik kendaraan, namun dapat tersangka jelaskan bahwa kami pada PT. KB. Finansia Multi Finance Cab. Sudiang tidak melakukan proses pengajuan kredit apabila calon debitur tidak menyerahkan BPKB dan kelengkapan dokumen kendaraan asli dari kendaraan yang diajukan untuk dijaminkan.

x. Dapat tersangka jelaskan bahwa seingat tersangka pemilik awal dari kendaraan Dump Truck merk MITSUBISHI.FUSO FN62F HD (6x4) M/T yang diajukan sebagai jaminan sdr. MULYADI AMRI pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. SUDIANG adalah milik antara sdr. H. ADHAR atau H. SUKARDI diamana tersangka agak lupa pemilik pastinya.

y. Dapat tersangka jelaskan bahwa proses pengumpulan dokumen dimulai dari diserahkannya foto copy KTP dan KK sdr. MULYADI AMRI kepada agent dan marketing untuk dilakukan BI Checking, setelah proses BI Checking lolos, marketing kemudian diberikan daftar dokumen yang harus dilengkapi sdr. MULYADI AMRI, pada saat dokumen sdr. MULYADI AMRI telah lengkap, sdr. MULYADI AMRI kemudian menyerahkan langsung dokumen kelengkapannya kepada SURVEIOR dan CREDIT ANALYS yang di tunjuk pada saat melakukan survey.

z. Dapat tersangka jelaskan bahwa dokumen yang disiapkan oleh sdr. MULYADI AMRI kepada petugas yang ditunjuk adalah :
  - KTP / KK;
  - NPWP;
  - Dokumen Perusahaan;
  - Mutasi Rekening Bank;
  - Dokumen kepemilikan kendaraan yang dijaminkan.

aa. Dapat tersangka jelaskan bahwa sepengetahuan tersangka sudah lengkap, dikarenakan jika dokumen yang disebutkan diatas belum dilengkapi, dokumen sdr. MULYADI AMRI tidak akan di proses untuk diajukan.

bb. Dapat tersangka jelaskan bahwa setelah proses pengajuan BI Checking kemudian dilakukan proses survey dimana yang melakukan survey adalah sdr. PRASETYO WIBOWO (SURVEIOR) dan AS PARAWANSAH (Credit Analys).

cc. Dapat tersangka jelaskan bahwa setelah proses survey petugas yang ditunjuk melaporkan via lisan kepada tersangka terkait layak atau tidaknya pengajuan kredit debitur di proses berdasarkan hasil survey, dan kemudian hasil survey dibuat dalam bentuk laporan pengisian formulir Analisa Kelayakan Kredit, yang di tanda tangani oleh SURVEIOR, Credit analys dan tersangka selaku Branch Manager.

dd. Dapat tersangka jelaskan, proses selanjutnya yang dilakukan adalah memeriksa kelengkapan dokumen yang diajukan oleh debitur dimana yang melakukan pemeriksaan adalah sdr. ABD HABIB selaku Supervisor yang kemudian dilaporkan kembali kepada tersangka terkait kelengkapan berkas pengajuan, setelah berkas pengajuan dianggap lengkap kemudian dilakukan pengisian FORM Pengajuan kredit oleh Andi Adriansyah Firman selaku marketing dan kemudian di persiapkan untuk dilakukan pengiriman berkas pengajuan ke AREA CREDIT MANAGER yang tersangka lupa namanya, kemudian di teruskan ke REGIONAL MANAGER yaitu sdr. DEDEN untuk proses Approval, kemudian di kirimkan ke kantor pusat.

ee. Dapat tersangka jelaskan, dokumen yang di ajukan ke kantor pusat adalah :
  - Form Pengajuan;
  - KTP / KK;
  - NPWP;
  - Dokumen Perusahaan;
  - Mutasi Rekening Bank;
  - Dokumen kepemilikan kendaraan yang dijaminkan;
  - Memo pengajuan.

ff. Dapat tersangka jelaskan, bahwa petugas yang menerima dokumen pengajuan sdr. MULYADI AMRI adalah sdr. ALEXANDER NAPITUPULU yang bertugas untuk menganalisa kelayakan kredit serta kelengkapan berkas calon debitur, yang kemudian dibuat dalam laporan AKK (Analisa Kelayakan Kredit) dan di teruskan ke sdr. MICHAEL HELMI selaku Credit Operation Manager, TRISNA WITJAJA selaku GM Credit, HERI SD selaku Direktur Bisnis dan CAP TJAY HING selaku Presiden Direktur untuk proses approval pengajuan kredit.

gg. Setelah pengajuan kredit debitur diterima, debitur kemudian dihubungi oleh PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. SUDIANG untuk melakukan penandatangan perjanjian kredit dan proses pencairan dana di kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. SUDIANG.

hh. Terkait pengajuan kredit sdr. MULYADI AMRI, bahwa yang bersangkutan belum menerima fasilitas kredit yang diajuakan pada hari itu, dikarenakan masih menunggu proses pengecekan ABSAH blokir BPKB dari pihak SAMSAT, adapaun pemberian fasilitas kredit esok harinya yang di proses langsung oleh admin.

ii. Dapat tersangka jelaskan bahwa adapun proses pencairan fasilitas kredit yang diajukan sdr. MULYADI AMRI, yaitu kantor pusat mentransfer dana ke rekening PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. SUDIANG, kemudian admin cabang meneruskan kembali ke rekening bank milik MULYADI AMRI.

jj. Dapat tersangka jelaskan bahwa sepengetahun tersangka maksud dan tujuan surat penyataan perintah transfer yang diperlihatkan kepada tersangka adalah, debitur memberi kuasa kepada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. SUDIANG untuk mentransfer dana pencairan pengajuan kredit kepada sdr. HAMKA GAFFAR.

kk. Dapat tersangka jelaskan bahwa sepengetahun tersangka selama ada surat perintah transfer yang di setujui oleh debitur maka dianggap dapat dilakukan.

ll. Dapat tersangka jelaskan bahwa Sepengetahun tersangka persyaratan yang dipenuhi adalah :
  - Pihak penerima transfer adalah keluarga dari debitur;
  - Melengkapi KTP;
  - Melengkapi Cover Buku Tabungan penerima.

mm. Dapat tersangka jelaskan bahwa berdasarkan kartu keluarga yang diajukan oleh saudara MULYADI AMRI dalam dokumen pengajuan, dapat tersangka jelaskan bahwa sdr. HAMKA GAFFAR adalah saudara dari MULYADI AMRI

nn. Dapat tersangka jelaskan bahwa terkait pemeriksaan dan verifikasi serta validasi adanya perbedaan data kartu keluarga No. 7371113110170002 yang terlampir dalam pengajuan kredit sdr. MULYADI AMRI dan kartu keluarga No. 7371113110170002 yang dicetak pada kantor dukcapil kota Makassar sepengetahuan tersangka tidak menjadi tugas tersangka selaku Branch Manager, adapun yang melakukan validasi adalah admin data entri yang tersangka lupa Namanya.

oo. Dapat tersangka jelaskan bahwa dokumen laporan transaksi finansial rekening bank BRI an. MULYADI AMRI nomor rekening 040301021445500 yang diperlihatkan kepada tersangka adalah benar dokumen riwayat transaksi perbankan yang diajukan sdr. MULYADI AMRI kepada pihak PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. SUDIANG.

pp. Dapat tersangka jelaskan bahwa untuk pengecekan keaslian dokumen bukan menjadi tugas dan kewenangan serta tidak adanya fasilitas dan pengetahuan yang diberikan kepada tersangka untuk melakukan pengecekan keaslian berkas dan dokumen yang diajukan debitur, adapun yang bertugas melakukan analisa dan pengecekan keaslian dokumen adalah tugas dari AREA CREDIT MANAGER yang tersangka lupa namanya dan sdr. ALEXANDER NAPITUPULU sebagai HO kantor pusat.

qq. Dapat tersangka jelaskan bahwa terkait proses penandatanganan surat perintah transfer dana pencairan kredit sdr. MULYADI AMRI tersangka tidak mengetahuinya dikarenakan merupakan tugas dan tanggung jawab tim Branch Operation Manager.

rr. Dapat tersangka jelaskan bahwa tersangka terhadap pemberian Fasilitas Kredit kepada saudara MULYADI AMRI sebagaimana Dokumen Perjanjiannya yang tersangka ketahui berupa pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik Sale And Leaseback dengan Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400, Tenor selama 36 Bulan, Nilai Angsuran Rp.25.830.000 perbulan sejak bulan Februari tahun 2022, tersangka memperoleh Reward atau Pembayaran sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) apabila tersangka mencapai target bulanan.

ss. Dapat tersangka jelaskan bahwa pembayaran kepada Agent Kredit atas nama ANAS BUDI ISMAIL pada waktu itu sebesar Rp. 25.500.000 yang nilainya diperoleh dari Hitungan Presentase Nilai Pencairan Kredit, dimana secara bersamaan pada waktu itu PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang memberikan 2 (dua) Fasilitas Kredit kepada saudara MULYADI AMRI sehingga kepada saudara ANAS BUDI ISMAIL dibayarkan sebanyak 2 (dua) bentuk Fee Penjualan kepada Debitur MULYADI AMRI pada waktu itu yaitu sebesar Rp. 51.000.000 (lima puluh juta rupiah).

tt. Dapat tersangka jelaskan bahwa gambar diatas menerangkan dokumen pembayaran dari PT. FINANCIA MULTI FINANCE kepada saudara ANAS BUDI ISMAIL atas Penjualan 2 (dua) Fasilitas Kredit Sale And Lease-Back kepada saudara MULYADI AMRI tahun 2022.

uu. Dapat tersangka jelaskan bahwa Aturan ataupun Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Direksi belum ada sampai dengan periode pemberian kredit kepada saudara MULYADI AMRI pada waktu itu, namun apabila kondisi tersebut terjadi tersangka tidak dapat menjelaskan apa langkah-langkah yang akan diambil oleh Pihak Direksi, Tim Anti Fraud dan Audit Area pada Kantor Cabang Makassar.

vv. Dapat tersangka jelaskan bahwa benar tersangka mendapatkan Transfer dari rekening ANAS BUDI ISMAIL, dimana dana tersebut sejumlah Rp. 25.000.000 merupakan Dana Penggantian atas Pembayaran usaha Jual Beli Kendaraan Lelang antara tersangka dengan saudara ANAS BUDI ISMAIL, yang pada waktu itu terdapat Dana tersangka yang dipergunakan oleh saudara ANAS BUDI ISMAIL untuk membeli 1 (satu) Unit Motor NMax Warna Merah tahun 2022 yang kami beli dari Balai Lelang JBA Makassar namun terhadap Surat ataupun Dokumen Informasi didalam Komunikasi tersangka dengan saudara ANAS BUDI ISMAIL tidak dapat tersangka perlihatkan karena pada tahu 2023 tersangka telah berganti Handphone dari sebelumnya dengan Merek Samsung Galaxy Note 20 Ultra berwarna Abu-Abu namun saat ini tersangka menggunakan Handphone Oppo Reno 5.

ww. Dapat tersangka jelaskan bahwa tersangka pernah menerima Penitipan Dana Angsuran dari Debitur Atas Nama MULYADI AMRI melalui saudara PRASETYO WIBOWO yang mengirimkan kepada tersangka pada Rekening Bank Mandiri Milik tersangka dengan Nomor : 1020006785064, sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 35.000.000 yang katanya untuk pembayaran Angsuran pada Bulan yang tersangka tidak ingat lagi kapan waktunya dengan alasan bahwa kantor kami akan batas pembukuan pembayaran angsuran bulan, sesudah itu tersangka membayarkan melalui Pembayaran Virtual Account terhadap Angsuran Bulanan dari saudara MULYADI AMRI untuk Kontrak perjanjian Kredit sebanyak 2 (dua) Kontrak dengan Nilai Angsuran pada Bulan tersebut dengan Total Rp.51.660.000.

xx. Dapat tersangka jelaskan bahwa untuk saat ini tersangka rasa belum ada saksi *a de charge*, namun akan tersangka sampaikan dikemudian hari apabila tersangka telah menunjuk saksi yang menguntungkan kepada tersangka tersebut.

VII. PEMBAHASAN

A. ANALISA FAKTA :

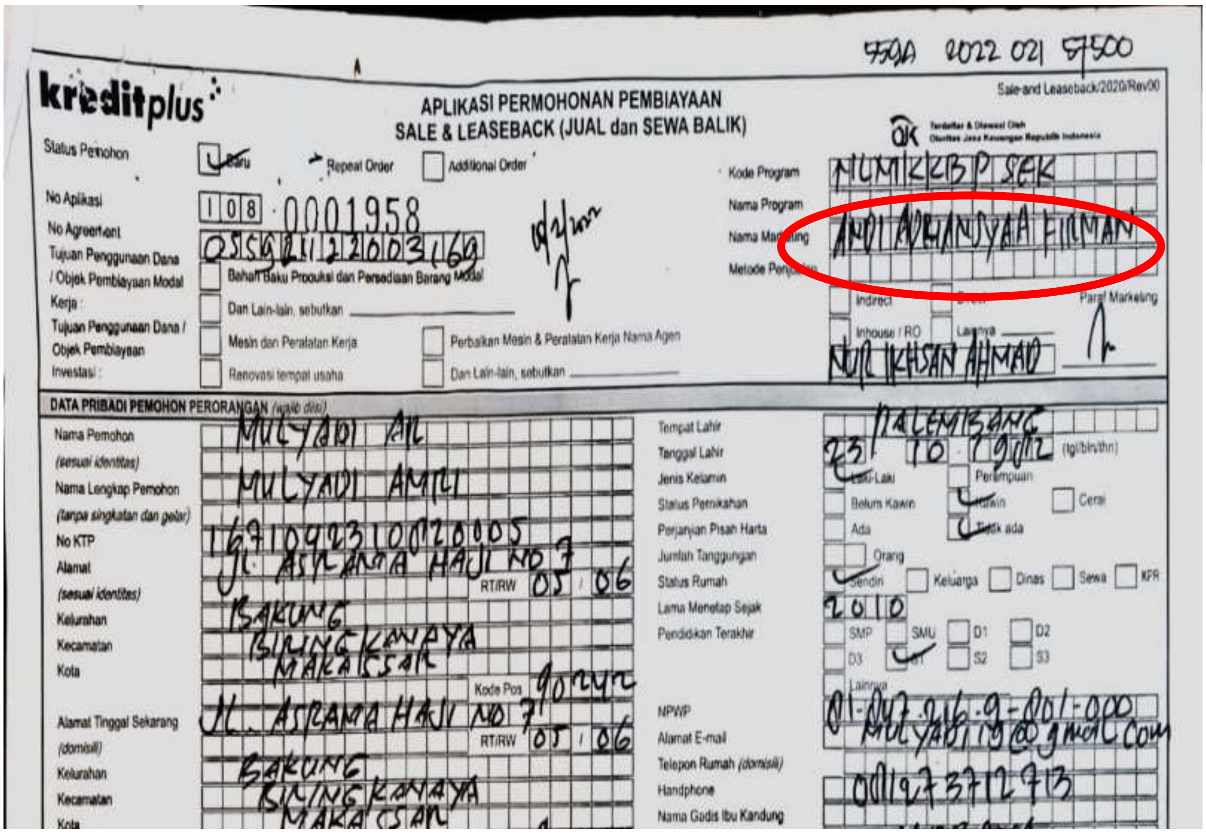
Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/63.a/IX/RES.2./ 2023/Ditreskrimsus, tanggal 05 September 2023, Tim Penyidik Unit IV Subdit 2 Ditreskrimsus Polda Sulsel telah melakukan serangkaian penyidikan dimana hasil penyidikan memperoleh keterangan Saksi-saksi dan dikaitkan dengan bukti surat atau dokumen serta pemeriksaan Ahli Fidusia dan ahli Pidana sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, menerangkan bahwa benar telah terjadi dugaan tidak pidana fidusia dengan cara “*menempatkan keterangan yang menyesatkan didalam dokumen Analisa Kredit pada Tingkat Cabang yang diduga dilakukan oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku Branch Manager PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar pada periode waktu tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan 18 Februari 2022 sehingga saksi AMRI HS. mendapatkan fasilitas kredit dalam bentuk Pembiayaan SALE AND LEASEBACK (JUAL DAN SEWA-BALIK)”*, dimana hal tersebut sejalan dengan Laporan Tim Audit Internal yang menerangkan didalam Laporan pemeriksaan Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi “*Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang* *pada proses penilaian kelayak kredit tingkat Cabang di kepalai oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku Credit Head atau Branch Manager sehingga mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit, yang berdampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya profil risiko operasional Perusahaan*".

Adapun uraian bentuk perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON Bin YOHANIS TAMPUBOLON,S.TP. didalam didalam penyidikan antara lain sebagai berikut :

1) Bahwa pada tanggal 10 Februari 2022 saksi AMRI HAJI SIA berniat untuk mengajukan Kredit Pembelian Mobil Bekas berupa 1 (satu) UNIT Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T, setelah melakukan pengajuan pada beberapa Perusahaan Jasa Pembiayaan di Kota Makassar, namun memperoleh penolakan dengan alasan Usia maka selanjutnya sampai dengan pengajuan untuk Pembelian Mobil Bekas pada PT.KB FINANCIA MULTIFINANCE Cab. Sudiang, yang sejak awal berkomunikasi dengan tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku BRANCH MANAGER selanjutnya saksi AMRI HAJI SIA menyerahkan dokumen pengajuan dengan menggunakan Identitas Pemohon an. MULYADI AR (anak kandung) dimana hal tersebut juga diketahui oleh tersangka bahwa saksi AMRI HAJI SIA tidak menggunakan Identitasnya sebagai Pemohon Kredit dikerenakan telah melebihi ketentuan batas usia pemohon yaitu tidak boleh lewat dari Usia 60 tahun pada saat pengajuan permohonan kredit, namun pada kenyataannya tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON tetap menerima Pengajuan tersebut dengan memerintahkan petugas kredit dibawahnya untuk melakukan tahapan Pengajuan Permohonan dan Analisa Kredit dan untuk kendaraan yang dijadikan agunan masih milik orang lain atau dengan kata lain milik dari saksi HAMKA GAFFAR yang dititipkan untuk dijual jual pada showroom milik saksi SUKARDI NUR, adapun dokumen-dokumen yang dimasukkan oleh saksi AMRI HAJI SIA antara lain sebagai berikut :
    - KTP an. MULYADI AMRI;
    - KTP orang tua;
    - Kartu Keluarga;
    - NPWP Pribadi;
    - Akta pendirian perusahaan CV. JASA OTO (milik sdr. AMRI HS.);
    - SITU dan SIUP CV. JASA OTO,
    - Riwayat transaksi finansial an. MULYADI AR
2) Adapun latar belakang perkenalan antara tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON dengan saksi AMRI HAJI SIA terjadi pada saat saksi AMRI HAJI SIA mendatangi showroom milik saksi SUKARDI NUR untuk membeli kendaraan bekas berupa 1 (satu) unit dump truck merk mitsubishi. fuso. hd (6x4) milik yang kemudian menentukan bahwa Jenis, Merek dan Type dari kendaraan yang akan dibelinya adalah 1 (satu) Unit Dump Truck Merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO yang merupakan milik dari saksi HAMKA GAFFAR, disitulah saksi SUKARDI NUR menyarankan agar saksi AMRI HAJI SIA menghubungi tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku Branch Manager Pembiayaan Sale And Lease-Back kendaraan bermotor pada PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang, setelah komunikasi antara tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON dengan saksi AMRI HAJI SIA berjalan kenyataannya dimana Unit kendraan tersebut bukanlah milik dari saksi AMRI HAJI SIA melainkan mobil milik saksi HAMKA GAFFAR yang di titipkan untuk dijual pada Showroom milik saksi SUKARDI NUR, namun tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON sudah mengetahui sejak awal pengajuan akan tetapi melanjutkan komunikasi dengan memberikan petunjuk tahapan permohonan kredit untuk diajukan oleh saksi AMRI HAJI SIA yang pada faktanya usia dari saksi AMRI HAJI SIA telah 64 tahun atau melewati batas usia pemohon kredit pada PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang akan tetapi

tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku Branch Manager Sale and Lease-Back kendaraan bermotor kemudian menyarankan saksi AMRI HAJI SIA untuk menggunakan identitas anak kandungnya yang kemudian saksi AMRI HAJI SIA menggunakan identitas dari saksi MULYADI AMRI yang pada waktu itu masih berusia 42 tahun, yang selanjutnya diproses oleh saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN selaku Marketing Officer dengan diawali pengisian Dokumen Lembar Aplikasi Pembiayaan Sale and Lease-Back dengan Data Nomor Aplikasi : 108.0001958 dan Nomor Agreement : 5594 2022 021 57200;

3) Bahwa berdasarkan fakta yang tertulis didalam Formulir pengajuan kredit, menerangkan bahwa Permohonan Kredit Calon Debitur an. MULYADI AR ditangani oleh Credit Marketing Officer (CMO) PT.KB FINANCIA MULTIFINANCE, Cab. Sudiang saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN, sedangkan fakta yang ditemukan pada proses penyidikan memperoleh alat bukti keterangan saksi yang menerangkan bahwa saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN yang diperintahkan oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON sebagai MARKETING OFFICER yang memproses berkas pengajuan an. Debitur MULYADI AMRI, sehingga berkas tersebut berproses sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tertanggal 18 Februari 2022 dengan memasukkan nama agen a.n NUR IKSAN AHMAD sebagaimana tahapan pelaksana didalam skema bisnis pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE yaitu melakukan penjualan melalui pihak eksternal (agen) yang telah didaftarkan, yang biasanya agen inilah yang memberikan rekomendasi calon nasabah kepada petugas Marketing untuk memproses rencana Pembiayaan Kredit lebih lanjut, yang pada faktanya berkas Permohonan Kredit dari Calon Debitur an. MULYADI AMRI pada waktu itu bukan berasal dari rekomendasi an. NUR IKHSAN AHMAD melainkan dari tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBON sendiri, dikuatkan dengan fakta bahwa sejak tahapan Pengisian Dokumen Lembar Aplikasi Pembiayaan Sale and Lease-Back dengan Data Nomor Aplikasi : 108.0001958 dan Nomor Agreement : 5594 2022 021 57200 sampai dengan disetujuinya Permohonan Kredit Debitur an. MULYADI AMRI saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN tidak pernah bertemu langsung dan berkomunikasi dengan saksi MULYADI AMRI maupun saksi AMRI HAJI SIA, adapun Lembar Dokumen Pengisian dari Aplikasi Permohonan Kredit tersebut dibawah ini :



5594 2022 021 57500

kreditplus

APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN
SALE & LEASEBACK (JUAL dan SEWA BALIK)

Sale and Leaseback/2020/Rev00

OJK Terdaftar & Diawasi Oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Status Pemohon: ☑ Baru ☐ Repeat Order ☐ Additional Order

No Aplikasi: 108 . 0001958

No Agreement: 055921122003169

Tujuan Penggunaan Dana / Objek Pembiayaan Modal Kerja: ☐ Bahan Baku Produksi dan Persediaan Barang Modal ☐ Dan Lain-lain, sebutkan

Tujuan Penggunaan Dana / Objek Pembiayaan Investasi: ☐ Mesin dan Peralatan Kerja ☐ Renovasi tempat usaha ☐ Perbaikan Mesin & Peralatan Kerja ☐ Dan Lain-lain, sebutkan

Kode Program: MUMKKBP SEK

Nama Program:

Nama Marketing: ANDI ADRIANSYAH FIRMAN

Metode Penjualan: ☐ Indirect ☐ Direct ☐ Inhouse / RO ☐ Lainnya

Nama Agen: NUR IKHSAN AHMAD

Paraf Marketing

DATA PRIBADI PEMOHON PERORANGAN *(wajib diisi)*

Nama Pemohon *(sesuai identitas)*: MULYADI AR

Nama Lengkap Pemohon *(tanpa singkatan dan gelar)*: MULYADI AMRI

No KTP: 1671092310072005

Alamat *(sesuai identitas)*: Jl. ASRAMA HAJI NO 7 RT/RW 05 / 06

Kelurahan: BAKUNG

Kecamatan: BIRINGKANAYA

Kota: MAKASSAR

Kode Pos: 90242

Alamat Tinggal Sekarang *(domisili)*: JL. ASRAMA HAJI NO 7 RT/RW 05 / 06

Kelurahan: BAKUNG

Kecamatan: BIRINGKANAYA

Kota: MAKASSAR

Tempat Lahir: PALEMBANG

Tanggal Lahir: 23 10 1980 (tgl/bln/thn)

Jenis Kelamin: ☑ Laki-Laki ☐ Perempuan

Status Pernikahan: ☐ Belum Kawin ☑ Kawin ☐ Cerai

Perjanjian Pisah Harta: ☐ Ada ☑ Tidak ada

Jumlah Tanggungan: Orang

Status Rumah: ☑ Sendiri ☐ Keluarga ☐ Dinas ☐ Sewa ☐ KPR

Lama Menetap Sejak: 2010

Pendidikan Terakhir: ☐ SMP ☐ SMU ☐ D1 ☐ D2 ☐ D3 ☑ S1 ☐ S2 ☐ S3 ☐ Lainnya

NPWP: 01-047-916-9-801-000

Alamat E-mail: mulyadi19@gmail.com

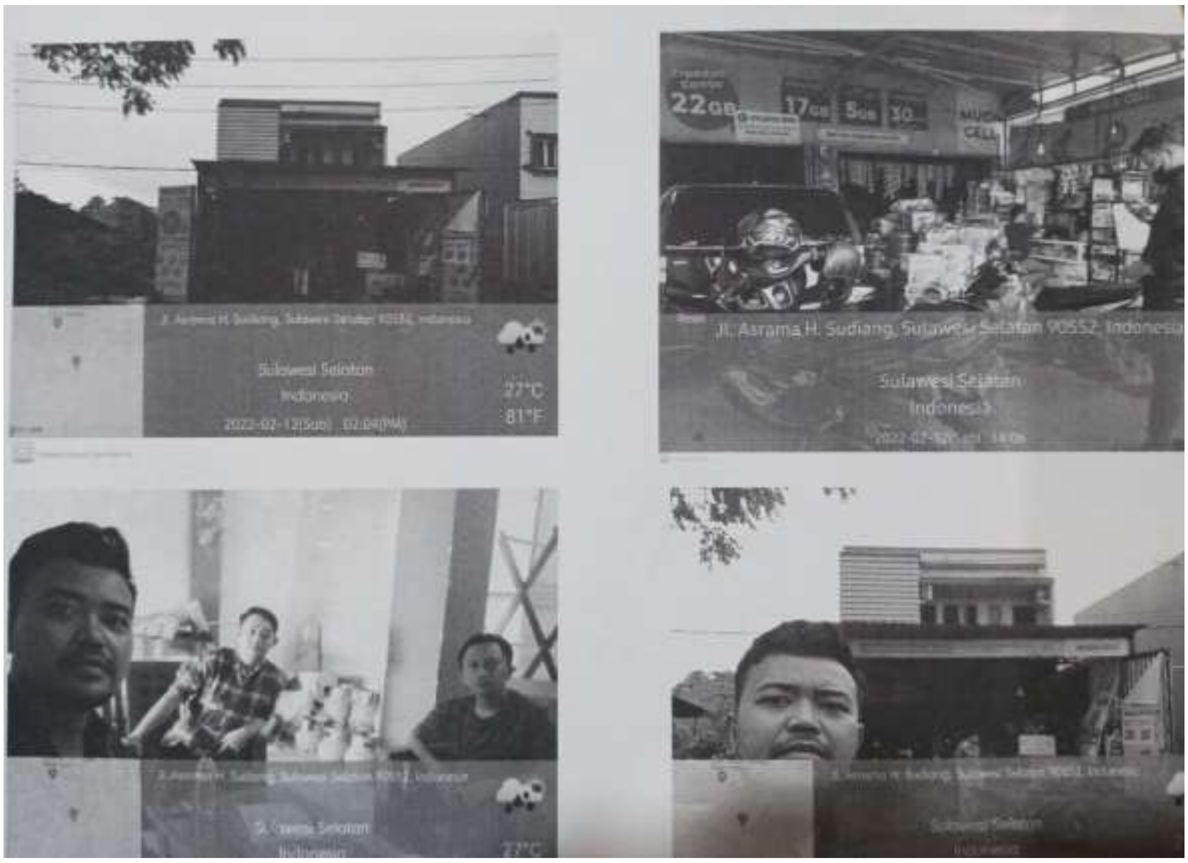
Telepon Rumah *(domisili)*:

Handphone: 0811273712713

Nama Gadis Ibu Kandung

4) Tanggal 12 Februari 2022 saksi ANDI SATRIA PARAWANSAH selaku Credit Analys dan saksi PRASETYO WIBOWO selaku Surveior pada PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang melaksanakan tahapan penilaian kelayakan pemberian kredit yang diawali dengan yang melakukan survey dengan cara mendatangi Rumah dari calon Debitur an. MULYADI AMRI yang merupakan rumah milik dari saksi AMRI HAJI SIA, pada saat mendatangi rumah tersebut yang terletak di Jl. Asrama Haji No. 7 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar, dengan bentuk penilaian terhadap jaminan kendaraan dan perusahaan CV. JASA OTO milik saksi AMRI HAJI SIA, pada saat Survey tersebut selain tidak dihadiri atau dilaksanakan langsung oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku Branch Manager padahal dalam aturan perusahaan pada MEMO INTERNAL PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE NO .3908/CRI/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, Pada POINT 1.4 tentang Ketentuan Survey Lapangan menerangkan bahwa BM dan CA wajib hadir dan melaksanakan survey dilokasi calon debitur. Saksi ANDI SATRIA PARAWANSYAH dan saksi PRASETYO WIBOWO juga tidak melaksanakan survey dalam bentuk klarifikasi / wawancara melainkan hanya melakukan datang **foto untuk dokumentasi bersama debitur** yang kesemuanya bentuk pelasksanaan Survey tersebut dilakukan sebagaimana dalam perintah dari dari tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON. Proses pengajuan pada tingkat Cabang tetap dilanjutkan ke tahapan Analisa Kelayakan Kredit, saksi ANDI SATRIA PARAWANSYAH menerangkan pada pemeriksaannya bahwa pernah menyampaikan kepada tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON bahwa dirinya sudah pernah melakukan survey sebelumnya sekitar tahun 2021 namun memutuskan penilaian awal terhadap saksi AMRI HAJI SIA yang pada waktu itu tidak lagi memenuhi syarat dalam hal usia pemohon yang telah melebihi 60 tahun, akan tetapi penyampaian tersebut diabaikan oleh tersangka MARIO LOBERTO PULUS TAMPUBOLON dengan tetap memerintahkan kepada saksi ANDI SATRIA PARAWANSYAH dan saksi PRASETYO WIBOWO untuk melakukan survey ke rumah AMRI HAJI SIA yang juga merupakan tempat tinggal dari MULYADI AMRI;

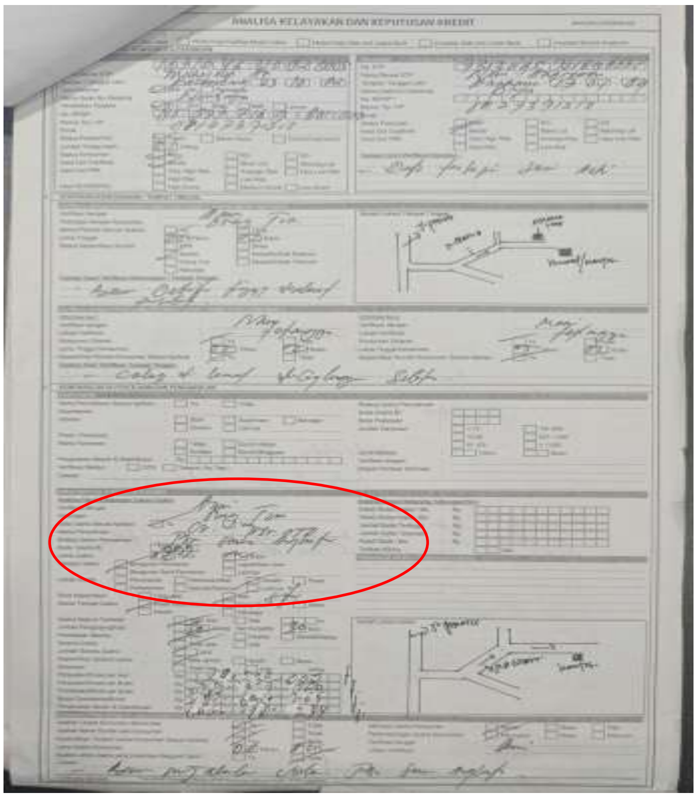
Adapun Dokumentasi yang dimasukkan sebagai Tahap survey bersama debitur pada berkas pengajuan kredit an. MULYADI AMRI, sebagai berikut :



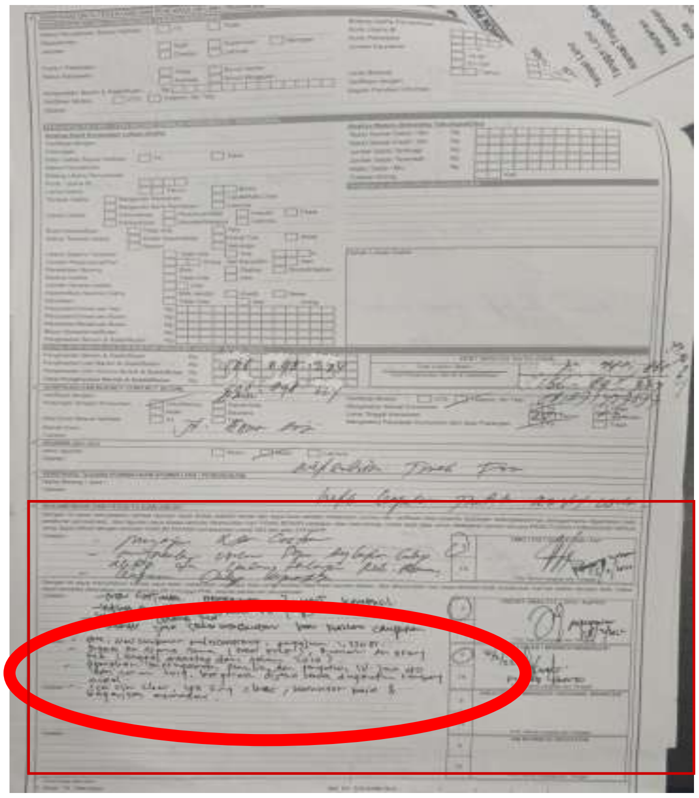
5) Bahwa terhadap keadaan yang terjadi dimana pada faktanya kepemilikan dari Kendaraan Dump Truck berupa 1 (satu) Unit Dump Truck Merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO yang menjadi dasar agunan Fasilitas Kredit Sale And Lease-Back yang diambil oleh saksi MULYADI AMRI selaku Debitur atas permintaan dari saksi AMRI HAJI SIA yang pada faktanya belum atau bukan milik calon debitur dari saksi AMRI HAJI SIA maupun milik dari saksi MULYADI AMRI untuk dapat diagunkan dengan menggunakan fasilitas kredit Sale and Lease-Back yang menjadi kewenangan penyaluran kredit pada PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar, dimana tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku BRANCH MANAGER mengetahui hal tersebut namun tetap memproses pengajuan kredit an. MULYADI AMRI ditemukan perbuatan oleh Tim Audit Anti Fraud dari PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE – Jakarta bahwa Dokumen Pengajuan Kredit an. Debitur MULYADI AMRI terdapat dokumen yang keadaannya telah dimanipulasi oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON yang menyampaikan kepada pihak kantor Pusat dalam hal ini Unsur Pemutus Kredit pada tingkat pusat bahwa proses pengajuan kredit debitur an. MULYADI AMRI merupakan kredit yang seolah-olah objek jaminan atas kepemilikan sendiri, yang pada kenyataannya adalah objek jaminan milik showroom yang baru akan dibeli (kendaraan bekas) menggunakan dana dari hasil pencairan kredit, dengan tujuan untuk memenuhi ketentuan Standard Operasional Prosedur (SOP) yang seharunya dipatuhi oleh seluruh karyawan PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE yang disebutkan sebagai temuan perbuatan kecurangan (FRAUD) didalam hasil Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 dari Tim Audit Fraud Penyaluran Kredit Agunan pada PT. KB FINANCIA MULTIFINANCE Cab. Sudiang periode tanggal 31 Januari 2023). Pengajuan tersebut diproses terkesan dipaksakan dengan tujuan untuk mengejar target poin penjualan serta bonus (fee) dari pengajuan kredit tersebut.

6) Bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh saksi ANDI SATRIA PARAWANSAH dan saksi PRASETYO WIBOWO, meskipun mereka juga mengetahui bahwa kendaraan yang dijadikan agunan belum dimiliki oleh debitur, survei lapangan tidak dilakukan dengan benar (tidak sesuai fakta), dan usaha debitur tidak layak untuk memenuhi syarat kredit. Hasil survei tersebut kemudian tetap dituangkan dalam Formulir Kelayakan Kredit, yang menyatakan bahwa agunan dan kondisi debitur, termasuk usaha yang dijalankan, memenuhi persyaratan kredit. Formulir ini kemudian dikirim ke kantor pusat dan dijadikan sebagai dasar persetujuan kredit.

Adapun Dokumen Analisis Kelayakan Kredit pada tingkat Cabang yang dikirimkan ke Kantor Pusat sebagai berikut :



ANALISA KELAYAKAN DAN KEPUTUSAN KREDIT



7) Bahwa setelah tahapan Analisa Kelayakan Kredit pada tingkat Cabang di PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar terhadap permohonan Kredit Sale and Lease-Back berupa 1 (satu) Unit Dump Truck Merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO dengan Catatan Rekomendasi dan Persetujuan Kredit pada tingkat Cabang sebagai berikut :

a). Catatan PRASETYO WIBOWO selaku Credit Marketing Officer (CMO/CO/Surveyor/PV), yang ditutup dengan tandatangan dan keterangan tanggal 15 Februari 2022, tertulis :
- Pengajuan New Costumer;
- Menjalankan usaha sewa dan cukup aktif;
- Agunan Cukup memadai.

b) Catatan ANDI SATRIA PARAWASYAH selaku Credit Analys/SPV/KaPOS, yang ditutup dengan tandatangan dan keterangan tanggal 15 Februari 2022, tertulis :
- New Costumer pengajuan 2 Unit Komersil;
- BPKP an beda (BBN/Biaya Balik Nama via FMF)
- BPKP an. Orang Tua;
- Usaha Jasa Angkutan dan Bahan Campuran;

c) Catatan tersangka MARIO LOBERTO selaku Credit Head/Branch Manager, yang ditutup dengan tandatangan dan keterangan tanggal 16 Februari 2022, tertulis :
- Oke, New Costumer Multi Contract, Pengajuan 1,250 M;
- BPKB AN Nama sama (BBN FMF), Rumah An orang tua, tinggal menetap dari tahun 2010;
- Pemohon merupakan pemilik dan pengurus CV. JASA OTO dari tahun 2019 , bergerak di jasa sewa angkutan tambang nikel;
- Cek Slik Clear, Cek Ling Clear,Karakter Baik dan Kapasitas Memadai.

selanjutnya dokumen Formulir Pengajuan saudara MULYADI AMRI dikirimkan melalui Pdf. Oleh saudara AS. PARAWANSYAH ke Credit Regional Manager (CRM) yang dijabat oleh saudara NAMSOR PAKPAHAN selanjutnya diajukan kepada Regional Manager (RM) yang dijabat oleh saudara DEDEN, selanjutnya diajukan kepada GENERAL MANAGER BISNIS (GMB) yang dijabat oleh saudara BENNY yang akan meneruskan selanjutnya kepada Credit Analys – Head Office (CA-HO), selanjutnya dokumen permohonan tersebut diajukan kepada Credit Operation Manager (COM) yang dijabat oleh saudara MICHAEL HELMI, yang kemudian menyampaikan dokumen tersebut kepada Tim Approved kantor pusat yang terdiri dari :
- General Manager Credit (GM Credit) dijabat oleh saudara TRISNA WIDJAJA;
- Direktur Marketing dijabat oleh HERI SD;
- Presiden Direktur dijabat oleh saudara YAP TJAY HING.

setelah ketiganya bertanda tangan dan menuliskan keputusannya dengan melingkari keterangan SETUJU selanjutnya dilakukan Approval melalui System CONFINS, setelah Approval melalui System Confins telah terlaksana kemudian dokumen persetujuan Approval tingkat pusat dijadikan melaksanakan pencairan kepada Debitur an. MULYADI AMRI sebagaimana Dokumen Surat Pernyataan Perintah Transfer kepada Penerima Dana Pembayaran atas nama HAMKA GAFFAR pada waktu itu dengan dibuktikan dokumen bukti Transfer dari Rekening PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada Nomor Rekening milik HAMKA GAFFAR pada Bank BCA 025-1745730 sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali Transfer tanggal 19 Februari 2022 dengan uraian sebagai berikut :
- Transfer ke 1 dengan Nomor Referensi 22021900003392 dari Rekening : 5020327113/FINANCIA MULTI FINANCE, Rekening Tujuan : 0251745730/HAMKA GAFFAR Sebesar Rp. 100.000.000;
- Transfer ke 2 dengan Nomor Referensi 22021900003724 dari Rekening : 5020327113/FINANCIA MULTI FINANCE, Rekening Tujuan : 0251745730/HAMKA GAFFAR Sebesar Rp. 100.000.000;

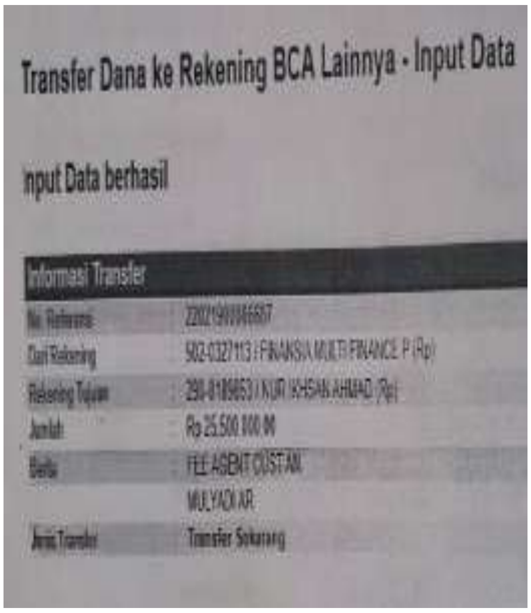
- Transfer ke 3 dengan Nomor Referensi 22021900004030 dari Rekening : 5020327113/FINANCIA MULTI FINANCE, Rekening Tujuan : 0251745730/HAMKA GAFFAR Sebesar Rp. 100.000.000;
- Transfer ke 4 dengan Nomor Referensi 22021900004538 dari Rekening : 5020327113/FINANCIA MULTI FINANCE, Rekening Tujuan : 0251745730/HAMKA GAFFAR Sebesar Rp. 100.000.000;
- Transfer ke 5 dengan Nomor Referensi 22021900004944 dari Rekening : 5020327113/FINANCIA MULTI FINANCE, Rekening Tujuan : 0251745730/HAMKA GAFFAR Sebesar Rp. 100.000.000;
- Transfer ke 6 dengan Nomor Referensi 22021900014728 dari Rekening : 5020327113/FINANCIA MULTI FINANCE, Rekening Tujuan : 0251745730/HAMKA GAFFAR Sebesar Rp. 37.500.000;
- Transfer ke 7 dengan Nomor Referensi 220219000015543 dari Rekening : 5020327113/FINANCIA MULTI FINANCE terkirim Kembali kedalam rekening perusahaan dengan Tujuan Pembayaran Mutasi BPKB, Rekening Tujuan : 0251745730/HAMKA GAFFAR Sebesar Rp. 50.000.000;
- Transfer ke 8 dengan Nomor Referensi 22021900016017 dari Rekening : 5020327113/FINANCIA MULTI FINANCE, Rekening Tujuan : 0251745730/HAMKA GAFFAR Sebesar Rp. 12.500.000;

untuk pembiayaan Sale and Lease-Back 1 (satu) unit Dump Truck Mitsubishi Fuso HD (6x4) M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHMFN62FPJK000012, Nomor Mesin : 6M60-233440 warna oranye dengan No.Pol BM 9080 AO;

8) Bahwa didalam pelaksanaan pencairan fasilitas pembiayaan saksi MULYADI AMRI, terdapat pembayaran success fee agent yang tidak disalurkan kepada pihak yang berhak, melainkan dialirkan melalui beberapa rekening perantara yang kemudian di ambil sebagian oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON, pada tanggal 19 Februari 2022, dana success fee agent sebesar Rp51.000.000,- dikirim ke rekening BCA atas nama saksi NUR IKHSAN AHMAD, selanjutnya pada tanggal 21 Februari 2022, dana sebesar Rp50.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 2900084270 atas nama ADRIANSYAH FIRMAN. Setelah itu, dana sebesar Rp35.000.000,- ditransfer ke rekening BCA 7685225646 atas nama saksi ANAS BUDI ISMAIL, selanjutnya pada tanggal 22 Februari 2022 kemudian dana sebesar Rp25.000.000,- ditransfer ke rekening Mandiri tersangka MARIO LOBERTO.

dimana hasil penyidikan dan fakta yang diperoleh, rekening BCA 7685225646 atas nama Sdr. ANAS BUDI ISMAIL tersebut berada dalam penguasaan dan kendali tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON.

Bukti Transaksi Bonus Fee Agen Penjualan Kredit kepada Rekening Tersangka

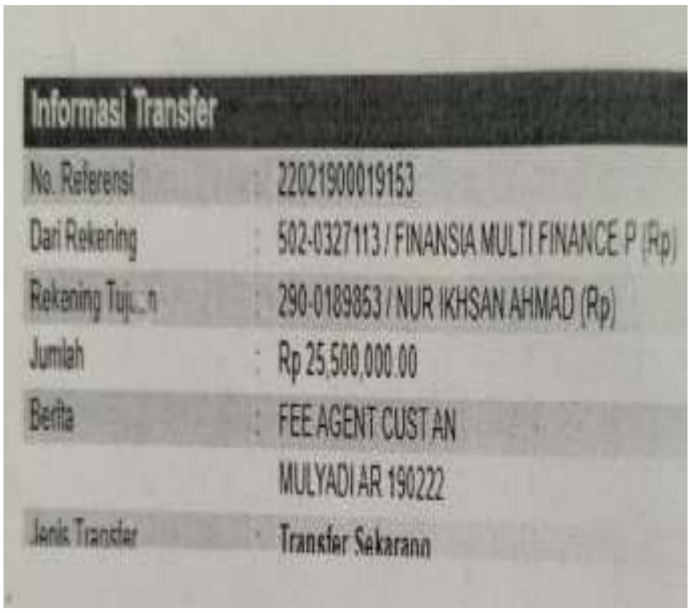


Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya - Input Data

Input Data berhasil

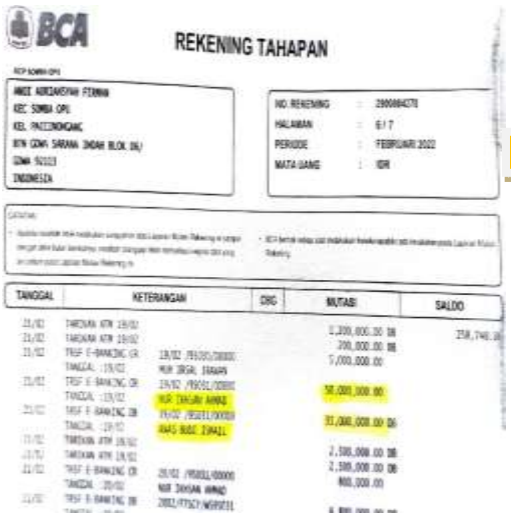
Informasi Transfer

No. Referensi	[illegible]
Dari Rekening	502-0327113 / FINANSIA MULTI FINANCE P (Rp)
Rekening Tujuan	290-0189853 / NUR IKHSAN AHMAD (Rp)
Jumlah	Rp 25.500.000,00
Berita	FEE AGENT CUSTAN MULYADI AR
Jenis Transfer	Transfer Sekarang



Informasi Transfer

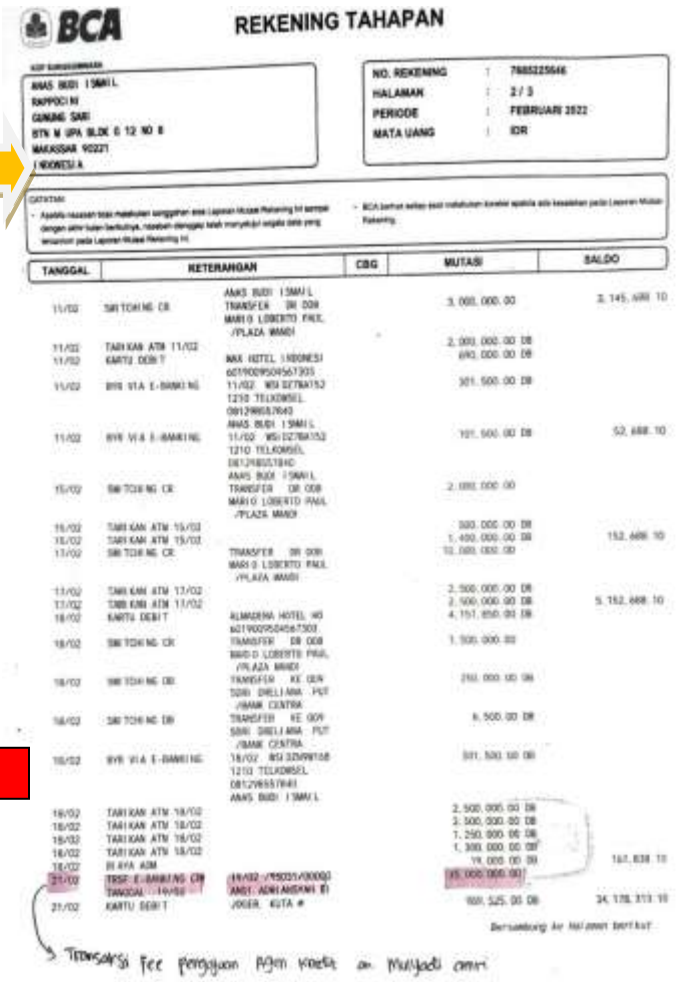
No. Referensi	:	22021900019153
Dari Rekening	:	502-0327113 / FINANSIA MULTI FINANCE P (Rp)
Rekening Tuj...n	:	290-0189853 / NUR IKHSAN AHMAD (Rp)
Jumlah	:	Rp 25.500.000,00
Berita	:	FEE AGENT CUST AN MULYADI AR 190222
Jenis Transfer	:	Transfer Sekarang



REKENING TAHAPAN

NO. REKENING :
HALAMAN : 6 / 7
PERIODE : FEBRUARI 2022
MATA UANG : IDR

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO



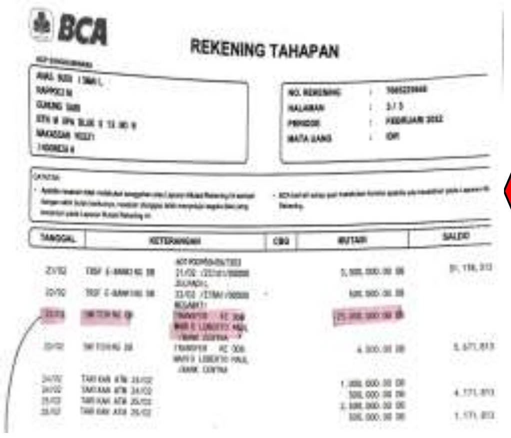
REKENING TAHAPAN

ANAS BUDI ISMAIL
MAKASSAR 90221
INDONESIA

NO. REKENING :
HALAMAN : 2 / 3
PERIODE : FEBRUARI 2022
MATA UANG : IDR

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO

Transaksi fee pengajuan Agen kredit an Mulyadi amri



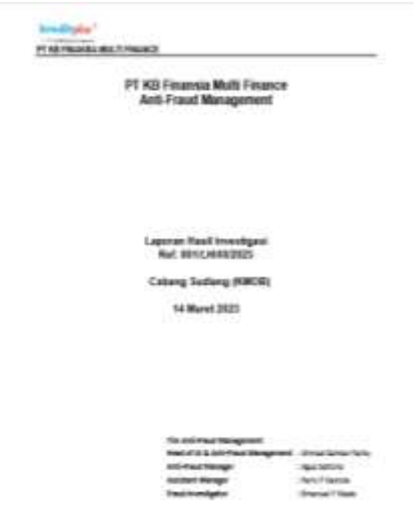
REKENING TAHAPAN

NO. REKENING :
HALAMAN : 3 / 3
PERIODE : FEBRUARI 2022
MATA UANG : IDR

TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO

10) Bahwa tersangka MARIO LOBERTO selaku Branch Manager (BM) PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang pernah menerima Penitipan Dana Angsuran dari Debitur Atas Nama MULYADI AMRI melalui rekening atas nama PRASETYO WIBOWO yang diterimanya pada Rekening Bank Mandiri dengan Nomor : 1020006785064, sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp. 35.000.000.

13) Bahwa pada periode waktu sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 TIM ANTI-FRAUD MANAGEMENT PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE berdasarkan Surat Tugas Nomor : 016/KB/FMF/FM/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dari Direksi yang ditandatangani oleh saudara AHAMD SALMAN FARIZY selaku Head Of Internal Fraud Audit & Anti Fraud Management PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE di Jakarta, turut melaksanakan audit pada Kantor Cabang Sudiang terhadap Kinerja Pemberian Fasilitas Kredit, yang dilaksanakan oleh saksi FERRY FRANSISKUS KEWOLE bersama-sama dengan saudara EMANUEL YOHANES MADO selaku Anggota Tim yang sehari-harinya menjabat selaku Supervisor Investigation Fraud, sebagaimana dokumen Laporan Hasil Investigasi dibawah ini :

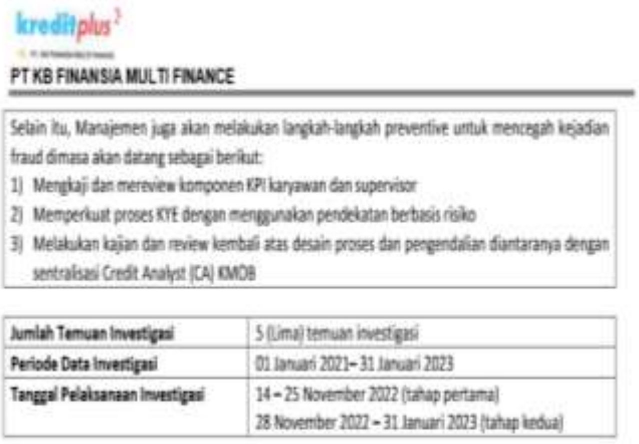


PT KB Finansia Multi Finance
Anti-Fraud Management

Laporan Hasil Investigasi
Ref: [illegible]

Cabang Sudiang (KMOB)

14 Maret 2023



PT KB FINANSIA MULTI FINANCE

Selain itu, Manajemen juga akan melakukan langkah-langkah preventive untuk mencegah kejadian fraud dimasa akan datang sebagai berikut:
1) Mengkaji dan mereview komponen KPI karyawan dan supervisor
2) Memperkuat proses KYE dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko
3) Melakukan kajian dan review kembali atas desain proses dan pengendalian diantaranya dengan sentralisasi Credit Analyst (CA) KMOB

Jumlah Temuan Investigasi	5 (Lima) temuan investigasi
Periode Data Investigasi	01 Januari 2021 – 31 Januari 2023
Tanggal Pelaksanaan Investigasi	14 – 25 November 2022 (tahap pertama) 28 November 2022 – 31 Januari 2023 (tahap kedua)

Adapun dampak Financial / keuangan yang telah merugikan perusahaan kami disebabkan karena perbuatan dari tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON pada Proses Pemberian Kredit dengan cara menempatkan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga saudara MULYADI AMRI dapat memeperoleh Fasilitas Kredit yang selanjutnya melahirkan Jaminan Fidusia adalah sejumlah Nilai pembiayaan yang ditetapkan didalam perjanjian pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback) Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 karena mengakibatkan Perusahaan PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE mengeluarkan Sejumlah Dana sebagai biaya yang berakibat pada berkurangnya Nilai Kekayaan pada perusahaan PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE.

Adapun Rincian hasil pemeriksaan Audit Internal Hal. 3-4 sebagai berikut :

Secara umum, hasil investigasi atas indikasi praktik kecurangan (fraud) di Cabang khususnya proses akuisisi dan analisa kredit menunjukkan telah terkonfirmasi dan terbukti adanya rekayasa kredit, manipulasi dokumen/data sebagai salah satu persyaratan kedit, dan pelanggaran pakta integritas.

Tindakan atau praktik kecurangan yang terkonfirmasi dan terbukti, sebagai berikut:

- Melakukan manipulasi dokumen kepemilikan jaminan truck tambang dengan cara memalsukan kuitansi jual beli kendaraan dan surat pelepasan hak kendaraan dari pihak pertama kepada 18 debitur/konsumen yang bertujuan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan skema sale & leaseback (skema used car menjadi sale & leaseback).
- Melakukan manipulasi dokumen persyaratan kredit lainnya seperti: laporan hasil survey, laporan hasil pemeriksaan fisik jaminan, foto lokasi usaha debitur/konsumen, foto rumah debitur/konsumen, foto fisik jaminan, akta pendirian usaha, rekening koran bank, dan SK. Domisili atas 18 debitur/konsumen
- Melakukan pemindahan kepemilikan unit truck (over alih) secara ilegal yang dilakukan oleh debitur/konsumen dan diketahui oleh pelaku fraud (Branch Manager) 4) Terdapat penerimaan uang (gratifikasi) sebesar Rp917.254.000,- dan penggelapan angsuran kredit konsumen oleh oknum karyawan (pelaku fraud) sebesar Rp443.942.500,- Tindakan kecurangan (fraud) mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit sebesar Rp 4.171.490.819,- Adapun dampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya profil risiko operasional Perusahaan.

Penyebab terjadinya tindakan kecurangan (fraud) sebagai berikut :

a. Lemahnya integritas karyawan;
b. Kurangnya pemahaman karyawan atas produk KMOB dengan tipe jaminan truck tambang;
c. Lemahnya supervisi berjenjang dari atasan;
d. Lemahnya desain pengendalian terkait dengan proses akuisisi kredit dan proses know your employee (KYE);

Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Manajemen sebagai berikut :

a. Memberikan sanksi tegas kepada pelaku fraud sesuai Peraturan Perusahaan dan juga memberhentikan pejabat cabang (Branch Manager);
b. Melakukan pembatasan transaksi pembiayaan dengan unit jaminan jenis truck tambang batubara dan mineral;
c. Membuat pelaporan tindak kecurangan yang dilakukan oleh pelaku fraud kepada apparat kepolisian;
d. Melakukan penarikan unit jaminan dan penagihan untuk menurunkan potensi kerugian financial;
e. Memperkuat prosedur akuisisi;

f. Membentuk komisi sanksi yang dituangkan dalam Surat KeputusanPT KB FINANSIA MULTI FINANCE.

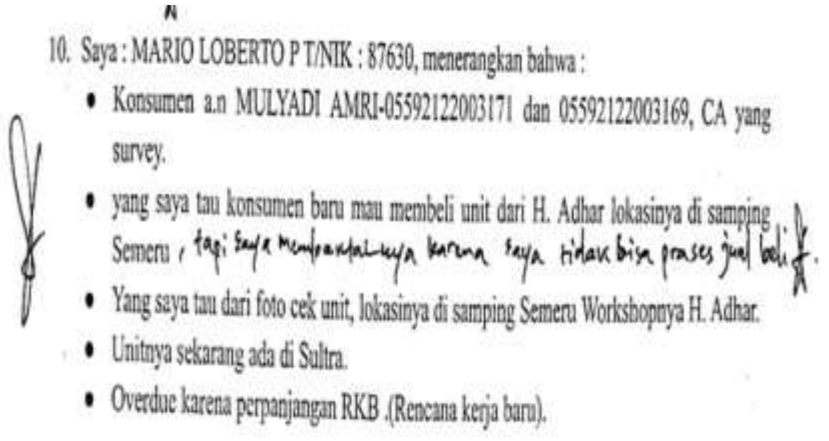
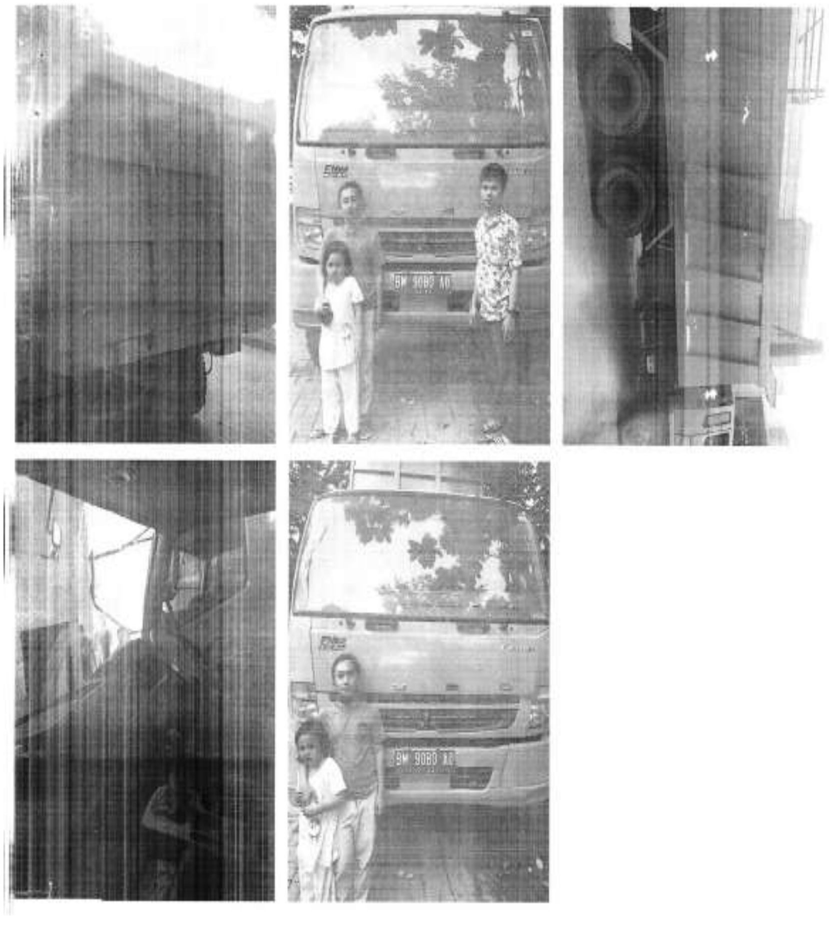
Selain itu, Manajemen juga akan melakukan langkah-langkah preventive untuk mencegah kejadian fraud dimasa akan datang sebagai berikut :

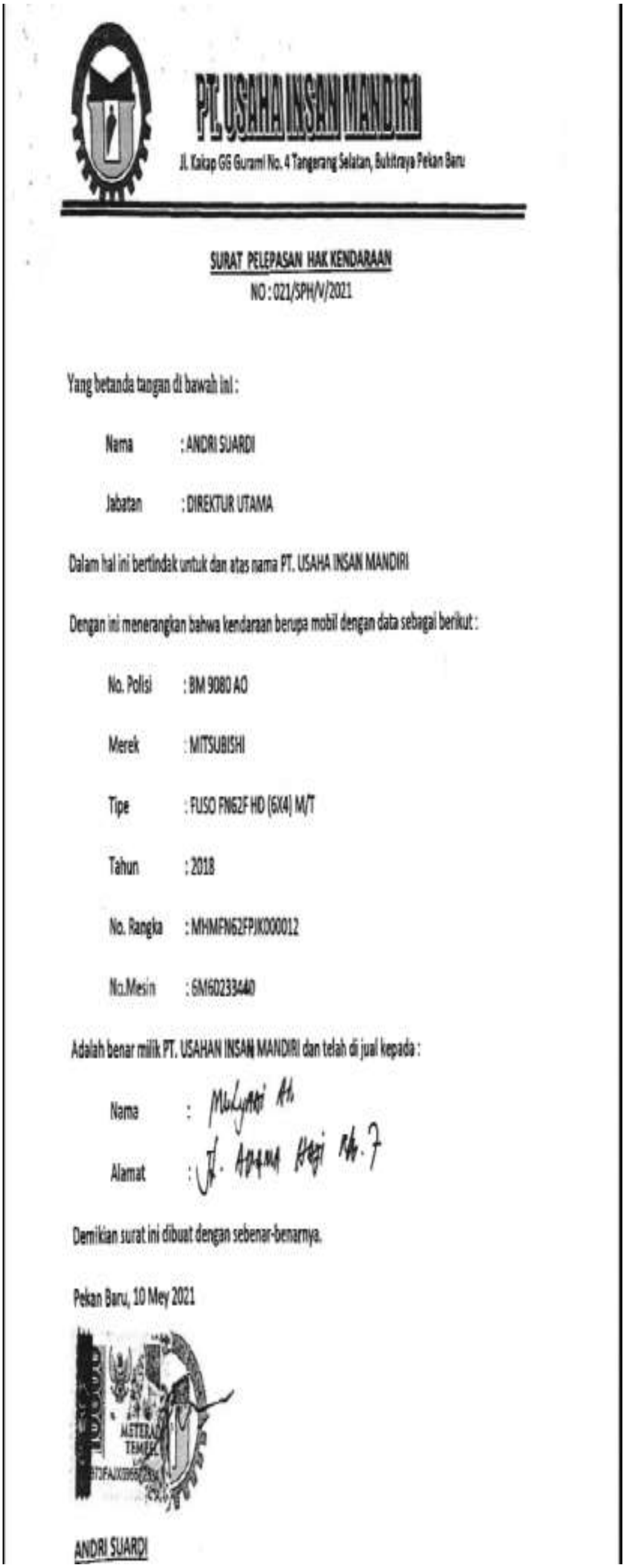
a. Mengkaji dan mereview komponen KPI karyawan dan supervisor;
b. Memperkuat proses KYE dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko;
c. Melakukan kajian dan review kembali atas desain proses dan pengendalian diantaranya dengan sentralisasi Credit Analyst (CA) KMOB.

Dimana tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku Branch Manager (BM) pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Internal perusahaan PT. FINANCIA MULTI FINANCE yang seharusnya dipatuhi oleh seluruh Karyawan dan juga telah menyalahi Fakta Integritas yang dibuat dan ditandatanganinya sendiri, Adapun aturan-aturan yang dilanggar oleh perbuatan-perbuatan yang telah ditemukan oleh Tim Audit Anti Fraud yang dilakukan oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON yang salah satunya perbuatan terhadap pemberian Fasilitas Kredit kepada Debitur atas nama MULYADI AMRI sebagaimana Dokumen Perjanjiian pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback) Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400, yang telah melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022, antara lain sebagai berikut :

- Buku Peraturan Perusahaan tahun 2021-2023 Bab IX Pasal 57 Poin 1 Huruf b,d dan g;
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 302/FMF/III/2019/ Tentang Ketentuan Jabatan Marketing Officer KMOB, Credit Officer KMOB dan CMO KMOB inhouse Produk Pembiayaan Dengan Agunan Mobil;
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 536/KBFMF/VII/2022 Tentang Kebijakan Persetujuan Kredit dan Ketentuan Proses Kredit Pada Pembiayaan Mobil dengan cara Sale and Leaseback dengan objek sewa kendaraan bermotor roda empat atau lebih (revisi SKD 536);
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 584/KBFMF/VII/2022 Tentang Kebijakan Persetujuan Kredit dan Ketentuan Proses Kredit Pada Pembiayaan Mobil dengan cara Sale and Leaseback (mengganti SKD (514/KBFMF/XII/2021);
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 290/FMF/II/2019 Tentang Kebijakan Persetujuan Kredit Untuk Pembiayaan Dengan Agunan Mobil;
- Memo Internal Nomor : 3908/CRI/VI/2021, Tentang Proses Kredit Pengajuan Pembiayaan Untuk Debitur Fleet dengan agunan kendaraan roda empat atau lebih (sale and leaseback);
- Memo Internal Nomor : 4516/CRI/II/2022 Tentang Ketentuan Proses Kredit Pengajuan Pembiayaan Untuk debitur Fleet dengan agunan kendaraan roda empat atau lebih;
- Memo Internal Nomor : 4834/CRI/X/2022 Tentang Perubahan Ketentuan LOB KMOB (Perubahan MI 4679);

14) Bahwa adapun dasar sehingga Tim Auditor Anti Fraud dari PT. FINANCIA MULTI FINANCE menyimpulkan bahwa atas pemberian fasilitas kredit Sale And Lease-Back kepada saudara MULYADI AMRI telah ditemukan perbuatan yang menyalahi aturan Internal yang berlaku bagi keseluruhan Karyawan PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang telah diuraikan didalam lampiran hasil Audit Investigasi Anti Fraud Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang menerangkan sebagai berikut :

MULYADI AMRI	**055921220031 69**	**22. Used Car menjadi SNL** Potongan Berita Acara konfirmasi dengan BM  10. Saya : MARIO LOBERTO P T/NIK : 87630, menerangkan bahwa : - Konsumen a.n MULYADI AMRI-05592122003171 dan 05592122003169, CA yang survey. - yang saya tau konsumen baru mau membeli unit dari H. Adhar lokasinya di samping Semeru , tapi saya membatalkannya karena saya tidak bisa proses jual beli. - Yang saya tau dari foto cek unit, lokasinya di samping Semeru Workshopnya H. Adhar. - Unitnya sekarang ada di Sultra. - Overdue karena perpanjangan RKB .(Rencana kerja baru). **23. Unit bukan milik debitur** Pengecekan fisik kendaraan dan foto kendaraan dilakukan di gudang H Adhar  **24. Indikasi Pemalsuan dokumen persyaratan kredit seperti: form pelepasan hak kendaraan, kwitansi Jual beli kendaraan** Surat Pelepasan Hak Kendaraan yang dilampirkan di MAP Aplikasi dibuat internal dan di print dari PC CA dibuat internal



PT. USAHA INSANI MANDIRI

Jl. Kakap GG Gurami No. 4 Tangerang Selatan, Bukitraya Pekan Baru

SURAT PELEPASAN HAK KENDARAAN

NO : 021/SPH/V/2021

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRI SUARDI

Jabatan : DIREKTUR UTAMA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. USAHA INSAN MANDIRI

Dengan ini menerangkan bahwa kendaraan berupa mobil dengan data sebagai berikut :

No. Polisi : BM 9080 AO

Merek : MITSUBISHI

Tipe : FUSO FN62F HD (6X4) M/T

Tahun : 2018

No. Rangka : MHMFN62FPJK000012

No.Mesin : 6M60233440

Adalah benar milik PT. USAHAN INSAN MANDIRI dan telah di jual kepada :

Nama : Mulyadi Ah

Alamat : Jl. Agama Haji No. 7

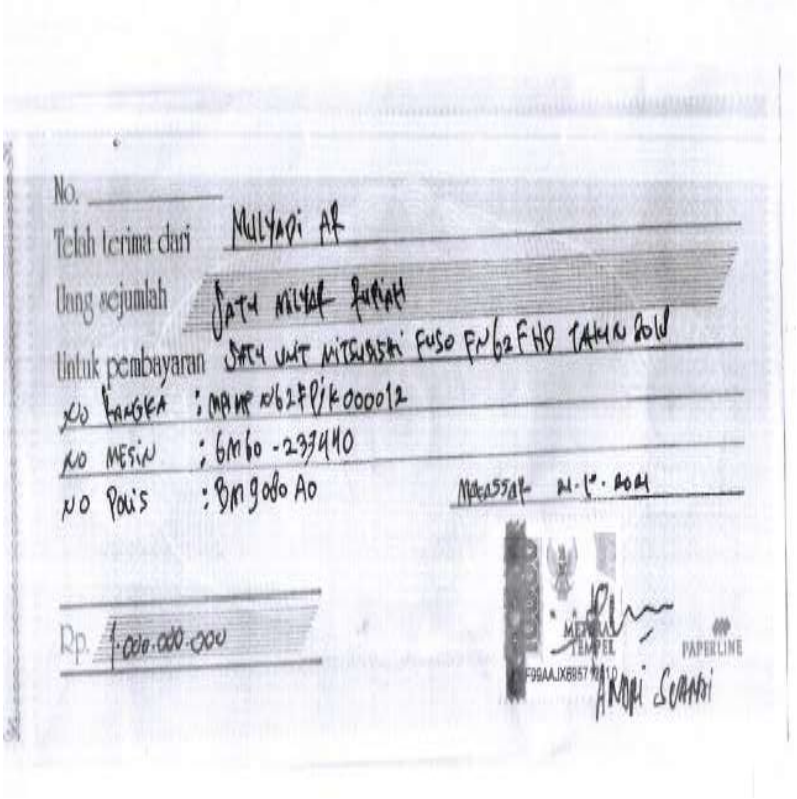
Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekan Baru, 10 Mey 2021

METERAI TEMPEL

ANDRI SUARDI

Kwitansi jual beli kendaraan yang dilampirkan di MAP Aplikasi dibuat internal dan di print dari PC CA dibuat internal



No. ____

Telah terima dari MULYADI AR

Uang sejumlah SATU MILYAR RUPIAH

Untuk pembayaran SATU UNIT MITSUBISHI FUSO FN62FHD TAHUN 2010

NO RANGKA : MHMFN62FPJK000012

NO MESIN : 6M60-237440

NO POLIS : Bm 9080 AO

MAKASSAR 21-1-2014

Rp. 1.000.000.000

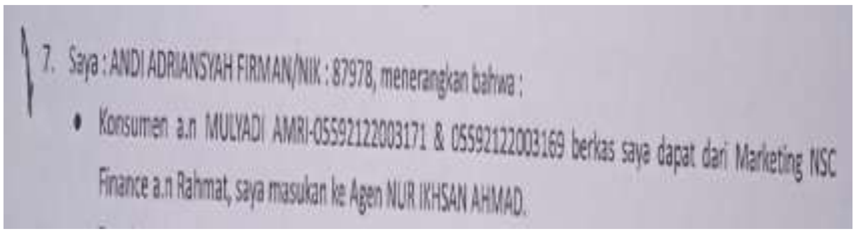
METERAI TEMPEL F99AAJX6857

PAPERLINE

ANDI SUANDI

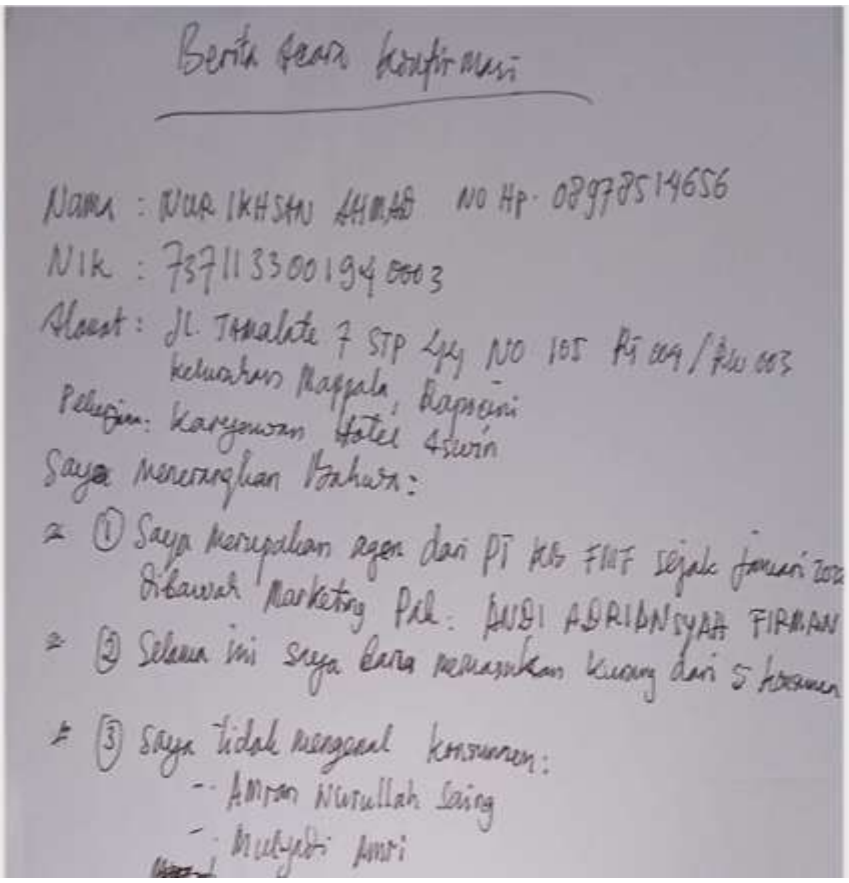
25. Agen Fiktif

Potongan Berita Acara konfirmasi dengan MO Andi Adriansayh Firman



7. Saya : ANDI ADRIANSYAH FIRMAN/NIK : 87978, menerangkan bahwa :
   - Konsumen a.n MULYADI AMRI-05592122003171 & 05592122003169 berkas saya dapat dari Marketing NSC Finance a.n Rahmat, saya masukan ke Agen NUR IKHSAN AHMAD.

Potongan Berita Acara konfirmasi dengan Agen



Berita Acara Konfirmasi

Nama : NUR IKHSAN AHMAD NO Hp. 08978514656

NIK : 7371133001940003

Alamat : Jl. Tamalate 7 STP 4 NO 105 RT 004 / RW 003
kelurahan Mappala, Rappocini

Pekerjaan : Karyawan Hotel Aswin

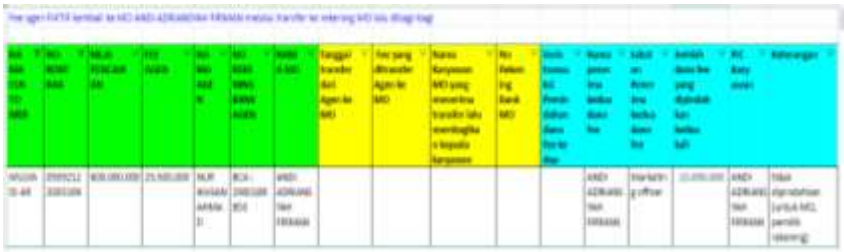
Saya menerangkan bahwa :

① Saya merupakan agen dari PT KB FMF sejak Januari 202
Dibawah Marketing PIC : ANDI ADRIANSYAH FIRMAN

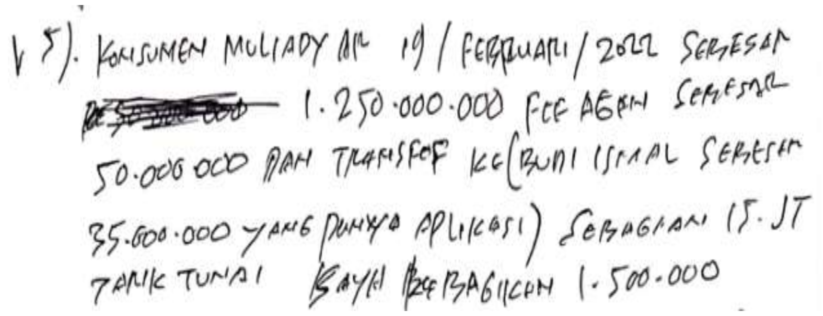
② Selama ini saya baru memasukkan kurang dari 5 konsumen

③ Saya tidak mengenal konsumen :
- Amran Nurullah Saing
- Mulyadi Amri

26. Karyawan menerima gratifikasi

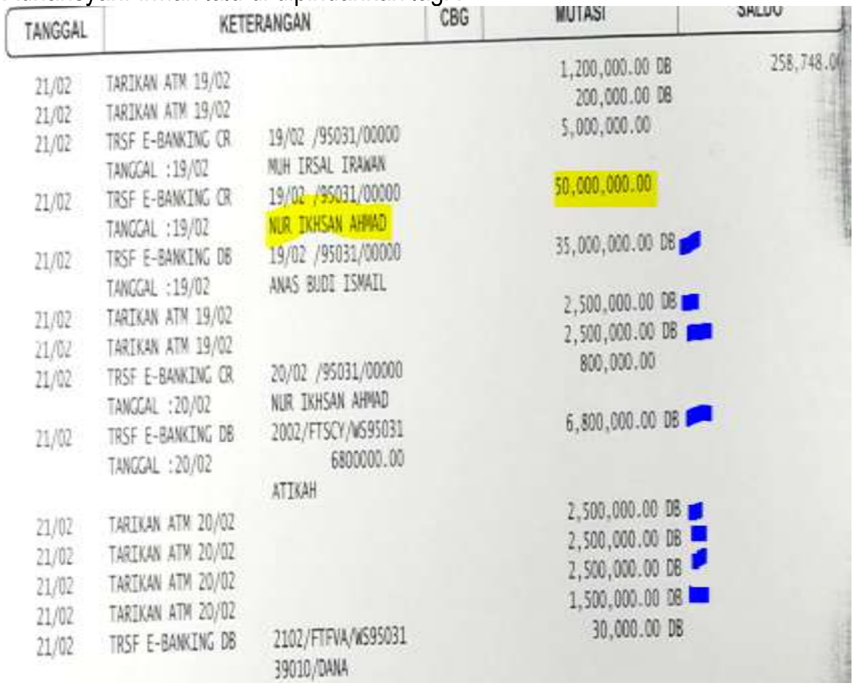


Potongan Berita Acara konfirmasi dengan MO Andi Adriansyah Firman



√ 5). KONSUMEN MULIADY AR 19 / FEBRUARI / 2022 SEBESAR 1.250.000.000 FEE AGEN SEBESAR 50.000.000 DAN TRANSFER KE (BUDI ISMAIL SEBESAR 35.000.000 YANG PUNYA APLIKASI) SEBAGIAN 15 JT TARIK TUNAI SAYA BERBAGIKAN 1.500.000

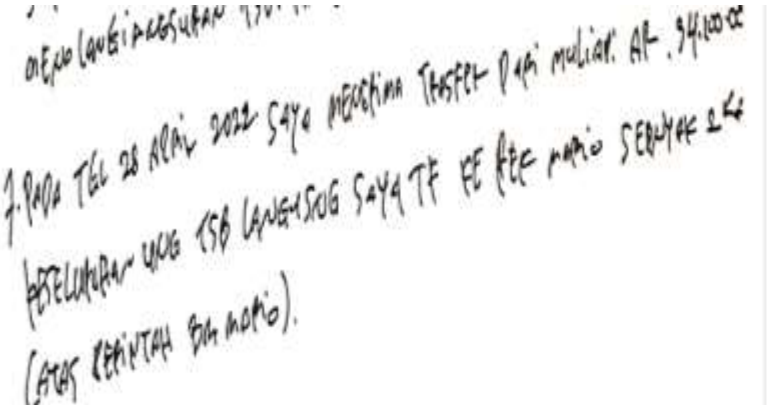
bukti transfer Fee agen dari Agen fiktif Nur Ikhsan Ahmad kepada MO Andi AdriansyahFirman lalu di dipindahkan lagi :



TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
21/02	TARIKAN ATM 19/02			1,200,000.00 DB	258,748.0
21/02	TARIKAN ATM 19/02			200,000.00 DB	
21/02	TRSF E-BANKING CR TANGGAL :19/02	19/02 /95031/00000 MUH IRSAL IRAWAN		5,000,000.00	
21/02	TRSF E-BANKING CR TANGGAL :19/02	19/02 /95031/00000 NUR IKHSAN AHMAD		50,000,000.00	
21/02	TRSF E-BANKING DB TANGGAL :19/02	19/02 /95031/00000 ANAS BUDI ISMAIL		35,000,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 19/02			2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 19/02			2,500,000.00 DB	
21/02	TRSF E-BANKING CR TANGGAL :20/02	20/02 /95031/00000 NUR IKHSAN AHMAD		800,000.00	
21/02	TRSF E-BANKING DB TANGGAL :20/02	2002/FTSCY/WS95031 6800000.00 ATTKAH		6,800,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02			2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02			2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02			2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02			1,500,000.00 DB	
21/02	TRSF E-BANKING DB	2102/FTFVA/WS95031 39010/DANA		30,000.00 DB	

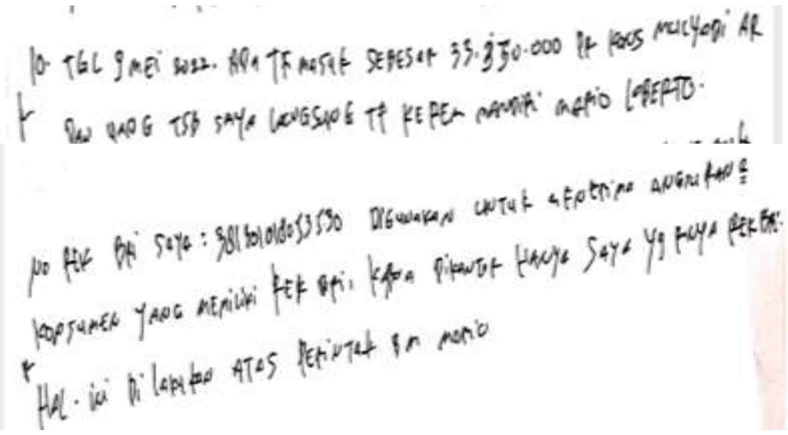
27. Pembayaran angsuran ke rekening BM dan dilakukan Lapping

Potongan Berita Acara konfirmasi dengan CO PRASETYO WIBOWO



DIEKO LANGSI ANGSURAN [illegible]

√ 7. PADA TGL 28 APRIL 2022 SAYA MENERIMA TRANSFER DARI MULIADI. AR . 34.100.000 KESELURUHAN UANG TSB LANGSUNG SAYA TF KE REK MARIO SEBANYAK 2x (ATAS PERINTAH BM MARIO).



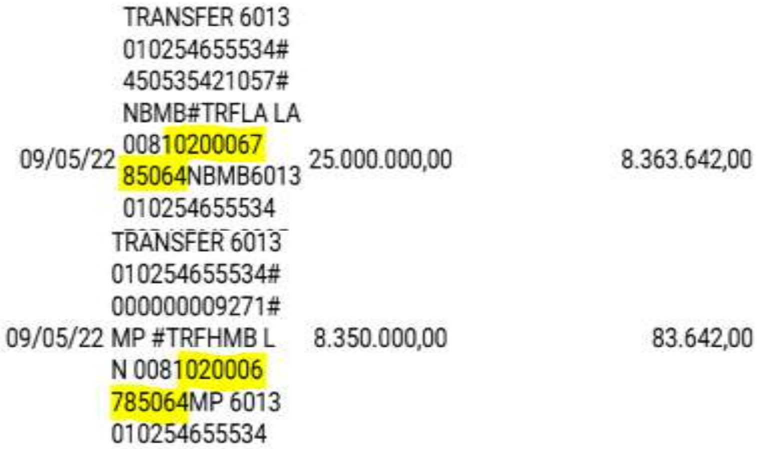
10. TGL 9 MEI 2022. ADA TF MASUK SEBESAR 33.350.000 DR KONS MULYADI AR
+ DAN UANG TSB SAYA LANGSUNG TF KE REK MANDIRI MARIO LOBERTO.

NO REK BRI SAYA : 381301018053530 DIGUNAKAN UNTUK MENERIMA ANGSURAN KONSUMEN YANG MEMILIKI REK BRI, KARNA DIKANTOR HANYA SAYA YG PUNYA REK BRI.
+ HAL INI DILAKUKAN ATAS PERINTAH BM MARIO

bukti transfer angsuran debitur Mulyadi AR (BRI) ke CO: Prasetyo Wibowo:

09/05/22	TRANSFER FROM040301021445500 TO381301018053530MP	33.350.000,00	33.370.142,00

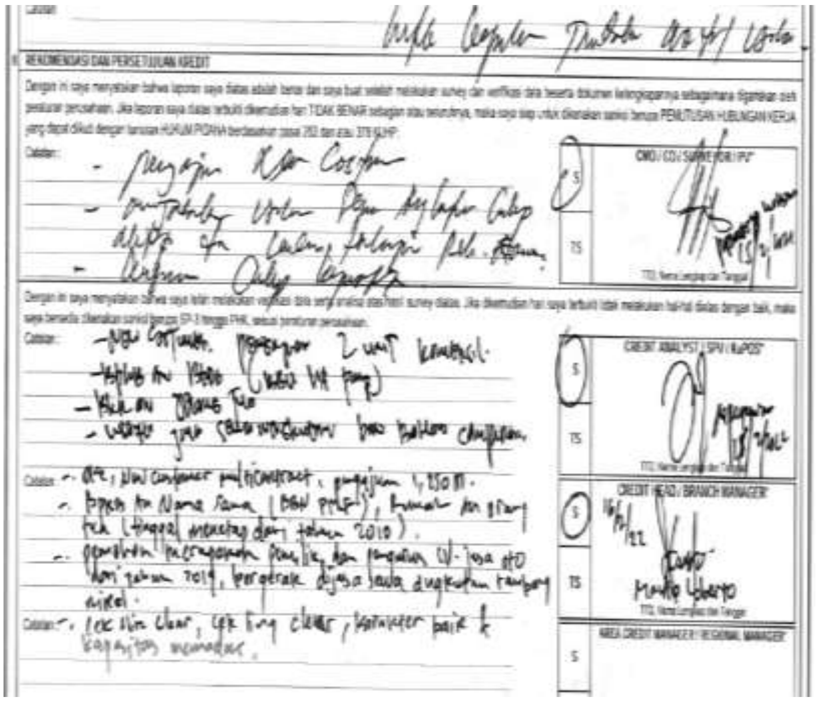
bukti transfer angsuran debitur Mulyadi AR dari CO: Prasetyo Wibowo ke Rek mandiri BM Mario loberto :



09/05/22	TRANSFER 6013 010254655534# 450535421057# NBMB#TRFLA LA 0081020006785064NBMB6013 010254655534	25.000.000,00	8.363.642,00
09/05/22	TRANSFER 6013 010254655534# 000000009271# MP #TRFHMB LN 0081020006785064MP 6013 010254655534	8.350.000,00	83.642,00

28. Indikasi Pemalsuan laporan hasil survey

Catatan di kolom rekomendasi dan persetujuan kredit tidak sesuai fakta investigasi.



Catatan:

REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN KREDIT

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan saya diatas adalah benar dan saya buat setelah melakukan survey dan verifikasi data beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana digariskan oleh peraturan perusahaan. Jika laporan saya diatas terbukti dikemudian hari TIDAK BENAR sebagian atau seluruhnya, maka saya siap untuk dikenakan sanksi berupa PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA yang dapat diikuti dengan tuntutan HUKUM PIDANA berdasarkan pasal 263 dan atau 378 KUHP.

Catatan:

CMO / CO / SURVEYOR / PV*

S

TS

TTD, Nama Lengkap dan Tanggal

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi data serta analisa atas hasil survey diatas. Jika dikemudian hari saya terbukti tidak melakukan hal-hal diatas dengan baik, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa SP-3 hingga PHK, sesuai peraturan perusahaan.

Catatan:

CREDIT ANALYST / SPV / KaPOS*

S

TS

TTD, Nama Lengkap dan Tanggal

Catatan:
- BPKB An Nama Sama (BBN [illegible]), Rumah An orang tua (tinggal menetap dari tahun 2010).
- pemohon merupakan pemilik dan pengurus CV. jasa [illegible] dari tahun 2019, bergerak di jasa [illegible]

CREDIT HEAD / BRANCH MANAGER*

S

TS

16/5/22

Mario Loberto

TTD, Nama Lengkap dan Tanggal

Catatan: - Rek [illegible] clear, cek ling clear, karakter baik & kapasitas memadai.

AREA CREDIT MANAGER / REGIONAL MANAGER*

S

B. ANALISA YURIDIS :

Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku Branch Manager pada saat menjalankan peran dan fungsinya sebagai Credit Head pada PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar pada proses pemberian fasilitas kredit kepada Debitur atas nama MULYADI AMRI yang dengan cara menempatkan keterangan menyesatkan didalam dokumen Analisa Kredit tingkat Cabang sehingga permohonan atas fasilitas Kredit Sale and Lease Back dari Debitur atas nama MULYADI AMRI dapat disetujui pada proses Approval tingkat Pusat PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE terhadap Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Dump Truck Merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012 pada PT.KB FINANCIA MULTIFINANCE, CAB. SUDIANG, Nomor Polisi : DD 9080 AO yang dituangkan didalam Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022. Perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu “SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA MEMALSUKAN, MENGUBAH, MENGHILANGKAN, ATAU DENGAN CARA APAPUN MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA MENYESATKAN YANG JIKA HAL TERSEBUT DIKETAHUI OLEH SALAH SATU PIHAK TIDAK MELAHIRKAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA”, dengan uraian persangkaan serta unsur-unsur pasal sebagai berikut :

Uraian dan Pemenuhan terhadap Unsur-Unsur Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :

1) Unsur “Setiap Orang”

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang, didalam Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia disebutkan yaitu menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak dibawa pegampuan.

Dimana orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata "Barang Siapa, oleh karena itu, dapat dipahami bahwa unsur setiap orang dalam rumusan delik bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddel) dari seorang pelaku. Artinya, unsur setiap orang dapat meliputi siapa saja yang merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan Tindak Pidana maka pelakunya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana.

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana mendeskripsikan bahwa pelaku Tindak Pidana mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai hukum dan yang bertentangan dengan hukum, di samping itu pelaku Tindak Pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan, mengerti akibat perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Bahwa unsur setiap orang bukanlah untuk menentukan apakah perbuatan pidana yang disangkakan padanya dapat atau tidak dapat dibebankan kepada Tersangka, melainkan untuk menentukan identitas Tersangka sebagai subjek hukum, sehingga dapat mencegah adanya kekeliruan orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan maka sangat penting untuk dipertimbangkan terlebih dahulu tentang unsur setiap orang.

Berdasarkan pengertian setiap orang tersebut diatas apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam proses penyidikan, identitas subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dalam kapasitasnya sebagai orang perseorangan adalah :

Nama : **MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON Bin YOHANES TAMPUBOLON, S.TP.**
Tempat / tanggal lahir : Bekasi/30 Juni 1990.
Agama : Islam
Umur : 35 Tahun
Suku : Batak
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta, selaku Bussines Branch Manager PT. MANDALA FINANCE.
Alamat : Dusun Jauh Pandang Kec. Pitumpanua Kab. Wajo dengan nama pemilik rumah atas nama mertua saya bernama Hj. RUSNI dan Grand River View Cluster Vinca Cross No. 10 Kel. Barombong Kec. Tamalate Kota Makassar.
Pendidikan : Strata Satu (S1)
No. Hand Phone : 081298557840
No. Email : lobhecool@gmail.com
No. NIK KTP : 5103053006900005

Setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah pelaku tindak pidana, yaitu tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku Branch Manager PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar:

Unsur delik ini telah terpenuhi berdasarkan :

Surat / Dokumen :

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103053006900005 atas nama MARIO LOBERTO dan Surat Keputusan Direksi PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Nomor : 2020/03/000245 tanggal 27 Maret 2020 tentang Pengangkatan sebagai Karyawan Tetap dengan penempatan jabatan selaku Branch Manager KMOB.

Keterangan Saksi :

Saksi-Saksi tersebut antara lain : sdr. HERTASNING HS ALIAS RIRI (PELAPOR), sdr. DANAR PRESETYO, S.T., sdr. FERRY FRANSISKUS KEWOLE S.E. Alias FERY, sdr. NAMSOR PAKPAHAN Alias NAMSOR Bin ROSMAN PAKPAHAN, sdr. ANDI BASO MAPPATUNRU BAZAK S.E, sdr. ANDI SATRIA PARARAWANSYAH RUSDIN bin RUSDIN Alias WAWAN, sdr. PRASETYO WIBOWO, sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN, ABD. HABIB S.Kom. Alias HABIB.

Menerangkan bahwa :

Pada dasarnya semua saksi mengenal kepada Tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103053006900005 atas nama MARIO LOBERTO selaku Branch Manager PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar.

Keterangan Tersangka : MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON bin YOHANES TAMPUBOLON

Menerangkan bahwa benar dirinyalah yang disebutkan disebutkan sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5103053006900005 atas nama MARIO LOBERTO selaku Branch Manager PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar tahun 2022.

Sehingga dengan ini disimpulkan bahwa memperhatikan pengertian *“**Setiap Orang**“* dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas yang telah didukung dengan alat bukti berupa Surat/Dokumen, Keterangan Saksi-Saksi dan, Keterangan Saksi maka unsur “***Setiap Orang***“ telah terpenuhi.

2. Unsur “Yang Dengan Sengaja” :

Dengan sengaja menurut ilmu hukum adalah :

1) Sengaja sebagai maksud (Oogmerk), dimana akibat yang timbul adalah memang dikehendaki atau sebagai tujuan dari pelaku;
2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bijzekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), yaitu pelaku menyadari bahwa perbuatannya pasti akan menimbulkan akibat lain, tetapi demi tercapainya tujuan utama, pelaku mengambil resiko terjadinya akibat lain itu;
3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), bahwa pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan mungkin akan membawa akibat lain selain akibat utama.

Subjek Hukum MARIO LOBERTO selaku Branch Manager PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar mengetahui dengan apa yang diperbuatnya. bahwa sebagaimana kewenangan Penyaluran Kredit pada PT. KB. FINANCIA MULTIFINANCE Cab. Sudiang hanya berkewanangan menyalurkan Fasilitas Kredit Fasilitas Kredit Jual dan Sewa Balik/Sale & Leaseback (AGUNAN BPKB) yang merupakan fasilitas kredit yang berbeda dengan Kredit Pembelian Kendaraan baik Baru maupun Bekas, dengan tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku Branch Manager yang merupakan salah satu unsur petugas kredit pada tingkat Cabang PT. KB FMF telah menyalahi MEMO INTIERNAL dari Direksi Nomor : 3908/CRI/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, Hal 2 Poin : Ketentuan Survey Lapangan oleh Branch Manager adapun Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) Unit Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO pada PT.KB FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar pada saat akan mengajukan kredit BUKAN MILIK saksi AMRI HS melainkan masih milik Showroom serta mengambil dan menggunakan secara pribadi Angsuran dari Debitur MULYADI AMRI sebesar Rp. 33.350.000.

Unsur delik ini telah terpenuhi berdasarkan :

Surat / Dokumen :

Dokumen-dokumen permohonan Kredit Debitur atas nama MULYADI AMRI terhadap Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Dump Truck Merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO yang dituangkan didalam Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022, dengan Rincian Dokumen yang telah dilakukan penyitaan sebagai Barang Bukti, antara lain sebagai berikut :

- Dokumen Analisa Kelayakan Kredit.
- Dokumen Foto Hasil Survey.
- Dokumen KARTU KELUARGA MULYADI AR Nomor: 7371113110170002.
- Dokumen Rekening Koran Bank BRI nomor : 040301021445500 an. MULYADI AR yang direkayasa.
- Dokumen Surat Perintah Transfer MULYADI AR kepada HAMKA GAFFAR yang terdapat Tanda Tangan para pihak yang telah dipalsukan.

Keterangan Saksi :

1. Saksi AS PARAWANSAH (CREDIT ANALYS) menjelaskan bahwa menerima berkas / dokumen pengajuan kredit Sdr. MULYADI AMRI dari tersangka MARIO LOBERTO
2. Saksi PRASETYO WIBOWO (SURVEIOR) menjelaskan bahwa Sdr. MULYADI AMRI tidak dapat menunjukkan keberadaan unit maupun dokumen kepemilikan kendaraan yang akan dijadikan agunan, tidak adanya SPK (surat perjanjian kontrak) sebagai dasar aktifitas usaha.
3. Saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN (MARKETING OFFICER) menjelaskan bahwa dokumen yang diajukan oleh Sdr. MULYADI AR semuanya diserahkan langsung oleh tersangka MARIO LOBERTO PT.

Keterangan Ahli :

DR. SYARIF SADDAM RIVANIE, S.H., M.H., No. NIK : 7371131610910007, Umur 32 tahun, lahir di Surabaya, 16 Oktober 1991, Pekerjaan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Makassar, Agama Islam, Pendidikan terakhir S3 Ilmu Hukum, Alamat Komp. UNM Blok G6/20, Jalan Raya Pendidikan, Nomor handphone 081354815576, email, ivanparawansa@gmail.com

Menerangkan :

a. Ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diminta keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai pengetahuan dan keahlian yang ahli miliki dan bersedia mengangkat sumpah dihadapan Penyidik, sesuai dengan Agama ahli, yaitu Agama Islam.
b. Riwayat hidup dan / atau riwayat pendidikan formal / informal serta riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut
c. Riwayat Pendidikan :
   - SDN Komp IKIP 1 Makassar, Lulus Tahun 2003
   - SMP Nusantara, Lulus Tahun 2006
   - SMA Negeri 1 Makassar, 2006-2008
   - Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Lulus Tahun 2009
   - S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Lulus Tahun 2013.
   - S2 (Magister) Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Lulus Tahun 2015.
   - S3 (Doktor) Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Lulus Tahun 2020.

Riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah sebagai berikut :

- Pada tahun 2020 sampai dengan sekarang sebagai Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang sebagai Anggota Bidang Litigasi dan Non Litigasi Unit Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Pangkat dan Jabatan : -

- Jabatan : Lektor Gol. III.C.
- Pangkat : Penata

Penelitian disertasi Doktor Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana.

Judul : Deradikalisasi sebagai Sistem Sanksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Riwayat Pekerjaaan saksi sebagai berikut :

- Dosen Tetap Fakultas Hukum Unhas Makassar, 2020-skrg.
- Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar 2018-2022.
- Dosen Luar Biasa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2015 2020.

d. Dasar pemberian keterangan AHLI dibidang hukum Pidana, yaitu :
   - Surat Tugas Nomor: 987/UN4.5/KP.09.00/2024, tanggal 06 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
   - Kewajiban moral untuk memberi keterangan atau meluruskan sesuatu sesuai bidang keahlian saksi.
   - Karena pandangan seorang ahli hukum merupakan sumber hukum formal yang disebut doktrin.

e. Ahli menjelaskan bahwa Tindak Pidana Jaminan Fidusia adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan pelanggaran hak dan kewajiban dalam hubungan fidusia. Secara khusus, tindak pidana ini meliputi tindakan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam jaminan fidusia yang secara sengaja atau melawan hukum, seperti:
   - Memalsukan, mengubah, atau menghilangkan objek jaminan fidusia: Ini termasuk tindakan manipulasi terhadap data atau dokumen yang digunakan dalam perjanjian fidusia.
   - Memberikan keterangan menyesatkan: Penyampaian informasi yang tidak benar terkait objek fidusia yang dapat mempengaruhi validitas perjanjian atau jaminan fidusia itu sendiri.

Ketentuan mengenai tindak pidana fidusia diatur dalam :

Pasal 35 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal ini menjelaskan bahwa:

> *Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang menyesatkan tentang objek jaminan fidusia akan dikenakan sanksi pidana. Jika tindakan tersebut diketahui oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perjanjian jaminan fidusia.*

Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal ini menjelaskan bahwa:

> *Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*

Ketentuan ini mengatur perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat adanya pelanggaran dalam perjanjian fidusia, terutama ketika informasi yang salah atau palsu diberikan yang mengakibatkan kerugian pada pihak debitur, kreditur, atau pihak ketiga lainnya.

Ahli menjelaskan bahwa uraian Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Unsur-unsur Pasal 35:

i. **Setiap orang**

   Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ini merujuk pada orang perorangan dan/atau korporasi yang menjadi subjek hukum yang berhak dan berkewajiban dalam perjanjian jaminan fidusia. Subjek hukum ini harus dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, sehingga mereka dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan. Pemberi dan penerima fidusia, baik individu maupun badan hukum, merupakan pelaku yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

ii. **Dengan sengaja**
Unsur ini mengacu pada kesengajaan sebagai bentuk kesalahan. Dalam konteks ini, pelaku menyadari atau memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Tindakan tersebut tidak terjadi secara kebetulan atau tanpa disadari, melainkan dilakukan dengan rencana atau niat yang jelas untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dengan sengaja berarti "dimaksudkan", "direncanakan", atau "memang diniatkan".

iii. **Memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan**.
Unsur ini mencakup beberapa tindakan yang diancam oleh Pasal 35, yang bersifat **alternatif**, artinya terpenuhinya salah satu tindakan ini sudah cukup untuk memenuhi unsur pidana. Perbuatan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Memalsukan keterangan** Menurut KBBI, "memalsukan" berarti membuat suatu keterangan palsu, baik dengan menciptakan dokumen baru atau dengan mengubah dokumen yang sudah ada. Ini mencakup penambahan, pengurangan, atau perubahan isi dokumen yang seharusnya asli menjadi tidak benar.
- **Mengubah keterangan** "Menjadikan lain dari yang semula" adalah makna mengubah dalam KBBI. Dalam konteks jaminan fidusia, ini bisa berarti mengganti data yang ada dengan informasi yang berbeda, atau menyusun ulang fakta yang diberikan sehingga tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- **Menghilangkan keterangan** Berdasarkan KBBI, "menghilangkan" adalah membuat sesuatu yang ada menjadi tidak ada. Dalam konteks ini, objek fidusia yang seharusnya ada atau disampaikan dalam perjanjian fidusia dihilangkan atau disembunyikan.
- **Dengan cara apapun memberikan keterangan yang menyesatkan** Memberikan keterangan yang menyesatkan berarti memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau yang sengaja dibuat untuk menipu pihak lain. Keterangan ini dapat berupa kebohongan yang disengaja yang dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian fidusia.

iv. ***Yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia*,**
Maksudnya adalah bahwa tindakan pemalsuan, pengubahan, penghilangan, atau keterangan yang menyesatkan ini dapat mengakibatkan perjanjian jaminan fidusia **tidak sah** jika salah satu pihak mengetahuinya sebelum perjanjian itu dibuat. Dengan kata lain, tindakan tersebut menciptakan kondisi di mana perjanjian fidusia tidak bisa berlaku atau tidak sah secara hukum karena ada unsur kebohongan atau manipulasi.

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999 meliputi segala bentuk manipulasi informasi yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia, baik dalam bentuk pemalsuan, pengubahan, penghilangan, maupun pemberian keterangan yang menyesatkan. Apabila salah satu pihak mengetahui adanya ketidaksesuaian sebelum perjanjian dibuat, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah.

f. Ahli menjelaskan Bahwa Dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, maka unsur-unsur dalam tindak pidana jaminan fidusia adalah sebagai berikut :

1) Unsur Subyektif/Mens Rea: Perbuatan dengan Sengaja dan Maksud menghendaki

Unsur subyektif atau **mens rea** dalam tindak pidana fidusia, terutama terkait Pasal 35, memerlukan adanya **niat atau kesengajaan** dari para pihak yang terlibat. Dalam konteks kasus ini, kesengajaan terlihat dari beberapa aspek penting :

- **Sdr. MARIO LOBERTO**, **Sdr. AS PARAWANSYA**, dan **Sdr. PRASETYO WIBOWO** memiliki kesadaran penuh bahwa proses pengajuan kredit **Sdr. MULYADI AR** tidak memenuhi syarat yang sebenarnya. Mereka mengetahui bahwa kendaraan yang dijadikan agunan belum dimiliki oleh debitur dan bahwa hasil survei tidak mendukung kelayakan kredit. Meskipun mengetahui fakta ini, mereka tetap memutuskan untuk melanjutkan proses pengajuan kredit dengan memberikan keterangan yang menyesatkan. Tindakan ini jelas dilakukan dengan sengaja, bukan karena kesalahan atau ketidaktahuan.
- **Tindakan proaktif dalam merekayasa atau menyetujui informasi menyesatkan**:
  Kesengajaan terlihat dari tindakan aktif para pihak dalam memanipulasi laporan atau menandatangani dokumen yang mereka tahu berisi keterangan yang tidak benar. Misalnya, **Sdr. MARIO LOBERTO** memberikan rekomendasi kelayakan kredit dengan menyetujui hasil survei yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ia secara sadar memberikan rekomendasi dengan menandatangani **Formulir Kelayakan Kredit** bersama **Sdr. AS PARAWANSYA** dan **Sdr. PRASETYO WIBOWO**, meskipun ia tahu bahwa tidak ada kendaraan atau aktivitas usaha yang layak dijadikan dasar pengajuan kredit. Tindakan ini menunjukkan niat aktif untuk memberikan keterangan yang menyesatkan kepada pihak pusat.
- Kesengajaan juga dapat dilihat dari keputusan untuk tetap memproses kredit meskipun fakta di lapangan tidak mendukung pengajuan kredit tersebut. Niat ini tidak hanya didasarkan pada tugas administratif, tetapi juga pada keinginan untuk mencapai keuntungan finansial, seperti pencairan dana **fee agent**. Fakta bahwa **Sdr. MARIO LOBERTO** memanfaatkan nama **Sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN** untuk keperluan pencairan fee, dan dana tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi, menunjukkan bahwa tindakan ini tidak hanya dilandasi oleh kesalahan prosedur, tetapi juga kesengajaan untuk meraup keuntungan dari proses yang tidak benar.
- **Tindakan bersama dengan maksud yang terencana**:
  Selain dari aspek individu, unsur kesengajaan dalam Pasal 35 juga terlihat dari adanya kerja sama di antara para pihak. **Sdr. MARIO LOBERTO**, **Sdr. AS PARAWANSYA**, dan **Sdr. PRASETYO WIBOWO** bertindak bersama untuk menandatangani dan mengirimkan rekomendasi hasil survei yang mereka tahu tidak benar ke kantor pusat. Ini bukan hanya tindakan satu orang, tetapi merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan dengan maksud yang sama, yaitu memberikan keterangan yang menyesatkan untuk memperoleh persetujuan kredit. Adanya koordinasi dan tindakan bersama ini menguatkan unsur **mens rea**, di mana para pihak secara sadar terlibat dalam tindakan melawan hukum.
- **Fokus pada keuntungan pribadi**:
  Unsur kesengajaan juga semakin jelas ketika tindakan ini dilihat dalam konteks keuntungan pribadi, khususnya terkait dengan pencairan **fee agent**. **Sdr. MARIO LOBERTO** memiliki kepentingan langsung dalam mendapatkan fee dari proses kredit, dan hal ini menjadi motivasi utama dalam melanjutkan pengajuan kredit yang sebenarnya tidak layak,-

Kesengajaan untuk memberikan keterangan menyesatkan tidak hanya terkait dengan proses administratif, tetapi juga berhubungan erat dengan niat untuk mendapatkan keuntungan finansial dari proses yang dilakukan secara tidak jujur.

2) **Unsur obyektif/Actus reus: Dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan**

Tindakan memberikan keterangan yang menyesatkan ini mencakup berbagai aspek dalam proses pengajuan kredit **Sdr. MULYADI AR**, termasuk:

7) Keterangan menyesatkan terkait skema kredit pinjam dana dengan agunan:
Pengajuan kredit Sdr. MULYADI AR diproses melalui skema kredit pinjam dana dengan agunan, padahal kendaraan yang dijadikan agunan belum dimiliki oleh debitur pada saat pengajuan kredit. Tindakan ini menyesatkan karena fasilitas kredit yang digunakan adalah untuk kredit pembelian kendaraan, bukan pinjaman dengan agunan. Namun, karena PT KB FINANSIA MULTI FINANCE tidak menyediakan fasilitas pembelian kendaraan, mereka menyamarkan pengajuan kredit ini sebagai pinjaman dengan agunan. Kendaraan yang menjadi agunan masih berada di workshop Sdr. SUKARDI, namun diperlakukan seolah-olah sudah menjadi milik debitur.
8) Keterangan menyesatkan terkait hasil survei:
Sdr. AS PARAWANSYA dan Sdr. PRASETYO WIBOWO melakukan survei di rumah Sdr. MULYADI AR dan memberikan laporan yang tidak sesuai dengan fakta. Dalam survei tersebut tidak ditemukan aktivitas usaha angkutan ekspedisi sesuai yang tertera dalam akta perusahaan CV. JASA OTO, serta kendaraan yang dijadikan agunan belum ada. Namun, hasil survei tetap dituangkan dalam Form Analisa Kelayakan dan Keputusan Kredit dengan rekomendasi bahwa debitur layak mendapatkan kredit. Tindakan ini jelas merupakan pemberian keterangan menyesatkan yang melampaui batas dari tanggung jawab survei.
9) Sdr. MARIO LOBERTO, sebagai Branch Manager, tidak hanya gagal menjalankan kewajiban untuk melakukan survei langsung sebagaimana diatur dalam SOP perusahaan, tetapi juga ikut serta memberikan rekomendasi kelayakan kredit yang menyesatkan. Rekomendasi ini dituangkan dalam Formulir Kelayakan Kredit yang ditandatangani oleh Sdr. MARIO LOBERTO, Sdr. AS PARAWANSYA, dan Sdr. PRASETYO WIBOWO, dan kemudian dikirim ke tingkat pusat sebagai penilaian akhir kelayakan kredit. Tanda tangan Sdr. MARIO LOBERTO pada rekomendasi ini memberikan bobot legalitas dan otoritas atas hasil survei yang jelas-jelas tidak sesuai fakta. Rekomendasi inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh petugas kredit di tingkat pusat untuk menerima pengajuan kredit Sdr. MULYADI AR.
10) Sdr. AS PARAWANSYA mengirimkan dokumen pengajuan kredit ke kantor pusat dengan informasi yang menyesatkan terkait laporan keuangan dan kelayakan usaha Sdr. MULYADI AR. Dokumen yang dikirimkan mencantumkan informasi bahwa debitur memiliki kondisi keuangan yang layak dan memenuhi syarat kredit, meskipun kenyataannya tidak demikian. Dokumen ini disusun dengan cara memanipulasi laporan survei dan rekening koran yang dikirim untuk memberikan kesan seolah-olah debitur memenuhi syarat kredit.
11) Form permohonan pembiayaan yang menyesatkan:
Sdr. MARIO LOBERTO juga terlibat dalam proses di mana Form permohonan pembiayaan menunjukkan bahwa kredit seolah-olah diajukan oleh Sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN selaku Marketing Officer, padahal berdasarkan pengakuannya, ia tidak pernah memproses

berkas pengajuan kredit tersebut. Berdasarkan pengakuan debitur, dirinya tidak mengenal Sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN dan tidak pernah bertemu atau memberikan dokumen, Nama Sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN hanya dicantumkan untuk mematuhi SOP internal. Hal ini merupakan upaya untuk mempercepat proses pengajuan kredit dengan memanfaatkan nama pihak lain yang tidak terlibat secara langsung.

12) **Surat perintah transfer**, yang menunjukkan bahwa pencairan dana kredit **Sdr. MULYADI AR** diarahkan ke rekening milik **Sdr. HAMKA GAFFAR**, bukan ke debitur yang seharusnya menerima dana. **Sdr. MULYADI AR** menyatakan dalam berita acara bahwa ia **tidak pernah menandatangani surat perintah transfer** tersebut, dan **Sdr. HAMKA GAFFAR** juga menyatakan bahwa ia tidak pernah memberikan otorisasi untuk menerima dana kredit merupakan salah satu bentuk keterangan yang menyesatkan terkait tujuan pencairan dana. Pihak-pihak yang bertanggung jawab telah menyiapkan dokumen yang salah dan tidak sah, untuk memfasilitasi pencairan dana ke orang yang sebenarnya tidak berhak menerima

13) Terdapat perbedaan antara **rekening koran Bank BRI** yang dicetak oleh **Sdr. MULYADI AR** dan yang dikirimkan ke kantor pusat. **Rekening yang dikirimkan menunjukkan perputaran dana lebih besar** dari yang sebenarnya, Meskipun ketidaksesuaian diketahui di tingkat cabang, dokumen tersebut tetap diajukan ke pusat, **dengan sengaja menyesatkan penilaian kredit** agar kredit disetujui berdasarkan informasi keuangan yang tidak akurat.

g. Ahli menjelaskan bahwa :

1. Bahwa letak perbuatan (actus Reus) sdr MARIO LOBERTO yaitu :
    - Menandatangani **Formulir Kelayakan Kredit** yang berisi informasi hasil survei yang menyesatkan, meskipun mengetahui bahwa survei tersebut tidak sesuai dengan kenyataan (tidak adanya usaha dan kendaraan yang diajukan sebagai agunan)
    - Memberikan **rekomendasi kelayakan kredit** dan membubuhkan tanda tangan pada **kesimpulan hasil penilaian kelayakan kredit** dalam **Formulir Analisa Kelayakan Kredit** yang dijadikan acuan oleh kantor pusat untuk menyetujui pengajuan kredit.
    - Menggunakan otoritasnya sebagai **Kepala Cabang** untuk memberikan rekomendasi yang menjadi dasar bagi **Sdr. AS PARAWANSAH** dalam mengirim dokumen pengajuan kredit ke kantor pusat.
    - Berperan dalam proses penyusunan dan persetujuan pengajuan kredit, yang didasarkan pada dokumen yang tidak benar, yang kemudian dijadikan acuan oleh kantor pusat dalam menyetujui kredit.
2. Bahwa letak perbuatan (actus Reus) sdr AS PARAWANSAH yaitu :
    - Sebagai **Credit Analyst**, tetap menyetujui dan menandatangani **Formulir Kelayakan Kredit** dengan informasi yang salah, termasuk data keuangan dan hasil survei.
    - Mengirimkan dokumen pengajuan kredit ke kantor pusat, termasuk formulir analisa kelayakan kredit yang berisi rekomendasi dan tanda tangan sebagai dasar acuan persetujuan kredit.
    - **Tindakan ini secara langsung menyesatkan pihak pusat**, karena ia mengetahui ketidaksesuaian dalam dokumen dan hasil survei, namun tetap mengajukan kredit tersebut.
3. Bahwa letak perbuatan (actus Reus) sdr PRASETYO WIBOWO yaitu :
    - Melakukan **survei lapangan** di rumah **Sdr. MULYADI AR**, mengetahui bahwa tidak ada usaha ekspedisi maupun kendaraan yang dijadikan agunan, tetapi tetap melaporkan hasil survei yang mendukung kelayakan kredit.

- Bersama **Sdr. AS PARAWANSAH**, memberikan rekomendasi dan membubuhkan tanda tangan pada **kesimpulan hasil penilaian kelayakan kredit** yang digunakan sebagai dasar di kantor pusat untuk menyetujui kredit, meskipun hasil survei tidak sesuai kenyataan.

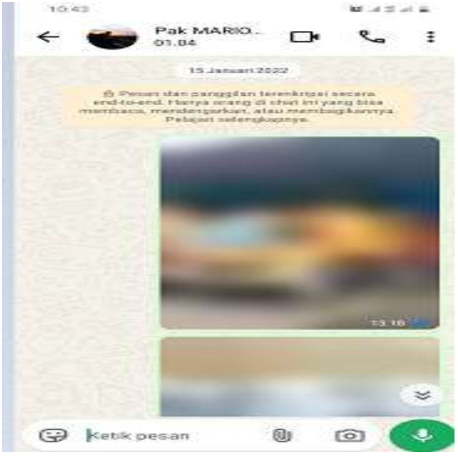
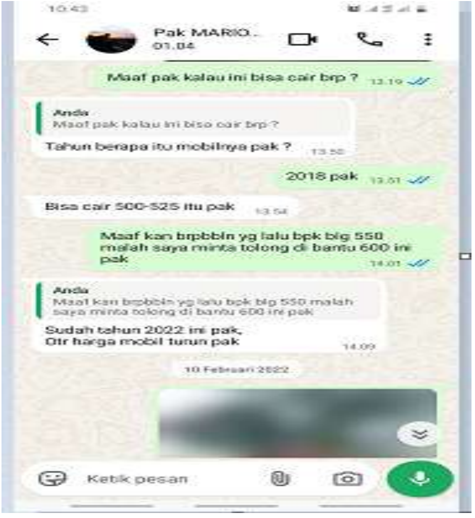
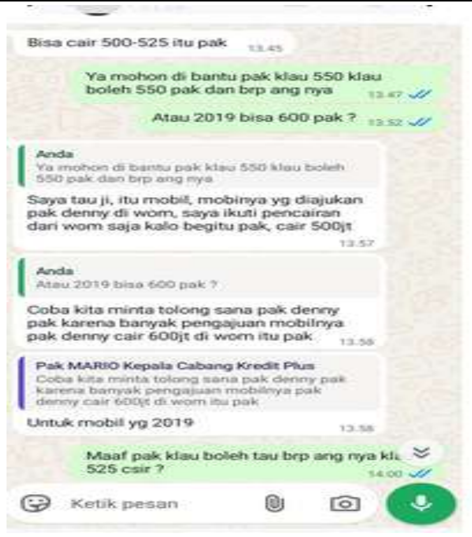
Keterangan Tersangka : MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON bin YOHANES TAMPUBOLON

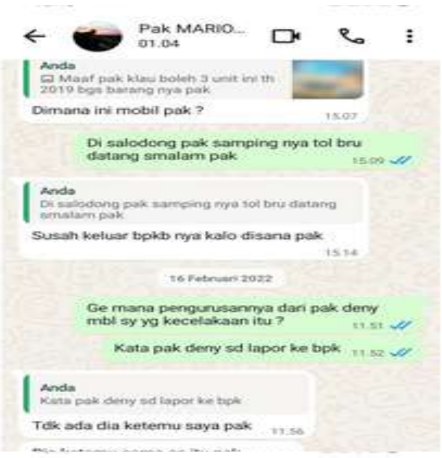
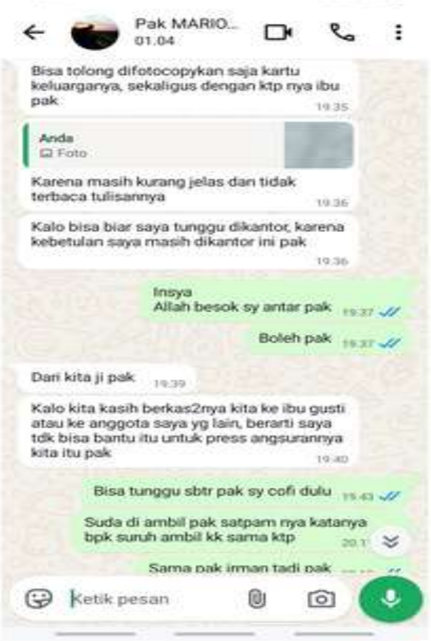
- Menerangkan bahwa benar pada saat waktu perkara terjadi tersangka MARIO LOBERTO mengetahui bahwa pengajuan kredit Sdr. MULYADI AR merupakan pengajuan kredit pembelian Unit Kendaraan Bekas yang bukanlah milik Debitur a.n. MULYADI AMRI melainkan kendaraan tersebut masih diperjualbelikan pada Showroom milik saksi SUKARDI NUR Bin H. NUR namun tersangka MARIO LOBERTO tetap memproses pengajuan kredit tersebut dengan menggunakan fasilitas JUAL DAN SEWA KEMBALI / pinjam dana (SALE AND LEASEBACK) padahal diketahui dan disadarinya bahwa syarat utama agunan haruslah milik dari calon debitur.
- Bahwa dengan adanya adanya fakta dimana tersangka mengetahui bahwa saudara MULYADI AMRI bukanlah pemilik mobil, dimana pada waktu itu tersangka menanyakan hal tersebut kepada saudara AMRI HS. bahwa "*bagaimana dengan BPKB kendaraan tersebut* ? " selanjutnya dijawab oleh saudara AMRI HS. bahwa " akan menyiapkan pada saat tahapan pegajuan sudah berjalan untuk dokumen BPKB dari kedua kendaraan truk Fuso tersebut, selanjutnya tersangka menyampaikan kepada saudara AMRI HS. untuk memasukkan dokumen Persyaratan berupa Dokumen Identitas dari saudara MULYADI AMRI yang merupakan anak kandungnya untuk menjadi Debitur pada Pembiayaan terhadap rencana Pembelian Kendaraan berupa 2 (dua) unit Truk Fuso tersebut yang salahsatunya berupa 1 (satu) Unit Dump Truck Merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012 pada PT.KB FINANCIA MULTIFINANCE, CAB. SUDIANG, Nomor Polisi : DD 9080 AO, dimana pada waktu itu saudara AMRI HS. Dating membawa dokumen kelengkapan berkas pengajuan tersebut ke kantor tersangka dengan menyerahkan kepada saudara RUSLAN selaku Security yang bertugas pada waktu itu, kemudian tersangka mengetahui bahwa proses untuk permohonan dari saudara AMRI HS yang menggunakana identitas dari anak kandungnya yaitu saudara MULYADI AMRI telah berproses melalui akun tersangka selaku Branch Manager didalam Aplikasi System Confins yang merupakan Aplikasi Pengajuan yang dipakai hampir keseluruha Pembiayaan, setelah dokumen didalam tahapan aplikasi tersebut selesai diinput oleh saudara ASMIL atau sauadri DIAN selaku Back Office Operation PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang barulah tersangka selaku Branch Manager membuka akun tersangka tersebut untuk mengecek kelengkapan yang dimasukkan oleh calon debitur, selanjutnya tersangka mengisi dokumen Approval tingkat cabang pada lembaran ANALISA KELAYAKAN DAN KEPUTUSAN KREDIT dengan tersangka tutup pada Kolom tanda tangan, selanjutnya dokumen Formulir Pengajuan saudara MULYADI AMRI dikirimkan melalui Pdf. Oleh saudara AS. PARAWANSYAH ke Credit Regional Manager (CRM) yang dijabat oleh saudara NAMSOR PAKPAHAN selanjutnya diajukan kepada Regional Manager (RM) yang dijabat oleh saudara DEDEN, selanjutnya diajukan kepada GENERAL MANAGER BISNIS (GMB) yang dijabat oleh saudara BENNY yang akan meneruskan selanjutnya kepada Credit Analys – Head Office (CA-HO), selanjutnya dokumen permohonan tersebut diajukan kepada Credit Operation Manager (COM) yang dijabat oleh saudara MICHAEL HELMI, yang kemudian menyampaikan dokumen tersebut kepada Tim Approved kantor pusat yang terdiri dari :
  - General Manager Credit (GM Credit) dijabat oleh saudara TRISNA WIDJAJA;

- Direktur Marketing dijabat oleh HERI SD;
- Presiden Direktur dijabat oleh saudara YAP TJAY HING.

Setelah ketiganya bertanda tangan dan atau menuliskan Keputusannya selanjutnya dilakukan Approval melalui System CONFINS tersebut oleh setiap tahapan sebagaimana dokumen Pengajuan fisiknya, setelah Approval melalui System Confins telah terlaksana barulah saudari INDRA selaku Tim Operation PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudian melakukan Verifikasi dan Proses Pencairan.

- Bahwa tersangka menjelaskan perihal Alat Bukti Dokumen Elektronik berupa tangkapan layar tersebut benar menerangkan percakapan antara tersangka dengan saksi AMRI HAJI SIA , dengan pembahasan sebagai berikut :

 10.43 Pak MARIO.. 01.04 15 Januari 2022 13.16 Ketik pesan	Percakapan tersangka dengan saksi AMRI HS. pada tanggal 15 Januari 2022, dimana tersangka menerima foto Unit Dump Truck yang akan dibeli dimana foto kendaraan tersebut berada pada gudang milik H. SUKARDI
 10.43 Pak MARIO.. 01.04 Maaf pak kalau ini bisa cair brp ? 13.19 Anda Maaf pak kalau ini biso cair brp ? Tahun berapa itu mobilnya pak ? 13.50 2018 pak 13.51 Bisa cair 500-525 itu pak 13.54 Maaf kan brpbbln yg lalu bpk blg 550 malah saya minta tolong di bantu 600 ini pak 14.01 Anda Maaf kan brpbbln yg lalu bpk blg 550 malah saya minta tolong di bantu 600 ini pak Sudah tahun 2022 ini pak, Otr harga mobil turun pak 14.09 10 Februari 2022 Ketik pesan	Percakapan tersangka dengan saksi AMRI HAJI SIA yang menanyakan Berapakah Nilai Pencairan yang akan diterima saksi AMRI HAJI SIA, kemudian dijawab oleh saudara MARIO LOBERTO P.T. bahwa “bisa cair 500 atau 520, karena kendaraan tahun 2018”
 Bisa cair 500-525 itu pak 13.45 Ya mohon di bantu pak klau 550 klau boleh 550 pak dan brp ang nya 13.47 Atau 2019 bisa 600 pak ? 13.52 Anda Ya mohon di bantu pak klau 550 klau boleh 550 pak dan brp ang nya Saya tau ji, itu mobil, mobinya yg diajukan pak denny di wom, saya ikuti pencairan dari wom saja kalo begitu pak, cair 500jt 13.57 Anda Atau 2019 bisa 600 pak ? Coba kita minta tolong sana pak denny pak karena banyak pengajuan mobilnya pak denny cair 600jt di wom itu pak 13.58 Pak MARIO Kepala Cabang Kredit Plus Coba kita minta tolong sana pak denny pak karena banyak pengajuan mobilnya pak denny cair 600jt di wom itu pak Untuk mobil yg 2019 13.58 Maaf pak klau boleh tau brp ang nya kl 525 csir ? 14.00 Ketik pesan	Percakapan tersangka dengan saksi AMRI HS., dimana saksi AMRI HAJI SIA menanyakan kepada tersangka nilai angsuran atas pencairan yang didapatkannya terhadap Unit kendaraan berupa Truk Fuso tahun 2019

 Pak MARIO... 01.04 Anda: Maaf pak klau boleh 3 unit ini th 2019 bgs barang nya pak Dimana ini mobil pak ? 15.07 Di salodong pak samping nya tol bru datang smalam pak 15.09 Anda: Di salodong pak samping nya tol bru datang smalam pak Susah keluar bpkb nya kalo disana pak 15.14 16 Februari 2022 Ge mana pengurusannya dari pak deny mbl sy yg kecelakaan itu ? 11.51 Kata pak deny sd lapor ke bpk 11.52 Anda: Kata pak deny sd lapor ke bpk Tdk ada dia ketemu saya pak 11.56	Percakapan tersangka dengan saksi MARIO LOBERTO yang menerangkan bahwa saudara MARIO LOBERTO menanyakan Keberadaan Unit 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T, Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO1, Warna Orange, selanjutnya tersangka jawab bahwa kendaraan tersebut berada di Salodong, selanjutnya dijawab oleh saudara MARIO LOBERTO bahwa susah keluar BPKBnya disana”
 Pak MARIO... 01.04 Bisa tolong difotocopykan saja kartu keluarganya, sekaligus dengan ktp nya ibu pak 19.35 Anda: Foto Karena masih kurang jelas dan tidak terbaca tulisannya 19.36 Kalo bisa biar saya tunggu dikantor, karena kebetulan saya masih dikantor ini pak 19.36 Insya Allah besok sy antar pak 19.37 Boleh pak 19.37 Dari kita ji pak 19.39 Kalo kita kasih berkas2nya kita ke ibu gusti atau ke anggota saya yg lain, berarti saya tdk bisa bantu itu untuk press angsurannya kita itu pak 19.40 Bisa tunggu sbtr pak sy cofi dulu 19.43 Suda di ambil pak satpam nya katanya bpk suruh ambil kk sama ktp Sama pak irman tadi pak Ketik pesan	Percakapan tersangka dengan saksi AMRI HAJI SIA yang membahas tentang rencana saudara AMRI HAJI SIA untuk untuk memasukkan dokumen kelengkapan pengajuan kredit Pembelian Mobil Bekas tersebut, dimana tersangka menyampaikan kepada saudara AMRI HAJI SIA apaabila dokumen Identitas anak tersangka MULYADI AMRI dan Dokumen Identitas dari saudara AMRI HAJI SIA selaku penjamin diserahkan kepada orang lain maka Pengajuannya tidak dapat tersangka bantu untuk menurunkan Nilai Angsurannya yang sebelumnya sebesar Rp.26.100.000 setiap bulan untuk menjadi Rp. 25.830.000 setiap bulan.

- Dapat tersangka jelaskan bahwa benar dokumen tersebut adalah dokumen pengajuan kredit sdr. MULYADI AMRI pada PT. Finansia Multi Finance Cab. Sudiang.
- Dapat tersangka jelaskan terkait form pengajuan yang diperlihatkan kepada tersangka, dapat tersangka jelaskan bahwa yang mengisi data pada formulir tersebut adalah saudara MULYADI AMRI yang didampingi oleh petugas kami yaitu petugas Marketing sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN, sampai dengan pengisian penunjukan AGENT berdasarkan siapa yang menawarkan fasilitas kepada calon debitur, dimana didalam dokumen tersebut dituliskan adalah saudara NUR IKHSAN AHMAD. setelah itu dokumen tersebut telah diisi oleh saudara ANDI ADRIANSYAH FIRMAN selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada Kolom AGUNAN dan Kolom VERIFIKASI TUJUAN PEMBIAYAAN (PEMBELIAN/PENGADAAN), selanjutnya sampai pada tahap REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN KREDIT dimana didalam dokumen tersebut yang diperlihatkan oleh Penyidik pada Kolom Catatan dan Kolom Tanda Tangan Petugas Kredit terdapat Penulisan sebanyak 4 (empat) Poin yang merupakan Analisa dan Rekomendasi tersangka kepada Tim Approval Pusat pada tahap selanjutnya antara lain :
  - OKE, NEW COSTUMER MULTI KONTRAK, PENGAJUAN 1,250 M;
  - BPKB AN. NAMA SAMA (BBN MF), RUMAH AN. ORANG TUA (TINGGAL MENETAP DARI TAHUN 2010;
  - PEMOHON MERUPAKAN PEMILIK DAN PENGURUS CV. JASA OTO DARI TAHUN 2017, BERGERAK DI JASA SEWA ANGKUTAN TAMBANG NIKEL;
  - CEK SLIK CLEAR, CEK LINK CLEAR, KARAKTER BAIK DAN KAPASITAS MEMADAI.

yang kemudian tersangka Lingkari pada Kode Huruf S yang berarti SETUJU berdasarkan Kewenangan Jabatan tersangka selaku KEPALA KREDIT (CREDIT HEAD) / BRANCH MANAGER selanjutnya tersangka tutup dengan Tandatangan.

Sehingga dengan ini disimpulkan bahwa memperhatikan pengertian *“**yang dengan sengaja**“* dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas yang telah didukung dengan alat bukti berupa Surat/Dokumen, Keterangan Saksi-Saksi dan, Keterangan Saksi maka unsur “***yang dengan sengaja***“ telah terpenuhi.

3) ***dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan* :**

Bahwa perbuatan **tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON** yang **Memberikan keterangan secara menyesatkan** adalah melakukan perbuatan untuk menjelaskan sesuatu yang menyebabkan keliru, sebagaimana alat bukti Surat yang diperoleh didalam proses Penyidikan menerangkan penulisan didalam dokumen Approval Tingkat Cabang berupa ANALISA KELAYAKAN DAN KEPUTUSAN KREDIT dimana didalam berkas pengajuan kredit Sale and Lease Back (Jual dan Sewa-Balik) tanggal 16 Februari 2022 yang menyimpulkan bahwa pengajuan Kredit dari saksi AMRI HS. yang mengunakan Data anak kandungnya an. MULYADI AMRI,

Dengan Uraian Penilaian Kelayakan Analisa kredit yang dituliskan oleh tersangka, sebagai berikut :

- OKE, NEW COSTUMER MULTI KONTRAK, PENGAJUAN 1,250 M;
- BPKB AN. NAMA SAMA (BBN MF), RUMAH AN. ORANG TUA (TINGGAL MENETAP DARI TAHUN 2010;
- PEMOHON MERUPAKAN PEMILIK DAN PENGURUS CV. JASA OTO DARI TAHUN 2017, BERGERAK DI JASA SEWA ANGKUTAN TAMBANG NIKEL;
- CEK SLIK CLEAR, CEK LINK CLEAR, KARAKTER BAIK DAN KAPASITAS MEMADAI.

yang kemudian tersangka Lingkari pada Kode Huruf S yang berarti SETUJU berdasarkan Kewenangan Jabatan tersangka selaku KEPALA KREDIT (CREDIT HEAD) / BRANCH MANAGER selanjutnya tersangka tutup dengan Tandatangan.

Bahwa selanjutnya Berkas Permohonan tersebut dikirimkan kepada Pemutus Kredit pada Kantor Pusat di Jakarta yang kemudian disetujui oleh Presiden Direktur, Direktur Bisnis, General Manager dan Credit Opertion Manager sehingga pembiayaan dapat diperoleh saksi AMRI HS berdasarkan Dokumen Perjanjian Pembiayaan, berupa pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback, Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022, adapun Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (SATU) UNIT Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012 pada PT.KB FINANCIA MULTIFINANCE.

Unsur delik ini telah terpenuhi berdasarkan :

Surat / Dokumen :

Dokumen-dokumen permohonan Kredit Debitur atas nama MULYADI AMRI terhadap Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Dump Truck Merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO yang dituangkan didalam Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :

W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022, dengan Rincian Dokumen yang telah dilakukan penyitaan sebagai Barang Bukti, antara lain sebagai berikut :

- Dokumen Analisa Kelayakan Kredit.
- Dokumen Foto Hasil Survey.

Keterangan Saksi :

1) **HERTASNING HS Alias RIRI (Pelapor),** lahir : Padang Malullu tanggal 14 November 1988, umur : 34 tahun, suku/kebangsaan : Makassar/Indonesia, agama : Islam, Pendidikan terakhir : Strata Satu (S1), pekerjaan : Karyawan Swasta PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE, alamat : Jl. Palantikang III/53 Kel. Katangka Kec. Somba Opu Kab. Gowa, NIK : 7306171411880001, nomor HP : 085 343 917 916.

   Menerangkan :

   a. Saksi menjelaskan bahwa yang dilaporkan terkait dengan LP/B/779/VIII/2023/SPKT/ Polda Sulawesi Selatan tanggal 29 Agustus 2023, adalah Sdr MARIO LOBERTO yang menjabat selaku BRANCH MANAGER PT. KB. Finansial Multi Finance cab. Sudiang yang bertanggung jawab memproses berkas pengajuan debitur yang diduga dipalsukan.
   b. Saksi menjelaskan melaporkan Sdr MARIO LOBERTO selaku BRANCH MANAGER PT. KB. Finasial Multi Finance cab. Sudiang berdasarkan kuasa dari PT. KB Finansia Multi Finance dengan Nomor Surat Kuasa : No.02/KBFMF-OPS/SK/II/2023 dan saksi selaku Penerima Kuasa.
   c. Saksi menjelaskan bahwa melaporkan Sdr MARIO LOBERTO selaku BRANCH MANAGER PT. KB. Finasial Multi Finance cab. Sudiang dikarenakan ditemukan adanya beberapa dokumen yang telah di edit yang diduga dibuat dan dimanipulasi serta tidak dilakukan pemeriksaan oleh Sdr MARIO LOBERTO pada saat memproses beberapa pengajuan kredit debitur di kantor PT. KB. Finansial Multi Finance cab. SUDIANG.
   d. Saksi mengetahui bahwa berkas pengajuan beberapa orang debitur di kantor PT. KB. Finansial Multi Finance cab. SUDIANG telah di edit yang diduga dilakukan oleh sdr. MARIO LOBERTO berdasarkan Laporan hasil Investigasi anti fraud management no. Ref. 001/LHI/III/2023, tanggal 14 Maret 2023.
   e. Saksi pelapor tidak mengetahui bagaimana cara saudara MARIO LOBERTO mengedit dokumen pengajuan beberapa orang debitur di kantor PT. KB. Finansial Multi Finance cab. SUDIANG namun dokumen tersebut diedit di kantor PT. KB Finansia Multi Finance, Cab. Sudiang
   f. Saksi menjelaskan debitur yang diduga telah diedit dokumen pengajuan kreditnya yaitu MULYADI AR dengan nomor sertifikat fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 tahun 2022.
   g. Saksi menjelaskan berkas yang diajukan Sdr. MULYADI AR yaitu KTP, Kartu Keluarga, Rekening Koran perbankan dan dokumen lainnya.
   h. Saksi pelapor menjelaskan bahwa adapun dokumen pengajuan yang di manipulasi adalah Dokumen rekening Koran, Kartu Keluarga, Serta keterangan usaha fiktif.
   i. Saksi menjelaskan bahwa Apabila permohonan kredit kendaraan menggunakan rekening koran fiktif, permohonan kredit tidak akan disetujui oleh pihak PT. KB. Finansia Multi Finance.
   j. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang bertugas memproses berkas pengajuan debitur, yang diduga telah dimanipulasi berdasarkan hasil investigasi internal, namun sepengetahuan saksi, semua berkas pengajuan tersebut dibawah tanggung jawab Sdr. MARIO LOBERTO yang menjabat sebagai BRANCH MANAGER pada pengajuan tersebut.

k. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

2) **DANAR PRASETYO,S.T.,** lahir : Jakarta tanggal 12 Maret 2026, umur : 43 tahun, suku/kebangsaan : Jawa/Indonesia, agama : Islam, Pendidikan terakhir : Strata Satu (S1), pekerjaan : Karyawan Swasta PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE/selaku Collection Manager, alamat : Jl. Lubang Buaya RT. 3 RW. 9 No. 54 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta, NIK : 3175100602830015, nomor HP : 085222221126.

Menerangkan :

a. Saksi menjelaskan bahwa yang dilaporkan terkait dengan LP/B/779/VIII/2023/SPKT/ Polda Sulawesi Selatan tanggal 29 Agustus 2023, adalah Sdr MARIO LOBERTO yang menjabat selaku BRANCH MANAGER PT. KB. Finansial Multi Finance cab. Sudiang yang bertanggung jawab memproses berkas pengajuan debitur yang diduga dipalsukan.

b. Riwayat Hidup :

Saksi adalah anak pertama dari dua orang bersaksi, dari pasangan Ayah Kandung : ALM. SISWANTARSO dengan Ibu Kandung : ENTIN HARUMTINI, sudah menikah HERVIANTI dan dikaruniai satu orang anak kandung.

Riwayat Pendidikan :

- SDN 03 Pagi Kota Jakarta Timur selesai tahun 1994;
- SMP Negeri 157 Kota Jakarta Timur selesai tahun 1997;
- SMA Negeri 113 Kota Jakarta Timur selesai tahun 2000;
- Strata Satu (S1) Fakultas Teknik Industri Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta selesai tahun 2006.

Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 2006 saksi bekerja pada Perusahaan PT. BLUE BIRD GRUP selaku Supervisor Bengkel sampai dengan tahun 2008;
  Tahun 2008 saksi bekerja pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Bekasi Prov. Jawa Barat selaku Koordinator Collection;
- Tahun 2011 saksi berpindah tugas ke PT. FINANCIA MULTI FINANCE Pusat yang berkantor di Office 8 Lantai 15 SCBD LOT 28 Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Kota Jakarta Selatan Prov. DKI Jakarta Selatan.

c. Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan tersangka MARIO LOBERTUS P.T. namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, yang merupakan Branch Manager (BM) pada Kantor PT. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar namun tidak memiliki sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 setelah saksi MARIO LOBERTO memasukkan Dokumen Surat Pengunduran diri pada Kantor Regional di Makassar yang kemudian dilakukan Interview alasan Pengunduran diri yang pada waktu itu pada saat Tim Audit Anti Fraud yang dipimpin oleh saksi FERRY FRANSISKUS KEWOLE sedang Menyusun Dokumen Laporan Investigasi Anti Fraud untuk Penyaluran/Pemberian Fasilitas Kredit di Cabang Sudiang pada masa Jabatan saksi MARIO LOBERTO, dimana kemudian Laporan tersebut menyimpulkan memberikan Rekomendasi kepada Direksi bahwa terhadap beberapa orang Karyawan pada Kantor Cabang Sudiang untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Direksi PT. FINANSIA MULTI FINANCE yang salah satunya adalah saksi MARIO LOBERTO P.T. selaku Branch Manager (BM) karena menurut Tim Audit saksi pada waktu itu pada waktu itu saksi MARIO LOBERTO dinyatakan telah melakukan pelanggaran atas aturan Internal Perusahaan atau terhadap Standard Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya dipedomani oleh para Karyawan PT. FINANSIA MULTI

FINANCE, dimana saksi MARIO LOBERTO P.T. pada saat menjalankan jabatannya selaku BRANCH MANAGER untuk kantor Cabang Sudiang Makassar telah dibuktikan melalui Proses Pemeriksaan oleh Tim Audit Internal yang menerangkan didalam Laporan pemeriksaan Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit sebesar Rp 4.171.490.819,- Adapun dampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko operasional Perusahaan.

d. Saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan beberapa orang tersebut diatas, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan untuk saat ini dengan orang-orang yang disebutkan oleh penyidik diatas, adapun beberapa orang yang disebutkan diatas yang saksi kenali antara lain sebagai berikut :

1. saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi AMRI HAJI SIA, ;
2. saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan saksi MULYADI AMRI;
3. saksi tidak kenal secara langsung, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi ANDI SATRIA PARAWANSYAH RUSDIN namun yang saksi ketahui perannya selaku CREDIT ANALYS (Petugas analisa kredit) pada PT. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang sampai dengan tahun 2022 yang kemudian mengundurkan diri setelah ditemukan perbuatannya yang tidak sesuai dengan Standard Opersional Prosedur (SOP) internal PT. FINANSIA MULTI FINANCE yang seharusnya di laksanakan oleh seluruh karyawan dalam hal pemberian Kredit Sale And Lease-Back (Jual dan Sewa-Balik) sesuai dengan peran tugas masing-masing untuk periode pemberian kredit tahun 2021 sampai dengan 2022, dimana Laporan Audit Anti Fraud menyimpulkan bahwa kepada saksi ANDI SATRIA PARAWANSYAH RUSDIN akan diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana temuan Tim Audit Anti Fraud PT. FINANSIA MULTI FINANCE yang dituangkan didalam dokumen Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di Kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit, serta berdampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko Operasional Perusahaan;
4. Saksi tidak kenal secara langsung, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi PRASETYO WIBOWO namun yang saksi ketahui perannya selaku SURVEYOR (Petugas Survei Calon Debitur) pada PT. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang sampai dengan tahun 2022 yang kemudian memundurkan diri setelah ditemukan perbuatannya yang tidak sesuai dengan Standard Opersional Prosedur (SOP) internal .-

PT. FINANSIA MULTI FINANCE yang seharusnya di laksanakan oleh seluruh karyawan dalam hal pemberian Kredit Sale And Lease-Back (Jual dan Sewa-Balik) sesuai dengan peran tugas masing-masing untuk periode pemberian kredit tahun 2021 sampai dengan 2022, dimana Laporan Audit Anti Fraud menyimpulkan bahwa kepada saksi ANDI SATRIA PARAWANSYAH RUSDIN akan diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana temuan Tim Audit Anti Fraud PT. FINANSIA MULTI FINANCE yang dituangkan didalam dokumen Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di Kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit, serta berdampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko Operasional Perusahaan;

5. Saksi tidak kenal secara langsung, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN selaku PT.KB FINANSIA MULTIFINANCE, Cab. Sudiang namun yang saksi ketahui perannya selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada PT. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang sampai dengan tahun 2022 yang kemudian memundurkan diri setelah ditemukan perbuatannya yang tidak sesuai dengan Standard Opersional Prosedur (SOP) internal PT. FINANSIA MULTI FINANCE yang seharusnya di laksanakan oleh seluruh karyawan dalam hal pemberian Kredit Sale And Lease-Back (Jual dan Sewa-Balik) sesuai dengan peran tugas masing-masing untuk periode pemberian kredit tahun 2021 sampai dengan 2022, dimana Laporan Audit Anti Fraud menyimpulkan bahwa kepada saksi ANDI SATRIA PARAWANSYAH RUSDIN akan diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana temuan Tim Audit Anti Fraud PT. FINANSIA MULTI FINANCE yang dituangkan didalam dokumen Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di Kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit, serta berdampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko Operasional Perusahaan;
6. Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN;
7. Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN SUKARDI NUR;
8. Saksi tidak kenal secara langsung, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN ANAS BUDI ISMAIL.

e. Dapat saksi menjelaskan bahwa berkas pengajuan pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE yaitu :
   - KTP suami istri;
   - KK / Surat Nikah;
   - Rek. PDAM / AJB / Bukti Kepemilikan rumah lainnya / PBB Rumah / Rek. Listrik;
   - Surat ket. Domisili;
   - FC. SIUP dan Akta Pendirian Usaha.
   - NPWP Pribadi
   - Foto Usaha / Foto Rumah;
   - Slip gaji / Foto Copy Rek Koran Bank;
   - Apabila memiliki usaha harus melampirkan SIUP;
   - Copy nota penjualan / transaksi usaha / SPK.

f. Dapat saksi jelaskan apabila salah satu berkas yang menjadi persyaratan untuk melakukan permohonan tidak dilampirkan permohonan pengajuan kredit calon debitur Tidak dapat diproses dikarenakan berkas tersebut merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon debitur.

g. Dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan dokumen Permohonan Kredit dari Debitur atas nama saksi MULYADI AMRI yang kemudian disetujui dan mengikatkan kontrak didalam Dokumen Perjanjian Pembiayaan, berupa pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback), Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022 melalui proses pengajuan permohonan pembiayaan Kredit Sale And Lease-Back saksi MULYADI AMRI secara fisik dilakukan pengisian oleh Petugas Kredit pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kemudian saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager menginput kedalam Aplikasi System Confins yang merupakan Aplikasi Pengajuan yang dipakai hampir keseluruhan Pembiayaan, setelah dokumen didalam tahapan aplikasi tersebut selesai diinput oleh Back Office Operation PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang selanjutnya saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager membuka akun miliknya tersebut untuk mengecek kelengkapan yang dimasukkan oleh calon debitur, selanjutnya saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager (BM) yang merupakan salah satu unsur Petugas Kredit pada tingkat Cabang mengisi dokumen Approval tingkat cabang pada lembaran ANALISA KELAYAKAN DAN KEPUTUSAN KREDIT kemudian ditutup dengan tandatangannya pada Kolom tanda tangan, selanjutnya dokumen Formulir Pengajuan saksi MULYADI AMRI dikirimkan melalui Pdf. oleh Credit Analis kepada Credit Regional Manager (CRM) yang dijabat oleh saksi NAMSOR PAKPAHAN selanjutnya diajukan kepada Regional Manager (RM) yang dijabat oleh saksi DEDEN, selanjutnya diajukan kepada GENERAL MANAGER BISNIS (GMB) yang dijabat oleh saksi BENNY yang akan meneruskan selanjutnya kepada Credit Analys – Head Office (CA-HO), selanjutnya dokumen permohonan tersebut diajukan kepada Credit Operation Manager (COM) yang dijabat oleh saksi MICHAEL HELMI, yang kemudian menyampaikan dokumen tersebut kepada Tim Approved kantor pusat yang terdiri dari :
   - General Manager Credit (GM Credit) dijabat oleh saksi TRISNA WIDJAJA;
   - Direktur Marketing dijabat oleh HERI SD;
   - Presiden Direktur dijabat oleh saksi YAP TJAY HING.

   Setelah ketiganya bertanda tangan dan atau menuliskan Keputusannya selanjutnya dilakukan Approval melalui System CONFINS tersebut oleh setiap tahapan sebagaimana dokumen Pengajuan fisiknya, setelah Approval melalui System Confins telah terlaksana barulah saudari INDRA selaku Tim Operation PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudian melakukan Verifikasi dan Proses Pencairan.

h. Dapat saksi jelaskan bahwa dari fakta – fakta yang ditemukan oleh penyidik bahwa saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager (BM) PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang pada pemberian kredit kepada Debitur atas nama MULYADI AMRI dengan Jaminan berupa 1 (satu) Unit Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012 Nomor Polisi : DD 9080 AO yang sebenarnya bukanlah milik dari saksi MULYADI AMRI dan tidak melakukan Survei kepada Alamat dari saksi MULYADI AMRI menerangkan bahwa saksi MARIO LOBERTO tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku Branch Manager yang merupakan salah satu unsur petugas kredit pada tingkat Cabang PT. KB FMF telah **menyalahi MEMO INTIERNAL dari Direksi Nomor : 3908/CRI/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, Hal 2 Poin : Ketentuan Survey Lapangan oleh** Branch Manager yang apabila hal – hal tersebut diketahui oleh Tim Approved kantor pusat yang terdiri dari :

- General Manager Credit (GM Credit) dijabat oleh saksi TRISNA WIDJAJA;
- Direktur Marketing dijabat oleh HERI SD;
- Presiden Direktur dijabat oleh saksi YAP TJAY HING.

maka pengajuan Kredit saksi MULYADI AMRI tersebut tentunya tidak akan memperoleh persetujuan pemberian fasilitas kredit oleh Tim Approved tingkat pusat sehingga Perjanjiian pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback) Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 tidak akan melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022. Bahwa Adapun perbuatan dari saksi MARIO LOBERTO yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawab selaku salah satu unsur dari Petugas Kredit pada Tingkat Cabang telah ditemukan oleh Tim Audit Internal yang menerangkan didalam Laporan pemeriksaan Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit sebesar Rp 4.171.490.819,- Adapun dampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko operasional Perusahaan.

i. Dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan Hasil Audit Internal dari PT. FINANCIA MULTI FINANCE terhadap pelaksanaan tugas saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager pada Kantor Cab. Sudiang sebagaimana Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, menerangkan bahwa pemberian Kredit kepada saksi MULYADI AMRI sebagaimana dokumen Perjanjiian pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback) Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 juga termasuk salah satu dari temuan Audit tersebut dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya pemberian kredit kepada Debitur an. MULYADI AMRI dimana pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit sebesar Rp 4.171.490.819,- Adapun dampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan

meningkatnya Profil Resiko operasional Perusahaan, adapun *Rincian hasil pemeriksaan Audit Internal Hal. 3-4 sebagai berikut :*
Secara umum, hasil investigasi atas indikasi praktik kecurangan (fraud) di Cabang khususnya proses akuisisi dan analisa kredit menunjukkan telah terkonfirmasi dan terbukti adanya rekayasa kredit, manipulasi dokumen/data sebagai salah satu persyaratan kedit, dan pelanggaran pakta integritas.

Tindakan atau praktik kecurangan yang terkonfirmasi dan terbukti, sebagai berikut:

- Melakukan manipulasi dokumen kepemilikan jaminan truck tambang dengan cara memalsukan kuitansi jual beli kendaraan dan surat pelepasan hak kendaraan dari pihak pertama kepada 18 debitur/konsumen yang bertujuan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan skema sale & leaseback (skema used car menjadi sale & leaseback).
- Melakukan manipulasi dokumen persyaratan kredit lainnya seperti: laporan hasil survey, laporan hasil pemeriksaan fisik jaminan, foto lokasi usaha debitur/konsumen, foto rumah debitur/konsumen, foto fisik jaminan, akta pendirian usaha, rekening koran bank, dan SK. Domisili atas 18 debitur/konsumen
- Melakukan pemindahan kepemilikan unit truck (over alih) secara ilegal yang dilakukan oleh debitur/konsumen dan diketahui oleh pelaku fraud (Branch Manager)
- Terdapat penerimaan uang (gratifikasi) sebesar Rp917.254.000,- dan penggelapan angsuran kredit konsumen oleh oknum karyawan (pelaku fraud) sebesar Rp443.942.500,- Tindakan kecurangan (fraud) mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit sebesar Rp 4.171.490.819,- Adapun dampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya profil risiko operasional Perusahaan.

Penyebab terjadinya tindakan kecurangan (fraud) sebagai berikut:

- Lemahnya integritas karyawan;
- Kurangnya pemahaman karyawan atas produk KMOB dengan tipe jaminan truck tambang;
- Lemahnya supervisi berjenjang dari atasan;
- Lemahnya desain pengendalian terkait dengan proses akuisisi kredit dan proses know your employee (KYE).

Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Manajemen sebagai berikut:

- Memberikan sanksi tegas kepada pelaku fraud sesuai Peraturan Perusahaan dan juga memberhentikan pejabat cabang (Branch Manager);
- Melakukan pembatasan transaksi pembiayaan dengan unit jaminan jenis truck tambang batubara dan mineral;
- Membuat pelaporan tindak kecurangan yang dilakukan oleh pelaku fraud kepada apparat kepolisian;
- Melakukan penarikan unit jaminan dan penagihan untuk menurunkan potensi kerugian financial;
- Memperkuat prosedur akuisisi;
- Membentuk komisi sanksi yang dituangkan dalam Surat KeputusanPT KB FINANSIA MULTI FINANCE.

Selain itu, Manajemen juga akan melakukan langkah-langkah preventive untuk mencegah kejadian fraud dimasa akan datang sebagai berikut :

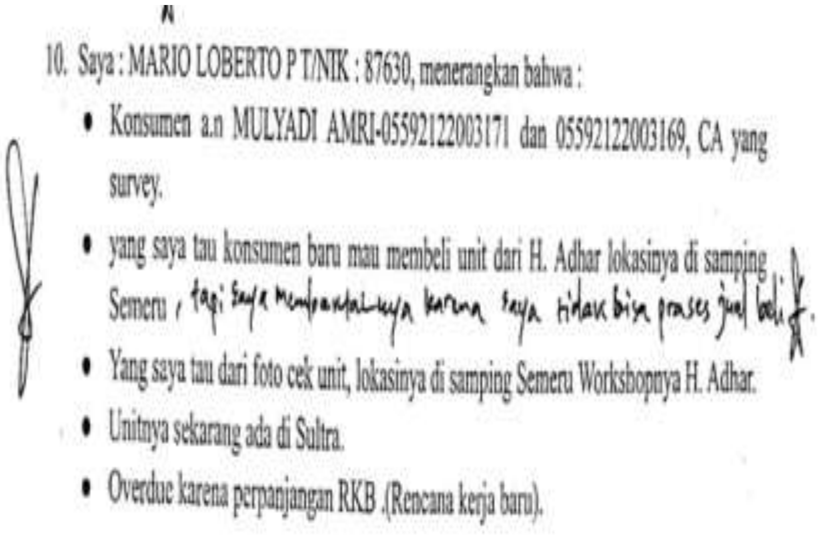
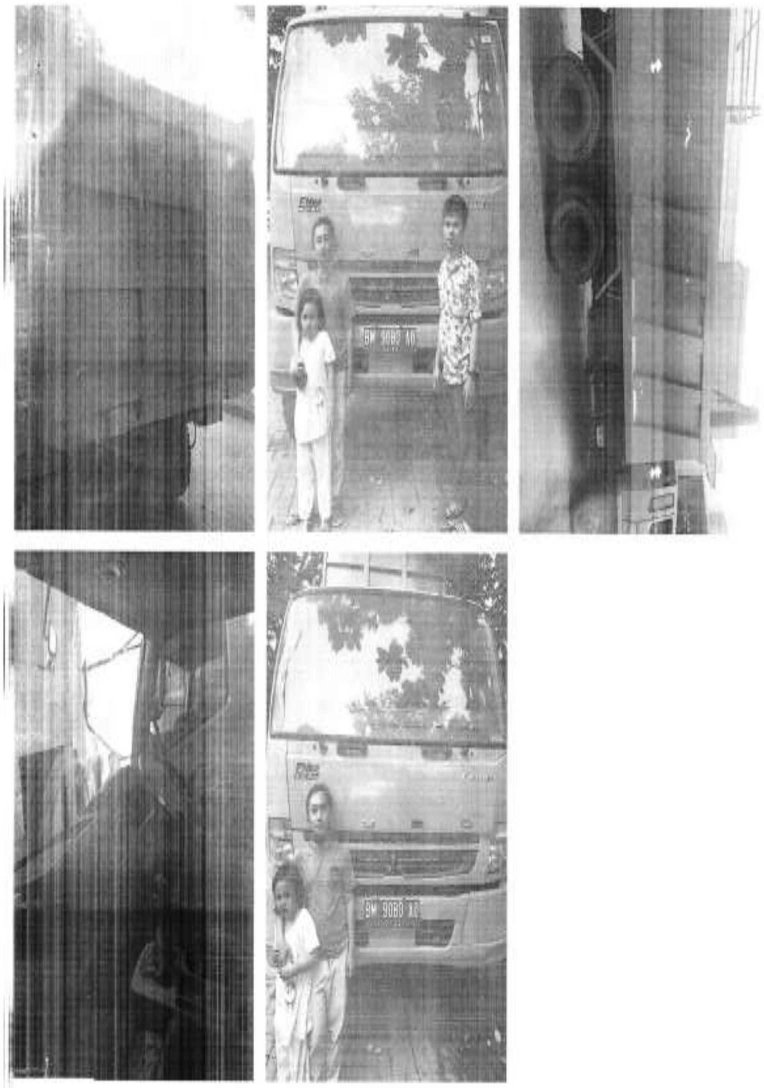
- Mengkaji dan mereview komponen KPI karyawan dan supervisor;
- Memperkuat proses KYE dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko;

- Melakukan kajian dan review kembali atas desain proses dan pengendalian diantaranya dengan sentralisasi Credit Analyst (CA) KMOB.

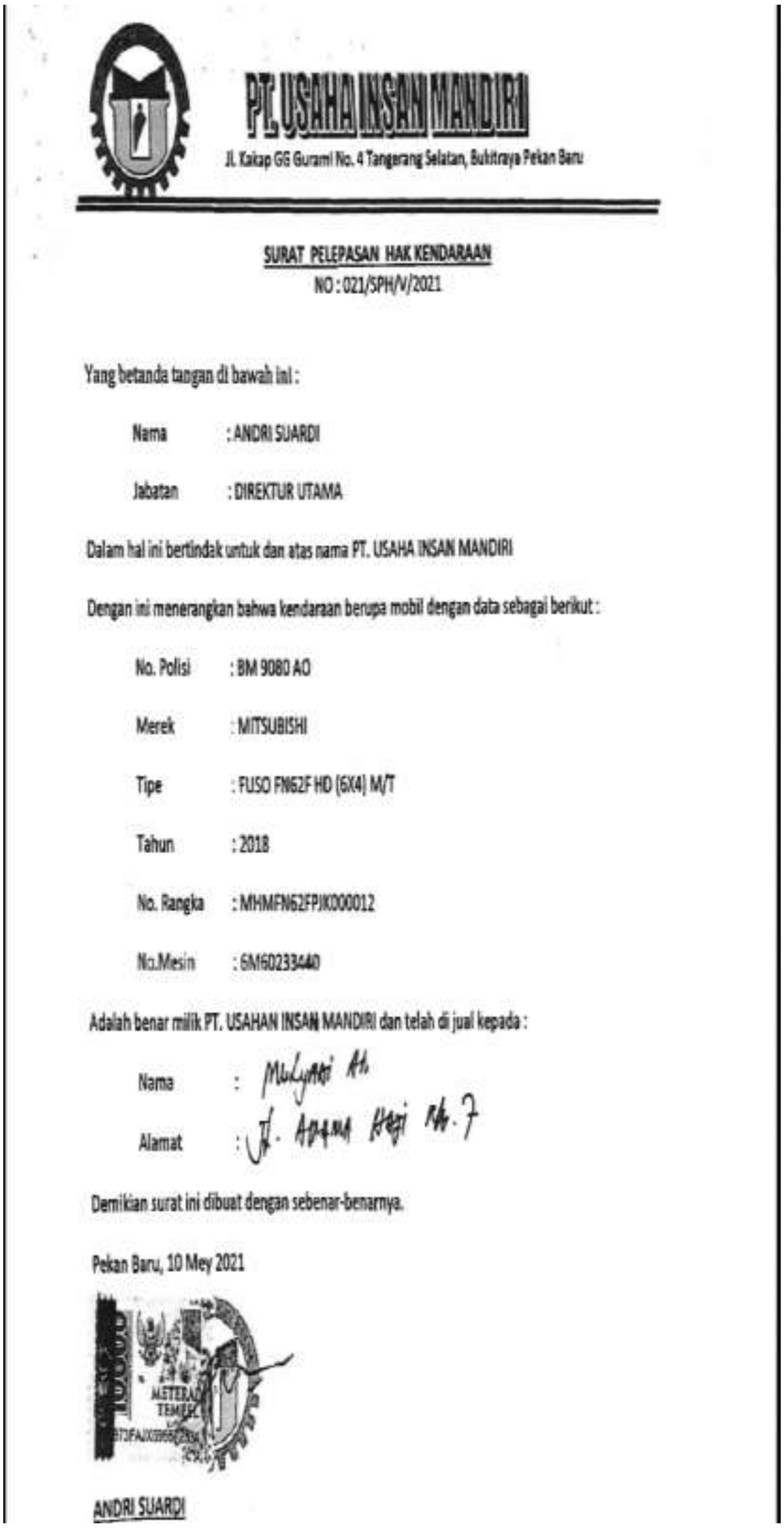
Dimana tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku Branch Manager (BM) pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Internal perusahaan kami yang seharusnya dipatuhi oleh seluruh Karyawan dan juga telah menyalahi Fakta Integritas yang dibuat dan ditandatanganinya sendiri, Adapun aturan-aturan yang dilanggar oleh perbuatan-perbuatan yang telah ditemukan oleh Tim Audit Anti Fraud yang dilakukan oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON yang salah satunya perbuatan terhadap pemberian Fasilitas Kredit kepada Debitur atas nama MULYADI AMRI sebagaimana Dokumen Perjanjiian pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback) Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400, yang telah melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022, antara lain sebagai berikut :

- Buku Peraturan Perusahaan tahun 2021-2023 Bab IX Pasal 57 Poin 1 Huruf b,d dan g;
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 302/FMF/III/2019/ Tentang Ketentuan Jabatan Marketing Officer KMOB, Credit Officer KMOB dan CMO KMOB inhouse Produk Pembiayaan Dengan Agunan Mobil;
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 290/FMF/II/2019 Tentang Kebijakan Persetujuan Kredit Untuk Pembiayaan Dengan Agunan Mobil;
- Memo Internal Nomor : 3908/CRI/VI/2021, Tentang Proses Kredit Pengajuan Pembiayaan Untuk Debitur Fleet dengan agunan kendaraan roda empat atau lebih (sale and leaseback);
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 536/KBFMF/VII/2022 Tentang Kebijakan Persetujuan Kredit dan Ketentuan Proses Kredit Pada Pembiayaan Mobil dengan cara Sale and Leaseback dengan objek sewa kendaraan bermotor roda empat atau lebih (revisi SKD 536);
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 584/KBFMF/VII/2022 Tentang Kebijakan Persetujuan Kredit dan Ketentuan Proses Kredit Pada Pembiayaan Mobil dengan cara Sale and Leaseback (mengganti SKD (514/KBFMF/XII/2021);
- Memo Internal Nomor : 4516/CRI/II/2022 Tentang Ketentuan Proses Kredit Pengajuan Pembiayaan Untuk debitur Fleet dengan agunan kendaraan roda empat atau lebih.
- Memo Internal Nomor : 4834/CRI/X/2022 Tentang Perubahan Ketentuan LOB KMOB (Perubahan MI 4679).

j. Dapat saksi jelaskan bahwa dasar sehingga Pihak Auditor Anti Fraud dari PT. FINANCIA MULTI FINANCE menyimpulkan bahwa atas pemberian fasilitas kredit Sale And Lease-Back kepada saksi MULYADI AMRI telah ditemukan perbuatan yang menyalahi aturan Internal yang berlaku bagi keseluruhan Karyawan PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang telah diuraikan didalam lampiran hasil Audit Investigasi Anti Fraud Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang menerangkan sebagai berikut :

MULYADI AMRI	**055921220031 69**	**29. Used Car menjadi SNL** Potongan Berita Acara konfirmasi dengan BM  10. Saya : MARIO LOBERTO P T/NIK : 87630, menerangkan bahwa : • Konsumen a.n MULYADI AMRI-05592122003171 dan 05592122003169, CA yang survey. • yang saya tau konsumen baru mau membeli unit dari H. Adhar lokasinya di samping Semeru , tapi saya membatalkannya karena saya tidak bisa proses jual beli. • Yang saya tau dari foto cek unit, lokasinya di samping Semeru Workshopnya H. Adhar. • Unitnya sekarang ada di Sultra. • Overdue karena perpanjangan RKB .(Rencana kerja baru). **30. Unit bukan milik debitur** Pengecekan fisik kendaraan dan foto kendaraan dilakukan di gudang H Adhar  **31. Indikasi Pemalsuan dokumen persyaratan kredit seperti: form pelepasan hak kendaraan, kwitansi Jual beli kendaraan**

Surat Pelepasan Hak Kendaraan yang dilampirkan di MAP Aplikasi dibuat internal dan di print dari PC CA dibuat internal



PT. USAHA INSAN MANDIRI

Jl. Kakap GG Gurami No. 4 Tangerang Selatan, Bukitraya Pekan Baru

SURAT PELEPASAN HAK KENDARAAN

NO : 021/SPH/V/2021

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRI SUARDI

Jabatan : DIREKTUR UTAMA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. USAHA INSAN MANDIRI

Dengan ini menerangkan bahwa kendaraan berupa mobil dengan data sebagai berikut :

No. Polisi : BM 9080 AO

Merek : MITSUBISHI

Tipe : FUSO FN62F HD (6X4) M/T

Tahun : 2018

No. Rangka : MHMFN62FPJK000012

No.Mesin : 6M60233440

Adalah benar milik PT. USAHAN INSAN MANDIRI dan telah di jual kepada :

Nama : Mulyadi Ah.

Alamat : Jl. Agama Haji No. 7

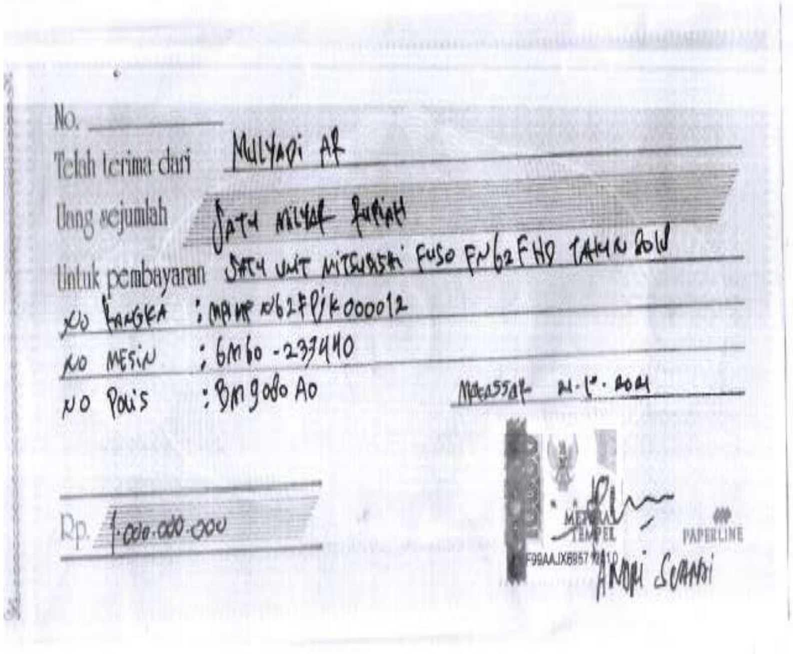
Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekan Baru, 10 Mey 2021

METERAI TEMPEL

ANDRI SUARDI

Kwitansi jual beli kendaraan yang dilampirkan di MAP Aplikasi dibuat internal dan di print dari PC CA dibuat internal



No. ______

Telah terima dari MULYADI AR

Uang sejumlah SATU MILYAR RUPIAH

Untuk pembayaran SATU UNIT MITSUBISHI FUSO FN62FHD TAHUN 2018

NO RANGKA : MHMFN62FPJK000012

NO MESIN : 6M60-237440

NO POLIS : BM 9080 AO

MAKASSAR 21-1-2021

METERAI TEMPEL

F99AAJX6857

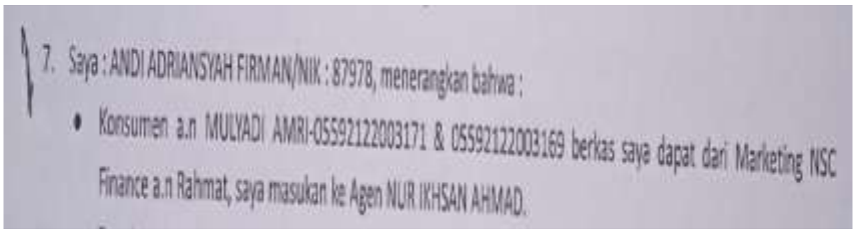
PAPERLINE

ANDI SUMADI

Rp. 1.000.000.000

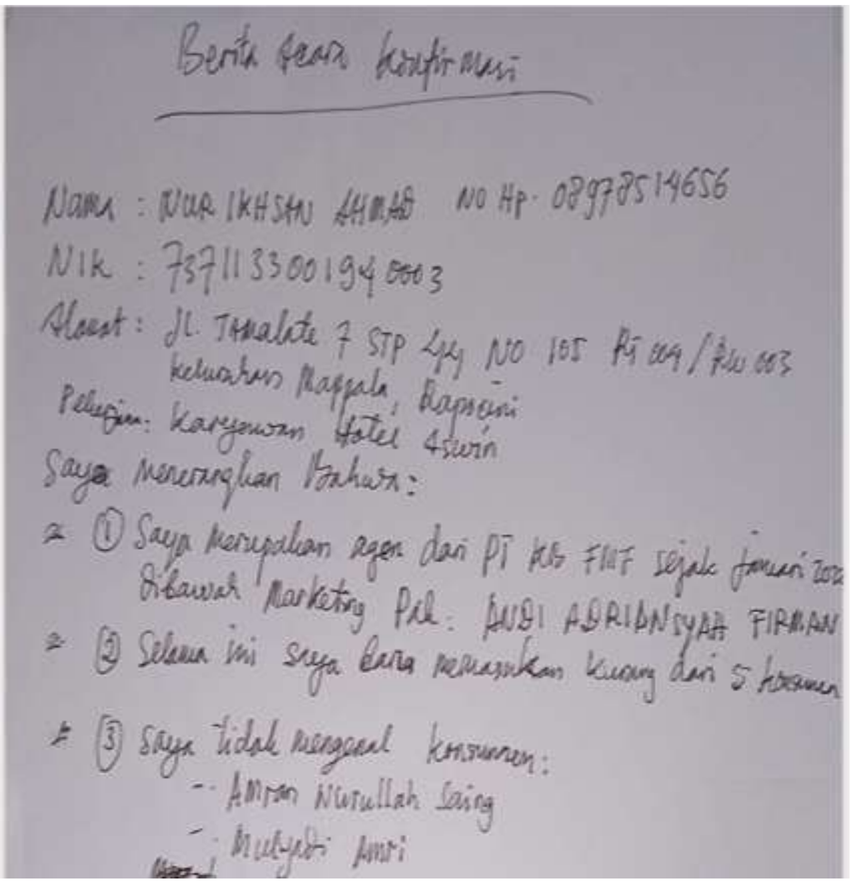
32. Agen Fiktif

Potongan Berita Acara konfirmasi dengan MO Andi Adriansayh Firman



7. Saya : ANDI ADRIANSYAH FIRMAN/NIK : 87978, menerangkan bahwa :
   - Konsumen a.n MULYADI AMRI-05592122003171 & 05592122003169 berkas saya dapat dari Marketing NSC Finance a.n Rahmat, saya masukan ke Agen NUR IKHSAN AHMAD.

Potongan Berita Acara konfirmasi dengan Agen



Berita Acara Konfirmasi

Nama : NUR IKHSAN AHMAD NO Hp. 08978514656

NIK : 7371133001940003

Alamat : Jl. Tamalate 7 STP 4 NO 105 RT 004 / RW 003
kelurahan Mappala, Rappocini

Pekerjaan: karyawan Hotel Aston

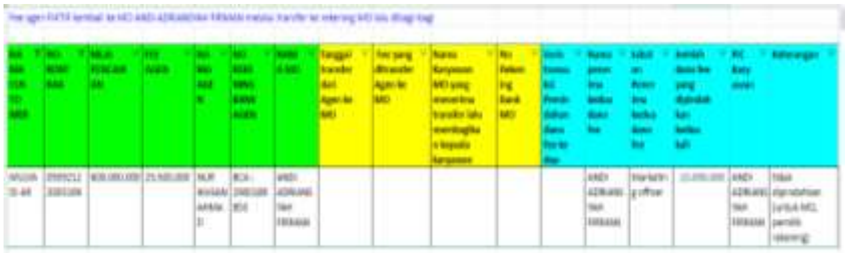
Saya menerangkan bahwa:

① Saya merupakan agen dari PT KB FMF sejak Januari 202
dibawah Marketing Pak: ANDI ADRIANSYAH FIRMAN

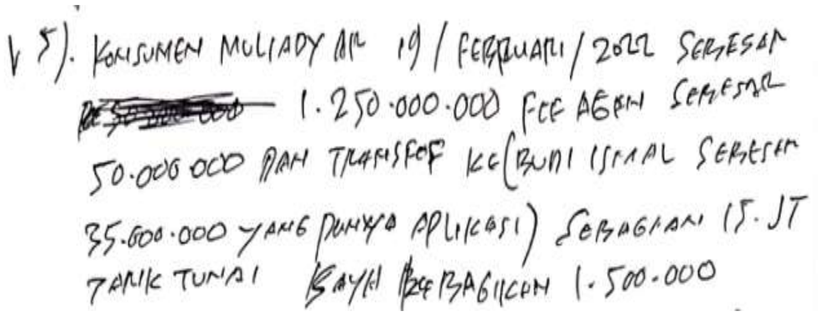
② Selama ini saya baru memasukkan kurang dari 5 konsumen

③ Saya tidak mengenal konsumen:
- Amran Nurullah Saing
- Mulyadi Amri

33. Karyawan menerima gratifikasi

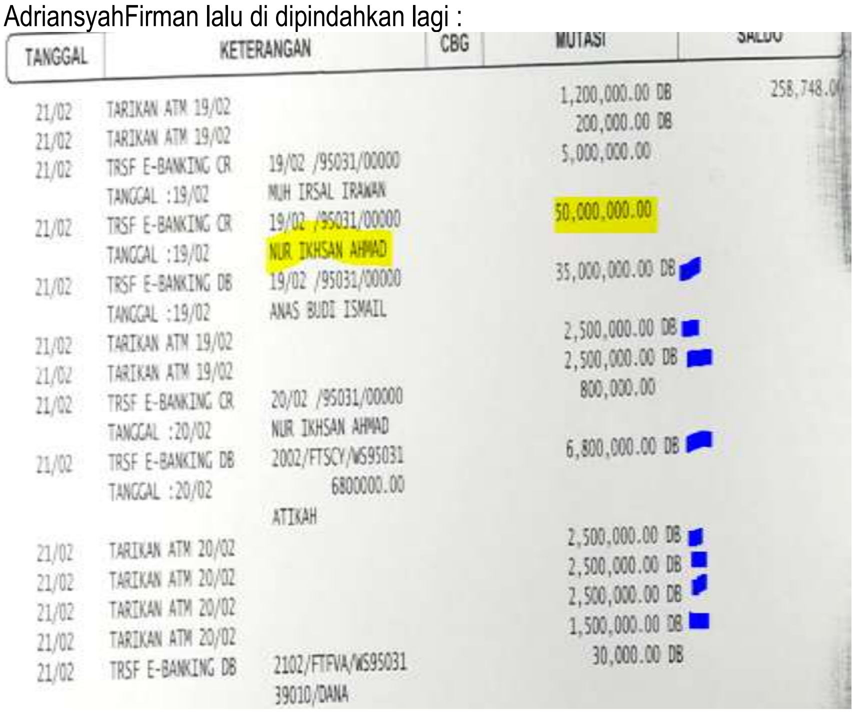


Potongan Berita Acara konfirmasi dengan MO Andi Adriansyah Firman



√ 5). KONSUMEN MULIADY AR 19 / FEBRUARI / 2022 SEBESAR
[illegible] 1.250.000.000 FEE AGEN SEBESAR
50.000.000 DAN TRANSFER KE (BUDI ISMAL SEBESAR
35.000.000 YANG PUNYA APLIKASI) SEBAGIAN 15. JT
TARIK TUNAI SAYA BERBAGIKAN 1.500.000

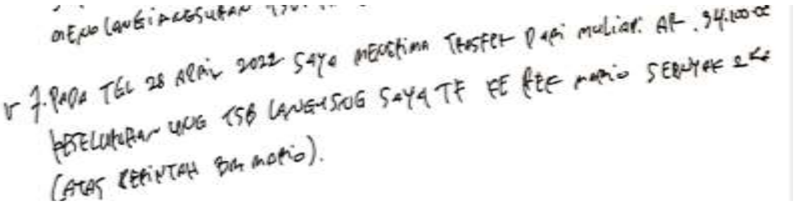
bukti transfer Fee agen dari Agen fiktif Nur Ikhsan Ahmad kepada MO Andi AdriansyahFirman lalu di dipindahkan lagi :



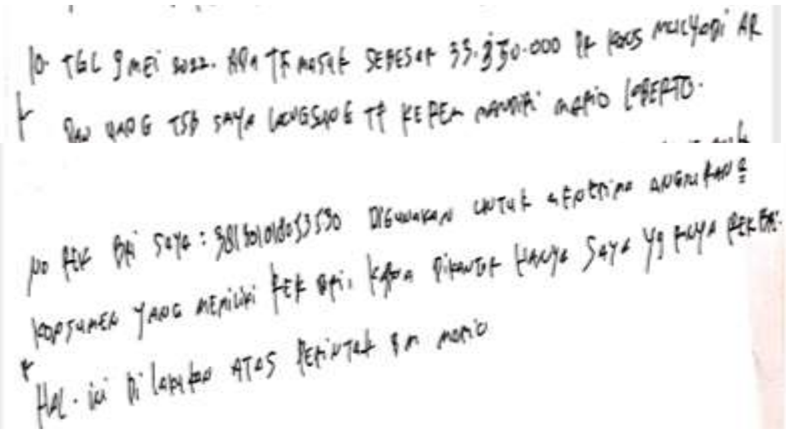
TANGGAL	KETERANGAN		CBG	MUTASI	SALDO
21/02	TARIKAN ATM 19/02			1,200,000.00 DB	258,748.0
21/02	TARIKAN ATM 19/02			200,000.00 DB	
21/02	TRSF E-BANKING CR TANGGAL :19/02	19/02 /95031/00000 MUH IRSAL IRAWAN		5,000,000.00	
21/02	TRSF E-BANKING CR TANGGAL :19/02	19/02 /95031/00000 NUR IKHSAN AHMAD		50,000,000.00	
21/02	TRSF E-BANKING DB TANGGAL :19/02	19/02 /95031/00000 ANAS BUDI ISMAIL		35,000,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 19/02			2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 19/02			2,500,000.00 DB	
21/02	TRSF E-BANKING CR TANGGAL :20/02	20/02 /95031/00000 NUR IKHSAN AHMAD		800,000.00	
21/02	TRSF E-BANKING DB TANGGAL :20/02	2002/FTSCY/WS95031 6800000.00 ATIKAH		6,800,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02			2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02			2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02			2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02			1,500,000.00 DB	
21/02	TRSF E-BANKING DB	2102/FTFVA/WS95031 39010/DANA		30,000.00 DB	

34. Pembayaran angsuran ke rekening BM dan dilakukan Lapping

Potongan Berita Acara konfirmasi dengan CO PRASETYO WIBOWO



[illegible] LANGI ANGSURAN
√ 7. PADA TGL 28 APRIL 2022 SAYA MENERIMA TRASFER DARI MULIADI AR . 34.000.000
KEKURANGAN UANG TSB LANGSUNG SAYA TF KE REK MARIO SEBANYAK 2 KE
(ATAS PERINTAH BM MARIO).



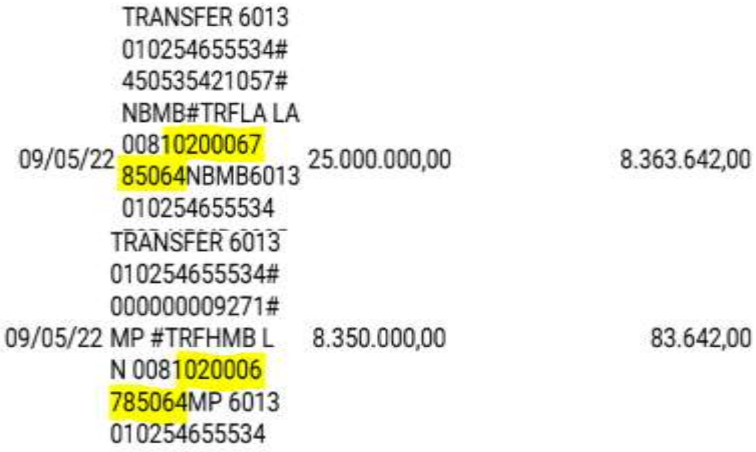
10. TGL 9 MEI 2022. ADA TF MASUK SEBESAR 33.350.000 DR KONS MULYADI AR
+ DAN UANG TSB SAYA LANGSUNG TF KE REK MANDIRI MARIO LOBERTO.

NO REK BRI SAYA : 381301018053530 DIGUNAKAN UNTUK MENERIMA ANGSURAN2 KONSUMEN YANG MEMILIKI REK BRI, KARNA DIKANTOR HANYA SAYA YG PUNYA REK BRI.
+ HAL INI DI LAKUKAN ATAS PERINTAH BM MARIO

bukti transfer angsuran debitur Mulyadi AR (BRI) ke CO: Prasetyo Wibowo:

09/05/22	TRANSFER FROM040301021445500 TO381301018053530MP	33.350.000,00	33.370.142,00

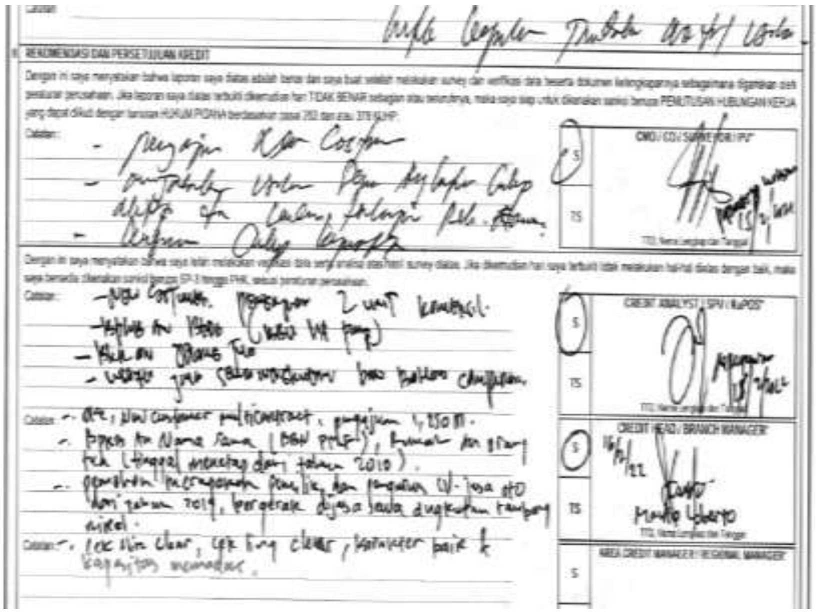
bukti transfer angsuran debitur Mulyadi AR dari CO: Prasetyo Wibowo ke Rek mandiri BM Mario loberto :



09/05/22	TRANSFER 6013 010254655534# 450535421057# NBMB#TRFLA LA 00810200067 85064NBMB6013 010254655534	25.000.000,00	8.363.642,00
09/05/22	TRANSFER 6013 010254655534# 000000009271# MP #TRFHMB L N 0081020006 785064MP 6013 010254655534	8.350.000,00	83.642,00

35. Indikasi Pemalsuan laporan hasil survey

Catatan di kolom rekomendasi dan persetujuan kredit tidak sesuai fakta investigasi.



REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN KREDIT

CMO / CO / SURVEYOR / PV

CREDIT ANALYST / SPV / KaPOS

CREDIT HEAD / BRANCH MANAGER

Catatan: - OK, New Customer pola kontrak, pengajuan 1,350 rb.
- Bpkb An Nama Sama (BBN pribadi), Rumah An orang tua (tinggal menetap dari tahun 2010).
- pekerjaan ... jasa dari tahun 2019, bergerak di jasa sewa angkutan tambang nikel.

16/5/22

Mario loberto

AREA CREDIT MANAGER / REGIONAL MANAGER

Catatan: - Rek Min Clear, SLIK Fing clear, karakter baik & kapasitas memadai.

k. Dapat saksi jelaskan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : No. 477/KBFMF/III/2021 tanggal 14 Maret 2021 tentang Kode Perilaku Untuk Karyawan Perusahaan Mengenai Kepatuhan, yang menguarikan aturan tersebut sebagai berikut :

4. Uang atau Barang berharga, hiburan dan manfaat serta hal terkait lainnya
   4.2. Prinsip
   4.2.1. Staf tidak diperbolehkan menerima, secara langsung atau tidak langsung, Uang dan barang berharga, hiburan atau manfaat illegal dan tidak akan mengajurkan atau mangabaikan penerimaan tersebut.
   4.2.2. Staf tidak diperbolehkan menerima uang atau surat berharga yang setara dengan uang tunai dari pelanggan yang bukan pihak yang berkepentingan, selain itu, bahkan jika staf telah menerima hadiah, keramahtamahan dan lain-lain yang tidak perlu dilaporkan, namun demikian frekuensi penerimaan hadiah atau keramahtamahan tersebut tidak boleh melebihitingkat kewajaranyang diterima secara umum/social atau penerimaan tersebut tidaka akan merusak kredibilitas dan reputasi yang umumnya diharapkan untuk staf perusahaan.
   4.2.3. Staf tidak boleh memberikan uang atau barang berharga kepada rekanan untuk transaksi yang bertujuan mempromosikan bisnis, dan harus berhati-hati untuk tidak melanggar standar etika rekanan dalm hal pemberian hadiah atau kebijakan rekanan lainnnya,Asalkan, bagaimanapun, staf yang bertanggung jawab atas pekerjaan investasi keuangan harus mematuhi kriteria dan prosedur yang ditetapkan secara terpisah jika mereka ingin memberikan keuntungan meneter termasuk uang atau barang berharga, hiburan dan keramahtamahan, manfaat dan lain-lain. ---
   4.2.4. Penerimaan uang atau barang berharga hiburan, keramahtamahan dan lain-lain melalui anggota keluarga, kerabat atau teman staff akan dianggap sebagai Tindakan staf.
   4.2.5. Jika mustahil untuk segera menolak uang atau barang berharga yang dilarang, uang atau barang tersebut akan segera dikembalikan ke penyedia dengan cara yang sopan

6. Tindakan Benturan Kepentingan
   6.1. Prinsip
   6.1.2. Staf harus menempatkan kepentingan perusahan diatas kepentingan pribadinya Ketika melakukan tugasnya.
   6.1.2. Staf harus berkomunikasi dengan Pejabat Kepatuhan dan Manajer Pengendalian Internal jika dia akan melakukan tugasnya dimana ada konflik kepentingan dengan pelanggan atau Perusahaan, atau ada risiko konflik kepentingan tersebut.

   6.2. Larangan untuk Tindakan Benturan Kepentingan
   6.2.2. Staf harus setia menjalankan tugasnya selama jam kerja, dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan mencari untung untuk mengejar kepentingan pribadi.

l. Dapat saksi jelaskan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku pada perusahaan kami antara lain sebagai berikut :
   - Surat Keputusan Direksi Nomor : 361/FMF/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Ketentuan Penanganan Konsumen oleh Collection Cabang yang berbunyi Poin 3.5. Collector tidak diperbolehkan untuk menerima angsuran selain tunai, konsumen akan menerima kuitansi resmi yang dikeluarkan PT. FINANCIA MULTI FINANCE dari COLLECTOR sebagai bukti pembayaran yang Sah dan pada Poin 3.6. Collector tidak diperbolehkan untuk menerima atau mencairkan Cek/Giro dengan alasan apapun atau menerima angsuran secara transfer melalui Rekening Pribadi Collector, sehingga dengan demikian dapat saksi simpulkan bahwa untuk yang bertugas melakukan Penagihan Angsuran Bulanan pada Unit didaerah tidak diperbolehkan untuk menerima angsuran dari Debitur dengan alasan apapun dan melalui rekening pribadi apalagi unsur Karyawan lainnya yang tidak diserahi tanggung jawab untuk melakukan penagihan.
   - Buku Peraturan Perusahaan tahun 2021-2023 Bab IX Pasal 57 Huruf v yang berbunyi “Menahan dan Tidak Menyetorkan Uang Operasional atau Uang Pembayaran dari Pelanggan/Konsumen atau Barang Tarikan untuk Kepentingan apapun”, sehingga dapat dikatakan bahwa Buktu Peraturan ini mengatur tentang Pelanggaran Berat dan Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada seluruh Karyawan;

m. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

2) **FERRY FRANSISKUS KEWOLE Alias FERY** lahir: Watu Wawer, 16 Juni 1978, umur 48 Tahun, suku/ Kebangsaan, Flores /Indonesia, Agama Katolik pendidikan terakhir S1(Strata Satu), pekerjaan Wiraswasta / Karyawan PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE (Kantor Pusat) di Jakarta alamat : Jl. Lubang Buaya No. 54 RT/RW : 003/009 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta NIK 6472031606780004 HP 087880653966.

Menerangkan :

a. Dapat saksi jelaskan saat ini bahwa Riwayat Hidup, Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan saksi antara lain sebagai berikut :
   Saksi adalah anak pertama dari dua orang bersaksi, dari pasangan Ayah Kandung : YOHANES HIGO dengan Ibu Kandung KATARINA BAREK, sudah menikah dengan ROSALIA SUSANTI dan belum dikaruniai anak kandung.

   Riwayat Pendidikan :
   - SD Katolik Watu Wawer Kab. Flores Timur Prov. Nusa Tenggara Timur selesai tahun 1990;
   - SMP Negeri 1 Atadei Kab. Flores Timur Prov. Nusa Tenggara Timur selesai tahun 1993;
   - SMA Negeri Larantuka Kab. Flores Timur Prov. Nusa Tenggara Timur selesai tahun 1996;
   - Strata Satu (S1) Universitas 17 Agustus Samarinda Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen selesai 2005.

   Riwayat Pekerjaan :
   - Tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 saksi bekerja pada Perusahaan tambanng Batubara di Samarinda Prov. Kalimantan Timur;
   - Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010 saksi bekerja pada PT. KB FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Samarinda selaku Internal Control Unit (ICU) terhadap Proses Bisnis;
   - Tahun 2011 saksi ditarik ke Kantor Pusat PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE selaku Internal Audit sampai dengan tahun 2020;
   - Tahun 2021 sampai dengan saat ini saksi ditempatkan pada Divisi Anti Fraud Manajemen selaku Ketua Tim Investigasi Fraud pada kegiatan Bisnis secara Nasional PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE.

b. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan tersangka MARIO LOBERTUS P.T. namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan yang bersangkutan, yang merupakan Branch Manager (BM) pada Kantor PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar namun tidak memiliki sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022 setelah saksi MARIO LOBERTO memasukkan Dokumen Surat Pengunduran diri pada Kantor Regional di Makassar yang kemudian dilakukan Interview alasan Pengunduran diri yang pada waktu itu pada saat kami sedang Menyusun Dokumen Laporan Investigasi Anti Fraud untuk Penyaluran/Pemberian Fasilitas Kredit di Cabang Sudiang pda masa Jabatan saksi MARIO LOBERTO, dimana kemudian Laporan tersebut menyimpulkan memberikan Rekomendasi kepada Direksi bahwa terahdap beberapa orang Karyawan pada Kantor Cabang Sudiang untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Direksi PT. FINANCIA MULTI FINANCE yang salah satunya adalah saksi MARIO LOBERTO P.T. selaku Branch Manager (BM) karena menurut kami pada waktu itu saksi MARIO LOBERTO dinyatakan telah melakukan pelanggaran atas aturan Internal Perusahaan atau terhadap Standard Operasional Prosedur (SOP) yang seharusnya dipedomani oleh para Karyawan PT. FINANCIA MULTI FINANCE, dimana saksi MARIO LOBERTO P.T. pada saat menjalankan jabatannya selaku BRANCH MANAGER untuk kantor Cabang Sudiang Makassar telah dibuktikan melalui Proses Pemeriksaan oleh Tim Audit Internal yang menerangkan didalam Laporan pemeriksaan Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit sebesar Rp 4.171.490.819,- Adapun dampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko operasional Perusahaan.

c. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan beberapa orang tersebut diatas, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan untuk saat ini dengan orang-orang yang disebutkan oleh penyidik diatas, adapun beberapa orang yang disebutkan diatas yang saksi kenali antara lain sebagai berikut :
   - Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi AMRI HAJI SIA, ;
   - Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan saksi MULYADI AMRI;
   - Saksi tidak kenal secara langsung, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi ANDI SATRIA PARAWANSYAH RUSDIN namun yang saksi ketahui perannya selaku CREDIT ANALYS (Petugas analisa kredit) pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang sampai dengan tahun 2022 yang kemudian memundurkan diri setelah ditemukan perbuatannya yang tidak sesuai dengan Standard Opersional Prosedur (SOP) internal PT. FINANCIA MULTI FINANCE yang seharusnya di laksanakan oleh seluruh karyawan dalam hal pemberian Kredit Sale And Lease-Back (Jual dan Sewa-Balik) sesuai dengan peran tugas masing-masing untuk periode pemberian kredit tahun 2021 sampai dengan 2022, dimana Laporan Audit Anti Fraud menyimpulkan bahwa kepada saksi ANDI SATRIA PARAWANSYAH RUSDIN akan diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana temuan Tim Audit Anti Fraud PT. FINANCIA MULTI FINANCE yang dituangkan didalam dokumen Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di Kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT

HEAD atau Branch Manager – mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit, serta berdampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko Operasional Perusahaan;

- Saksi tidak kenal secara langsung, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi PRASETYO WIBOWO namun yang saksi ketahui perannya selaku SURVEYOR (Petugas Survei Calon Debitur) pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang sampai dengan tahun 2022 yang kemudian memundurkan diri setelah ditemukan perbuatannya yang tidak sesuai dengan Standard Opersional Prosedur (SOP) internal PT. FINANCIA MULTI FINANCE yang seharusnya di laksanakan oleh seluruh karyawan dalam hal pemberian Kredit Sale And Lease-Back (Jual dan Sewa-Balik) sesuai dengan peran tugas masing-masing untuk periode pemberian kredit tahun 2021 sampai dengan 2022, dimana Laporan Audit Anti Fraud menyimpulkan bahwa kepada saksi ANDI SATRIA PARAWANSYAH RUSDIN akan diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana temuan Tim Audit Anti Fraud PT. FINANCIA MULTI FINANCE yang dituangkan didalam dokumen Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di Kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit, serta berdampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko Operasional Perusahaan;
- Saksi tidak kenal secara langsung, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN selaku PT.KB FINANCIA MULTIFINANCE, Cab. Sudiang namun yang saksi ketahui perannya selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang sampai dengan tahun 2022 yang kemudian memundurkan diri setelah ditemukan perbuatannya yang tidak sesuai dengan Standard Opersional Prosedur (SOP) internal PT. FINANCIA MULTI FINANCE yang seharusnya di laksanakan oleh seluruh karyawan dalam hal pemberian Kredit Sale And Lease-Back (Jual dan Sewa-Balik) sesuai dengan peran tugas masing-masing untuk periode pemberian kredit tahun 2021 sampai dengan 2022, dimana Laporan Audit Anti Fraud menyimpulkan bahwa kepada saksi ANDI SATRIA PARAWANSYAH RUSDIN akan diberikan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagaimana temuan Tim Audit Anti Fraud PT. FINANCIA MULTI FINANCE yang dituangkan didalam dokumen Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di Kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit, serta berdampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko Operasional Perusahaan;
- Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN; -
- Saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN SUKARDI NUR;
- Saksi tidak kenal secara langsung, tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan saksi ANDI ADRIANSYAH FIRMAN ANAS BUDI ISMAIL.

d. Dapat saksi jelaskan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ANTI-FRAUD MANAGEMENT PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE yaitu melakukan fungsi audit seluruh aktifitas operasional dan kegiatan karyawan pada KB. FINANSIA MULTI FINANCE yang bersumber dari hasil analisa tim ANTI-FRAUD MANAGEMENT, Laporan melalui system WBS (pengadu) dan Laporan PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE.

e. Dapat saksi jelaskan bahwa dasar penunjukan saksi sebagai ANTI-FRAUD MANAGEMENT PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE berdasarkan Surat Tugas Nomor : 016/KB/FMF/FM/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 dari Direksi yang ditandatagani oleh saksi AHAMD SALMAN FARIZY selaku Head Of Internal Fraud Audit & Anti Fraud Management PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE di Jakarta, dimana pada pelaksanaannya saksi melaksanakan audit tersebut bersama-sama dengan saksi EMANUEL YOHANES MADO selaku Anggota Tim dan pada Kantor kami sehari-harinya menjabat selaku Supervisor Investigation Fraud, adapun fotocopy surat saksi lampirkan dalam pemeriksaan ini.

f. Dapat saksi jelaskan PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE merupakan lembaga keuangan Non Bank yang menawarkan fasilitas kredit pembiayaan pembelian produk elektronik dan kendaraan bermotor roda 2 (dua), serta pinjaman dana kepada nasabah dengan agunan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).

g. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui kantor PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 16 Kota Makassar merupakan salah satu cabang kantor PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE dan saat ini merupakan objek audit kami selaku ANTI-FRAUD MANAGEMENT PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE.

h. Dapat saksi jelaskan bahwa PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang dilakukan audit berdasarkan surat tugas PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE No.016/KB-FMF/FM/X/2022, tanggal 26 Oktober 2022 terkait pelaksanaan pemeriksaan PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang.

i. Dapat saksi jelaskan bahwa hasil audit terkait PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang yaitu :
   - Melakukan manipulasi dokumen kepemilikan jaminan;
   - Melakukan Manipulasi dokumen persyaratan pengajuan kredit;
   - Melakukan pemindahan kepemilikan secara illegal yang diketahui oleh pelaku fraud;
   - Gratifikiasi dan penggelapan angsuran konsumen oleh oknum karyawan.

   Adapun hasil audit kami tuangkan dalam Laporan hasil Investigasi anti fraud management no. Ref. 001/LHI/III/2023, tanggal 14 Maret 2023 dan kami lampirkan dalam pemeriksaan ini.

j. Dapat saksi jelaskan bahwa berkas pengajuan pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE yaitu :
   - KTP suami istri;
   - KK / Surat Nikah;
   - Rek. PDAM / AJB / Bukti Kepemilikan rumah lainnya / PBB Rumah / Rek. Listrik;
   - Surat ket. Domisili;
   - FC. SIUP dan Akta Pendirian Usaha;
   - NPWP Pribadi ;
   - Foto Usaha / Foto Rumah;
   - Slip gaji / Foto Copy Rek Koran Bank;
   - Apabila memiliki usaha harus melampirkan SIUP ;
   - F. Copy nota penjualan / transaksi usaha / SPK.

h. Dapat saksi jelaskan apabila salah satu berkas yang menjadi persyaratan untuk melakukan permohonan tidak dilampirkan permohonan pengajuan kredit calon debitur Tidak dapat diproses dikarenakan berkas tersebut merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon debitur.

i. Dapat saksi jelaskan bahwa berdasarkan Hasil Audit Internal yang saksi laksanakan terhadap pelaksanaan tugas saksi MARIO LOBERTO selaku Branch

Manager pada Kantor Cab. Sudiang sebagaimana Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, menerangkan bahwa pemberian Kredit kepada saksi MULYADI AMRI sebagaimana dokumen Perjanjiian pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback) Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 juga termasuk salah satu dari temuan Audit tersebut dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya pemberian kredit kepada Debitur an. MULYADI AMRI dimana pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit sebesar Rp 4.171.490.819,- Adapun dampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko operasional Perusahaan, adapun Rincian hasil pemeriksaan Audit Internal Hal. 3-4 sebagai berikut :

Secara umum, hasil investigasi atas indikasi praktik kecurangan (fraud) di Cabang khususnya proses akuisisi dan analisa kredit menunjukkan telah terkonfirmasi dan terbukti adanya rekayasa kredit, manipulasi dokumen/data sebagai salah satu persyaratan kedit, dan pelanggaran pakta integritas.

Tindakan atau praktik kecurangan yang terkonfirmasi dan terbukti, sebagai berikut:

- Melakukan manipulasi dokumen kepemilikan jaminan truck tambangdengan cara memalsukan kuitansi jual beli kendaraan dan surat pelepasan hak kendaraan dari pihak pertama kepada 18 debitur/konsumen yang bertujuan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dengan skema sale & leaseback (skema used car menjadi sale & leaseback);
- Melakukan manipulasi dokumen persyaratan kredit lainnya seperti: laporan hasil survey, laporan hasil pemeriksaan fisik jaminan, foto lokasi usaha debitur/konsumen, foto rumah debitur/konsumen, foto fisik jaminan, akta pendirian usaha, rekening koran bank, dan SK. Domisili atas 18 debitur/konsumen;
- Melakukan pemindahan kepemilikan unit truck (over alih) secara ilegal yang dilakukan oleh debitur/konsumen dan diketahui oleh pelaku fraud (Branch Manager) 4) Terdapat penerimaan uang (gratifikasi) sebesar Rp917.254.000,- dan penggelapan angsuran kredit konsumen oleh oknum karyawan (pelaku fraud) sebesar Rp443.942.500,- Tindakan kecurangan (fraud) mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit sebesar Rp 4.171.490.819,- Adapun dampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya profil risiko operasional Perusahaan.

Penyebab terjadinya tindakan kecurangan (fraud) sebagai berikut :

- Lemahnya integritas karyawan;
- Kurangnya pemahaman karyawan atas produk KMOB dengan tipe jaminan truck tambang;
- Lemahnya supervisi berjenjang dari atasan;
- Lemahnya desain pengendalian terkait dengan proses akuisisi kredit dan proses know your employee (KYE);

Tindak lanjut yang telah dilakukan oleh Manajemen sebagai berikut :

- Memberikan sanksi tegas kepada pelaku fraud sesuai Peraturan Perusahaan dan juga memberhentikan pejabat cabang (Branch Manager);
- Melakukan pembatasan transaksi pembiayaan dengan unit jaminan jenis truck tambang batubara dan mineral;
- Membuat pelaporan tindak kecurangan yang dilakukan oleh pelaku fraud kepada apparat kepolisian;

- Melakukan penarikan unit jaminan dan penagihan untuk menurunkan potensi kerugian financial;
- Memperkuat prosedur akuisisi;
- Membentuk komisi sanksi yang dituangkan dalam Surat KeputusanPT KB FINANSIA MULTI FINANCE.

Selain itu, Manajemen juga akan melakukan langkah-langkah preventive untuk mencegah kejadian fraud dimasa akan datang sebagai berikut :

- Mengkaji dan mereview komponen KPI karyawan dan supervisor;
- Memperkuat proses KYE dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko;
- Melakukan kajian dan review kembali atas desain proses dan pengendalian diantaranya dengan sentralisasi Credit Analyst (CA) KMOB.

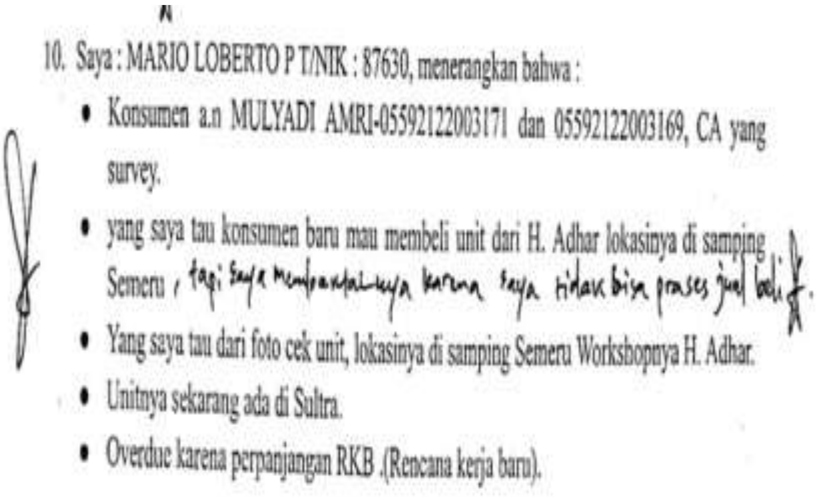
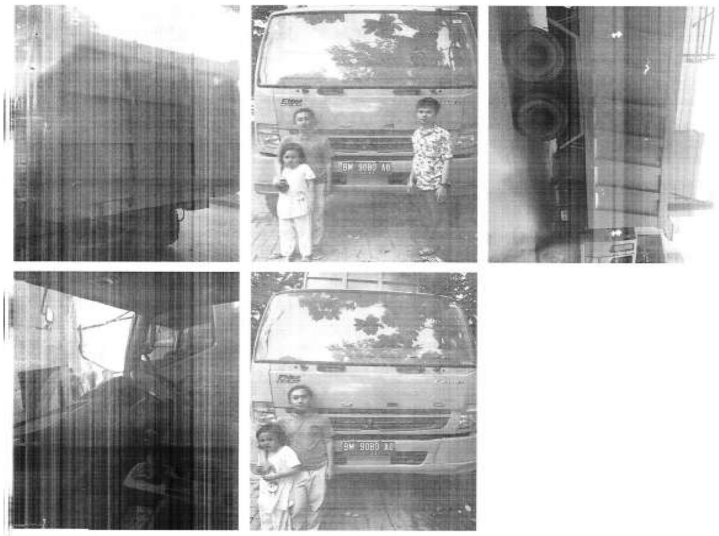
Dimana tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku Branch Manager (BM) pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan Internal perusahaan kami yang seharusnya dipatuhi oleh seluruh Karyawan dan juga telah menyalahi Fakta Integritas yang dibuat dan ditandatanganinya sendiri, Adapun aturan-aturan yang dilanggar oleh perbuatan-perbuatan yang telah ditemukan oleh Tim Audit Anti Fraud yang dilakukan oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON yang salah satunya perbuatan terhadap pemberian Fasilitas Kredit kepada Debitur atas nama MULYADI AMRI sebagaimana Dokumen Perjanjiian pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback) Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400, yang telah melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022, antara lain sebagai berikut :

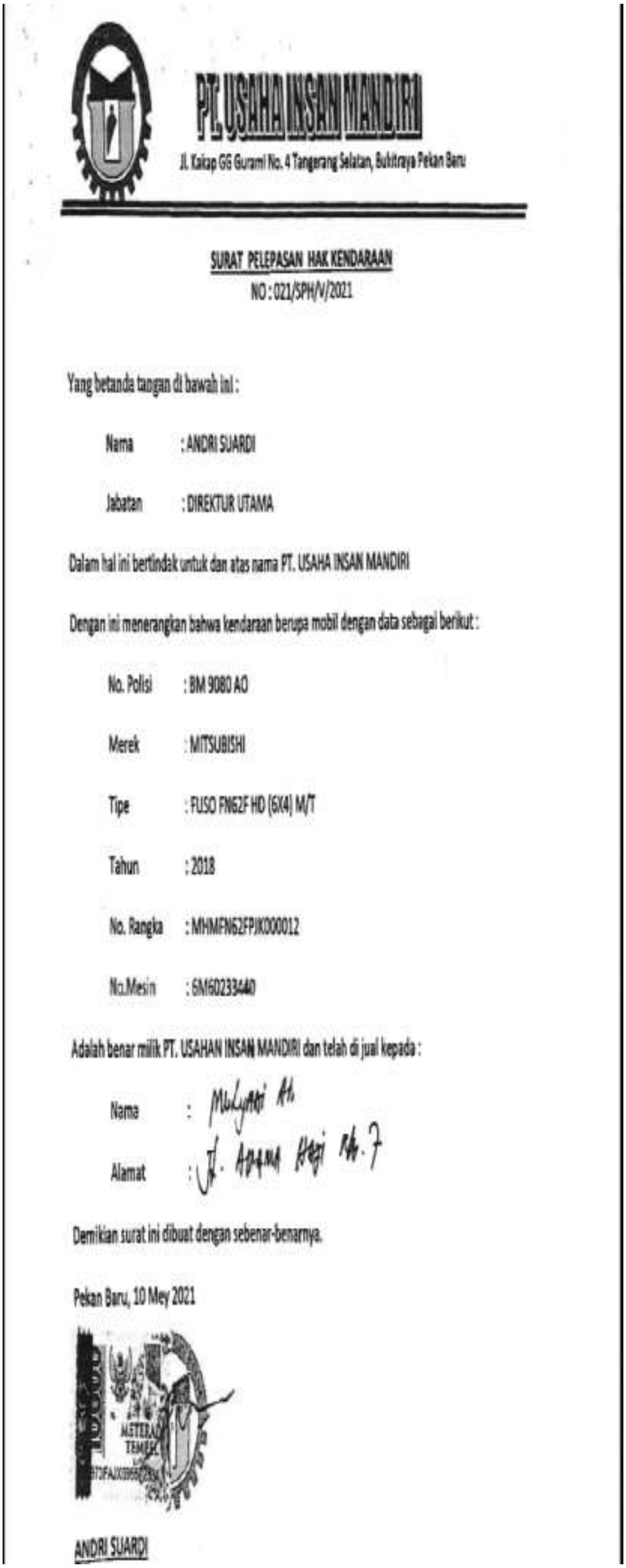
- Buku Peraturan Perusahaan tahun 2021-2023 Bab IX Pasal 57 Poin 1 Huruf b,d dan g;
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 302/FMF/III/2019/ Tentang Ketentuan Jabatan Marketing Officer KMOB, Credit Officer KMOB dan CMO KMOB inhouse Produk Pembiayaan Dengan Agunan Mobil;
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 536/KBFMF/VII/2022 Tentang Kebijakan Persetujuan Kredit dan Ketentuan Proses Kredit Pada Pembiayaan Mobil dengan cara Sale and Leaseback dengan objek sewa kendaraan bermotor roda empat atau lebih (revisi SKD 536);
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 584/KBFMF/VII/2022 Tentang Kebijakan Persetujuan Kredit dan Ketentuan Proses Kredit Pada Pembiayaan Mobil dengan cara Sale and Leaseback (mengganti SKD (514/KBFMF/XII/2021);
- Surat Keputusan Direksi Nomor : 290/FMF/II/2019 Tentang Kebijakan Persetujuan Kredit Untuk Pembiayaan Dengan Agunan Mobil;
- Memo Internal Nomor : 3908/CRI/VI/2021, Tentang Proses Kredit Pengajuan Pembiayaan Untuk Debitur Fleet dengan agunan kendaraan roda empat atau lebih (sale and leaseback);
- Memo Internal Nomor : 4516/CRI/II/2022 Tentang Ketentuan Proses Kredit Pengajuan Pembiayaan Untuk debitur Fleet dengan agunan kendaraan roda empat atau lebih;
- Memo Internal Nomor : 4834/CRI/X/2022 Tentang Perubahan Ketentuan LOB KMOB (Perubahan MI 4679).

Adapun dampak Financial / keuangan yang telah merugikan perusahaan kami disebabkan karena perbuatan dari tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON pada Proses Pemberian Kredit dengan cara menempatkan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya sehingga saksi MULYADI AMRI dapat memeperoleh Fasilitas Kredit yang selanjutnya melahirkan Jaminan Fidusia adalah sejumlah Nilai pembiayaan yang ditetapkan didalam perjanjian pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik

(Sale And Leaseback) Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 karena mengakibatkan Perusahaan PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE mengeluarkan Sejumlah Dana sebagai biaya yang berakibat pada berkurangnya Nilai Kekayaan pada perusahaan PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE.

j. Dapat saksi jelaskan bahwa dasar sehingga kami selaku Auditor Anti Fraud dari PT. FINANCIA MULTI FINANCE menyimpulkan bahwa atas pemberian fasilitas kredit Sale And Lease-Back kepada saksi MULYADI AMRI telah ditemukan perbuatan yang menyalahi aturan Internal yang berlaku bagi keseluruhan Karyawan PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang telah diuraikan didalam lampiran hasil Audit Investigasi Anti Fraud Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, yang menerangkan sebagai berikut :

MULYADI AMRI	**05592122003169**	**36. Used Car menjadi SNL** Potongan Berita Acara konfirmasi dengan BM  10. Saya : MARIO LOBERTO P T/NIK : 87630, menerangkan bahwa : • Konsumen a.n MULYADI AMRI-05592122003171 dan 05592122003169, CA yang survey. • yang saya tau konsumen baru mau membeli unit dari H. Adhar lokasinya di samping Semeru , tapi saya membatalkannya karena saya tidak bisa proses jual beli. • Yang saya tau dari foto cek unit, lokasinya di samping Semeru Workshopnya H. Adhar. • Unitnya sekarang ada di Sultra. • Overdue karena perpanjangan RKB .(Rencana kerja baru). **37. Unit bukan milik debitur** Pengecekan fisik kendaraan dan foto kendaraan dilakukan di gudang H Adhar  **38. Indikasi Pemalsuan dokumen persyaratan kredit seperti: form pelepasan hak kendaraan, kwitansi Jual beli kendaraan** Surat Pelepasan Hak Kendaraan yang dilampirkan di MAP Aplikasi dibuat internal dan di print dari PC CA dibuat internal



PT. USAHA INSAN MANDIRI
Jl. Kakap GG Gurami No. 4 Tangerang Selatan, Bukitraya Pekan Baru

SURAT PELEPASAN HAK KENDARAAN

NO : 021/SPH/V/2021

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRI SUARDI

Jabatan : DIREKTUR UTAMA

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. USAHA INSAN MANDIRI

Dengan ini menerangkan bahwa kendaraan berupa mobil dengan data sebagai berikut :

No. Polisi : BM 9080 AO

Merek : MITSUBISHI

Tipe : FUSO FN62F HD (6X4) M/T

Tahun : 2018

No. Rangka : MHMFN62FPJK000012

No.Mesin : 6M60233440

Adalah benar milik PT. USAHAN INSAN MANDIRI dan telah di jual kepada :

Nama : Mulyadi Ah.

Alamat : Jl. Agama Haji No. 7

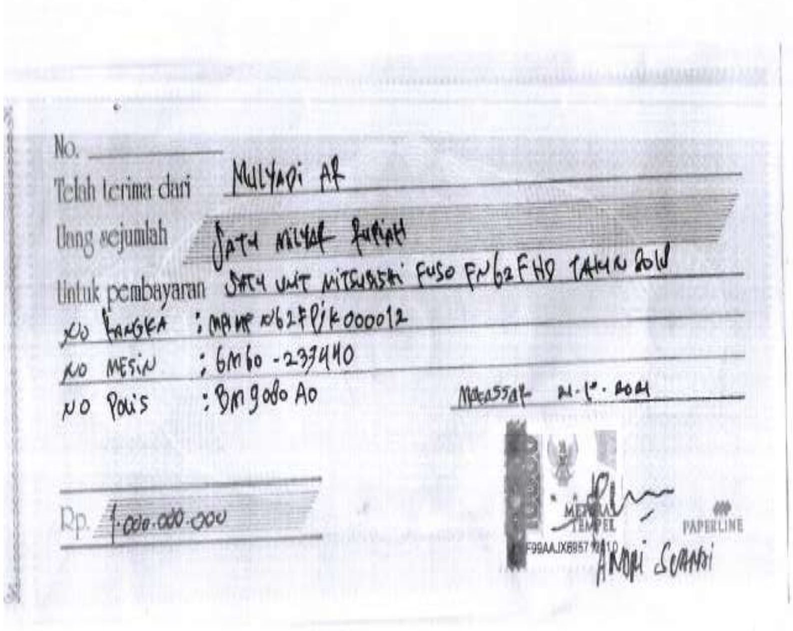
Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekan Baru, 10 Mey 2021

METERAI TEMPEL

ANDRI SUARDI

Kwitansi jual beli kendaraan yang dilampirkan di MAP Aplikasi dibuat internal dan di print dari PC CA dibuat internal



No.

Telah terima dari MULYADI AR

Uang sejumlah SATU MILYAR RUPIAH

Untuk pembayaran SATU UNIT MITSUBISHI FUSO FN62FHD TAHUN 2018

NO RANGKA : MHMFN62FPJK000012

NO MESIN : 6M60-237440

NO POLIS : BM9080 AO

MAKASSAR 21-10-2018

Rp. 1.000.000.000

METERAI TEMPEL

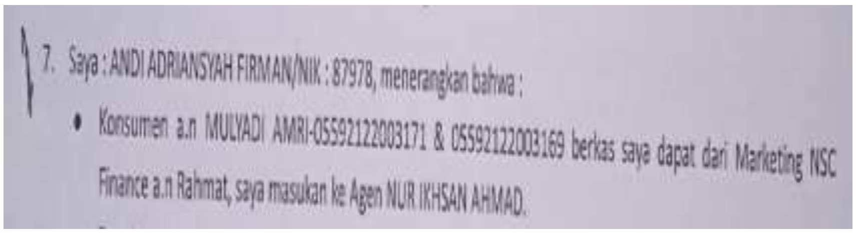
F99AAJX6957

PAPERLINE

AMRI SUANDI

39. Agen Fiktif

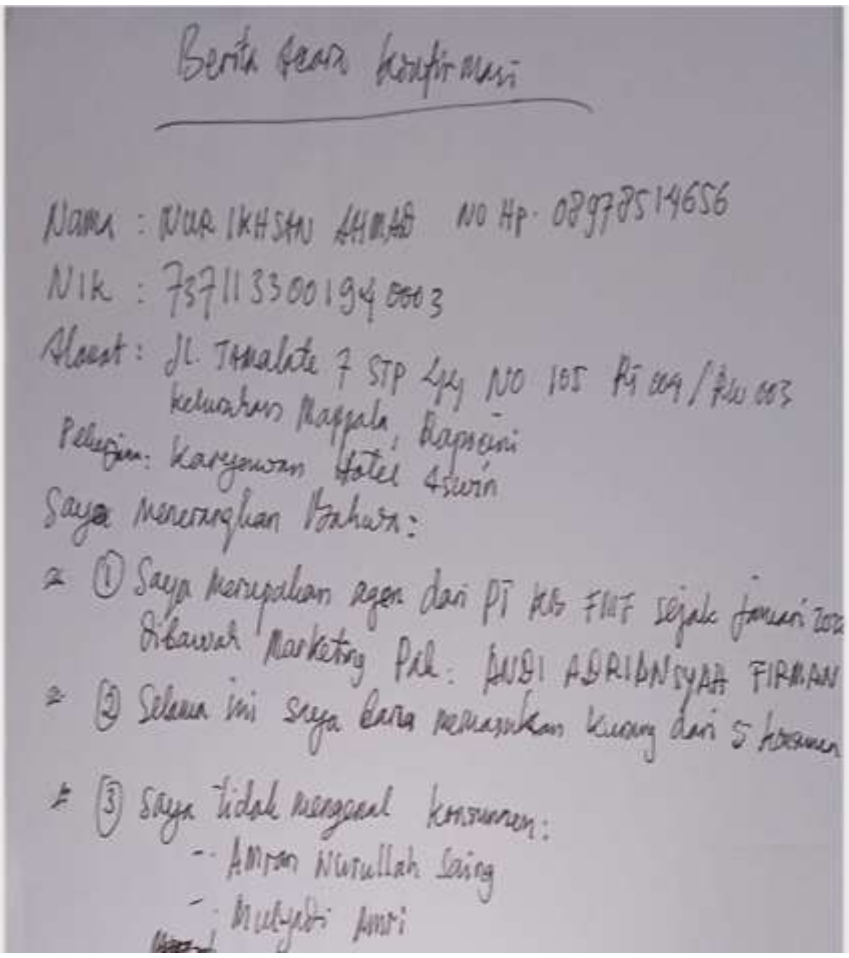
Potongan Berita Acara konfirmasi dengan MO Andi Adriansayh Firman



7. Saya : ANDI ADRIANSYAH FIRMAN/NIK : 87978, menerangkan bahwa :

- Konsumen a.n MULYADI AMRI-05592122003171 & 05592122003169 berkas saya dapat dari Marketing NSC Finance a.n Rahmat, saya masukan ke Agen NUR IKHSAN AHMAD.

Potongan Berita Acara konfirmasi dengan Agen



Berita Acara Konfirmasi

Nama : NUR IKHSAN AHMAD NO Hp. 08978514656

NIK : 7371133001940003

Alamat : Jl. Tamalate 7 STP 4 Lr NO 105 RT 004 / RW 003
Kelurahan Mappala, Rappocini

Pekerjaan : Karyawan Hotel Aswin

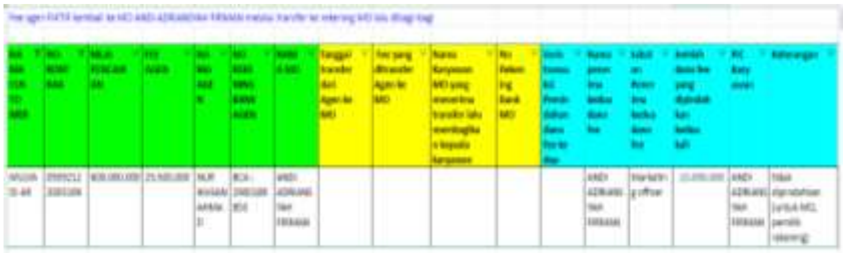
Saya menerangkan bahwa :

① Saya merupakan agen dari PT KB FMF sejak Januari 202
dibawah Marketing PIC : ANDI ADRIANSYAH FIRMAN

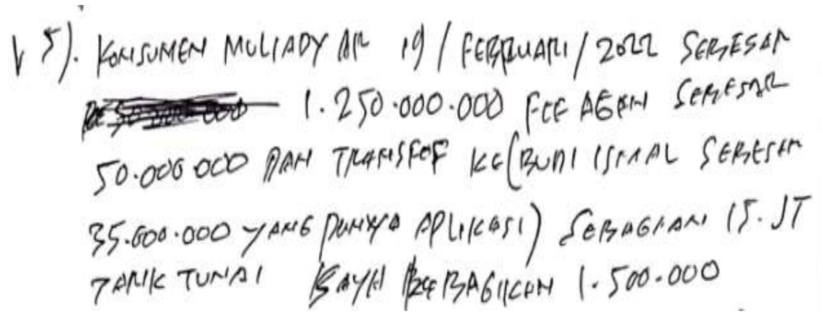
② Selama ini saya baru memasukkan kurang dari 5 konsumen

③ Saya tidak mengenal konsumen :
- Amran Nurullah Saing
- Mulyadi Amri

40. Karyawan menerima gratifikasi

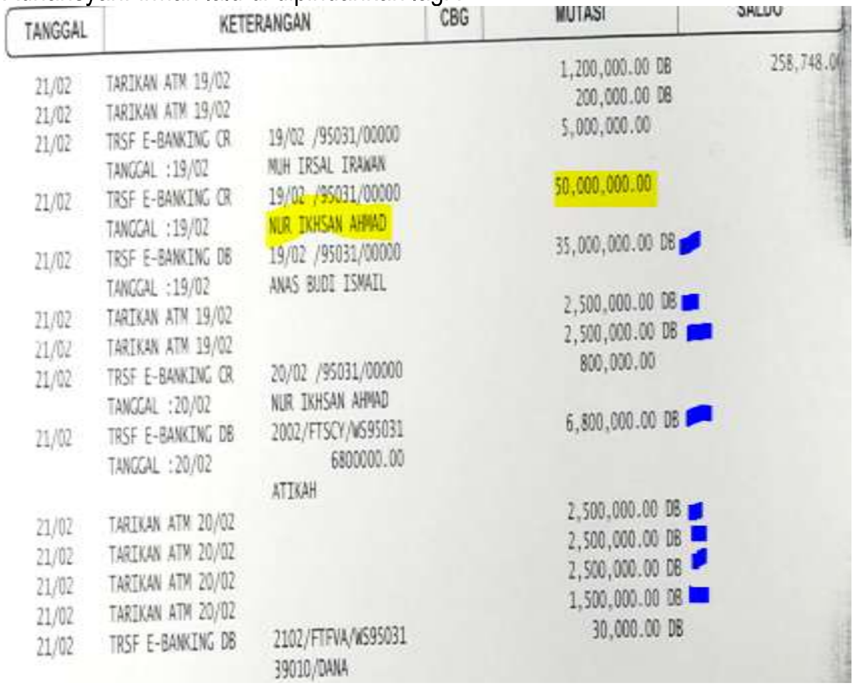


Potongan Berita Acara konfirmasi dengan MO Andi Adriansyah Firman



5). KONSUMEN MULIADY AR 19/FEBRUARI/2022 SEBESAR ~~[illegible]~~ 1.250.000.000 FEE AGEN SEBESAR 50.000.000 DAN TRANSFER KE (BUDI ISMAL SEBESAR 35.000.000 YANG PUNYA APLIKASI) SEBAGIAN 15. JT TARIK TUNAI SAYA BERBAGIKAN 1.500.000

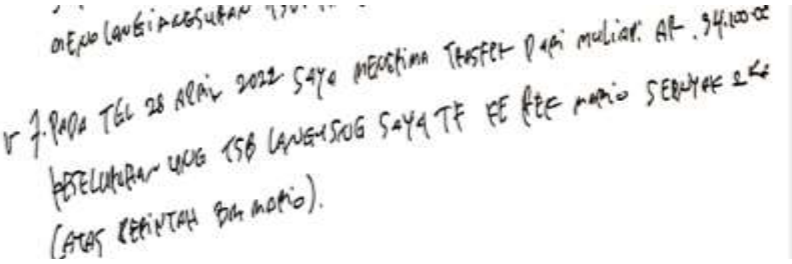
bukti transfer Fee agen dari Agen fiktif Nur Ikhsan Ahmad kepada MO Andi AdriansyahFirman lalu di dipindahkan lagi :



TANGGAL	KETERANGAN	CBG	MUTASI	SALDO
21/02	TARIKAN ATM 19/02		1,200,000.00 DB	258,748.0
21/02	TARIKAN ATM 19/02		200,000.00 DB	
21/02	TRSF E-BANKING CR TANGGAL :19/02	19/02 /95031/00000 MUH IRSAL IRAWAN	5,000,000.00	
21/02	TRSF E-BANKING CR TANGGAL :19/02	19/02 /95031/00000 NUR IKHSAN AHMAD	50,000,000.00	
21/02	TRSF E-BANKING DB TANGGAL :19/02	19/02 /95031/00000 ANAS BUDI ISMAIL	35,000,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 19/02		2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 19/02		2,500,000.00 DB	
21/02	TRSF E-BANKING CR TANGGAL :20/02	20/02 /95031/00000 NUR IKHSAN AHMAD	800,000.00	
21/02	TRSF E-BANKING DB TANGGAL :20/02	2002/FTSCY/WS95031 6800000.00 ATIKAH	6,800,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02		2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02		2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02		2,500,000.00 DB	
21/02	TARIKAN ATM 20/02		1,500,000.00 DB	
21/02	TRSF E-BANKING DB	2102/FTFVA/WS95031 39010/DANA	30,000.00 DB	

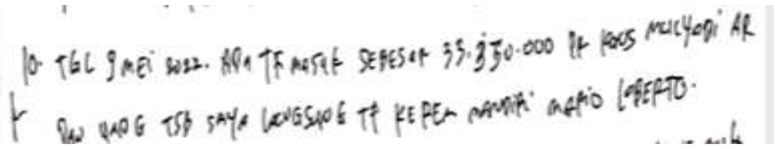
41. Pembayaran angsuran ke rekening BM dan dilakukan Lapping

Potongan Berita Acara konfirmasi dengan CO PRASETYO WIBOWO

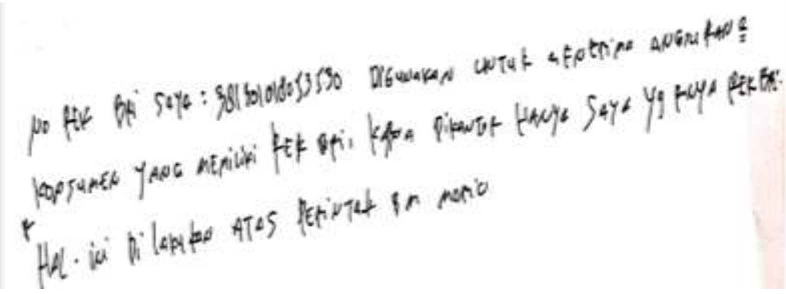


MENJO LANGI ANGSURAN

7. PADA TGL 28 APRIL 2022 SAYA MENERIMA TRASFER DARI MULIADI AR. 34.100.000 KESELURUHAN UANG TSB LANGSUNG SAYA TF KE REK MARIO SEBANYAK 2X (ATAS PERINTAH BM MARIO).



10. TGL 9 MEI 2022. ADA TF MASUK SEBESAR 33.350.000 DARI KONS MULYADI AR DAN UANG TSB SAYA LANGSUNG TF KE REK MANDIRI MARIO (BERTO.

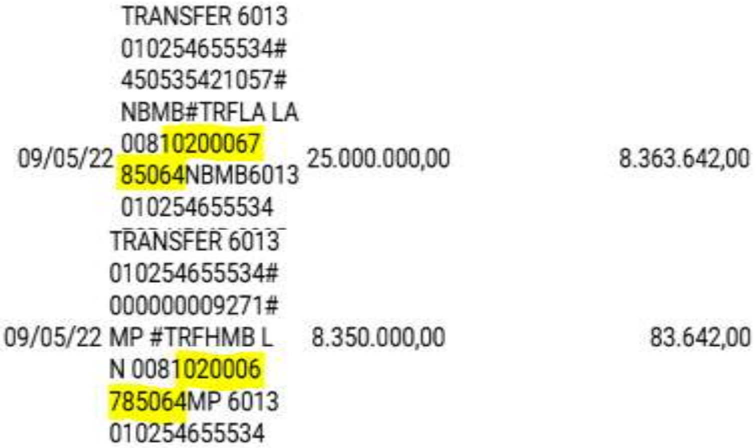


No Rek BRI saya : 381301018053530 Digunakan untuk menerima angsuran konsumen yang memiliki rek BRI. karena dikantor hanya saya yg punya rek BRI.
Hal. ini di lakukan atas perintah BM Mario

bukti transfer angsuran debitur Mulyadi AR (BRI) ke CO: Prasetyo Wibowo:

09/05/22	TRANSFER FROM040301021445500 TO381301018053530MP	33.350.000,00	33.370.142,00

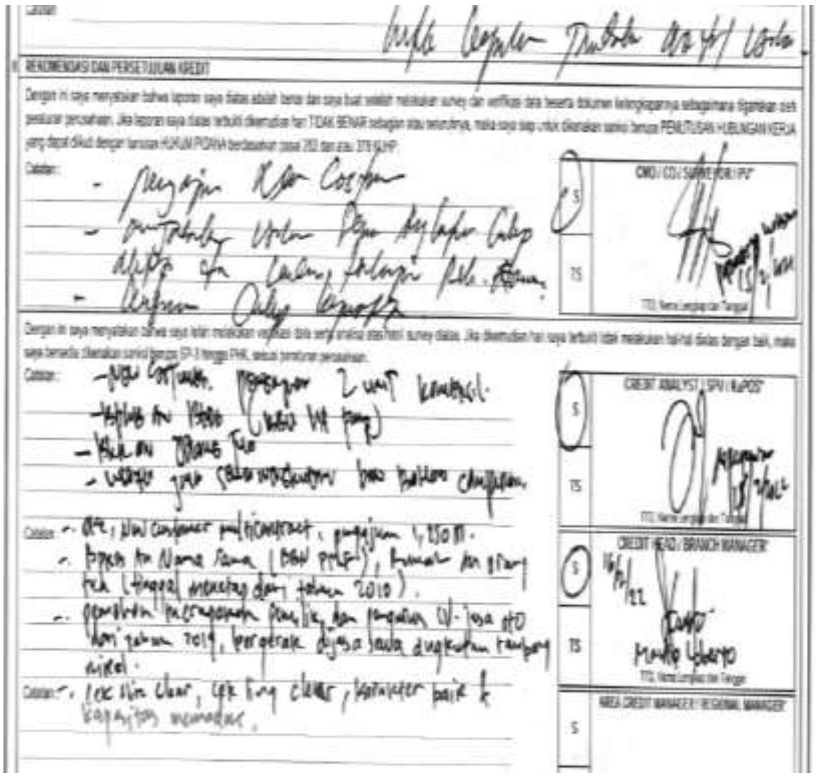
bukti transfer angsuran debitur Mulyadi AR dari CO: Prasetyo Wibowo ke Rek mandiri BM Mario loberto :



09/05/22	TRANSFER 6013 010254655534# 450535421057# NBMB#TRFLA LA 0081020006785064NBMB6013 010254655534	25.000.000,00	8.363.642,00
09/05/22	TRANSFER 6013 010254655534# 000000009271# MP #TRFHMB L N 0081020006785064MP 6013 010254655534	8.350.000,00	83.642,00

42. Indikasi Pemalsuan laporan hasil survey

Catatan di kolom rekomendasi dan persetujuan kredit tidak sesuai fakta investigasi.



REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN KREDIT

Dengan ini saya menyatakan bahwa laporan saya diatas adalah benar dan saya buat setelah melakukan survey dan verifikasi data beserta dokumen kelengkapannya sebagaimana digariskan oleh peraturan perusahaan. Jika laporan saya diatas terbukti dikemudian hari TIDAK BENAR sebagian atau seluruhnya, maka saya siap untuk dikenakan sanksi berupa PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA yang dapat diikuti dengan tuntutan HUKUM PIDANA berdasarkan pasal 263 dan atau 378 KUHP.

Catatan: - [illegible]

CMO / CO / SURVEYOR / PU*

S / TS

TTD, Nama Lengkap dan Tanggal

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya telah melakukan verifikasi data serta analisa atas hasil survey diatas. Jika dikemudian hari saya terbukti tidak melakukan hal-hal diatas dengan baik, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa SP-3 hingga PHK, sesuai peraturan perusahaan.

Catatan: - [illegible]

CREDIT ANALYST / SPV / KaPOS*

S / TS

TTD, Nama Lengkap dan Tanggal

Catatan:
- [illegible], New Customer [illegible], pengajuan [illegible]
- Bpkb an Nama Sama (BBN [illegible]), rumah an orang tua (tinggal menetap dari tahun 2010).
- penghasilan merupakan pemilik dan pengelola CV. jasa [illegible] dari tahun 2019, bergerak di jasa sewa angkutan tambang nikel.

CREDIT HEAD / BRANCH MANAGER*

S / TS

16/5/22

Mario Loberto

TTD, Nama Lengkap dan Tanggal

Catatan:
- [illegible] clear, cek [illegible] clear, karakter baik & kapasitas memadai.

AREA CREDIT MANAGER / REGIONAL MANAGER*

S

k. Dapat saksi jelaskan bahwa didalam tahap Investigasi Anti Fraud yang kami laksanakan kami melaksanakan Analisa terhadap dokumen Permohonan Kredit dari Debitur atas nama saksi MULYADI AMRI yang menerangkan proses sejak tahap pengisian permohonan pinjaman sampai kemudian disetujui dan mengikatkan kontrak didalam Dokumen Perjanjian Pembiayaan, berupa pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback), Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022 melalui proses pengajuan permohonan pembiayaan Kredit Sale And Lease-Back saksi MULYADI AMRI secara fisik dilakukan pengisian oleh Petugas Kredit pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kemudian saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager menginput kedalam Aplikasi System Confins yang merupakan Aplikasi Pengajuan yang dipakai hampir keseluruhan Pembiayaan, setelah dokumen didalam tahapan aplikasi tersebut selesai diinput oleh Back Office Operation PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang selanjutnya saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager membuka akun miliknya tersebut untuk mengecek kelengkapan yang dimasukkan oleh calon debitur, selanjutnya saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager (BM) yang merupakan salah satu unsur Petugas Kredit pada tingkat Cabang mengisi dokumen Approval tingkat cabang pada lembaran ANALISA KELAYAKAN DAN KEPUTUSAN KREDIT kemudian ditutup dengan tandatangannya pada Kolom tanda tangan, selanjutnya dokumen Formulir Pengajuan saksi MULYADI AMRI dikirimkan melalui Pdf. oleh Credit Analis kepada Credit Regional Manager (CRM) yang dijabat oleh saksi NAMSOR PAKPAHAN selanjutnya diajukan kepada Regional Manager (RM) yang dijabat oleh saksi DEDEN, selanjutnya diajukan kepada GENERAL MANAGER BISNIS (GMB) yang dijabat oleh saksi BENNY yang akan meneruskan selanjutnya kepada Credit Analys – Head Office (CA-HO), selanjutnya dokumen permohonan tersebut diajukan kepada Credit Operation Manager (COM) yang dijabat oleh saksi MICHAEL HELMI, yang kemudian menyampaikan dokumen tersebut kepada Tim Approved kantor pusat yang terdiri dari :
   - General Manager Credit (GM Credit) dijabat oleh saksi TRISNA WIDJAJA;
   - Direktur Marketing dijabat oleh HERI SD;
   - Presiden Direktur dijabat oleh saksi YAP TJAY HING.

   Setelah ketiganya bertanda tangan dan atau menuliskan Keputusannya selanjutnya dilakukan Approval melalui System CONFINS tersebut oleh setiap tahapan sebagaimana dokumen Pengajuan fisiknya, setelah Approval melalui System Confins telah terlaksana barulah saudari INDRA selaku Tim Operation PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudian melakukan Verifikasi dan Proses Pencairan.

l. Dapat saksi jelaskan bahwa dari fakta – fakta yang ditemukan oleh penyidik bahwa saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager (BM) PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang pada pemberian kredit kepada Debitur atas nama MULYADI AMRI dengan Jaminan berupa 1 (satu) Unit Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012 Nomor Polisi : DD 9080 AO yang sebenarnya bukanlah milik dari saksi MULYADI AMRI dan tidak melakukan Survei kepada Alamat dari saksi MULYADI AMRI menerangkan bahwa saksi MARIO LOBERTO tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku Branch Manager yang merupakan salah satu unsur petugas kredit pada tingkat Cabang PT. KB FMF telah **menyalahi MEMO INTIERNAL dari Direksi Nomor : 3908/CRI/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, Hal 2 Poin : Ketentuan Survey Lapangan oleh Branch Manager** yang **apabila hal – hal tersebut diketahui oleh** Tim Approved kantor pusat yang terdiri dari : ----
   - General Manager Credit (GM Credit) dijabat oleh saksi TRISNA WIDJAJA;
   - Direktur Marketing dijabat oleh HERI SD;
   - Presiden Direktur dijabat oleh saksi YAP TJAY HING.

maka pengajuan Kredit saksi MULYADI AMRI tersebut tentunya tidak akan memperoleh persetujuan pemberian fasilitas kredit oleh Tim Approved tingkat pusat sehingga Perjanjiian pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback) Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 tidak akan melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia sebagaimana dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022.

Bahwa Adapun perbuatan dari saksi MARIO LOBERTO yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawab selaku salah satu unsur dari Petugas Kredit pada Tingkat Cabang telah ditemukan oleh Tim Audit Internal yang menerangkan didalam pemeriksaan Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit sebesar Rp 4.171.490.819,- Adapun dampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko operasional Perusahaan.

m. Dapat saksi jelaskan bahwa perbuatan menerima angsuran dari Debitur tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : No. 477/KBFMF/III/2021 tanggal 14 Maret 2021 tentang Kode Perilaku Untuk Karyawan Perusahaan Mengenai Kepatuhan, yang menguarikan aturan tersebut sebagai berikut :

4. Uang atau Barang berharga, hiburan dan manfaat serta hal terkait lainnya
    4.2. Prinsip
        4.2.1. Staf tidak diperbolehkan menerima, secara langsung atau tidak langsung, Uang dan barang berharga, hiburan atau manfaat illegal dan tidak akan mengajurkan atau mangabaikan penerimaan tersebut.
        4.2.2. Staf tidak diperbolehkan menerima uang atau surat berharga yang setara dengan uang tunai dari pelanggan yang bukan pihak yang berkepentingan, selain itu, bahkan jika staf telah menerima hadiah, keramahtamahan dan lain-lain yang tidak perlu dilaporkan, namun demikian frekuensi penerimaan hadiah atau keramahtamahan tersebut tidak boleh melebihitingkat kewajaranyang diterima secara umum/social atau penerimaan tersebut tidaka akan merusak kredibilitas dan reputasi yang umumnya diharapkan untuk staf perusahaan.
        4.2.3. Staf tidak boleh memberikan uang atau barang berharga kepada rekanan untuk transaksi yang bertujuan mempromosikan bisnis, dan harus berhati-hati untuk tidak melanggar standar etika rekanan dalm hal pemberian hadiah atau kebijakan rekanan lainnnya,Asalkan, bagaimanapun, staf yang bertanggung jawab atas pekerjaan investasi keuangan harus mematuhi kriteria dan prosedur yang ditetapkan secara terpisah jika mereka ingin memberikan keuntungan meneter termasuk uang atau barang berharga, hiburan dan keramahtamahan, manfaat dan lain-lain.
        4.2.4. Penerimaan uang atau barang berharga hiburan, keramahtamahan dan lain-lain melalui anggota keluarga, kerabat atau teman staff akan dianggap sebagai Tindakan staf.
        4.2.5. Jika mustahil untuk segera menolak uang atau barang berharga yang dilarang, uang atau barang tersebut akan segera dikembalikan ke penyedia dengan cara yang sopan.

6. Tindakan Benturan Kepentingan
   6.1. Prinsip
      6.1.2. Staf harus menempatkan kepentingan perusahan diatas kepentingan pribadinya Ketika melakukan tugasnya.
      6.1.2. Staf harus berkomunikasi dengan Pejabat Kepatuhan dan Manajer Pengendalian Internal jika dia akan melakukan tugasnya dimana ada konflik kepentingan dengan pelanggan atau Perusahaan, atau ada risiko konflik kepentingan tersebut.
   6.2. Larangan untuk Tindakan Benturan Kepentingan
      6.2.2. Staf harus setia menjalankan tugasnya selama jam kerja, dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan mencari untung untuk mengejar kepentingan pribadi.

n. Dapat saksi jelaskan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku pada perusahaan kami antara lain sebagai berikut :
   - Surat Keputusan Direksi Nomor : 361/FMF/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Ketentuan Penanganan Konsumen oleh Collection Cabang yang berbunyi Poin 3.5. *Collector tidak diperbolehkan untuk menerima angsuran selain tunai, konsumen akan menerima kuitansi resmi yang dikeluarkan PT. FINANCIA MULTI FINANCE dari COLLECTOR sebagai bukti pembayaran yang Sah* dan pada Poin 3.6. *Collector tidak diperbolehkan untuk menerima atau mencairkan Cek/Giro dengan alasan apapun atau menerima angsuran secara transfer melalui Rekening Pribadi Collector*, sehingga dengan demikian dapat saksi simpulkan bahwa untuk yang bertugas melakukan Penagihan Angsuran Bulanan pada Unit didaerah tidak diperbolehkan untuk menerima angsuran dari Debitur dengan alasan apapun dan melalui rekening pribadi apalagi unsur Karyawan lainnya yang tidak diserahi tanggung jawab untuk melakukan penagihan;
   - Buku Peraturan Perusahaan tahun 2021-2023 Bab IX Pasal 57 Huruf v yang berbunyi "*Menahan dan Tidak Menyetorkan Uang Operasional atau Uang Pembayaran dari Pelanggan/Konsumen atau Barang Tarikan untuk Kepentingan apapun",* sehingga dapat dikatakan bahwa Buktu Peraturan ini mengatur tentang Pelanggaran Berat dan Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada seluruh Karyawan.

i. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

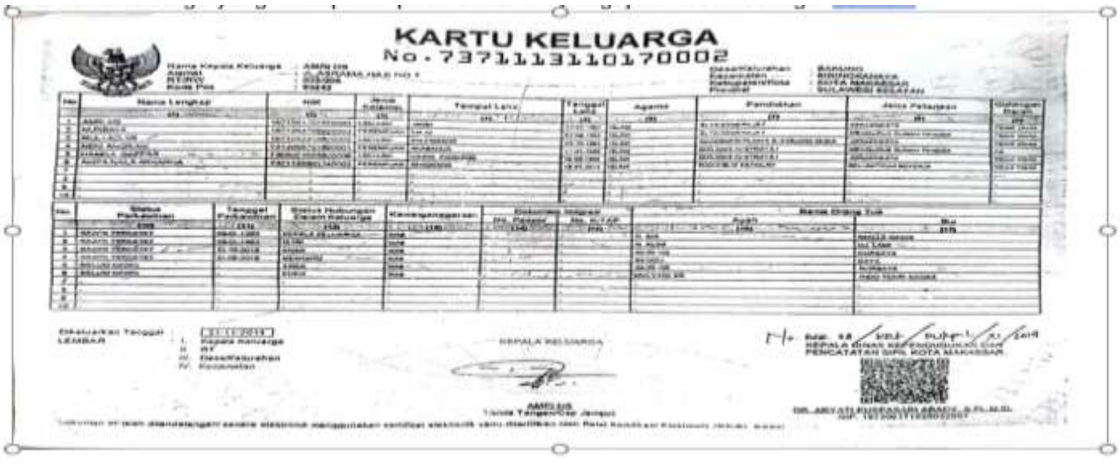
3) **NAMSOR PAKPAHAN Alias NAMSOR Bin ROSMAN PAKPAHAN**, lahir Bandung / 25 Mei 1986, umur 37 Tahun, suku/Kebangsaan Batak/ Indonesia, Agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir S1 (FISIKA), pekerjaan Karyawan swasta PT. Kb. Financia Multi Finance, alamat: Jl. Caringin Blok Kupat RT : 002 RW : 013, Kel. Babakan, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, NIK : 3273032505860001 Nomor HP : 082217427362.

   Menerangkan :

   a. Saksi menjelaskan bahwa tugas dan Fungsi HEAD OFFICE PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Monitoring aktivitas kredit di Kantor Cabang, Monitoring Survey, Memonitoring Semua Proses Kredit Pada Kantor Cabang;
   b. Saksi menjelaskan bahwa PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang bergerak dibidang kredit pembiayaan pembelian produk elektronik dan kendaraan bermotor roda 2 (dua), serta pinjaman dana kepada nasabah dengan agunan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan kendaraan passenger dan komersil;
   c. Bahwa Untuk Perorangan yaitu persyaratan mandatory yaitu Dapat saya jelaskan bahwa untuk menjadi debitur pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE yaitu KTP SUAMI ISTRI DAN KK, NPWP aktif, rekening Listrik atau PBB, untuk data unit agunan harus melengkapi FC. BPKB lengkap dan STNK, untuk pengajuan berdasarkan usaha yaitu surat ketrerangan usaha dan melampirkan dokumen-dokume terkait usaha calon debitur dan bukti penghasilan usaha

seperti rekening Koran bank dan kwitansi pembelian, untuk karyawan di perlukan Slip Gaji;

d. Bahwa Fasilitas credit yang dapat diambil oleh calon debitur pada kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE yaitu sale and leasback / pinjam dana dengan agunan BPKB dan USECAR yaitu pembelian mobil bekas;
e. Bahwa Pinjam dana tidak boleh dilakukan dengan cara pembelian mobil melalui showroom.
f. Bahwa dikarenakan jenis fasilitas kredit pinjam dana di PT. KB Finansial multi Finance sudiang memiliki konsep untuk memberikan tambahan dana pribadi dan usaha bukan diperuntukkan untuk melakukan jual beli melalui showroom.
g. Bahwa mekanisme atau SOP permohonan kredit dengan pinjam dana dari permohonan pengajuan sampai dengan diapprove atau disetujuinya fasilitas kredit tersebut yaitu pada Awalnya agent mengirim berkas (KTP Suami Istri dan KK) calon debitur ke marketing PT. KB. Finansia Multi Finance dan Marketing mengirim berkas tersebut ke Credit Analyst untuk dilakukan pre screening seperti check BI Checking, setelah hasil BI Checking keluar dan tidak bermasalah, marketing (MO) atau credit analis (CA) akan melakukan komunikasi kepada agent untuk kesiapan debitur dilakukan survey, marketing kemudian menghubungi Supervisor terkait kelengkapan berkas, setelah itu supervisor berkomunikasi dengan Credit Officer dan mengarahkan untuk melakukan survey. surveyor kemudian melakukan survey, setelah mendapatkan hasil survey calon debitur kemudian diteruskan pada credit analis (CA) untuk proses pemeriksaan berkas terkait kesesuaian pengajuan kredit dan jika telah sesuai dan telah memenuhi syarat atau kelayakan untuk diberikan kredit, credit analys melakukan approve permohonan pengajuan kredit calon debitur, kemudian proses approve pengajuan kredit calon debitur tergantung dengan limit pengajuan pemohonan kredit calon debitur, apabila permohonan kredit dibawah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu Banch Manager (BM) sedangkan diatas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu ACRM (Area Credit Manager) dan diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang berwewenang untuk rekomendasi final approve yaitu RM (regional manager).
h. Saksi menjelaskan bahwa tidak mengenal Lk. MULYADI AMRI dan tidak ada hubungan dengan yang bersangkutan.
i. Saksi menjelaskan bahwa Lk. MULYADI AMRI merupakan debitur atau nasabah pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang.
j. Saksi menjelaskan bahwa Jenis fasilitas credit yang diambil oleh Sdr MULYADI AMRI yaitu jenis credit sale and leasback / pinjam dana dengan jaminan BPKB truck.
k. Saksi menjelaskan bahwa berkas pengajuan kredit sdr. MULYADI AMRI pada kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang saya lakukan pengecekan berupa data Keuangan, Mandatory, data jaminan yang telah dilakukan pengecekan awal oleh Credit Analis (CA) yang kemudian dikirimkan kepada saksi melalui email.
l.



KARTU KELUARGA

No. 7371113110170002

- Kartu keluarga diatas dengan kartu keluarga yang saksi terima yaitu berbeda.
- Pada tanggal 16 FEBRUARI 2022, pukul 10:32 WIB, yang saksi terima melalui gmail.
- Dapat saksi jelaskan letak perbedaan dari kartu keluarga diatas dengan kartu keluarga (KK) diatas yaitu adanya daftar anggota atas nama HAMKA GAFFAR sedangkan kartu Keluarga (KK) yang saksi terima anggota keluarga atas nama tersebut tidak tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) yang saksi terima.

m. Saksi menjelaskan bahwa terkait rekening Koran perbankan berkas pengajuan dengan nomor rekening bank BRI 040301021445500 an. MULYADI AMRI yang terlampir dalam berkas pengajuan debitur sdr. MULYADI AMRI pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang, bahwa saksi hanya melakukan validasi terkait jumlah transaksi debitur yang tertera pada rekening Koran yang terlampir dengan mencocokkan kontrak kerja yang dilampirkan yaitu kontrak kerja rental dump truck sebanyak 7 unit kepada PT. Indonesia Morowali Industrial Park, dan kontrak kerja PT. VALE INDONESIA yaitu mengontrakkan 10 unit dump truck kepada PT. VALE INDONESIA, sedangkan untuk mengecek keabsahan rekening Koran tersebut kami tidak memiliki akses terkait dengan hal tersebut.

n. Saksi menjelaskan bahwa terkait rekening Koran bank berkas pengajuan dengan nomor rekening bank BRI 040301021445500 an. MULYADI AMRI yang terlampir dalam berkas pengajuan debitur sdr. MULYADI AMRI pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang yaitu saksi terima dokumen tersebut dalam format PDF dari Credit Analis kantor cabang sudiang yaitu Sdr. AS PARAWANSYAH.

o. Dapat saksi jelaskan bahwa Informasi dari rekan kerja pada kantor PT. KB Finansia Multi Finance Cab. Sudiang yang menjabat selaku Branch Operation Manager (BOM) pada PT. KB Finansia Multi Finance Cab. Sudiang yaitu Sdr. ANDI BASO.

p. Dapat saya jelaskan bahwa terkait hal pengajuan kredit pinjam dana pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang, dokumen rekening Koran bank, kartu keluarga, Dokumen kepemilikan kendaraan dan Surat Perjanjian Kontrak usaha adalah syarat wajib yang dilengkapi calon dibitur dan juga mempengaruhi diterima atau tidaknya pengajuan kredit calon debitur.

q. Mekanisme pengajuan kredit dengan fasilitas pinjam dana yaitu :
    - Dokumen pengajuan kredit tersebut di proses pada tingkat cabang yang mana pihak Marketing memproses dengan cara mengumpulkan data calon nasabah.
    - Dokumen tersebut diserahkan ke Credit Analis Cabang untuk melakukan Analisa dokumen apakah dapat dilanjutkan atau tidak.
    - Setelah itu dilakukanlah survey terhadap calon nasabah.
    - Yang wajib melakukan survey atas pengajuan kredit diatas 1 (satu) milyar yaitu petugas Credit Analis dan Branch Manager cabang sebagaimana yang telah diatur dalam Memo Internal no.3908/CRI/VI/2021.
    - Hasil survey tersebut harus dilakukan secara Independent berdasarkan prinsip kehati -hatian dan Analisa yang matang, tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.
    - Hasil survey dituangankan ke dalam form AKKK (analisa kelayakan dan Keputusan kredit).
    - Apabila dokumen pengajuan dan hasil survey sudah sesuai dan memenuhi syarat maka dokumen tersebut diajukan ke tingkat Credit Analis pusat melalui email perusahaan untuk dilakukan Analisa Kembali.
    - Setelah itu Credit Analis pusat melakukan peninjauan kembali dan apabila telah sesuai pengajuan tersebut diajukan ke tingkat atas untuk mendapatkan persetujuan kredit.

r. Bahwa pengajuan kredit calon debitur yang dikirimkan ke kantor pusat harus mendapatkan persetujuan dari Branch Manager dikarenakan jabatan Branch

Manager merupakan komite kredit tertinggi di tingkat cabang. Berkas pengajuan kredit tidak akan bisa sampai ke kantor pusat apabila belum ada persetujun dari Branch Manager.

s. Bahwa Branch Manager memberikan persetujuan terhadap dokumen pengajuan kredit calon nasabah dengan cara memberikan hasil analisa yang dituangkan ke dalam form AKKK(analisa kelayakan dan Keputusan kredit) dan memberikan tanda tangan, nama jelas, dan tanggal sebagai bentuk persetujuan akhir tingkat cabang.
t. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan No. 290/FMF/II/2019 tentang kebijakan persetujuan kredit untuk pembiayaan dengan agunan mobil menjelaskan bahwa jika ada pejabat kredit yang berhalangan / belum ada pejabat kredit, maka pejabat kredit dengan jenjang satu level lebih tinggi dapat mengambil alih fungsi pejabat kredit yang berhalangan tersebut. Artinya apabila Branch Manager berhalangan hadir maka seharusnya melaporkan ke kantor pusat untuk digantikan melakukan survey. Biasanya juga proses survey atas pengajuan kredit tersebut ditunda hingga yang bersangkutan hadir untuk melakukan survey dikarenakan hal tersebut wajib sebagaimana yang telah diatur memo internal perusahaan.
u. Bahwa Pada saat proses pengajuan atas nama MULYADI AMRI pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE, saya menerima laporan dari tingkat cabang bahwa unit kendaraan tersebut milik dari debitur sebagaimana yang dituangkan dalam AKKK (Analisa kelayakan dan Keputusan kredit) yang menerangkan bahwa unit kendaraan milik pribadi BPKB tetapi atas nama beda tetapi dilampirkan surat pelepasan dan kwitansi jual beli.
v. Bahwa jika unit kendaraan tersebut bukan sepenuhnya milik debitur akan tetapi diajukan untuk melakukan pengajuan kredit dengan fasilitas pinjam dana pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE. Apakah hal tersebut dapat diberikan persetujuan fasilitas kreditHal tersebut tidak dapat diajukan atau tidak layak diberikan persetujuan dikarenakan aturan terkait dengan fasilitas pinjam dana yaitu unit kendaraan harus sepenuhnya milik debitur.
w. Bahwa Berdasarkan dokumen pengajuan kredit atas nama MULYADI AMRI yang dikirimkan ke kantor pusat dari tingkat cabang seharusnya tidak dapat disetujui dikarenakan dokumen yang dikirimkan ke kantor pusat berbeda dan hasil Analisa tingkat cabang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pengajuan kredit tersebut diproses oleh tingkat cabang untuk kemudian dilaporkan ke tingkat pusat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yang mana tingkat cabang mengelabui tingkat pusat dengan memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta dan memberikan keterangan menyesatkan agar memperoleh persetujuan kredit. Dari hasil analisa yang tidak sesuai dengan faktanya menyebabkan gagal bayar atas kredit tersebut. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan perusahaan yaitu Surat Keputusan No. 290/FMF/II/2019, Memo Internal No.4516/CRI/II/2022, dan Memo Internal No.3908/CRI/VI/2021.
x. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

4) **ANDI SATRIA PARAWANSYAH RUSDIN bin RUSDIN alias WAWAN**, lahir Ujung Pandang / 12 SEPTEMBER 1988, umur 38 Tahun, suku/ Kebangsaan Makassar / Indonesia, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan swasta PT. Kb. Financia Multi Finance, alamat: Jl. Kerukunan Barak 3 No 52 Blok J BTP kec. Tamalanrea Kota Makassar, NIK : 7371141209880003 Nomor HP : 082197447415.

Menerangkan :

a. Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada penyidik.
b. Bahwa Riwayat Hidup, Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan saya antara lain sebagai berikut :

Riwayat Hidup :

Saya adalah anak kedua dari tiga orang bersaudara, dari pasangan Ayah Kandung ANDI RUSDIN dengan Ibu Kandung : HASMARYATI, sudah menikah dengan IRMAWATY SYAM dan dikaruniai satu orang anak kandung.

Riwayat Pendidikan :

- - SD Inpres Tamalanrea 5 Kota Makassar selesai tahun 2001;
- - SMP Negeri 8 Kota Makassar selesai tahun 2004;
- - SMA Negeri 13 Kota Makassar selesai tahun 2007;
- - Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi UNHAS Makassar.

Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 2014 saya bekerja pada Hotel Sutomo Makassar selaku NEK AUDIT; --
- Tahun 2018 saya bekerja pada PT. WOM FINANCE selaku Credit Marketing Officer;
- Tahun 2019 saya bekerja pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar Creditr Analys (CA) selaku sampai dengan tahun 2023, saya mengundurkan diri dikarenakan terdapat temuan dari beberapa pencairan Kredit Sale And Lease-Back yang saya proses ditemukan permasalahan berupa Fraud pada Pemberian Kredit Kendaraan berupa Mobil Truk;
- Saat ini saya bekerja sebagai Driver Online Jasa Maxim di Kota Makassar.

c. Bahwa saksi kenal dengan tersangka MARIO LOBERTUS P.T. yang merupakan Branch Manager pada Kantor PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar tempat saksi bekerja sejak tahun 2019 sampai dengan 2022 dimana saudara MARIO LOBERTO P.T. menjabat selaku BRANCH MANAGER, saksipun bersama-sama dengan tersangka mengundurkan diri dikarenakan terdapat temuan dari beberapa pencairan Kredit Sale And Lease-Back yang didalam proses pemberian Kredit Sale And Lease Back ditemukan permasalahan berupa Fraud pada Pemberian Kredit Kendaraan berupa Mobil Dump Truk untuk pemberian Kredit Sale And Lease-Back tahun 2022.

d. Bahwa saksi kenal dengan saksi MULYADI AMRI, dimana saksi MULYADI AMRI yang menjadi Debitur didalam Pemberian Kredit pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang pada tahun 2022, yang sebenarnya ayah kandungnyalah yaitu saudara AMRI H.S. yang ingin meminta fasilitas Kredit kepada perusahaan PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang untuk Pembiayaan atas pembelian mobil bekas berupa 1 (SATU) UNIT Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012 pada PT.KB FINANCIA MULTIFINANCE, CAB. SUDIANG, Nomor Polisi : DD 9080 AO.

e. Saksi menjelaskan bahwa Tugas dan Fungsi CREDIT ANALIS PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Spesialisasi kendaraan roda 4, tugas saya melakukan BI Checking berkas kelengkapan calon debitur, melakukan survey calon debitur yang mengajukan kredit dana diatas Rp. 200.000.000,-, melakukan pengecekan kelengkapan berkas dan melakukan validasi dokumen pada aplikasi SALLI dan meneruskan dokumen yang telah divalidasi kepada Branch Manager.

f. Bahwa PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang bergerak dibidang kredit pembiayaan pembelian produk elektronik dan kendaraan bermotor roda 2 (dua), serta pinjaman dana kepada nasabah dengan agunan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan kendaraan passenger dan komersil.

g. Bahwa Untuk persyaratan mandatory yaitu untuk menjadi debitur pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE yaitu KTP SUAMI ISTRI DAN KK, NPWP aktif, rekening Listrik atau PBB, untuk data unit agunan harus melengkapi FC. BPKB lengkap dan STNK, untuk pengajuan berdasarkan usaha yaitu surat ketrerangan usaha dan melampirkan dokumen-dokume terkait usaha calon debitur dan bukti penghasilan usaha seperti rekening Koran bank dan kwitansi pembelian, untuk karyawan di perlukan SLIP GAJI.

h. Bahwa fasilitas credit pada kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. SUDIANG sesuai dengan jabatan saya yaitu pinjam dana dengan agunan mobil passenger dan mobil komersil.
i. Pinjam dana tidak boleh dilakukan dengan cara pembelian mobil melalui showroom.
j. Bahwa dikarenakan jenis fasilitas kredit pinjam dana di PT. KB Finansial multi Finance sudiang memiliki konsep untuk memberikan tambahan dana pribadi dan usaha bukan diperuntukkan untuk melakukan jual beli melalui showroom.
k. Bahwa Mekanisme atau SOP permohonan kredit dengan pinjam dana dari permohonan pengajuan sampai dengan diapprove atau disetujuinya fasilitas kredit tersebut yaitu Awalnya agent mengirim berkas (KTP Suami Istri dan KK) calon debitur ke marketing PT. KB. Finansia Multi Finance dan Marketing mengirim berkas tersebut ke Credit Analyst untuk dilakukan check BI Checking, setelah hasil BI Checking keluar dan tidak bermasalah, marketing akan melakukan komunikasi kepada agent untuk kesiapan debitur dilakukan survey, marketing kemudian menghubungi Supervisor terkait kelengkapan berkas, setelah itu supervisor berkomunikasi dengan Credit Officer dan mengarahkan untuk melakukan survey. surveyor kemudian melakukan survey, setelah survey permohonan calon debitur diteruskan pada credit analis (CA) untuk proses pemeriksaan berkas terkait kesesuaian pengajuan kredit dan jika telah sesuai, credit analys melakukan approve permohonan pengajuan kredit calon debitur, kemudian proses final approve oleh Branch Manager.
l. Bahwa Jenis fasilitas credit yang diambil oleh Sdr MULYADI AMRI yaitu jenis credit pinjam dana dengan jaminan BPKB.
m. Bahwa untuk berkas pengajuan sdr. MULYADI AMRI pada kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang saksi yang melakukan survey terkait berkas pengajuan sdr. MULYADI AMRI.
n. Bahwa Berdasarkan dokumen yang diperlihatakan, dapat saksi jelaskan yang melakukan survey terkait lokasi usaha maupun berkas dokumen pengajuan sdr. MULYADI AMRI pada kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang adalah saksi bersama dengan sdr. PRASETYO WIBOWO.
o. Bahwa saksi diperintahkan oleh tersangka MARIO LOBERTO untuk turun Bersama-sama dengan saksi PRASETYO WIBOWO untuk melakukan survey ke rumah calon debitur sdr. MULYADI AMRI, pada saat itu saksi diberikan nomor telfon ayah dari sdr. MULYADI AMRI an. Sdr. AMRI HS, setelah saksi berkomunikasi dengan H. AMRI untuk berjanjian bertemu di rumahnya untuk dilakukan survey saksi teringat bahwa Profil dari AMRI HS. sudah pernah saksi survey sebelumnya sekitar tahun 2021, namun pada waktu itu rencana permohonan kredit dari AMRI HS tidak dilanjutkan oleh saksi atau dengan kata lain dikenakan Reject karena tidak memenuhi persyaratan umur dan kondisi usaha dan saksi juga sudah menyampiakan kepada tersangka MARIO LOBERTO tentang hal tersebut dan apa alasan saksi memberikan status Reject pengajuan sdr. AMRI HS. dikarenakan tidak layak mendapatkan fasilitas kredit yang diajukan, namun tersangka sdr. MARIO LOBERTO memerintahkan secara langsung untuk tetap melakukan survey ke rumah AMRI HS. selaku ayah dari sdr. MULYADI AMRI, setelah di lokasi survey saksi bersama sdr. PRASETYO WIBOWO mendapati bahwa usaha yang juga beralamat sama dengan rumah sdr. MULYADI AMRI pada berkas pengajuan tidak terdapat aktivitas usaha, serta tidak ada unit kendaraan yang akan dijadikan agunan pinjaman dana, saksipun kemudian melaporkan hasil survey tersebut kepada tersangka MARIO LOBERTO selaku BRANCH MANAGER, namun menurut sdr. MARIO LOBERTO agar saksi tetap memproses berkasnya dikarenakan sdr. MULYADI AMRI adalah nasabah dari tersangka MARIO LOBERTO.
p. Bahwa dari hasil survey yang saksi lakukan bersama sdr. PRASETYO WIBOWO, terlihat dimana terkait fisik rumah dan lokasi usaha dapat ditunjukkan oleh sdr. MULYADI AMRI, namun calon debitur tidak dapat menunjukkan keberadaan unit maupun dokumen kepemilikan kendaraan yang akan dijadikan agunan, tidak adanya SPK (surat perjanjian kontrak) sebagai dasar aktifitas usaha, sehingga menurut saksi seharusnya pengajuan calon debitur an. MULYADI AMRI pada waktu itu tidak dapat diterima.

q. Bahwa saksi tetap memproses pengajuan kredit sdr. MULYADI AMRI, dikarenakan pada saat saksi kembali ke kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang dan melaporkan hasil survey kepada tersangka MARIO LOBERTO selaku BRANCH MANAGER, saksi diperintahkan untuk tetap memproses berkas debitur yang bersangkutan, adapun terkait kekurangan berkas pada hasil survey akan segera dilengkapi sendiri oleh tersangka MARIO LOBERTO.

r. Bahwa terkait Koran Perbankan berkas pengajuan dengan nomor rekening bank BRI 040301021445500 an. MULYADI AMRI yang terlampir dalam berkas pengajuan debitur sdr. MULYADI AMRI pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang, bahwa saksi melakukan validasi terkait jumlah transaksi debitur yang tertera pada rekening Koran yang terlampir dengan menghitung DEBET dan KREDIT transaksi perbankan sdr. MULYADI AMRI, namun terkait verifikasi keaslian dokumen bukan menjadi ranah saksi.Terkait Rekening Koran bank dengan nomor rekening bank BRI 040301021445500 an. MULYADI AMRI yang terlampir dalam berkas pengajuan debitur sdr. MULYADI AMRI pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang.

s. Bahwa terkait rekening Koran bank berkas pengajuan dengan nomor rekening bank BRI 040301021445500 an. MULYADI AMRI yang terlampir dalam berkas pengajuan debitur sdr. MULYADI AMRI pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang diserahkan langsung oleh BRANCH MANAGER sdr. MARIO LOBERTO kepada saksi dalam bentuk file GAMBAR yang tersimpan didalam Flash Disk, dari file gambar tersebut saksi print lalu jadikan file dokumen format PDF untuk dapat dilampirkan kedalam email bersama dengan dokumen pengajuan lainnya dan dikrimkan kepada sdr. NAMSOR selaku ACRM (Area Credit Regional Manager) untuk dilakukan pemeriksaan dan analisa credit.

t. Bahwa pada saat saksi diberikan flashdisk oleh tersangka MARIO LOBERTO, terdapat seluruh dokumen kelengkapan pengajuan sudah dilengkapi oleh tersangka MARIO LOBERTO termasuk didalamnya dokumen kepemilikan kendaraan tersebut, selanjutnya saksi diperintahkan untuk mengirim seluruh berkas yang sudah disiapkan oleh sdr. MARIO LOBERTO kepada sdr. NAMSOR selaku ACRM (Area Credit Regional Manager).

u. Bahwa terkait foto copy Kartu Keluarga (KK) nomor 7371113110170002 atas nama kepala keluarga AMRI HS, yang terlampir dalam dokumen berkas pengajuan sdr. MULYADI AMRI pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. SUDIANG telah saksi lakukan pemeriksaan dan validasi yang kemudian saksi satukan bersama berkas pengajuan lain untuk diteruskan kepada sdr. NAMSOR selaku ACRM (Area Credit Regional Manager). Untuk dilakukan Analisa dan Verifikasi.

v. Bahwa terkait foto copy Kartu Keluarga (KK) nomor 7371113110170002 atas nama kepala keluarga AMRI HS yang diperlihatkan kepada saksi, dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenali kartu keluarga tersebut, namun saksi melihat terdapat perbedaan dengan Kartu Keluarga yang saksi ajukan, dimana pada berkas pengajuan yang diperlihatkan penyidik kepada saksi adanya penambahan nama an. HAMKA GAFFAR yang seingat saksi tidak ada dalam kartu keluarga yang saya kirimkan ke bagian ACRM (Area Credit Regional Manager).

w. Bahwa jelaskan terkait hal pengajuan kredit pinjam dana pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang, dokumen rekening Koran bank, kartu keluarga, Dokumen kepemilikan kendaraan dan Surat Perjanjian Kontrak usaha adalah syarat wajib yang dilengkapi calon dibitur dan juga mempengaruhi diterima atau tidaknya pengajuan kredit calon debitur.

x. Bahwa adapun tindakan saksi tetap memproses berkas pengajuan kredit sdr. MULYADI AMRI dikarenakan adanya intervensi atau perintah langsung dari tersangka MARIO LOBERTO selaku Branch Manager (BM) sehingga saksi pada tetap mengajukan tanpa proses Verifikasi mendalam terhadap calon debitur dimaksud.

y. Bahwa yang mengetahui adanya perintah atau intervensi Branch Manager sdr. MARIO LOBERTO PT untuk tetap memproses berkas pengajuan debitur sdr. MULYADI AMRI tanpa mempersulit calon debitur yaitu sdr. PRASETYO WIBOWO selaku surveyor yang bersama saski di lokasi pada saat melakukan survei.
z. Bahwa terkait dokumen pengajuan calon debitur sdr. MULYADI AMRI yang tidak dilakukan proses pemeriksaan tidak diserahkan oleh debitur secara langsung kepada saksi melainkan diserahkan langsung oleh tersangka MARIO LOBERTO PT selaku Branch Manager kepada saksi, adapun berkas yang diserahkan langsung oleh sdr. MULYADI AMRI hanya data perusahaan sdr. MULYADI AMRI, selebihnya diserahkan langsung oleh calon Debitur kepada tersangka MARIO LOBERTO.
aa. Bahwa saksi tidak pernah dijelaskan oleh tersangka MARIO LOBERTO PT terkait asal-usul dokumen pengajuan calon debitur sdr. MULYADI AMRI yang diserahkan langsung kepada saksi, seingat saksi berkas pengajuan calon debitur sudah disiapkan oleh tersangka MARIO LOBERTO PT didalam flash disk untuk dicetak dan dibuat dalam bentuk file PDF untuk di ajukan ke Tim Approval Pusat, adapun seingat saksi dimana debitur sdr. MULYADI AMRI hanya menyerahkan dokumen perusahaan kepada saksi dan tidak pernah menyampaikan terkait kekurangan dokumen pengajuannya.
bb. Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada debitur sdr. MULYADI AMRI terkait dokumen yang di berikan oleh sdr. MARIO LOBERTO PT kepada saksi, dikarenakan komunikasi antara sdr. MULYADI AMRI hanya dengan tersangka MARIO LOBERTO PT, selain itu juga tersangka MARIO LOBERTO PT sudah menyampaikan kepada saksi agar berkas pengajuan Calon Debitur an. MULYADI AMRI yang diberikannya untuk segera di proses.
cc. Bahwa saski tidak pernah dijanjikan untuk diberikan imbalan, namun pada saat pengajuan kredit saudara MULYADI AMRI di cairkan oleh pihak PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang saksi tidak diberikan uang oleh tersangka MARIO LOBERTO P.T.
dd. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

5) **PRASETYO WIBOWO,** lahir: Ujung Pandang / 11 Februari 1989, nomor identitas: 7371141102890001, kewarganegaraan: WNI, jenis kelamin: laki-laki, tempat/tanggal, pekerjaan Karyawan Swasta, agama: Islam, alamat BTP Kerukunan Barat 16 No. 412 kel. Buntusu kec. Tamalanrea kota Makassar, nomor HP. 085385242967.

Menerangkan :
a. Saksi bekerja pada kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE, Cab. Sudiang sebagai Surveyor sejak 2021 sampai dengan 2023 yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan survey berdasarkan berkas yang diajukan oleh calon debitur dan juga melakukan penagihan angsuran ke 1 (satu) hingga – 6 (enam) debitur PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang.
b. Saksi mengenal Sdr. MULYADI AMRI sekitar bulan januari tahun 2022, Sdr. MULYADI AMRI adalah debitur pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang tempat saksi bekerja, dan mengenal yang bersangkutan pada saat saksi ditugaskan melakukan survey atas pengajuan kredit Sdr. MULYADI AMRI.
c. Saksi menjelaskan bahwa untuk berkas pengajuan sdr. MULYADI AMRI pada kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang saya yang melakukan survey bersama-sama deng nsdr. AS PARAWANSAH terkait berkas pengajuan sdr. MULYADI AMRI.
d. Saksi menjelaskan bahwa bersama-sama dengan sdr. AS PARAWANSAH yang melakukan survey terkait lokasi usaha maupun berkas dokumen pengajuan sdr. MULYADI AMRI pada kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang.

e. Saksi menjelaskan bahwa di tunjuk oleh Credit Analys sdr. AS untuk melakukan survey ke rumah calon debitur sdr. MULYADI AMRI, kemudian saksi disampaikan oleh sdr. AS PARAWANSAH untuk bersama-sama menuju lokasi survey sdr. MULYADI AMRI, setelah di lokasi survey saksi mendapati bahwa usaha yang juga beralamat sama dengan rumah sdr. MULYADI AMRI pada berkas pengajuan tidak terdapat aktivitas usaha, serta tidak ada unit kendaraan yang akan dijadikan agunan pinjaman dana, kemudian sdr. AS PARAWANSAH melaporkan hasil survey terhadap sdr. MARIO LOBERTO selaku BRANCH MANAGER.
f. Saksi menjelaskan bahwa dari hasil survey yang saksi lakukan bersama sdr. AS PARAWANSAH, bahwa terkait fisik rumah dan lokasi usaha dapat ditunjukkan oleh sdr. MULYADI AMRI, namun calon debitur tidak dapat menunjukkan keberadaan unit maupun dokumen kepemilikan kendaraan yang akan dijadikan agunan, tidak adanya SPK (surat perjanjian kontrak) sebagai dasar aktifitas usaha, sehingga menurut saksi pengajuan calon debitur tidak dapat diterima.
g. Saksi menjelaskan bahwa hasil dari audit internal yang dilakukan sekitar bulan November 2022 menjelaskan tentang tindakan saya yang menggunakan rekening bank pribadi milik saya untuk menerima pembayaran cicilan dari nasabah yang seharusnya di bayarkan nasabah pada rekening PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE yang telah ditentukan kepada debitur.
h. Saksi menjelaskan bahwa dana yang dikirimkan oleh debitur ke rekening bank pribadi milik saksi, saksi tidak teruskan ke rekening bank perusahaan, melainkan saya ditransfer ke rekening bank sdr. MARIO LOBERTO PT, adapaun bukti pengiriman saya lampirkan dalam pemeriksaan ini.
i. Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil temuan auditor internal PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE bahwa ada beberapa cicilan angsuran debitur yang mengirimkan angsuran pembayaran ke rekening bank milik yang kemudian saksi teruskan ke rekening bank milik sdr. MARIO LOBERTO PT, namun diketahui bahwa Sdr. MARIO LOBERTO PT membayarkan angsuran kredit debitur tersebut.
j. Saksi menjelaskan bahwa rekening bank sdr. MARIO LOBERTO PT yaitu rek. MANDIRI nomor 1020006785064 an. MARIO LOBERTO.
k. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

6) **ANDI ADRIANSYAH FIRMAN**, lahir : Ujung Pandang / 27 Mei 1991Nomor identitas: 7306082705910005, kewarganegaraan: WNI, jenis kelamin: laki-laki, , pekerjaan Karyawan Swasta, agama: Islam, alamat Perum. BTN Gowa sarana indah blok D6/9 kel. Paccinongang Kec. Somba Opu Kab. Gowa, nomor HP. 082188866663

Menerangkan :

a. Saksi bekerja pada kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE, Cab. Sudiang sebagai Marketing Officer sejak tahun 2020 yang bertugas dan bertanggung jawab yaitu melakukan perekrutan agent untuk menawarkan produk kredit dana tunai dari PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada calon konsumen.
b. Saksi menjelaskan terkait berkas pengajuan kredit pinjaman an. Debitur MULYADI AR dimana saksi tertera sebagai marketing officer adalah benar, namun dirinya tidak memproses dokumen pengajuan calon debitur dikarenakan dokumen pengajuan calon debitur diserahkan langsung ke sdr. MARIO LOBERTO untuk di proses, adapun berkas yang ditangani saksi hanya terkait pengisian formulir pengajuan awal atas perintah sdr. MARIO LOBERTO PT.
c. Saksi menjelaskan, sebagai MARKETING OFFICER pada pengajuan kredit sdr. MULYADI AR, dirinya ditugaskan hanya mencari agent untuk didaftarkan sebagai agent pada pengajuan kredit calon debitur dan saksi menunjuk sdr. NUR IKHSAN AHMAD sebagai agent pada pengajuan kredit sdr. MULYADI AR.

g. Saksi menjelaskan agent NUR IKHSAN AHMAD yang didaftarkan pada berkas pengajuan debitur MULYADI AR mendapatkan komisi sekitar Rp.25.500.000,- pada saat pengajuan debitur MULYADI AR di terima atau di approve oleh pihak PT. KB Finansial multi Finance sudiang.
h. Saksi menjelaskan Bahwa Fee atau komisi dari PT. KB Finansial multi Finance, Cab. Sudiang yang diterima agent saksi an. NUR IKHSAN AHMAD terkait pengajuan debitur MULYADI AR ditransfer kembali ke rekening bank milik saksi, kemudian saksi melakukan penarikan secara tunai lalu diserahkan ke sdr. MARIO LOBERTO PT atas perintah sdr. MARIO LOBERTO PT
i. Saksi menjelaskan bahwa setelah FEE yang diterima agent, saksi kemudian diberikan komisi sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan agent NUR IKHSAN AHMAD menerima hanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. MARIO LOBERTO PT secara tunai, selebihnya di kuasai oleh sdr. MARIO LOBERTO PT.

7) **ABD. HABIB,S.Kom. alias HABIB**, lahir : P. Lenyung, tanggal 11 April 1989, umur 33 Tahun, suku/ Kebangsaan Makassar/Indonesia, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat: Perum Grand Pattallassang Blok B/9 RT/RW : 004/002 Kel. Pattallassang, Kec. Pattallassang. NIK : 7304071104890002, Nomor HP : 085342767330.

Menerangkan :

a. Dapat saksi jelaskan bahwa Jabatannya pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar pada tahun 2022 adalah selaku Supervisor Marketing dengan tugas pokok dan tanggung jawab saksi pada saat masih bekerja sebagai Supervisor Marketing pada PT. KB. Financia Multi Finance Cab. Sudiang yaitu mengatur strategi marketing, Menyusun rencana kerja, mengarahkan dan mengontrol marketing, dan melaksanakan pelatihan atau training kepada Marketing baru.
b. Bahwa saksi kenal dengan tersangka MARIO LOBERTO PT. selaku kepala cabang/branch manager pada kantor PT. KB. Finansia Multi Finance Cab. Sudiang, saya kenal sejak tahun 2017 pada saat itu kami sama-sama bekerja di SMS Finance, dan tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud.
c. Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2022 terdapat debitur-debitur yang pernah diproses langsung oleh tersangka MARIO LOBERTO sehingga dapat memperoleh fasilitas Kredit Sale And Lease-Back pada kantor PT. KB. Finansia Multi Finance, Cab. Sudiang yaitu :
    6) Amran Nurullah Saing
    7) Marala
    8) Denny kasengke
    9) Mulyadi Amri
    10) Asbar Ali
d. Bahwa yang berwenang untuk melakukan pengecekan Keabsahan berkas/ Dokumen pengajuan calon debitur yaitu Surveyor dan Credit Analis kemudian untuk direkomendasikan ke Branch Manager (BM).
e. Bahwa Sepengetahuan saksi cara Surveior dan Credit analys melakukan pengecekan keabsahan dokumen atau berkas pengajuan kredit calon debitur pada PT. KB Finansia Multi Finance yaitu dengan melakukan survey lapangan dan mencocokkan lokasi serta kondisi agunan berdasarkan dokumen kelengkapan yang diajukan oleh debitur.
f. Bahwa terkait jabatan saksi sebagai supervisor pada PT. KB Finansia Multi Finance cab. Sudiang, dapat saksi jelaskan bahwa tugas validasi keaslian dokumen **bukan** merupakan tugas dan tanggung jawab saya dikarenakan tugas saya adalah mengontrol kegiatan marketing dan surveyor berdasarkan SOP PT. KB Finansia Multi Finance dalam memproses berkas pengajuan calon debitur.

g. Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2022 menemukan kondisi dimana terdapat pemberian kredit lainnnya yang direkomendasikan oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku Branch Manager PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar yang tidak sesuai dengan ketentuan Perusahaan dan juga ditemukan oleh Tim Audit Anti fraud dari Kantor Pusat, antara lain :
   - Dalam hal validasi dokumen laporan transaksi finansial tersebut diatas, adalah yaitu Surveyor an. MUH. HUSEIN terkait keaslian dokumen, sedangkan dalam hal analisa kelayakan transaksi keuangan untuk pengajuan kredit pinjaman dana adalah Credit Analys an. AS PARAWANSAH.
   - Terdapat keadaan tidak sesuai dengan ketentuan pada berkas pengajuan Sdr. AMRAN. NS terkait pengajuan kredit pinjaman dana namun saksi tidak tahu berapa total dana yang diajukan pada saat itu, yang dimana berkas pengajuan tersebut yang diajukan marketing an. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN kepada saksi selaku supervisor, kemudian setelah saksi rasa dokumen pengajuan lengkap, selanjutnya saksi serahkan kepada pihak operation data entri, yang kemudian diteruskan untuk approval by system confins (proses approval oleh para petinggi) berdasarkan dengan approval memo yang disetujui, dengan jaminan usaha UD. ARINA yang diajukan oleh sdr. AMRAN NS yaitu Surveyor an. MUH. HUSEIN, kemudian dalam hal survey lokasi usaha berdasarkan dokumen tersebut adalah Surveyor an. MUH. HUSEIN dan Credit Analys an. AS PARAWANSAH, dimana saksi tidak mengetahui terkait hal tersebut, adapun terkait validasi usaha calon debitur adalah tanggung jawab dari Surveyor an. MUH. HUSEIN dan Credit Analys an. AS PARAWANSAH, terkait hal tersebut saya tidak mengetahuinya dikarenakan sepengetahuan saya dokumen pengajuan AMRAN. NS yang saksi tangani sebelumnya diambil alih pengurusannya oleh Branch Manager saat itu sdr. MARIO LOBERTO, adapun terkait dokumen Laporan Transaksi yang tidak diakui oleh debitur sepengetahuan saksi adalah hasil editing sdr. Muh. HUSEIN yang diperintahkan oleh sdr. MARIO LOBERTO.

h. Sepengetahuan saya bahwa proses ambil alih kepengurusan pengajuan kredit AMRAN. NS oleh sdr. MARIO LOBERTO selaku Branch Manager PT. KB Finansia Multi Finance cab. Sudiang, bukan merupakan tugas dan tanggung jawab Branch Manager PT. KB Finansia Multi Finance sesuai SOP, namun sepengetahuan saya semua komunikasi dalam pengurusan maupun komunikasi calon debitur melalui sdr. MARIO LOBERTO.

i. Bahwa saksi tidak pernah diberikan perintah atau penyampaian baik dalam hal lisan maupun tulisan terkait proses ambil alih pengurusan kredit calon debitur.

j. Bahwa Sepengetahuan saksi, tindakan tersebut dilakukan oleh sdr. MARIO LOBERTO agar proses pengurusan dan pengajuan kredit oleh debitur tersebut cepat diterima oleh pihak PT. KB Finansia Multi Finance.

k. Bahwa sepengetahuan saksi, tindakan tersebut dilakukan oleh sdr. MARIO LOBERTO agar proses pengurusan dan pengajuan kredit oleh debitur tersebut cepat diterima oleh pihak PT. KB Finansia Multi Finance.

l. Bahwa sepengetahuan saksi pernah menerima komisi yang bervariasi dari Rp. 2.000.000 hingga 2.500.000 dan tidak menentu tergantung berapa jumlah yang diberikan sdr. MARIO LOBERTO selaku kepala cabang.

m. Bahwa pemberian fee atau komisi kepada karyawan terkait diterimanya pengajuan kredit debitur bukan merupakan bagian dari aturan atau SOP PT. KB Finansia Multi Finance cab. Sudiang melainkan kebijakan pribadi sdr. MARIO LOBERTO selaku kepala cabang.

n. Bahwa sumber dana yang digunakan sdr. MARIO LOBERTO selaku kepala cabang untuk memberikan fee atau komisi kepada karyawan PT. KB Finansia Multi Finance cab. Sudiang apabila kredit yang diajukan oleh calon debitur diterima (approve) besumber dari komisi Agent.

o. Bahwa sdr. MARIO LOBERTO selaku kepala cabang memberikan fee atau komisi kepada karyawan PT. KB Finansia Multi Finance cab. Sudiang apabila kredit yang diajukan oleh calon debitur diterima (approve) dengan memberikan dana secara tunai.
p. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

8) **DAVID ALEXANDER TONGKELES**, lahir : Denpasar, tanggal 20 Mei 1991, umur 35 Tahun, suku/ Kebangsaan Manado/Indonesia, Agama Kristen, pendidikan SMA, pekerjaan : Wiraswasta, alamat KTP: Lingk. II Kel. Tanjung Bata Kec. Wanea Kota Manado, Alamat Domisili : Perum. Gemilang Harvest Blok H No. 1 Kec. Biringkanaya Kota Makassar, NIK : 7171072005910001, Nomor HP : 088705444709.

Menerangkan :

a. Saksi bekerja di PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE, Cab. SUDIANG selaku BRANCH MANAGER sejak tahun 2023.
b. Saksi menjelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi BRANCH MANAGER PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang yaitu melakukan perencanaan operasional terhadap kegiatan yang dilakukan oleh bagian Marketing dan Collection yang terkhusus untuk produk kendaraan bermotor roda 4 (empat), selain itu saya juga bertanggung jawab untuk melakukan approve pengajuan pinjaman uang dengan agunan kendaraan roda 4 (empat) dengan maksimal pengajuan kredit maximal 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan melaksanakan kegiatan perkantoran sesuai SOP yang ditetapkan oleh PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE.
c. Saksi menjelaskan bahwa pedoman dalam pelaksanaan tugas sebagai Branch Manager pada PT KB FINANSIA MULTI FINANCE secara umum yaitu diatur dalam MEMO INTERNAL dan Surat Keputusan Direksi.
d. Saksi menjelaskan bahwa Surat Keputusan Direksi (SKD) yaitu serangkaian aturan atau ketentuan tugas yang mengatur tugas dan tanggung jawab seluruh Karyawan Pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE dan Memo Internal (MI) yaitu serangkain aturan dan tata cara pelaksanaan kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Direksi (SKD).
e. Saksi menjelaskan bahwa untuk menjadi debitur pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE, costumer harus memiliki riwayat BI Checking yang tidak bermasalah dan dibuktikan dengan hasil dari pemeriksaan aplikasi PEFINDO dan melengkapi dokumen-dokumen sesuai yang di persyaratkan seperti KTP SUAMI ISTRI DAN KK, SURAT IZIN USAHA, NPWP, KARTU KELUARGA, PBB RUMAH, MUTASI REKENING, SLIP GAJI, FOTO USAHA, FC/ASLI BPKB.
f. Saksi menjelaskan mekanisme atau SOP permohonan kredit dengan pinjam dana (sales end lisback) dari permohonan pengajuan sampai dengan diapprove atau disetujuinya fasilitas kredit tersebut yaitu Awalnya agent mengirim berkas (KTP Suami Istri dan KK) calon debitur ke marketing PT. KB. Finansia Multi Finance dan Marketing mengirim berkas tersebut ke Credit Scouring untuk dilakukan BI Checking, setelah hasil BI Checking keluar dan tidak bermasalah, marketing akan melakukan komunikasi kepada surveyor dan credit analis (CA) untuk proses survey konsumen, setelah proses survey telah dilakukan dan berkas-berkas pengajuan dilengkapi calon debitur maka berkas pengajuan permohonan kredit debitur akan di lakukan analisa kelayakan kredit dimulai dari petugas CA dan Branch Manager (BM) kemudian dilanjutkan ke CA Fleet HO pusat untuk dilakukan Analisa kalayakan kredit berdasarkan Hasil Analisa Yang dikirimkan oleh Tingkat Cabang.
g. Saksi menjelaskan Petugas yang melakukan survey terkait pengajuan kredit calon debitur pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE untuk pengajuan pembiayaan Fleet (diatas 1 Milyar) yaitu Credit Analis (CA) dan Branch Manager (BM) sebagaimana diatur dalam MEMO INTERNAL PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE.

h. Saksi menjelaskan sesuai dengan MEMO INTERNAL PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE NO .3908/CRI/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, Pada POINT 1.4 tentang Ketentuan Survey Lapangan menrangkan bahwa BM dan CA wajib hadir dan melaksanakan survey dilokasi calon debitur.
i. Saksi menjelaskan bahwa hasil Analisa dan hasil survey lapangan yang di isi oleh petugas survey yakni Surveyor, credit Analis, Branch Manager untuk menjadi bahan pertimbangan pejabat pemutus kredit.
j. Saksi menjelaskan Rekomendasi dan persetujuan kredit hanya bisa di isi oleh petugas survey yaitu Surveyor, Credit analis, dan Branch Manager (BM). Dan bahwa tanpa rekomendasi dan persetujuan kredit dari petugas survey cabang, pengajuan kredit calon debitur tidak dapat diterima dan di proses pada kantor pusat, dikarenakan dasar Analisa kelengkapan berkas pada Tingkat pusat berdasarkan hasil survey dan Analisa dari Tingkat cabang yang mana menentukan layak atau tidaknya pengajuan calon debitur.
k. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

9) **AMRI HAJI SIA alias AMRI bin HAJI SIA** lahir: Jambi, 17 Juli 1957, umur 69 Tahun, suku/ Kebangsaan, Bugis Wajo/Indonesia, Agama Katolik pendidikan terakhir, Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Wiraswasta alamat : Jl. Lubang Buaya No. 54 RT/RW : 003/009 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta NIK 6472031606780004 HP 087880653966.

Menerangkan :

a. Dapat saksi jelaskan saat ini bahwa Riwayat Hidup, Riwayat Pendidikan dan Riwayat Pekerjaan saksi antara lain sebagai berikut :

Riwayat Hidup :

Saksi adalah anak kedua dari dua orang bersaksi, dari pasangan Ayah Kandung : HAJI SIA dengan Ibu Kandung : I MALLAGENNI, sudah menikah dengan NURBAYA dan dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yaitu MULYADI AMRI, dan ALMARHUMAH MULI.

Riwayat Pendidikan :

SD Negeri Anabanua Kab. Wajo selesai tahun 1971.

Riwayat Pekerjaan :

- Tahun 1971 saksi ikut berkebun Bersama orangtua di Palembang Prov. Sumatera Barat sampai tahun 2013;
- Tahun 2013 saksi membuka usaha persewaan kendaraan berupa ISUZU ELF yang saksi persewakan pada PLTU Kab. Barru dan Mempersewakan Kendaraaan Minibus Toyota Innova dengan penghasilan yang saksi hasilkan setiap bulannya kuranglebih sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Tahun 2022 saksi menjual kendaraan ISUZU ELF dan Minibus Toyota INNOVA dengan tujuan untuk dapat memulai usaha Persewaan Kendaraan Jenis Dump Truck yang akan saksi persewakan pada Perusahaan Pertambangan di sekitar Wilayah Malili Kab. Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan dibantu Pinjaman dari Bank BRI Unit Sentral Makassar dengan Total sebesar Rp. 2.000.000.000. (dua milyar rupiah) saksipun membuka Badan Usaha dengan nama CV. JASA OTO dan membeli sejumlah kendaraan Dump Truck dengan cara Kredit melalui beberapa Perusahaan Pembiayaan di Kota Makassar antara lain Mandiri Tunas Finance, Multindo dan Kredit Plus Cabang Sudiang yang pembayaran Uang mukanya (DP) menggunakan Dana Pinjaman saksi pada Bank BRI tersebut, namun sampai sekarang dalam katergori Kredit Macet karena saksi tidak lagi pernah membayarkan angsuran saksi sejak tahun 2024 dengan Angsuran setiap bulan Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

b. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan tersangka MARIO LOBERTUS P.T. yang merupakan Branch Manager pada Kantor PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar, yang membantu saksi sejak awal pengajuan Kredit Pembelian Mobil Bekas yang saksi beli dari saksi SUKARDI sekitar bulan Februari 2026 sampai dengan proses pembayaran kredit tersebut saksi terima berupa Pembelian atas kendaraan bekas 1 (SATU) UNIT Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012 pada PT.KB FINANCIA MULTIFINANCE, CAB. SUDIANG, Nomor Polisi : DD 9080 AO, Warna Orange. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan tersangka MARIO LOBERTO P.T.

c. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan sdr. MULYADI AMRI, saksi punya hubungan keluarga dengan saksi sdr. MULYADI AMRI yang adalah anak kandung saksi.

d. Dapat saksi jelaskan bahwa, anak kandung saksi yang bernama MULYADI AMRI tercatat sebagai debitur pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang atas pembelian Kredit Mobil Bekas pada Showroom milik saksi SUKARDI berupa 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T, Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO, Warna orange sebagaimana Dokumen Perjanjiannya yang saksi ketahui berupa pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik Sale And Leaseback dengan Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400, Tenor selama 36 Bulan, Nilai Angsuran Rp.25.830.000 perbulan sejak bulan Februari tahun 2022.

e. Dapat saksi jelaskan bahwa jenis kredit yang diperoleh sdr. MULYADI AMRI pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang adalah berupa berupa pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik Sale And Leaseback dengan Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400, Tenor selama 36 Bulan, Nilai Angsuran Rp.25.830.000 perbulan sejak bulan Februari tahun 2022, dengan sertifikat jaminan fidusia Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022 atas nama pemberi jaminan : MULYADI AMRI dengan penerima jaminan : PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang.

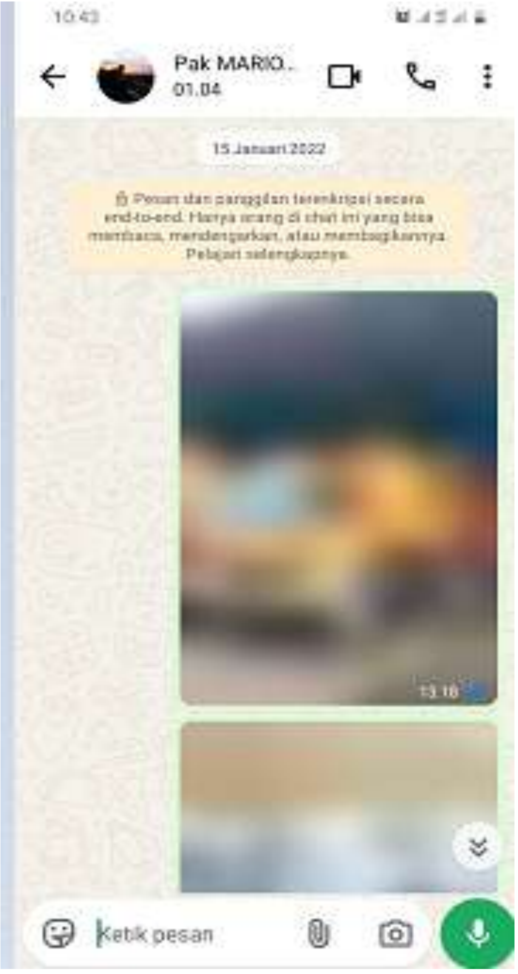
f. Dapat saksi jelaskan bahwa Harga Pembelian saksi kepada saksi SUKARDI sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) namun pada saat saksi menerima pembiayaan Kredit pada PT. FINANCIA MUTI FINANCE Cab. Sudiang dengan menggunakan Identitas dari anak kandung saksi MULYADI AMRI terdapat tambahan pembayaran berupa Pembayaran Admin, Asuransi Kendaraan dan Provisi sehingga Nilai Kredit dari Pembelian Kendaraan yang saksi lalukan kepada saksi SUKARDI dan terhadap Pembayaran atas Fasilitas Kredit yang saksi peroleh pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang tahun 2022 untuk pembelian mobil bekas yang saksi lakukan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truck Merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T, Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO1, Warna Orange, setahu saksi dibayarkan langsung oleh Pihak PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada saksi SUKARDI, namun setelah saksi menghadiri permintaan keterangan dari penyidik pada tahap Penyelidikan saksi mengetahui pada pemeriksaan saat ini bahwa ada pihak lain yaitu saksi HAMKA GAFFAR yang menerima pembayaran atas Pembelian Mobil Bekas tersebut yang saksi lakukan pada saksi SUKARDI.

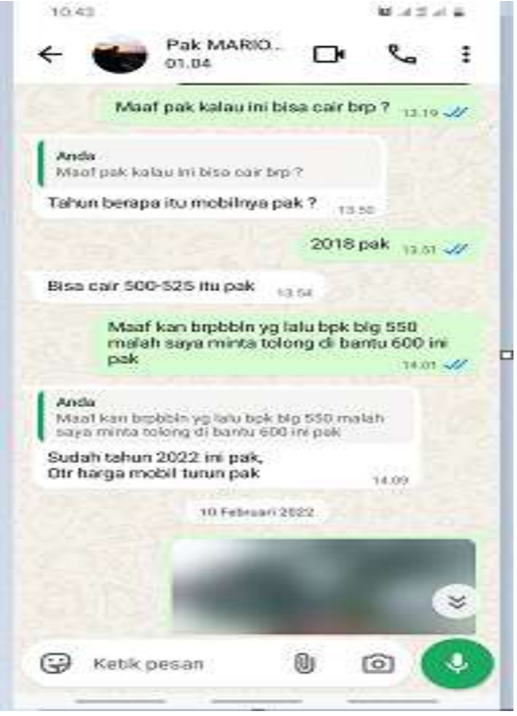
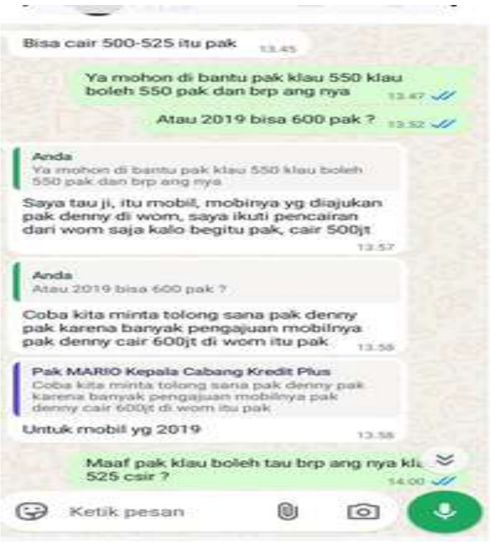
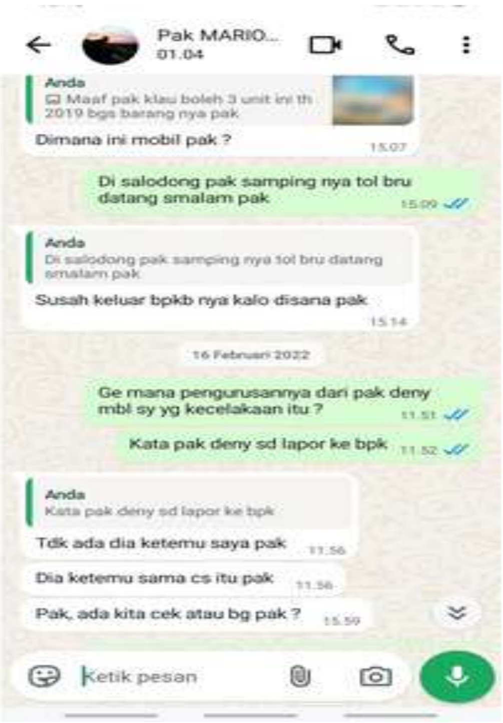
g. Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi meminta bantuan pembiayaan untuk pembelian kendaraan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T, Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO1, Warna Orange, saksi MARIO LOBERTO yang saksi ketahui pada waktu itu sabagai Kepala Cabang Kredit Plus Sudiang (PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang) tidak pernah menolak ataupun menjelaskan kepada saksi bahwa Permintaan saksi untuk kredit Pembelian Mobil Bekas tidak dapat dilayani pada Kantor Cabang yang dia pimpin melainkan tetap memproses dan mengarahkan kepada saksi untuk menggunakan Identitas dari anak kandung saksi sehingga saksi memasukkan dokumen-dokumen Identitas anak kandung saksi atas nama MULYADI AMRI, dimana Langkah-langkah tersebut tidak saksi ketahui apakah diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak, dengan tujuan bagi saksi agar saksi dapat memperoleh Pembiayaan atas niat saksi untuk membeli kendaraan tersebut.

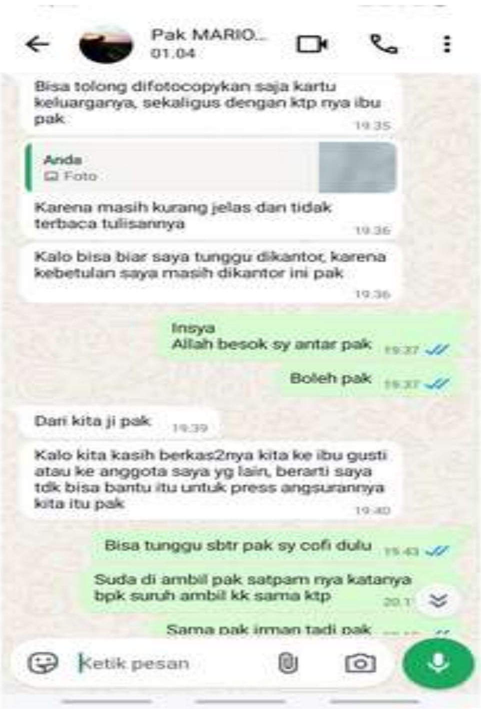
h. Dapat saksi jelaskan bahwa pada awalnya bahwa yang mengajukan kredit pembelian terhadap 1 (satu) unit kendaraan jenis Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012 warna orange pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang adalah diri saksi sendiri, namun pada saat pengajuan saksi di hubungi oleh sdr. MARIO LOBERTO bahwa umur saksi sudah tidak memenuhi persyaratan untuk pengajuan pembelian kendaraan tersebut, sehingga saksi di sarankan untuk menggunakan data anak saksi sdr. MULYADI AMRI untuk menggantikan saksi melakukan pengajuan kredit pada PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang, dengan rangkaian tahapan dari permintaan Fasilitas Pembiayaan tersebut saksi hanya berkomunikasi dengan tersangka MARIO LOBERTO.

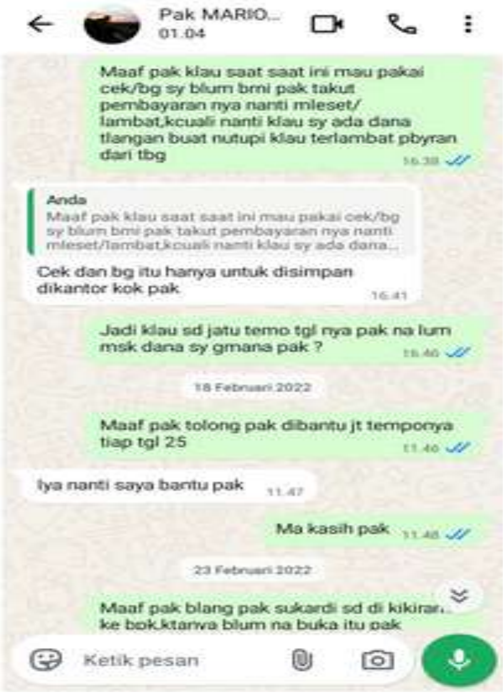
i. Dapat saksi jelaskan bahwa pada pemeriksaan saat sekarang ini dapat saksi perlihatkan kepada Penyidik dan akan serahkan kepada Penyidik berupa Dokumen yang berisi tangkapan Layar dari Percakapan saksi Bersama dengan saksi MARIO LOBERTO sejak awal perkenalan saksi sampai dengan Kendaraaan berupa 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T, Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO1, Warna Orange yang saksi beli dari saksi SUKARDI telah saksi kuasai, antara lain sebagai berikut :

Tangkapan layar yang menerangkan percakapan saksi dengan tersangka MARIO LOBERTO P.T. pada Nomor : 081 298 557 840 sebagai berikut :

 10:43 Pak MARIO.. 01.04 15 Januari 2022 Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Hanya orang di chat ini yang bisa membaca, mendengarkan, atau membagikannya. Pelajari selengkapnya. 13.18 Ketik pesan	Percakapan saksi dengan tersangka MARIO LOBERTO pada tanggal 15 Januari 2022, dimana saksi mengirimkan foto Unit Dump Truck yang akan saksi beli dimana foto kendaraan tersebut berada pada gudang milik H. SUKARDI

 10.43 Pak MARIO.. 01.04 Maaf pak kalau ini bisa cair brp ? 13.19 Anda Maaf pak kalau ini biso cair brp ? Tahun berapa itu mobilnya pak ? 13.50 2018 pak 13.51 Bisa cair 500-525 itu pak 13.54 Maaf kan brpbbln yg lalu bpk blg 550 malah saya minta tolong di bantu 600 ini pak 14.01 Anda Maaf kan brpbbln yg lalu bpk blg 550 malah saya minta tolong di bantu 600 ini pak Sudah tahun 2022 ini pak, Otr harga mobil turun pak 14.09 10 Februari 2022	Percakapan saksi dengan tersangka MARIO LOBERTO P.T. dimana saksi menanyakan Berapakah Nilai Pencairan yang akan saksi peroleh terhadap Permintaan Pembiayaan dari Unit Dump Truck yang akan saksi beli, kemudian dijawab oleh saksi MARIO LOBERTO P.T. bahwa “bisa cair 500 atau 520, karena kendaraan tahun 2022”
 Bisa cair 500-525 itu pak 13.45 Ya mohon di bantu pak klau 550 klau boleh 550 pak dan brp ang nya 13.47 Atau 2019 bisa 600 pak ? 13.52 Anda Ya mohon di bantu pak klau 550 klau boleh 550 pak dan brp ang nya Saya tau ji, itu mobil, mobinya yg diajukan pak denny di wom, saya ikuti pencairan dari wom saja kalo begitu pak, cair 500jt 13.57 Anda Atau 2019 bisa 600 pak ? Coba kita minta tolong sana pak denny pak karena banyak pengajuan mobilnya pak denny cair 600jt di wom itu pak 13.58 Pak MARIO Kepala Cabang Kredit Plus Coba kita minta tolong sana pak denny pak karena banyak pengajuan mobilnya pak denny cair 600jt di wom itu pak Untuk mobil yg 2019 13.58 Maaf pak klau boleh tau brp ang nya kl 525 csir ? 14.00	Percakapan saksi dengan tersangka MARIO LOBERTO P.T. dimana unti kendaraan tersebut diketahui juga oleh saksi MARIO LOBERTO P.T. bahwa bukan saksi pemiliknya karena pernah terdapat pengajuan dengan rencana pembelian kendaraan tersebut.
 Pak MARIO... 01.04 Anda Maaf pak klau boleh 3 unit ini th 2019 bgs barang nya pak Dimana ini mobil pak ? 15.07 Di salodong pak samping nya tol bru datang smalam pak 15.09 Anda Di salodong pak samping nya tol bru datang smalam pak Susah keluar bpkb nya kalo disana pak 15.14 16 Februari 2022 Ge mana pengurusannya dari pak deny mbl sy yg kecelakaan itu ? 11.51 Kata pak deny sd lapor ke bpk 11.52 Anda Kata pak deny sd lapor ke bpk Tdk ada dia ketemu saya pak 11.56 Dia ketemu sama cs itu pak 11.56 Pak, ada kita cek atau bg pak ? 15.59	Percakapan saksi dengan saksi MARIO LOBERTO yang menerangkan bahwa saksi MARIO LOBERTO menanyakan Keberadaan Unit 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T, Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO1, Warna Orange, selanjutnya saksi jawab bahwa kendaraan tersebut berada di Salodong, selanjutnya dijawab oleh saksi MARIO LOBERTO bahwa susah keluar BPKBnya disana”

 Pak MARIO... 01.04 Bisa tolong difotocopykan saja kartu keluarganya, sekaligus dengan ktp nya ibu pak 19:35 Anda Foto Karena masih kurang jelas dan tidak terbaca tulisannya 19:36 Kalo bisa biar saya tunggu dikantor, karena kebetulan saya masih dikantor ini pak 19:36 Insya Allah besok sy antar pak 19:37 Boleh pak 19:37 Dari kita ji pak 19:39 Kalo kita kasih berkas2nya kita ke ibu gusti atau ke anggota saya yg lain, berarti saya tdk bisa bantu itu untuk press angsurannya kita itu pak 19:40 Bisa tunggu sbtr pak sy cofi dulu 19:43 Suda di ambil pak satpam nya katanya bpk suruh ambil kk sama ktp 20.1 Sama pak irman tadi pak Ketik pesan	Percakapan saksi dengan tersangka MARIO LOBERTO P.T. yang membahas tentang rencana saksi untuk memasukkan dokumen kelengkapan pengajuan kredit Pembelian Mobil Bekas tersebut, dimana saksi MARIO LOBERTO P.T. memberikan pertimbangan kepada saksi bahwa apaabila dokumen Identitas anak saksi MULYADI AMRI dan Dokumen Identitas saksi selaku penjamin saksi serahkan kepada orang lain maka Pengajuan saksi bukan atau tidak dibantu oleh saksi MARIO LOBERTO P.T.

 Pak MARIO... 01.04 Maaf pak klau saat saat ini mau pakai cek/bg sy blum bmi pak takut pembayaran nya nanti mleset/ lambat,kcuali nanti klau sy ada dana tlangan buat nutupi klau terlambat pbyran dari tbg 16.38 Anda Maaf pak klau saat saat ini mau pakai cek/bg sy blum bmi pak takut pembayaran nya nanti mleset/lambat,kcuali nanti klau sy ada dana... Cek dan bg itu hanya untuk disimpan dikantor kok pak 16:41 Jadi klau sd jatu temo tgl nya pak na lum msk dana sy gmana pak ? 16.46 18 Februari 2022 Maaf pak tolong pak dibantu jt temponya tiap tgl 25 11.46 Iya nanti saya bantu pak 11.47 Ma kasih pak 11.48 23 Februari 2022 Maaf pak blang pak sukardi sd di kikiran ke bok.ktanya blum na buka itu pak Ketik pesan	Percakapan saksi dengam tersangka MARIO LOBERTO P.T. yang menerangkan bahwa saksi meminta Tanggal Jatuh tempo

j. Dapat saksi jelaskan bahwa adapun dokumen dan berkas pengajuan kredit tidak di serahkan oleh anak saksi sdr. MULYADI AMRI melainkan saksi serahkan secara langsung kepada security yang saksi lupa namanya, untuk diteruskan kepada sdr. MARIO LOBERTO.

k. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi dihubungi sdr. MARIO LOBERTO via telfon untuk menyerahkan berkas anak saksi sdr. MULYADI AMRI langsung ke kantor PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang, dimana menurut sdr. MARIO LOBERTO agar saksi naik ke lantai 3 untuk menyerahkan kepada security yang sudah menunggu saksi.

l. Dapat saksi jelaskan bahwa seingat saksi, berkas pengajuan sdr. MULYADI AMRI saksi serahkan kepada pihak PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang sekitar bulan Februari tahun 2022.

m. Sepengetahuan saksi, dokumen yang diberikan sdr. MULYADI AMRI untuk diajukan ke PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang adalah KTP dan Kartu Keluarga, adapun dokumen lain milik sdr. MULYADI AMRI saksi lupa apakah pernah menyerahkan ke pihak PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang.
n. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenal rekening bank yang terlampir pada berkas pengajuan kredit milik anak saksi yang diajukan pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang, dokumen tersebut adalah foto copy rekening bank BRI nomor 040301021445500 an. MULYADI AMRI milik anak saksi.
o. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenal berkas pengajuan yang diperlihatkan petugas kepada saksi tersebut, berkas pengajuan tersebut adalah berkas kelengkapan pengajuan kredit pembelian kendaraan 10 roda yang diajukan anak saksi sdr. MULYADI AMRI pada PT. KB. Finansia Multi Finance cab. Sudiang.
p. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengenal dokumen laporan transaksi finansial bank BRI nomor rekening 040301021445500 an. MULYADI AR periode 01 November 2021 hingga 31 Januari 2022 yang diperlihatkan kepada saksi, dokumen tersebut menggunakan nama dan nomor rekening bank milik anak saksi sdr. MULYADI AMRI, namun menurut saksi dokumen tersebut tidak sesuai dengan nominal transaksi asli pada rekening bank milik anak saksi.
q. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi adapun laporan transaksi finansial bank BRI nomor rekening 040301021445500 an. MULYADI AR telah kami cetak dan lampirkan dalam pemeriksaan ini.
r. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui mengapa laporan transaksi finansial bank BRI nomor rekening 040301021445500 an. MULYADI AR milik anak saksi yang terlampir dalam berkas pengajuan pada kredit pada PT. KB. Finansia Multi Finance berbeda dengan laporan transaksi keuangan yang dicetak oleh anak saksi sdr. MULYADI AMRI, dikarenakan seingat saksi tidak pernah menyerahkan laporan transaksi keuangan dengan nominal yang tertera pada berkas pengajuan kredit saksi pada PT. KB. Finansia Multi Finance.
s. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada pihak PT. KB. Finansia Multi Finance terkait perbedaan laporan transaksi keuangan tersebut, dikarenakan saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah petugas memperlihatkan dokumen transaksi keuangan milik anak saksi yang diajukan pada PT. KB. Finansia Multi Finance.
t. Dapat saksi jelaskan bahwa sempat dilakukan survei oleh pihak dari PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang.
u. Dapat saksi jelaskan bahwa yang di survey oleh Pihak PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE yaitu rumah saksi di Jl. Asrama Haji No. 7 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar, namun tidak dilakukan pemeriksaan Usaha dikarenakan petugas hanya bertanya total unit kendaraan yang saksi miliki pada usaha saksi tersebut.
v. Dapat saksi jelaskan bahwa Pihak PT. KB. Finansia Multi Finance melakukan Survey terhadap rumah saksi sekitar bulan februari 2022.
w. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi lupa nama petugas PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE yang melakukan survey, seingat saksi petugas tersebut menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya diperintahkan oleh Sdr. MARIO LOBERTO untuk melakukan survey rumah.
x. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui proses pembelian unit kendaraan milik sdr. SUKARDI oleh PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang, namun pada saat pengajuan kredit anak saksi di terima oleh PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE saksi kemudian di hubungi oleh petugas PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE dan menyampaikan bahwa pengajuan kredit anak saksi diterima kemudian saksi diminta oleh sdr. MARIO LOBERTO untuk mengarahkan sdr. MULYADI melakukan penandatanganan perjanjian kredit di kantor PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang, kemudian keeseokan harinya saksi diarahkan untuk mengambil unit kendaraan yang dibeli pada gudang milik sdr. H. SUKARDI.

y. Dapat saksi jelaskan bahwa sepengetahuan saksi dana pembelian unit kendaraan milik sdr. SUKARDI tidak diberikan kepada anak saksi, namun hanya langsung mengambil unit kendaraan pada gudang milik sdr. SUKARDI.

z. Dapat saksi jelaskan bahwa setelah melihat dokumen surat pernyataan perintah transfer yaitu surat kuasa kepada sdr. HAMKA GAFFAR yang ditunjukkan petugas kepada saksi, dapat saksi tidak mengenali surat tersebut dikarenakan sepengetahuan saksi anak saksi hanya melakukan pengajuan pembelian kendaraan.

aa. Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui foto copy Kartu Keluarga (KK) nomor 7371113110170002 atas nama kepala keluarga AMRI HS, yang diperlihatkan tersebut, namun data keluarga yang ada pada dokumen tersebut tidak benar, dikarenakan pada daftar keluarga poin 5 (lima) seharusnya nama cucu bukan sdr. HAMKA GAFFAR, adapun foto copy dokumen kartu keluarga yang benar saksi lampirkan dalam pemeriksaan ini.

bb. Dapat saksi jelaskan unit kendaraan tersebut berada di desa lamondowo Kab. Konawe Utara, yang saksi sewakan ke PT. BUDDUHASA BERSAMA (PT. BDS).

cc. Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi bahwa keberadaan dari kendaraan Jenis Dump Truck berupa 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T, Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO1, Warna Orange, saksi Sewakan kepada saksi KIKI yang beralamat di Desa Lamandowo RT. 003 RW. 003 Kec. Andowia Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Dump Truk No : 085/SPSMMDT/BDS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara saksi dengan saksi KIKI dengan nama perusahaan PT. BUDDUHASA BERSAMA yang berlamat di beralamat di Desa Lamandowo RT. 003 RW. 003 Kec. Andowia Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan Dump Truck milik saksi sebanyak 4 Unit.

dd. Dapat saksi jelaskan bahwa terhadap penulisan berupa *1 (satu) Unit kendaraan Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T, Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO1, Warna Orange* termasuk sabagai salah satu dari keempat Kendaraan Dump Truck yang saksi persewakan kepada saksi KIKI sebagaimana dokumen Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Dump Truk No : 085/SPSMMDT/BDS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara saksi dengan saksi KIKI dengan nama perusahaan PT. BUDDUHASA BERSAMA yang berlamat di beralamat di Desa Lamandowo RT. 003 RW. 003 Kec. Andowia Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, keadaan tersebut merupakan kelalaian saksi karena tidak merincikan masing-masing dari Jenis dan atau bentuk kendaraan yang saksi persewakan kepada saksi KIKI sehingga pada saat saksi ditanyakan kemudian saksi menjadian alasan keberadaan Kendaraan tersebut saksi sedang persewakan kepada saksi KIKI saksi tidak dapat membuktikannya karena tidak terdapat penulisan tentang data kendaraan tersebut didalam Surat Perjanjian Surat Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Dump Truk No : 085/SPSMMDT/BDS/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 antara saksi dengan saksi KIKI dengan nama perusahaan PT. BUDDUHASA BERSAMA yang berlamat di beralamat di Desa Lamandowo RT. 003 RW. 003 Kec. Andowia Kab. Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara.

ee. Dapat saksi jelaskan bahwa ada bentuk kerja sama/kontrak kerja sama saksi dengan PT. BUDDUHASA BERSAMA (PT. BDS).

ff. Dapat saksi jelaskan bahwa unit kendaraan tersebut digunakan untuk operasional Perusahaan PT. BUDDUHASA BERSAMA (PT. BDS).

gg. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

10) **MULYADI AMRI,** tempat/tanggal lahir: Palembang/23 Oktober 1982, Nomor identitas : 1671042310820005, kewarganegaraan: WNI, jenis kelamin: laki-laki, , pekerjaan Karyawan Swasta, agama: Islam, alamat Jl. Asrama Haji No. 7 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar, nomor HP. 0895329722281.

Menerangkan :

a. Saksi tercatat sebagai debitur pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE, Cab. Sudaing atas pengajuan kredit pada bulan februari tahun 2022.
b. Saksi tidak mengetahui dengan pasti jenis kredit yang dimohon pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE, Cab. Sudiang namun menurut ayah saksi sdr. AMRI HS yaitu jenis fasilitas kredit yaitu pembelian mobil truck untuk keperluan usaha.
c. Saksi menjelaskan bahwa kendaraan yang saksi ajukan kredit pembeliannya pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE, Cab. Sudiang adalah kendaraan bekas.
d. Saksi Bersama dengan ayahnya Sdr. AMRI HS dan ditemani dengan pihak PT. KB Finansia Multi Finance mendatangi sebuah Gudang milik Sdr. SUKARDI NUR di kompleks pergudangan parangloe, kel. Parangloe, kec. Tamalanre, Kota Makassar untuk melakukan Cek fisik kendaraaan yang akan dikredit oleh MULYADI AR.
e. Saksi menjelaskan jelaskan bahwa dokumen yang dilampirkan pada berkas pengajuan di PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE, Cab. Sudiang yaitu :
    - KTP
    - KTP orang tua
    - KK
    - NPWP Pribadi
    - NPW Perusahaan yaitu CV. JASA OTO
    - Akta pendirian perusahaan CV. JASA OTO
    - SITU dan SIUP CV. JASA OTO
f. Saksi menjelaskan bahwa rekening bank yang saksi lampirkan adalah bank BRI nomor 040301021445500 an. MULYADI AR.
g. Saksi menjelaskan bahwa Yang memproses berkas pengajuan saksi pada Kantor PT. KB. Finansia Multi Finance, Cab. Sudiang yaitu Sdr. MARIO LOBERTO dan marketing dari PT. KB. Finansia Multi Finance yang mana saksi sudah tidak ingat lagi Namanya.
h. Saksi menjelaskan bahwa rekening koran dengan nomor 040301021445500 an. MULYADI AR periode 01 November 2021 hingga 31 Januari 2022 yang diperlihatkan kepada saksi, dokumen tersebut menggunakan nama dan nomor rekening bank milik saksi, namun saksi tidak mengenali nominal transaksi keuangan yang tercatat dalam laporan tersebut, dikarenakan sepengetahuan saksi nominal transaksi yang saksi lakukan tidak pernah sebesar yang tercatat dalam laporan tersebut.
i. Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat / mencetak rekening koran finansial bank BRI nomor rekening 040301021445500 an. MULYADI AR yang terlampir pada dokumen pengajuan kredit saksi pada PT. KB Finansia Multi Finance.
j. Saksi tidak mengetahui mengapa laporan transaksi finansial bank BRI nomor rekening 040301021445500 an. MULYADI AR yang terlampir dalam berkas pengajuan pada kredit pada PT. KB. Finansia Multi Finance, Cab. Sudiang berbeda dengan laporan transaksi keuangan yang saksi cetak sendiri, dikarenakan saksi merasa tidak pernah menyerahkan laporan transaksi keuangan pada berkas pengajuan kredit saya pada PT. KB. Finansia Multi Finance, Cab. Sudiang.
k. Saksi tidak mengetahui perihal surat pernyataan perintah transfer dan saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyatan tersebut dan saksi tidak mengenal Sdr. HAMKA GAFFAR selaku penerima perintah transfer dalam surat pernyataan tersebut.

l. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

11) **SUKARDI NUR bin H. NUR,** lahir : Bone, tanggal 03 Maret 1984, umur 42 Tahun, suku/ Kebangsaan Bugis /Indonesia, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, alamat: Jl. Kampung Kajenjeng raya RT/RW : 002/006, Kel. Tamangapa, Kec. Manggala, Kota Makassar NIK : 7306080303840014 Nomor HP : 082187506304.

Menerangkan :

a. Saksi kenal dengan sdr. MARIO LOBERTO sekitar tahun 2016, saat Sdr. MARIO LOBERTO masih bekerja di SMS Finance, saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan..
b. Saksi kenal Sdr. HAMKA GAFFAR sejak tahun 2022 saat Sdr. HAMKA GAFFAR satu tempat kerja dengan saksi, saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud.
c. Saksi tidak mengenal Sdr. MULYADI AR namun mengenal ayah dari Sdr. MULYADI AR yaitu Sdr. AMRI HS yang merupakan pembeli unit kendaraan di workshop/showroom saksi.
d. Saksi membeli Mitsubishi Fuso HD (6x4) M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHMFN62FPJK000012, Nomor Mesin : 6M60-233440 warna oranye dengan No.Pol BM 9080 AU di balai lelang menggunakan dana dari Sdr. HAMKA GAFFAR yang kemudian Saksi jual Kembali di workshop saksi.
e. Saksi menjelaskan proses jual beli Mitsubishi Fuso HD (6x4) M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHMFN62FPJK000012, Nomor Mesin : 6M60-233440 warna oranye dengan No.Pol BM 9080 AU yaitu pada awalnya Sdr. AMRI ayah dari Sdr. MULYADI AR datang di workshop saksi di Gudang paralloe untuk melihat-lihat kendaraan yang saksi jual yang kemudian Sdr. AMRI menanyakan apakah pembelian kendaraan di workshop saksi bisa di kredit, yang mana pada saat itu Sdr. AMRI HS di berikan nomor kontak Sdr. MARIO LOBERTO PT, dan setelah itu saksi tidak mengetahui perihal mekanisme penjualan di Kantor PT KB Finansia Multi Finance, dikarenakan saya hanya menyediakan/menjual kendaraan di workshop saksi. Setelah beberapa hari kemudian, saksi dihubungi oleh Sdr. MARIO LOBERTO PT yang menyampaikan bahwa setelah pengajuan kredit Sdr. MULYADI AR telah di approve/disetujui dan selanjutnya akan dilakukan pencairan dana.
f. Saksi menjelaskan bahwa saksi dihubungi oleh sdr. MARIO LOBERTO bahwa pengajuan kredit sdr. MULYADI AMRI telah diterima oleh pihak PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang, setelah itu sdr. MARIO LOBERTO menyampaikan agar saksi menyiapkan BPKB untuk datang dijemput oleh pihak PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE cab. Sudiang, terkait pengajuan sdr. MULYADI AR, seingat saksi dijemput sendiri oleh sdr. MARIO LOBERTO.
g. Saksi menjelaskan bahwa dikarenakan banyak unit kendaraan workshop saksi yang di beli atau di kredit debitur melalui PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE, Cab. SUDIANG. Sehingga saksi tidak dapat pastikan apakah BPKB Mitsubishi Fuso HD (6x4) M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHMFN62FPJK000012, Nomor Mesin : 6M60-233440 warna oranye dengan No.Pol BM 9080 AU tersebut dijemput sendiri oleh Sdr. MARIO LOBERTO atau karyawan lain. Namun kebanyakan BPKB dari pengajuan kredit di PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE dijemput/diambil sendiri oleh Sdr. MARIO LOBERTO PT dikarenakan semua komunikasi terkait pengajuan kredit debitur pada PT. KB FIANANSIA MULTI FINANCE, Cab. SUDIANG yaitu melalui Sdr. MARIO LOBERTO selaku Kepala Cabang.
h. Saksi tidak mengetahui perihal surat perintah transfer, namun saksi mengirimkan FOTO KTP Sdr. HAMKA GAFFAR dan FOTO BUKU TABUNGAN Sdr. HAMKA GAFFAR ke Sdr.MARIO LOBERTO PT dikarenakan pada saat dana pencairan kredit Sdr. MULYADI AR cair Sdr. MARIO LOBERTO PT menghubungi saksi dan meminta dokumen tersebut. yang di kirimkan melalui WhatsApp ke Sdr. MARIO LOBERTO PT.

i. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

12) **HAMKA GAFFAR**, lahir : Ujung Pandang, tanggal 18 September 1982, umur 41 Tahun, suku/ Kebangsaan Tionghoa /Indonesia, Agama Budha, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat: Poros Pallangga Mangalli Kec. Pallangga Kab.GOWA NIK : 7306071809820006 Nomor HP : 085397303176.

Menerangkan :

a. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengenal Sdr. MULYADI AR dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
b. Saksi tidak mengetahui mengapa nama saksi tercantum dalam kartu keluarga (KK) keluarga no. 7371113110170002 atas nama kepala keluarga sdr. AMRI HS, yang terlampir berkas pengajuan kredit sdr. MULYADI AR pada PT. KB. Finansia multi finance cab. Sudiang.
c. Saksi menjelaskan bahwa saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan perintah transfer.
d. Saksi menjelaskan bahwa foto copy KTP yang terlampir dalam berkas pengajuan kredit sdr. MULYADI AR pada PT. KB. Finansia multi finance cab. Sudiang merupakan milik saya namun informasi tanggal lahir dan alamat tidak sesuai dengan data KTP milik saya.
e. Saksi menjelaskan bahwa pernah menerima transaksi dana dari PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang, adapun transaksi tersebut adalah biaya pembelian kendaraan Mitsubishi Fuso HD (6x4) M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHMFN62FPJK000012, Nomor Mesin : 6M60-233440 warna oranye dengan No.Pol BM 9080 AU milik saksi yang dijual melalui sdr. H. SUKARDI dengan harga sekitar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).
f. Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Mitsubishi Fuso HD (6x4) M/T Tahun 2018 dengan Nomor Rangka : MHMFN62FPJK000012, Nomor Mesin : 6M60-233440 warna oranye dengan No.Pol BM 9080 AU adalah milik saksi yang kemudian saksi serahkan kepada sdr. H SUKARDI untuk dilakukan penjualan, saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembelian unit kendaraan tersebut, dikarenakan yang melakukan penjualan adalah sdr. H. SUKARDI, adapun terkait unit kendaraan tersebut, menurut sdr. H. SUKARDI bahwa kendaraan saksi tersebut dibeli melalui pembiayaan PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang, sehingga dana pembelian kendaraan saya di transfer dari rekening PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang ke rekening bank milik saksi.
g. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.
    1. Saksi AS PARAWANSAH (CREDIT ANALYS) menjelaskan bahwa melakukan survey bersama PRASETYO WIBOWO ke rumah calon debitur sdr. MULYADI AMRI. Setelah di lokasi survey, saya mendapati bahwa usaha yang juga beralamat sama dengan rumah sdr. MULYADI AMRI pada berkas pengajuan tidak terdapat aktivitas usaha, serta tidak ada unit kendaraan yang akan dijadikan agunan pinjaman dana, saya kemudian melaporkan hasil survey tersebut ke sdr. MARIO LOBERTO selaku BRANCH MANAGER, namun menurut sdr. MARIO LOBERTO agar kami tetap memproses berkasnya dikarenakan sdr. MULYADI AMRI adalah nasabah sdr. MARIO LOBERTO.
    2. Saksi PRASETYO WIBOWO menjelaskan bahwa bahwa dari hasil survey yang saya lakukan bersama sdr. AS PARAWANSAH, bahwa terkait fisik rumah dapat ditunjukkan oleh sdr. MULYADI AMRI, namun calon debitur tidak dapat menunjukkan keberadaan unit maupun dokumen kepemilikan kendaraan yang akan dijadikan agunan, tidak adanya SPK (surat perjanjian kontrak) sebagai dasar aktifitas usaha, sehingga menurut kami pengajuan calon debitur tidak dapat diterima

Keterangan Ahli :

DR. SYARIF SADDAM RIVANIE, S.H., M.H., No. NIK : 7371131610910007, Umur 32 tahun, lahir di Surabaya, 16 Oktober 1991, Pekerjaan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Makassar, Agama Islam, Pendidikan terakhir S3 Ilmu Hukum, Alamat Komp. UNM Blok G6/20, Jalan Raya Pendidikan, Nomor handphone 081354815576, email, ivanparawansa@gmail.com

Menerangkan :

a. Ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diminta keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai pengetahuan dan keahlian yang ahli miliki dan bersedia mengangkat sumpah dihadapan Penyidik, sesuai dengan Agama ahli, yaitu Agama Islam.

b. Riwayat hidup dan / atau riwayat pendidikan formal / informal serta riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut.

c. Riwayat Pendidikan :
   - SDN Komp IKIP 1 Makassar, Lulus Tahun 2003
   - SMP Nusantara, Lulus Tahun 2006
   - SMA Negeri 1 Makassar, 2006-2008
   - Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Lulus Tahun 2009
   - S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Lulus Tahun 2013.
   - S2 (Magister) Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, Lulus Tahun 2015.
   - S3 (Doktor) Ilmu Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Lulus Tahun 2020.

Riwayat pekerjaan dan jabatan Ahli adalah sebagai berikut :
   - Pada tahun 2020 sampai dengan sekarang sebagai Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
   - Sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang sebagai Anggota Bidang Litigasi dan Non Litigasi Unit Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar

Pangkat dan Jabatan : -
   - Jabatan : Lektor Gol. III.C.
   - Pangkat : Penata

Penelitian disertasi Doktor Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana.

Judul : Deradikalisasi sebagai Sistem Sanksi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Riwayat Pekerjaaan saksi sebagai berikut :
   - Dosen Tetap Fakultas Hukum Unhas Makassar, 2020-skrg.
   - Dosen Luar Biasa Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar 2018-2022.
   - Dosen Luar Biasa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar, 2015 2020.

d. Dasar pemberian keterangan AHLI dibidang hukum Pidana, yaitu :
   - Surat Tugas Nomor: 987/UN4.5/KP.09.00/2024, tanggal 06 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
   - Kewajiban moral untuk memberi keterangan atau meluruskan sesuatu sesuai bidang keahlian saksi.
   - Karena pandangan seorang ahli hukum merupakan sumber hukum formal yang disebut doktrin.

e. Ahli menjelaskan bahwa Tindak Pidana Jaminan Fidusia adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan pelanggaran hak dan kewajiban dalam hubungan fidusia. Secara khusus, tindak pidana ini meliputi tindakan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam jaminan fidusia yang secara sengaja atau melawan hukum, seperti:

  - Memalsukan, mengubah, atau menghilangkan objek jaminan fidusia: Ini termasuk tindakan manipulasi terhadap data atau dokumen yang digunakan dalam perjanjian fidusia.
  - Memberikan keterangan menyesatkan: Penyampaian informasi yang tidak benar terkait objek fidusia yang dapat mempengaruhi validitas perjanjian atau jaminan fidusia itu sendiri.

Ketentuan mengenai tindak pidana fidusia diatur dalam :

Pasal 35 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal ini menjelaskan bahwa:

> *Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang menyesatkan tentang objek jaminan fidusia akan dikenakan sanksi pidana. Jika tindakan tersebut diketahui oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perjanjian jaminan fidusia.*

Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal ini menjelaskan bahwa:

> *Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)*

Ketentuan ini mengatur perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat adanya pelanggaran dalam perjanjian fidusia, terutama ketika informasi yang salah atau palsu diberikan yang mengakibatkan kerugian pada pihak debitur, kreditur, atau pihak ketiga lainnya.

Ahli menjelaskan bahwa uraian Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Unsur-unsur Pasal 35:

i. **Setiap orang**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ini merujuk pada orang perorangan dan/atau korporasi yang menjadi subjek hukum yang berhak dan berkewajiban dalam perjanjian jaminan fidusia. Subjek hukum ini harus dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, sehingga mereka dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan. Pemberi dan penerima fidusia, baik individu maupun badan hukum, merupakan pelaku yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

ii. **Dengan sengaja**

Unsur ini mengacu pada kesengajaan sebagai bentuk kesalahan. Dalam konteks ini, pelaku menyadari atau memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Tindakan tersebut tidak terjadi secara kebetulan atau tanpa disadari, melainkan dilakukan dengan rencana atau niat yang jelas untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dengan sengaja berarti "dimaksudkan", "direncanakan", atau "memang diniatkan".

iii. **Memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan**.
Unsur ini mencakup beberapa tindakan yang diancam oleh Pasal 35, yang bersifat **alternatif**, artinya terpenuhinya salah satu tindakan ini sudah cukup untuk memenuhi unsur pidana. Perbuatan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Memalsukan keterangan** Menurut KBBI, "memalsukan" berarti membuat suatu keterangan palsu, baik dengan menciptakan dokumen baru atau dengan mengubah dokumen yang sudah ada. Ini mencakup penambahan, pengurangan, atau perubahan isi dokumen yang seharusnya asli menjadi tidak benar.
- **Mengubah keterangan** "Menjadikan lain dari yang semula" adalah makna mengubah dalam KBBI. Dalam konteks jaminan fidusia, ini bisa berarti mengganti data yang ada dengan informasi yang berbeda, atau menyusun ulang fakta yang diberikan sehingga tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- **Menghilangkan keterangan** Berdasarkan KBBI, "menghilangkan" adalah membuat sesuatu yang ada menjadi tidak ada. Dalam konteks ini, objek fidusia yang seharusnya ada atau disampaikan dalam perjanjian fidusia dihilangkan atau disembunyikan.
- **Dengan cara apapun memberikan keterangan yang menyesatkan** Memberikan keterangan yang menyesatkan berarti memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau yang sengaja dibuat untuk menipu pihak lain. Keterangan ini dapat berupa kebohongan yang disengaja yang dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian fidusia.

iv. ***Yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia*,**
Maksudnya adalah bahwa tindakan pemalsuan, pengubahan, penghilangan, atau keterangan yang menyesatkan ini dapat mengakibatkan perjanjian jaminan fidusia **tidak sah** jika salah satu pihak mengetahuinya sebelum perjanjian itu dibuat. Dengan kata lain, tindakan tersebut menciptakan kondisi di mana perjanjian fidusia tidak bisa berlaku atau tidak sah secara hukum karena ada unsur kebohongan atau manipulasi.

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999 meliputi segala bentuk manipulasi informasi yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia, baik dalam bentuk pemalsuan, pengubahan, penghilangan, maupun pemberian keterangan yang menyesatkan. Apabila salah satu pihak mengetahui adanya ketidaksesuaian sebelum perjanjian dibuat, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah.

h. Ahli menjelaskan Bahwa Dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, maka unsur-unsur dalam tindak pidana jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1) **Unsur Subyektif/Mens Rea: Perbuatan dengan Sengaja dan Maksud menghendaki**

Unsur subyektif atau **mens rea** dalam tindak pidana fidusia, terutama terkait Pasal 35, memerlukan adanya **niat atau kesengajaan** dari para pihak yang terlibat. Dalam konteks kasus ini, kesengajaan terlihat dari beberapa aspek penting :

- **Sdr. MARIO LOBERTO**, **Sdr. AS PARAWANSYA**, dan **Sdr. PRASETYO WIBOWO** memiliki kesadaran penuh bahwa proses pengajuan kredit **Sdr. MULYADI AR** tidak memenuhi syarat yang sebenarnya. Mereka mengetahui bahwa kendaraan yang dijadikan agunan belum dimiliki oleh debitur dan bahwa hasil survei tidak mendukung kelayakan kredit. Meskipun mengetahui fakta ini, mereka tetap memutuskan untuk melanjutkan proses pengajuan kredit dengan memberikan keterangan yang menyesatkan. Tindakan ini jelas dilakukan dengan sengaja, bukan karena kesalahan atau ketidaktahuan.

- **Tindakan proaktif dalam merekayasa atau menyetujui informasi menyesatkan**:
  Kesengajaan terlihat dari tindakan aktif para pihak dalam memanipulasi laporan atau menandatangani dokumen yang mereka tahu berisi keterangan yang tidak benar. Misalnya, **Sdr. MARIO LOBERTO** memberikan rekomendasi kelayakan kredit dengan menyetujui hasil survei yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ia secara sadar memberikan rekomendasi dengan menandatangani **Formulir Kelayakan Kredit** bersama **Sdr. AS PARAWANSYA** dan **Sdr. PRASETYO WIBOWO**, meskipun ia tahu bahwa tidak ada kendaraan atau aktivitas usaha yang layak dijadikan dasar pengajuan kredit. Tindakan ini menunjukkan niat aktif untuk memberikan keterangan yang menyesatkan kepada pihak pusat.
- Kesengajaan juga dapat dilihat dari keputusan untuk tetap memproses kredit meskipun fakta di lapangan tidak mendukung pengajuan kredit tersebut. Niat ini tidak hanya didasarkan pada tugas administratif, tetapi juga pada keinginan untuk mencapai keuntungan finansial, seperti pencairan dana **fee agent**. Fakta bahwa **Sdr. MARIO LOBERTO** memanfaatkan nama **Sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN** untuk keperluan pencairan fee, dan dana tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi, menunjukkan bahwa tindakan ini tidak hanya dilandasi oleh kesalahan prosedur, tetapi juga kesengajaan untuk meraup keuntungan dari proses yang tidak benar.
- **Tindakan bersama dengan maksud yang terencana**:
  Selain dari aspek individu, unsur kesengajaan dalam Pasal 35 juga terlihat dari adanya kerja sama di antara para pihak. **Sdr. MARIO LOBERTO**, **Sdr. AS PARAWANSYA**, dan **Sdr. PRASETYO WIBOWO** bertindak bersama untuk menandatangani dan mengirimkan rekomendasi hasil survei yang mereka tahu tidak benar ke kantor pusat. Ini bukan hanya tindakan satu orang, tetapi merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan dengan maksud yang sama, yaitu memberikan keterangan yang menyesatkan untuk memperoleh persetujuan kredit. Adanya koordinasi dan tindakan bersama ini menguatkan unsur **mens rea**, di mana para pihak secara sadar terlibat dalam tindakan melawan hukum.
- **Fokus pada keuntungan pribadi**:
  Unsur kesengajaan juga semakin jelas ketika tindakan ini dilihat dalam konteks keuntungan pribadi, khususnya terkait dengan pencairan **fee agent**. **Sdr. MARIO LOBERTO** memiliki kepentingan langsung dalam mendapatkan fee dari proses kredit, dan hal ini menjadi motivasi utama dalam melanjutkan pengajuan kredit yang sebenarnya tidak layak. Kesengajaan untuk memberikan keterangan menyesatkan tidak hanya terkait dengan proses administratif, tetapi juga berhubungan erat dengan niat untuk mendapatkan keuntungan finansial dari proses yang dilakukan secara tidak jujur.

2) **Unsur obyektif/Actus reus: Dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan**

Tindakan memberikan keterangan yang menyesatkan ini mencakup berbagai aspek dalam proses pengajuan kredit **Sdr. MULYADI AR**, termasuk:

- Keterangan menyesatkan terkait skema kredit pinjam dana dengan agunan:

Pengajuan kredit Sdr. MULYADI AR diproses melalui skema kredit pinjam dana dengan agunan, padahal kendaraan yang dijadikan agunan belum dimiliki oleh debitur pada saat pengajuan kredit. Tindakan ini menyesatkan karena fasilitas kredit yang digunakan adalah untuk kredit pembelian kendaraan, bukan pinjaman dengan agunan. Namun, karena PT KB FINANSIA MULTI FINANCE tidak menyediakan fasilitas pembelian kendaraan, mereka menyamarkan pengajuan kredit ini sebagai pinjaman dengan agunan. Kendaraan yang menjadi agunan masih berada di workshop Sdr. SUKARDI, namun diperlakukan seolah-olah sudah menjadi milik debitur.

- Keterangan menyesatkan terkait hasil survei:
  Sdr. AS PARAWANSYA dan Sdr. PRASETYO WIBOWO melakukan survei di rumah Sdr. MULYADI AR dan memberikan laporan yang tidak sesuai dengan fakta. Dalam survei tersebut tidak ditemukan aktivitas usaha angkutan ekspedisi sesuai yang tertera dalam akta perusahaan CV. JASA OTO, serta kendaraan yang dijadikan agunan belum ada. Namun, hasil survei tetap dituangkan dalam Form Analisa Kelayakan dan Keputusan Kredit dengan rekomendasi bahwa debitur layak mendapatkan kredit. Tindakan ini jelas merupakan pemberian keterangan menyesatkan yang melampaui batas dari tanggung jawab survei.
- Sdr. MARIO LOBERTO, sebagai Branch Manager, tidak hanya gagal menjalankan kewajiban untuk melakukan survei langsung sebagaimana diatur dalam SOP perusahaan, tetapi juga ikut serta memberikan rekomendasi kelayakan kredit yang menyesatkan. Rekomendasi ini dituangkan dalam Formulir Kelayakan Kredit yang ditandatangani oleh Sdr. MARIO LOBERTO, Sdr. AS PARAWANSYA, dan Sdr. PRASETYO WIBOWO, dan kemudian dikirim ke tingkat pusat sebagai penilaian akhir kelayakan kredit. Tanda tangan Sdr. MARIO LOBERTO pada rekomendasi ini memberikan bobot legalitas dan otoritas atas hasil survei yang jelas-jelas tidak sesuai fakta. Rekomendasi inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh petugas kredit di tingkat pusat untuk menerima pengajuan kredit Sdr. MULYADI AR.
- Sdr. AS PARAWANSYA mengirimkan dokumen pengajuan kredit ke kantor pusat dengan informasi yang menyesatkan terkait laporan keuangan dan kelayakan usaha Sdr. MULYADI AR. Dokumen yang dikirimkan mencantumkan informasi bahwa debitur memiliki kondisi keuangan yang layak dan memenuhi syarat kredit, meskipun kenyataannya tidak demikian. Dokumen ini disusun dengan cara memanipulasi laporan survei dan rekening koran yang dikirim untuk memberikan kesan seolah-olah debitur memenuhi syarat kredit.
- Form permohonan pembiayaan yang menyesatkan:
  Sdr. MARIO LOBERTO juga terlibat dalam proses di mana Form permohonan pembiayaan menunjukkan bahwa kredit seolah-olah diajukan oleh Sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN selaku Marketing Officer, padahal berdasarkan pengakuannya, ia tidak pernah memproses berkas pengajuan kredit tersebut. Berdasarkan pengakuan debitur, dirinya tidak mengenal Sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN dan tidak pernah bertemu atau memberikan dokumen, Nama Sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN hanya dicantumkan untuk mematuhi SOP internal. Hal ini merupakan upaya untuk mempercepat proses pengajuan kredit dengan memanfaatkan nama pihak lain yang tidak terlibat secara langsung.
- **Surat perintah transfer**, yang menunjukkan bahwa pencairan dana kredit **Sdr. MULYADI AR** diarahkan ke rekening milik **Sdr. HAMKA GAFFAR**, bukan ke debitur yang seharusnya menerima dana. **Sdr. MULYADI AR** menyatakan dalam berita acara bahwa ia **tidak pernah menandatangani surat perintah transfer** tersebut, dan **Sdr. HAMKA GAFFAR** juga menyatakan bahwa ia tidak pernah memberikan otorisasi untuk menerima

dana kredit merupakan salah satu bentuk keterangan yang menyesatkan terkait tujuan pencairan dana. Pihak-pihak yang bertanggung jawab telah menyiapkan dokumen yang salah dan tidak sah, untuk memfasilitasi pencairan dana ke orang yang sebenarnya tidak berhak menerima

- Terdapat perbedaan antara **rekening koran Bank BRI** yang dicetak oleh **Sdr. MULYADI AR** dan yang dikirimkan ke kantor pusat. **Rekening yang dikirimkan menunjukkan perputaran dana lebih besar** dari yang sebenarnya, Meskipun ketidaksesuaian diketahui di tingkat cabang, dokumen tersebut tetap diajukan ke pusat, **dengan sengaja menyesatkan penilaian kredit** agar kredit disetujui berdasarkan informasi keuangan yang tidak akurat.

Ahli menjelaskan bahwa :
Bahwa letak perbuatan (actus Reus) sdr MARIO LOBERTO yaitu :

- Menandatangani **Formulir Kelayakan Kredit** yang berisi informasi hasil survei yang menyesatkan, meskipun mengetahui bahwa survei tersebut tidak sesuai dengan kenyataan (tidak adanya usaha dan kendaraan yang diajukan sebagai agunan)
- Memberikan **rekomendasi kelayakan kredit** dan membubuhkan tanda tangan pada **kesimpulan hasil penilaian kelayakan kredit** dalam **Formulir Analisa Kelayakan Kredit** yang dijadikan acuan oleh kantor pusat untuk menyetujui pengajuan kredit.
- Menggunakan otoritasnya sebagai **Kepala Cabang** untuk memberikan rekomendasi yang menjadi dasar bagi **Sdr. AS PARAWANSAH** dalam mengirim dokumen pengajuan kredit ke kantor pusat.
- Berperan dalam proses penyusunan dan persetujuan pengajuan kredit, yang didasarkan pada dokumen yang tidak benar, yang kemudian dijadikan acuan oleh kantor pusat dalam menyetujui kredit.

Keterangan Tersangka : MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON bin YOHANES TAMPUBOLON

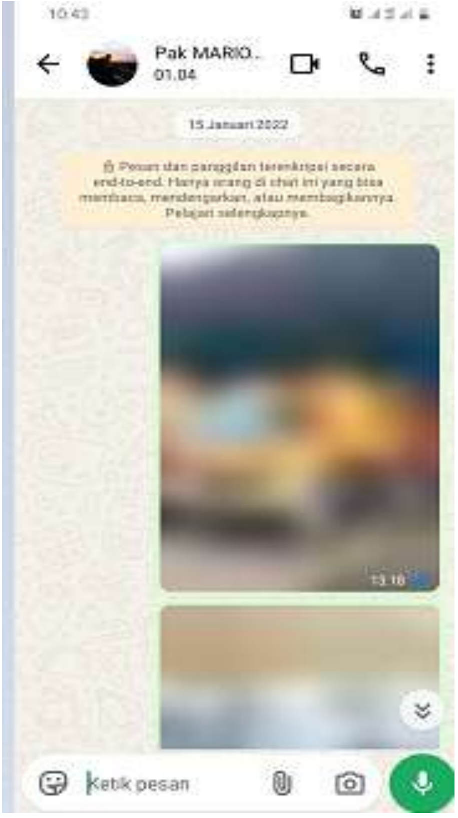
- Menerangkan bahwa benar pada saat waktu perkara terjadi tersangka MARIO LOBERTO mengetahui bahwa pengajuan kredit Sdr. MULYADI AR merupakan pengajuan kredit pembelian Unit Kendaraan Bekas yang bukanlah milik Debitur a.n. MULYADI AMRI melainkan kendaraan tersebut masih diperjualbelikan pada Showroom milik saksi SUKARDI NUR Bin H. NUR namun tersangka MARIO LOBERTO tetap memproses pengajuan kredit tersebut dengan menggunakan fasilitas JUAL DAN SEWA KEMBALI / pinjam dana (SALE AND LEASEBACK) padahal diketahui dan disadarinya bahwa syarat utama agunan haruslah milik dari calon debitur.
- Bahwa dengan adanya adanya fakta dimana tersangka mengetahui bahwa saudara MULYADI AMRI bukanlah pemilik mobil, dimana pada waktu itu tersangka menanyakan hal tersebut kepada saudara AMRI HS. bahwa "*bagaimana dengan BPKB kendaraan tersebut* ? " selanjutnya dijawab oleh saudara AMRI HS. bahwa " akan menyiapkan pada saat tahapan pegajuan sudah berjalan untuk dokumen BPKB dari kedua kendaraan truk Fuso tersebut, selanjutnya tersangka menyampaikan kepada saudara AMRI HS. untuk memasukkan dokumen Persyaratan berupa Dokumen Identitas dari saudara MULYADI AMRI yang merupakan anak kandungnya untuk menjadi Debitur pada Pembiayaan terhadap rencana Pembelian Kendaraan berupa 2 (dua) unit Truk Fuso tersebut yang salahsatunya berupa 1 (satu) Unit Dump Truck Merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012 pada PT.KB FINANCIA MULTIFINANCE, CAB. SUDIANG, Nomor Polisi : DD 9080 AO, dimana pada waktu itu saudara AMRI HS. Dating membawa dokumen kelengkapan berkas pengajuan tersebut ke kantor tersangka dengan menyerahkan kepada saudara RUSLAN selaku Security yang bertugas pada waktu itu, kemudian tersangka mengetahui bahwa proses untuk permohonan dari saudara AMRI HS yang

menggunakana identitas dari anak kandungnya yaitu saudara MULYADI AMRI telah berproses melalui akun tersangka selaku Branch Manager didalam Aplikasi System Confins yang merupakan Aplikasi Pengajuan yang dipakai hampir keseluruha Pembiayaan, setelah dokumen didalam tahapan aplikasi tersebut selesai diinput oleh saudara ASMIL atau sauadri DIAN selaku Back Office Operation PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang barulah tersangka selaku Branch Manager membuka akun tersangka tersebut untuk mengecek kelengkapan yang dimasukkan oleh calon debitur, selanjutnya tersangka mengisi dokumen Approval tingkat cabang pada lembaran ANALISA KELAYAKAN DAN KEPUTUSAN KREDIT dengan tersangka tutup pada Kolom tanda tangan, selanjutnya dokumen Formulir Pengajuan saudara MULYADI AMRI dikirimkan melalui Pdf. Oleh saudara AS. PARAWANSYAH ke Credit Regional Manager (CRM) yang dijabat oleh saudara NAMSOR PAKPAHAN selanjutnya diajukan kepada Regional Manager (RM) yang dijabat oleh saudara DEDEN, selanjutnya diajukan kepada GENERAL MANAGER BISNIS (GMB) yang dijabat oleh saudara BENNY yang akan meneruskan selanjutnya kepada Credit Analys – Head Office (CA-HO), selanjutnya dokumen permohonan tersebut diajukan kepada Credit Operation Manager (COM) yang dijabat oleh saudara MICHAEL HELMI, yang kemudian menyampaikan dokumen tersebut kepada Tim Approved kantor pusat yang terdiri dari :

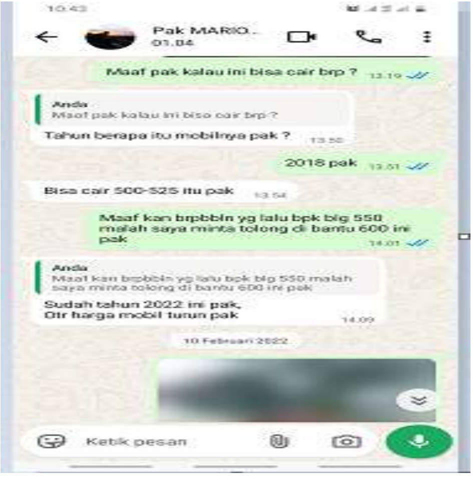
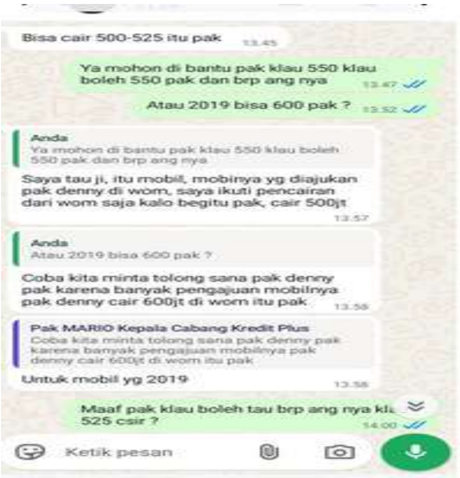
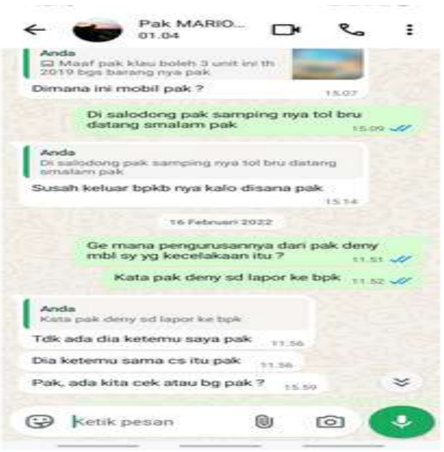
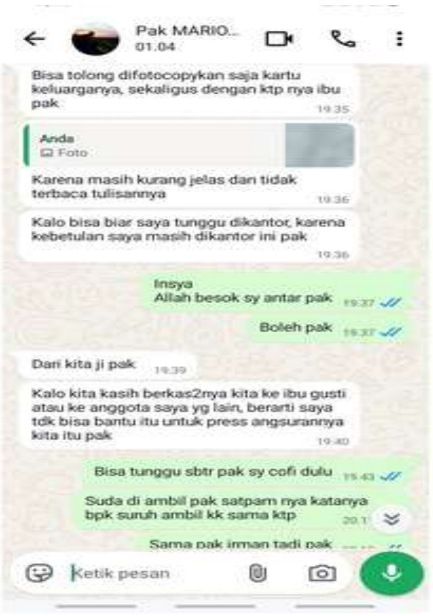
- General Manager Credit (GM Credit) dijabat oleh saudara TRISNA WIDJAJA;
- Direktur Marketing dijabat oleh HERI SD;
- Presiden Direktur dijabat oleh saudara YAP TJAY HING.

Setelah ketiganya bertanda tangan dan atau menuliskan Keputusannya selanjutnya dilakukan Approval melalui System CONFINS tersebut oleh setiap tahapan sebagaimana dokumen Pengajuan fisiknya, setelah Approval melalui System Confins telah terlaksana barulah saudari INDRA selaku Tim Operation PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudian melakukan Verifikasi dan Proses Pencairan.

- Bahwa tersangka menjelaskan perihal Alat Bukti Dokumen Elektronik berupa tangkapan layar tersebut benar menerangkan percakapan antara tersangka dengan saksi AMRI HAJI SIA , dengan pembahasan sebagai berikut :

	Percakapan tersangka dengan saksi AMRI HS. pada tanggal 15 Januari 2022, dimana tersangka menerima foto Unit Dump Truck yang akan dibeli dimana foto kendaraan tersebut berada pada gudang milik H. SUKARDI

10:43
Pak MARIO..
01.04
15 Januari 2022
Pesan dan panggilan terenkripsi secara end-to-end. Hanya orang di chat ini yang bisa membaca, mendengarkan, atau membagikannya. Pelajari selengkapnya.
13.18
Ketik pesan

 Pak MARIO.. 01.04 Maaf pak kalau ini bisa cair brp ? 13.19 Anda Maaf pak kalau ini biso cair brp ? Tahun berapa itu mobilnya pak ? 13.50 2018 pak 13.51 Bisa cair 500-525 itu pak 13.54 Maaf kan brpbbln yg lalu bpk blg 550 malah saya minta tolong di bantu 600 ini pak 14.01 Anda Maaf kan brpbbln yg lalu bpk blg 550 malah saya minta tolong di bantu 600 ini pak Sudah tahun 2022 ini pak, Otr harga mobil turun pak 14.09 10 Februari 2022 Ketik pesan	Percakapan tersangka dengan saksi AMRI HAJI SIA yang menanyakan Berapakah Nilai Pencairan yang akan diterima saksi AMRI HAJI SIA, kemudian dijawab oleh saudara MARIO LOBERTO P.T. bahwa "bisa cair 500 atau 520, karena kendaraan tahun 2018"
 Bisa cair 500-525 itu pak 13.45 Ya mohon di bantu pak klau 550 klau boleh 550 pak dan brp ang nya 13.47 Atau 2019 bisa 600 pak ? 13.52 Anda Ya mohon di bantu pak klau 550 klau boleh 550 pak dan brp ang nya Saya tau ji, itu mobil, mobinya yg diajukan pak denny di wom, saya ikuti pencairan dari wom saja kalo begitu pak, cair 500jt 13.57 Anda Atau 2019 bisa 600 pak ? Coba kita minta tolong sana pak denny pak karena banyak pengajuan mobilnya pak denny cair 600jt di wom itu pak 13.58 Pak MARIO Kepala Cabang Kredit Plus Coba kita minta tolong sana pak denny pak karena banyak pengajuan mobilnya pak denny cair 600jt di wom itu pak Untuk mobil yg 2019 13.58 Maaf pak klau boleh tau brp ang nya kl 525 csir ? 14.00 Ketik pesan	Percakapan tersangka dengan saksi AMRI HS., dimana saksi AMRI HAJI SIA menanyakan kepada tersangka nilai angsuran atas pencairan yang didapatkannya terhadap Unit kendaraan berupa Truk Fuso tahun 2019
 Pak MARIO... 01.04 Anda Maaf pak klau boleh 3 unit ini th 2019 bgs barang nya pak Dimana ini mobil pak ? 15.07 Di salodong pak samping nya tol bru datang smalam pak 15.09 Anda Di salodong pak samping nya tol bru datang smalam pak Susah keluar bpkb nya kalo disana pak 15.14 16 Februari 2022 Ge mana pengurusannya dari pak deny mbl sy yg kecelakaan itu ? 11.51 Kata pak deny sd lapor ke bpk 11.52 Anda Kata pak deny sd lapor ke bpk Tdk ada dia ketemu saya pak 11.56 Dia ketemu sama cs itu pak 11.56 Pak, ada kita cek atau bg pak ? 15.59 Ketik pesan	Percakapan tersangka dengan saksi MARIO LOBERTO yang menerangkan bahwa saudara MARIO LOBERTO menanyakan Keberadaan Unit 1 (satu) Unit kendaraan Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T, Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO1, Warna Orange, selanjutnya tersangka jawab bahwa kendaraan tersebut berada di Salodong, selanjutnya dijawab oleh saudara MARIO LOBERTO bahwa susah keluar BPKBnya disana"
 Pak MARIO.. 01.04 Bisa tolong difotocopykan saja kartu keluarganya, sekaligus dengan ktp nya ibu pak 19.35 Anda Foto Karena masih kurang jelas dan tidak terbaca tulisannya 19.36 Kalo bisa biar saya tunggu dikantor, karena kebetulan saya masih dikantor ini pak 19.36 Insya Allah besok sy antar pak 19.37 Boleh pak 19.37 Dari kita ji pak 19.39 Kalo kita kasih berkas2nya kita ke ibu gusti atau ke anggota saya yg lain, berarti saya tdk bisa bantu itu untuk press angsurannya kita itu pak 19.40 Bisa tunggu sbtr pak sy cofi dulu 19.43 Suda di ambil pak satpam nya katanya bpk suruh ambil kk sama ktp 20.1 Sama pak irman tadi pak Ketik pesan	Percakapan tersangka dengan saksi AMRI HAJI SIA yang membahas tentang rencana saudara AMRI HAJI SIA untuk untuk memasukkan dokumen kelengkapan pengajuan kredit Pembelian Mobil Bekas tersebut, dimana tersangka menyampaikan kepada saudara AMRI HAJI SIA apaabila dokumen Identitas anak tersangka MULYADI AMRI dan Dokumen Identitas dari saudara AMRI HAJI SIA selaku penjamin diserahkan kepada orang lain maka Pengajuannya tidak dapat tersangka bantu untuk menurunkan Nilai Angsurannya yang sebelumnya sebesar Rp.26.100.000 setiap bulan untuk menjadi Rp. 25.830.000 setiap bulan.

- Dapat tersangka jelaskan bahwa benar dokumen tersebut adalah dokumen pengajuan kredit sdr. MULYADI AMRI pada PT. Finansia Multi Finance Cab. Sudiang.
- Dapat tersangka jelaskan terkait form pengajuan yang diperlihatkan kepada tersangka, dapat tersangka jelaskan bahwa yang mengisi data pada formulir tersebut adalah saudara MULYADI AMRI yang didampingi oleh petugas kami yaitu petugas Marketing sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN, sampai dengan pengisian penunjukan AGENT berdasarkan siapa yang menawarkan fasilitas kepada calon debitur, dimana didalam dokumen tersebut dituliskan adalah saudara NUR IKHSAN AHMAD. setelah itu dokumen tersebut telah diisi oleh saudara ANDI ADRIANSYAH FIRMAN selaku Credit Marketing Officer (CMO) pada Kolom AGUNAN dan Kolom VERIFIKASI TUJUAN PEMBIAYAAN (PEMBELIAN/PENGADAAN), selanjutnya sampai pada tahap REKOMENDASI DAN PERSETUJUAN KREDIT dimana didalam dokumen tersebut yang diperlihatkan oleh Penyidik pada Kolom Catatan dan Kolom Tanda Tangan Petugas Kredit terdapat Penulisan sebanyak 4 (empat) Poin yang merupakan Analisa dan Rekomendasi tersangka kepada Tim Approval Pusat pada tahap selanjutnya antara lain :
  - OKE, NEW COSTUMER MULTI KONTRAK, PENGAJUAN 1,250 M;
  - BPKB AN. NAMA SAMA (BBN MF), RUMAH AN. ORANG TUA (TINGGAL MENETAP DARI TAHUN 2010;
  - PEMOHON MERUPAKAN PEMILIK DAN PENGURUS CV. JASA OTO DARI TAHUN 2017, BERGERAK DI JASA SEWA ANGKUTAN TAMBANG NIKEL;
  - CEK SLIK CLEAR, CEK LINK CLEAR, KARAKTER BAIK DAN KAPASITAS MEMADAI.

  yang kemudian tersangka Lingkari pada Kode Huruf S yang berarti SETUJU berdasarkan Kewenangan Jabatan tersangka selaku KEPALA KREDIT (CREDIT HEAD) / BRANCH MANAGER selanjutnya tersangka tutup dengan Tandatangan.

Sehingga dengan ini disimpulkan bahwa memperhatikan pengertian *"**dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan**"* dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas yang telah didukung dengan alat bukti berupa Surat/Dokumen, Keterangan Saksi-Saksi dan, Keterangan Saksi maka unsur "*"**dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan**"*" telah terpenuhi.

4. Apabila diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan jaminan fidusia :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa pihak dalam jaminan fidusia terdiri dari Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia (Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), dan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia (Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia) Ketentuan dari pasal ini memberikan syarat bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dalam perkara ini adalah tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON yang dengan cara apapun memberikan keterangan dengan cara menyesatkan ***bila diketahui salah satu pihak yakni pemberi fidusia ataupun penerima fidusia dapat menimbulkan tidak dapat melahirkan suatu jaminan kebendaan yang berupa jaminan fidusia,*** dimana sehubungan dengan perkara ini terdapat perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan Standard

Operasional Prosedur (SOP) dari Dreksi PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang pada proses pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback, Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022, adapun Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) Uunit Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO pada PT.KB FINANCIA MULTI FINANCE.

Bahwa terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Subjek Hukum MARIO LOBERTO selaku Branch Manager PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang pada periode waktu tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan 18 Februari 2022 sehingga saksi AMRI HS. mendapatkan fasilitas kredit dalam bentuk Pembiayaan SALE AND LEASEBACK (JUAL DAN SEWA-BALIK) barulah diketahui oleh Pihak kantor Pusat PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE di Jakarta setelah Head of Internal Audit & Anti Fraud Management menugaskan Tim Audit Anti Fraud ke Makassar untuk melakukan pemeriksaan kepada Cluster Collection Manager, Branch Manager & Branch Operation Manager Cabang Sudiang LOB KMOB, dengan hasil pemeriksaan didalam Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayak kredit tingkat Cabang di kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit, yang berdampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya profil risiko operasional Perusahaan.

Unsur delik ini telah terpenuhi, berdasarkan :

Surat / Dokumen :

Dokumen-dokumen permohonan Kredit Debitur atas nama MULYADI AMRI terhadap Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit Dump Truck Merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO yang dituangkan didalam Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022, dengan Rincian Dokumen yang telah dilakukan penyitaan sebagai Barang Bukti, antara lain sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel berkas Permohonan kredit Sdr MULYADI AR;
- 1 (satu) bundel Dokumen Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400, Debitur atas nama MULYADI AMRI;
- 1 (satu) lembar Dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022.

Keterangan Saksi :

1) **MULYADI AMRI,** tempat/tanggal lahir: Palembang/23 Oktober 1982, Nomor identitas : 1671042310820005, kewarganegaraan: WNI, jenis kelamin: laki-laki, , pekerjaan Karyawan Swasta, agama: Islam, alamat Jl. Asrama Haji No. 7 Kel. Bakung Kec. Biringkanaya Kota Makassar, nomor HP. 0895329722281.

Menerangkan :

a. Saksi tercatat sebagai debitur pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE, Cab. Sudaing atas pengajuan kredit pada bulan februari tahun 2022.
b. Saksi tidak mengetahui dengan pasti jenis kredit yang dimohon pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE, Cab. Sudiang namun menurut ayah saksi sdr. AMRI HS yaitu jenis fasilitas kredit yaitu pembelian mobil truck untuk keperluan usaha.
c. Saksi menjelaskan bahwa kendaraan yang saksi ajukan kredit pembeliannya pada PT. KB. FINANSIA MULTI FINANCE, Cab. Sudiang adalah kendaraan bekas.
d. Saksi Bersama dengan ayahnya Sdr. AMRI HS dan ditemani dengan pihak PT. KB Finansia Multi Finance mendatangi sebuah Gudang milik Sdr. SUKARDI NUR di kompleks pergudangan parangloe, kel. Parangloe, kec. Tamalanre, Kota Makassar untuk melakukan Cek fisik kendaraaan yang akan dikredit oleh MULYADI AR.
e. Saksi menjelaskan jelaskan bahwa dokumen yang dilampirkan pada berkas pengajuan di PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE, Cab. Sudiang yaitu :
    - KTP
    - KTP orang tua
    - KK
    - NPWP Pribadi
    - NPW Perusahaan yaitu CV. JASA OTO
    - Akta pendirian perusahaan CV. JASA OTO
    - SITU dan SIUP CV. JASA OTO
f. Saksi menjelaskan bahwa rekening bank yang saksi lampirkan adalah bank BRI nomor 040301021445500 an. MULYADI AR.
g. Saksi menjelaskan bahwa Yang memproses berkas pengajuan saksi pada Kantor PT. KB. Finansia Multi Finance, Cab. Sudiang yaitu Sdr. MARIO LOBERTO dan marketing dari PT. KB. Finansia Multi Finance yang mana saksi sudah tidak ingat lagi Namanya.
h. Saksi menjelaskan bahwa rekening koran dengan nomor 040301021445500 an. MULYADI AR periode 01 November 2021 hingga 31 Januari 2022 yang diperlihatkan kepada saksi, dokumen tersebut menggunakan nama dan nomor rekening bank milik saksi, namun saksi tidak mengenali nominal transaksi keuangan yang tercatat dalam laporan tersebut, dikarenakan sepengetahuan saksi nominal transaksi yang saksi lakukan tidak pernah sebesar yang tercatat dalam laporan tersebut.
i. Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat / mencetak rekening koran finansial bank BRI nomor rekening 040301021445500 an. MULYADI AR yang terlampir pada dokumen pengajuan kredit saksi pada PT. KB Finansia Multi Finance.
j. Saksi tidak mengetahui mengapa laporan transaksi finansial bank BRI nomor rekening 040301021445500 an. MULYADI AR yang terlampir dalam berkas pengajuan pada kredit pada PT. KB. Finansia Multi Finance, Cab. Sudiang berbeda dengan laporan transaksi keuangan yang saksi cetak sendiri, dikarenakan saksi merasa tidak pernah menyerahkan laporan transaksi keuangan pada berkas pengajuan kredit saya pada PT. KB. Finansia Multi Finance, Cab. Sudiang.
k. Saksi tidak mengetahui perihal surat pernyataan perintah transfer dan saksi tidak pernah membuat dan menandatangani surat pernyatan tersebut dan saksi tidak mengenal Sdr. HAMKA GAFFAR selaku penerima perintah transfer dalam surat pernyataan tersebut.
b. Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

2) **DANAR PRASETYO,S.T.,** lahir : Jakarta tanggal 12 Maret 2026, umur : 43 tahun, suku/kebangsaan : Jawa/Indonesia, agama : Islam, Pendidikan terakhir : Strata Satu (S1), pekerjaan : Karyawan Swasta PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE/selaku Collection Manager, alamat : Jl. Lubang Buaya RT. 3 RW. 9 No. 54 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta, NIK : 3175100602830015, nomor HP : 085222221126.

Menerangkan :

a. Dapat saksi jelaskan bahwa dari fakta – fakta yang ditemukan oleh penyidik bahwa tersangka MARIO LOBERTO selaku Branch Manager (BM) PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang pada pemberian kredit kepada Debitur atas nama MULYADI AMRI dengan Jaminan berupa 1 (satu) Unit Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012 Nomor Polisi : DD 9080 AO yang sebenarnya bukanlah milik dari saksi MULYADI AMRI dan tidak melakukan Survei kepada Alamat dari saksi MULYADI AMRI menerangkan bahwa tersangka MARIO LOBERTO tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku Branch Manager yang merupakan salah satu unsur petugas kredit pada tingkat Cabang PT. KB FMF telah **menyalahi MEMO INTIERNAL dari Direksi Nomor : 3908/CRI/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, Hal 2 Poin : Ketentuan Survey Lapangan oleh** Branch Manager yang apabila hal – hal tersebut diketahui oleh Tim Approved kantor pusat yang terdiri dari :
    - General Manager Credit (GM Credit) dijabat oleh saksi TRISNA WIDJAJA;
    - Direktur Marketing dijabat oleh HERI SD;
    - Presiden Direktur dijabat oleh saksi YAP TJAY HING.

   maka pengajuan Kredit saksi MULYADI AMRI tersebut tentunya tidak akan memperoleh persetujuan pemberian fasilitas kredit oleh Tim Approved tingkat pusat sehingga Perjanjiian pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback) Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 tidak akan melahirkan Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022. Bahwa Adapun perbuatan dari saksi MARIO LOBERTO yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawab selaku salah satu unsur dari Petugas Kredit pada Tingkat Cabang telah ditemukan oleh Tim Audit Internal yang menerangkan didalam Laporan pemeriksaan Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit sebesar Rp 4.171.490.819,- Adapun dampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko operasional Perusahaan.

3) **FERRY FRANSISKUS KEWOLE Alias FERY** lahir: Watu Wawer, 16 Juni 1978, umur 48 Tahun, suku/ Kebangsaan, Flores /Indonesia, Agama Katolik pendidikan terakhir S1(Strata Satu), pekerjaan Wiraswasta / Karyawan PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE (Kantor Pusat) di Jakarta alamat : Jl. Lubang Buaya No. 54 RT/RW : 003/009 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Kota Jakarta Timur Prov. DKI Jakarta NIK 647203160678004 HP 087880653966.

Menerangkan :

a. Dapat saksi jelaskan bahwa didalam tahap Investigasi Anti Fraud yang kami laksanakan kami melaksanakan Analisa terhadap dokumen Permohonan Kredit dari Debitur atas nama saksi MULYADI AMRI yang menerangkan proses sejak tahap pengisian permohonan pinjaman sampai kemudian disetujui dan mengikatkan kontrak didalam Dokumen Perjanjian Pembiayaan, berupa pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback), Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 yang selanjutnya diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022 melalui proses pengajuan permohonan pembiayaan Kredit Sale And Lease-Back saksi MULYADI AMRI secara fisik dilakukan pengisian oleh Petugas Kredit pada PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kemudian saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager menginput kedalam Aplikasi System Confins yang merupakan Aplikasi Pengajuan yang dipakai hampir keseluruhan Pembiayaan, setelah dokumen didalam tahapan aplikasi tersebut selesai diinput oleh Back Office Operation PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang selanjutnya saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager membuka akun miliknya tersebut untuk mengecek kelengkapan yang dimasukkan oleh calon debitur, selanjutnya saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager (BM) yang merupakan salah satu unsur Petugas Kredit pada tingkat Cabang mengisi dokumen Approval tingkat cabang pada lembaran ANALISA KELAYAKAN DAN KEPUTUSAN KREDIT kemudian ditutup dengan tandatangannya pada Kolom tanda tangan, selanjutnya dokumen Formulir Pengajuan saksi MULYADI AMRI dikirimkan melalui Pdf. oleh Credit Analis kepada Credit Regional Manager (CRM) yang dijabat oleh saksi NAMSOR PAKPAHAN selanjutnya diajukan kepada Regional Manager (RM) yang dijabat oleh saksi DEDEN, selanjutnya diajukan kepada GENERAL MANAGER BISNIS (GMB) yang dijabat oleh saksi BENNY yang akan meneruskan selanjutnya kepada Credit Analys – Head Office (CA-HO), selanjutnya dokumen permohonan tersebut diajukan kepada Credit Operation Manager (COM) yang dijabat oleh saksi MICHAEL HELMI, yang kemudian menyampaikan dokumen tersebut kepada Tim Approved kantor pusat yang terdiri dari :
   - General Manager Credit (GM Credit) dijabat oleh saksi TRISNA WIDJAJA;
   - Direktur Marketing dijabat oleh HERI SD;
   - Presiden Direktur dijabat oleh saksi YAP TJAY HING.

   Setelah ketiganya bertanda tangan dan atau menuliskan Keputusannya selanjutnya dilakukan Approval melalui System CONFINS tersebut oleh setiap tahapan sebagaimana dokumen Pengajuan fisiknya, setelah Approval melalui System Confins telah terlaksana barulah saudari INDRA selaku Tim Operation PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudian melakukan Verifikasi dan Proses Pencairan.

b. Dapat saksi jelaskan bahwa dari fakta – fakta yang ditemukan oleh penyidik bahwa saksi MARIO LOBERTO selaku Branch Manager (BM) PT. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang pada pemberian kredit kepada Debitur atas nama MULYADI AMRI dengan Jaminan berupa 1 (satu) Unit Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012 Nomor Polisi : DD 9080 AO yang sebenarnya bukanlah milik dari saksi MULYADI AMRI dan tidak melakukan Survei kepada Alamat dari saksi MULYADI AMRI menerangkan bahwa saksi MARIO LOBERTO tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab selaku Branch Manager yang merupakan salah satu unsur petugas kredit pada tingkat Cabang PT. KB FMF telah **menyalahi MEMO INTIERNAL dari Direksi Nomor :**

3908/CRI/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, Hal 2 Poin : Ketentuan Survey Lapangan oleh Branch Manager yang **apabila hal – hal tersebut diketahui oleh** Tim Approved kantor pusat yang terdiri dari :

- General Manager Credit (GM Credit) dijabat oleh saksi TRISNA WIDJAJA;
- Direktur Marketing dijabat oleh HERI SD;
- Presiden Direktur dijabat oleh saksi YAP TJAY HING.

maka pengajuan Kredit saksi MULYADI AMRI tersebut tentunya tidak akan memperoleh persetujuan pemberian fasilitas kredit oleh Tim Approved tingkat pusat sehingga Perjanjiian pembiayaan Modal Kerja dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale And Leaseback) Nomor : 05592122003169 tanggal 18 Februari 2022 dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp. 649.570.400 tidak akan melahirkan Perjanjian Jaminan Fidusia sebagaimana dokumen Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022.

Bahwa Adapun perbuatan dari saksi MARIO LOBERTO yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawab selaku salah satu unsur dari Petugas Kredit pada Tingkat Cabang telah ditemukan oleh Tim Audit Internal yang menerangkan didalam pemeriksaan Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AR yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di kepalai oleh Sdr. MARIO LOBERTO selaku CREDIT HEAD atau Branch Manager mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit sebesar Rp 4.171.490.819,- Adapun dampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya Profil Resiko operasional Perusahaan.

c. Dapat saksi jelaskan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor : No. 477/KBFMF/III/2021 tanggal 14 Maret 2021 tentang Kode Perilaku Untuk Karyawan Perusahaan Mengenai Kepatuhan, yang menguarikan aturan tersebut sebagai berikut :

4. Uang atau Barang berharga, hiburan dan manfaat serta hal terkait lainnya

4.2. Prinsip

4.2.1. Staf tidak diperbolehkan menerima, secara langsung atau tidak langsung, Uang dan barang berharga, hiburan atau manfaat illegal dan tidak akan mengajurkan atau mangabaikan penerimaan tersebut.

4.2.2. Staf tidak diperbolehkan menerima uang atau surat berharga yang setara dengan uang tunai dari pelanggan yang bukan pihak yang berkepentingan, selain itu, bahkan jika staf telah menerima hadiah, keramahtamahan dan lain-lain yang tidak perlu dilaporkan, namun demikian frekuensi penerimaan hadiah atau keramahtamahan tersebut tidak boleh melebihitingkat kewajaranyang diterima secara umum/social atau penerimaan tersebut tidaka akan merusak kredibilitas dan reputasi yang umumnya diharapkan untuk staf perusahaan.

4.2.3. Staf tidak boleh memberikan uang atau barang berharga kepada rekanan untuk transaksi yang bertujuan mempromosikan bisnis, dan harus berhati-hati untuk tidak melanggar standar etika rekanan dalm hal pemberian hadiah atau kebijakan rekanan lainnnya,Asalkan, bagaimanapun, staf yang bertanggung jawab atas pekerjaan investasi keuangan harus mematuhi kriteria dan prosedur yang ditetapkan secara terpisah jika mereka ingin memberikan keuntungan meneter termasuk uang atau barang berharga, hiburan dan keramahtamahan, manfaat dan lain-lain.

4.2.4. Penerimaan uang atau barang berharga hiburan, keramahtamahan dan lain-lain melalui anggota keluarga, kerabat atau teman staff akan dianggap sebagai Tindakan staf.

4.2.5. Jika mustahil untuk segera menolak uang atau barang berharga yang dilarang, uang atau barang tersebut akan segera dikembalikan ke penyedia dengan cara yang sopan.

6. Tindakan Benturan Kepentingan

6.1. Prinsip

6.1.2. Staf harus menempatkan kepentingan perusahan diatas kepentingan pribadinya Ketika melakukan tugasnya.

6.1.2. Staf harus berkomunikasi dengan Pejabat Kepatuhan dan Manajer Pengendalian Internal jika dia akan melakukan tugasnya dimana ada konflik kepentingan dengan pelanggan atau Perusahaan, atau ada risiko konflik kepentingan tersebut.

6.2. Larangan untuk Tindakan Benturan Kepentingan

6.2.2. Staf harus setia menjalankan tugasnya selama jam kerja, dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan mencari untung untuk mengejar kepentingan pribadi.

d. Dapat saksi jelaskan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan aturan – aturan yang berlaku pada perusahaan kami antara lain sebagai berikut :

- Surat Keputusan Direksi Nomor : 361/FMF/I/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang Ketentuan Penanganan Konsumen oleh Collection Cabang yang berbunyi Poin 3.5. *Collector tidak diperbolehkan untuk menerima angsuran selain tunai, konsumen akan menerima kuitansi resmi yang dikeluarkan PT. FINANCIA MULTI FINANCE dari COLLECTOR sebagai bukti pembayaran yang Sah* dan pada Poin 3.6. *Collector tidak diperbolehkan untuk menerima atau mencairkan Cek/Giro dengan alasan apapun atau menerima angsuran secara transfer melalui Rekening Pribadi Collector*, sehingga dengan demikian dapat saksi simpulkan bahwa untuk yang bertugas melakukan Penagihan Angsuran Bulanan pada Unit didaerah tidak diperbolehkan untuk menerima angsuran dari Debitur dengan alasan apapun dan melalui rekening pribadi apalagi unsur Karyawan lainnya yang tidak diserahi tanggung jawab untuk melakukan penagihan;
- Buku Peraturan Perusahaan tahun 2021-2023 Bab IX Pasal 57 Huruf v yang berbunyi "*Menahan dan Tidak Menyetorkan Uang Operasional atau Uang Pembayaran dari Pelanggan/Konsumen atau Barang Tarikan untuk Kepentingan apapun",* sehingga dapat dikatakan bahwa Buktu Peraturan ini mengatur tentang Pelanggaran Berat dan Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada seluruh Karyawan.
- Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan kemudian ditutup dengan menandatangani Berta Acara Pemeriksaan Saksi.

Keterangan Ahli :

1. **DR. SYARIF SADDAM RIVANIE, S.H., M.H.**, No. NIK : 7371131610910007, Umur 32 tahun, lahir di Surabaya, 16 Oktober 1991, Pekerjaan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Makassar, Agama Islam, Pendidikan terakhir S3 Ilmu Hukum, Alamat Komp. UNM Blok G6/20, Jalan Raya Pendidikan, Nomor handphone 081354815576, email, ivanparawansa@gmail.com

Menerangkan :

a. Ahli menjelaskan bahwa Tindak Pidana Jaminan Fidusia adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang berkaitan dengan pelanggaran hak dan kewajiban dalam hubungan fidusia. Secara khusus, tindak pidana ini meliputi tindakan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam jaminan fidusia yang secara sengaja atau melawan hukum, seperti:
    - Memalsukan, mengubah, atau menghilangkan objek jaminan fidusia: Ini termasuk tindakan manipulasi terhadap data atau dokumen yang digunakan dalam perjanjian fidusia.
    - Memberikan keterangan menyesatkan: Penyampaian informasi yang tidak benar terkait objek fidusia yang dapat mempengaruhi validitas perjanjian atau jaminan fidusia itu sendiri.

    Ketentuan mengenai tindak pidana fidusia diatur dalam :

    Pasal 35 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal ini menjelaskan bahwa:
    Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang menyesatkan tentang objek jaminan fidusia akan dikenakan sanksi pidana. Jika tindakan tersebut diketahui oleh salah satu pihak, maka tidak akan terjadi perjanjian jaminan fidusia.

    Pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal ini menjelaskan bahwa:
    Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

    Ketentuan ini mengatur perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat adanya pelanggaran dalam perjanjian fidusia, terutama ketika informasi yang salah atau palsu diberikan yang mengakibatkan kerugian pada pihak debitur, kreditur, atau pihak ketiga lainnya.

b. Ahli menjelaskan bahwa uraian Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Unsur-unsur Pasal 35:

1) **Setiap orang**
    Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ini merujuk pada orang perorangan dan/atau korporasi yang menjadi subjek hukum yang berhak dan berkewajiban dalam perjanjian jaminan fidusia. Subjek hukum ini harus dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, sehingga mereka dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan. Pemberi dan penerima fidusia, baik individu maupun badan hukum, merupakan pelaku yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

2) **Dengan sengaja**
    Unsur ini mengacu pada kesengajaan sebagai bentuk kesalahan. Dalam konteks ini, pelaku menyadari atau memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Tindakan tersebut tidak terjadi secara kebetulan atau tanpa disadari, melainkan dilakukan dengan rencana atau niat yang jelas untuk mencapai

tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dengan sengaja berarti "dimaksudkan", "direncanakan", atau "memang diniatkan".

3) **Memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan**.
Unsur ini mencakup beberapa tindakan yang diancam oleh Pasal 35, yang bersifat **alternatif**, artinya terpenuhinya salah satu tindakan ini sudah cukup untuk memenuhi unsur pidana. Perbuatan ini dapat diuraikan sebagai berikut:
   - **Memalsukan keterangan** Menurut KBBI, "memalsukan" berarti membuat suatu keterangan palsu, baik dengan menciptakan dokumen baru atau dengan mengubah dokumen yang sudah ada. Ini mencakup penambahan, pengurangan, atau perubahan isi dokumen yang seharusnya asli menjadi tidak benar.
   - **Mengubah keterangan** "Menjadikan lain dari yang semula" adalah makna mengubah dalam KBBI. Dalam konteks jaminan fidusia, ini bisa berarti mengganti data yang ada dengan informasi yang berbeda, atau menyusun ulang fakta yang diberikan sehingga tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
   - **Menghilangkan keterangan** Berdasarkan KBBI, "menghilangkan" adalah membuat sesuatu yang ada menjadi tidak ada. Dalam konteks ini, objek fidusia yang seharusnya ada atau disampaikan dalam perjanjian fidusia dihilangkan atau disembunyikan.
   - **Dengan cara apapun memberikan keterangan yang menyesatkan** Memberikan keterangan yang menyesatkan berarti memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau yang sengaja dibuat untuk menipu pihak lain. Keterangan ini dapat berupa kebohongan yang disengaja yang dapat mempengaruhi keabsahan perjanjian fidusia.

4) ***Yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia*,**
Maksudnya adalah bahwa tindakan pemalsuan, pengubahan, penghilangan, atau keterangan yang menyesatkan ini dapat mengakibatkan perjanjian jaminan fidusia **tidak sah** jika salah satu pihak mengetahuinya sebelum perjanjian itu dibuat. Dengan kata lain, tindakan tersebut menciptakan kondisi di mana perjanjian fidusia tidak bisa berlaku atau tidak sah secara hukum karena ada unsur kebohongan atau manipulasi.

   Perbuatan yang diatur dalam Pasal 35 UU No. 42 Tahun 1999 meliputi segala bentuk manipulasi informasi yang berkaitan dengan objek jaminan fidusia, baik dalam bentuk pemalsuan, pengubahan, penghilangan, maupun pemberian keterangan yang menyesatkan. Apabila salah satu pihak mengetahui adanya ketidaksesuaian sebelum perjanjian dibuat, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sah.

Ahli menjelaskan Bahwa Dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut, maka unsur-unsur dalam tindak pidana jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

1) Unsur Subyektif/Mens Rea: Perbuatan dengan Sengaja dan Maksud menghendaki

Unsur subyektif atau **mens rea** dalam tindak pidana fidusia, terutama terkait Pasal 35, memerlukan adanya **niat atau kesengajaan** dari para pihak yang terlibat. Dalam konteks kasus ini, kesengajaan terlihat dari beberapa aspek penting:

- **Sdr. MARIO LOBERTO**, **Sdr. AS PARAWANSYA**, dan **Sdr. PRASETYO WIBOWO** memiliki kesadaran penuh bahwa proses pengajuan kredit **Sdr. MULYADI AR** tidak memenuhi syarat yang sebenarnya. Mereka mengetahui bahwa kendaraan yang dijadikan agunan belum dimiliki oleh debitur dan bahwa hasil survei tidak mendukung kelayakan kredit. Meskipun mengetahui fakta ini, mereka tetap memutuskan untuk melanjutkan proses pengajuan kredit dengan memberikan keterangan yang menyesatkan. Tindakan ini jelas dilakukan dengan sengaja, bukan karena kesalahan atau ketidaktahuan.
- **Tindakan proaktif dalam merekayasa atau menyetujui informasi menyesatkan**: Kesengajaan terlihat dari tindakan aktif para pihak dalam memanipulasi laporan atau menandatangani dokumen yang mereka tahu berisi keterangan yang tidak benar. Misalnya, **Sdr. MARIO LOBERTO** memberikan rekomendasi kelayakan kredit dengan menyetujui hasil survei yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ia secara sadar memberikan rekomendasi dengan menandatangani **Formulir Kelayakan Kredit** bersama **Sdr. AS PARAWANSYA** dan **Sdr. PRASETYO WIBOWO**, meskipun ia tahu bahwa tidak ada kendaraan atau aktivitas usaha yang layak dijadikan dasar pengajuan kredit. Tindakan ini menunjukkan niat aktif untuk memberikan keterangan yang menyesatkan kepada pihak pusat.
- Kesengajaan juga dapat dilihat dari keputusan untuk tetap memproses kredit meskipun fakta di lapangan tidak mendukung pengajuan kredit tersebut. Niat ini tidak hanya didasarkan pada tugas administratif, tetapi juga pada keinginan untuk mencapai keuntungan finansial, seperti pencairan dana **fee agent**. Fakta bahwa **Sdr. MARIO LOBERTO** memanfaatkan nama **Sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN** untuk keperluan pencairan fee, dan dana tersebut dialihkan untuk kepentingan pribadi, menunjukkan bahwa tindakan ini tidak hanya dilandasi oleh kesalahan prosedur, tetapi juga kesengajaan untuk meraup keuntungan dari proses yang tidak benar.
- **Tindakan bersama dengan maksud yang terencana**: Selain dari aspek individu, unsur kesengajaan dalam Pasal 35 juga terlihat dari adanya kerja sama di antara para pihak. **Sdr. MARIO LOBERTO**, **Sdr. AS PARAWANSYA**, dan **Sdr. PRASETYO WIBOWO** bertindak bersama untuk menandatangani dan mengirimkan rekomendasi hasil survei yang mereka tahu tidak benar ke kantor pusat. Ini bukan hanya tindakan satu orang, tetapi merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan dengan maksud yang sama, yaitu memberikan keterangan yang menyesatkan untuk memperoleh persetujuan kredit. Adanya koordinasi dan tindakan bersama ini menguatkan unsur **mens rea**, di mana para pihak secara sadar terlibat dalam tindakan melawan hukum.
- **Fokus pada keuntungan pribadi**: Unsur kesengajaan juga semakin jelas ketika tindakan ini dilihat dalam konteks keuntungan pribadi, khususnya terkait dengan pencairan **fee agent**. **Sdr. MARIO LOBERTO** memiliki kepentingan langsung dalam mendapatkan fee dari proses kredit, dan hal ini menjadi motivasi utama dalam melanjutkan pengajuan kredit yang

sebenarnya tidak layak. Kesengajaan untuk memberikan keterangan menyesatkan tidak hanya terkait dengan proses administratif, tetapi juga berhubungan erat dengan niat untuk mendapatkan keuntungan finansial dari proses yang dilakukan secara tidak jujur.

3. **Unsur obyektif/Actus reus: Dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan**

Tindakan memberikan keterangan yang menyesatkan ini mencakup berbagai aspek dalam proses pengajuan kredit **Sdr. MULYADI AR**, termasuk:

- Keterangan menyesatkan terkait skema kredit pinjam dana dengan agunan:
  Pengajuan kredit Sdr. MULYADI AR diproses melalui skema kredit pinjam dana dengan agunan, padahal kendaraan yang dijadikan agunan belum dimiliki oleh debitur pada saat pengajuan kredit. Tindakan ini menyesatkan karena fasilitas kredit yang digunakan adalah untuk kredit pembelian kendaraan, bukan pinjaman dengan agunan. Namun, karena PT KB FINANSIA MULTI FINANCE tidak menyediakan fasilitas pembelian kendaraan, mereka menyamarkan pengajuan kredit ini sebagai pinjaman dengan agunan. Kendaraan yang menjadi agunan masih berada di workshop Sdr. SUKARDI, namun diperlakukan seolah-olah sudah menjadi milik debitur.
- Keterangan menyesatkan terkait hasil survei:
  Sdr. AS PARAWANSYA dan Sdr. PRASETYO WIBOWO melakukan survei di rumah Sdr. MULYADI AR dan memberikan laporan yang tidak sesuai dengan fakta. Dalam survei tersebut tidak ditemukan aktivitas usaha angkutan ekspedisi sesuai yang tertera dalam akta perusahaan CV. JASA OTO, serta kendaraan yang dijadikan agunan belum ada. Namun, hasil survei tetap dituangkan dalam Form Analisa Kelayakan dan Keputusan Kredit dengan rekomendasi bahwa debitur layak mendapatkan kredit. Tindakan ini jelas merupakan pemberian keterangan menyesatkan yang melampaui batas dari tanggung jawab survei.
- Sdr. MARIO LOBERTO, sebagai Branch Manager, tidak hanya gagal menjalankan kewajiban untuk melakukan survei langsung sebagaimana diatur dalam SOP perusahaan, tetapi juga ikut serta memberikan rekomendasi kelayakan kredit yang menyesatkan. Rekomendasi ini dituangkan dalam Formulir Kelayakan Kredit yang ditandatangani oleh Sdr. MARIO LOBERTO, Sdr. AS PARAWANSYA, dan Sdr. PRASETYO WIBOWO, dan kemudian dikirim ke tingkat pusat sebagai penilaian akhir kelayakan kredit. Tanda tangan Sdr. MARIO LOBERTO pada rekomendasi ini memberikan bobot legalitas dan otoritas atas hasil survei yang jelas-jelas tidak sesuai fakta. Rekomendasi inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh petugas kredit di tingkat pusat untuk menerima pengajuan kredit Sdr. MULYADI AR.
- Sdr. AS PARAWANSYA mengirimkan dokumen pengajuan kredit ke kantor pusat dengan informasi yang menyesatkan terkait laporan keuangan dan kelayakan usaha Sdr. MULYADI AR. Dokumen yang dikirimkan mencantumkan informasi bahwa debitur memiliki kondisi keuangan yang layak dan memenuhi syarat kredit, meskipun kenyataannya tidak demikian. Dokumen ini disusun dengan cara memanipulasi laporan survei dan rekening koran yang dikirim untuk memberikan kesan seolah-olah debitur memenuhi syarat kredit.

- Form permohonan pembiayaan yang menyesatkan: Sdr. MARIO LOBERTO juga terlibat dalam proses di mana Form permohonan pembiayaan menunjukkan bahwa kredit seolah-olah diajukan oleh Sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN selaku Marketing Officer, padahal berdasarkan pengakuannya, ia tidak pernah memproses berkas pengajuan kredit tersebut. Berdasarkan pengakuan debitur, dirinya tidak mengenal Sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN dan tidak pernah bertemu atau memberikan dokumen, Nama Sdr. ANDI ADRIANSYAH FIRMAN hanya dicantumkan untuk mematuhi SOP internal. Hal ini merupakan upaya untuk mempercepat proses pengajuan kredit dengan memanfaatkan nama pihak lain yang tidak terlibat secara langsung.
- **Surat perintah transfer**, yang menunjukkan bahwa pencairan dana kredit **Sdr. MULYADI AR** diarahkan ke rekening milik **Sdr. HAMKA GAFFAR**, bukan ke debitur yang seharusnya menerima dana. **Sdr. MULYADI AR** menyatakan dalam berita acara bahwa ia **tidak pernah menandatangani surat perintah transfer** tersebut, dan **Sdr. HAMKA GAFFAR** juga menyatakan bahwa ia tidak pernah memberikan otorisasi untuk menerima dana kredit merupakan salah satu bentuk keterangan yang menyesatkan terkait tujuan pencairan dana. Pihak-pihak yang bertanggung jawab telah menyiapkan dokumen yang salah dan tidak sah, untuk memfasilitasi pencairan dana ke orang yang sebenarnya tidak berhak menerima
- Terdapat perbedaan antara **rekening koran Bank BRI** yang dicetak oleh **Sdr. MULYADI AR** dan yang dikirimkan ke kantor pusat. **Rekening yang dikirimkan menunjukkan perputaran dana lebih besar** dari yang sebenarnya, Meskipun ketidaksesuaian diketahui di tingkat cabang, dokumen tersebut tetap diajukan ke pusat, **dengan sengaja menyesatkan penilaian kredit** agar kredit disetujui berdasarkan informasi keuangan yang tidak akurat.

c. Ahli menjelaskan bahwa :

1. Bahwa letak perbuatan (actus Reus) sdr MARIO LOBERTO yaitu :
    - Menandatangani **Formulir Kelayakan Kredit** yang berisi informasi hasil survei yang menyesatkan, meskipun mengetahui bahwa survei tersebut tidak sesuai dengan kenyataan (tidak adanya usaha dan kendaraan yang diajukan sebagai agunan)
    - Memberikan **rekomendasi kelayakan kredit** dan membubuhkan tanda tangan pada **kesimpulan hasil penilaian kelayakan kredit** dalam **Formulir Analisa Kelayakan Kredit** yang dijadikan acuan oleh kantor pusat untuk menyetujui pengajuan kredit.
    - Menggunakan otoritasnya sebagai **Kepala Cabang** untuk memberikan rekomendasi yang menjadi dasar bagi **Sdr. AS PARAWANSAH** dalam mengirim dokumen pengajuan kredit ke kantor pusat.
    - Berperan dalam proses penyusunan dan persetujuan pengajuan kredit, yang didasarkan pada dokumen yang tidak benar, yang kemudian dijadikan acuan oleh kantor pusat dalam menyetujui kredit.
2. Bahwa letak perbuatan (actus Reus) sdr AS PARAWANSAH yaitu :

- Sebagai **Credit Analyst**, tetap menyetujui dan menandatangani **Formulir Kelayakan Kredit** dengan informasi yang salah, termasuk data keuangan dan hasil survei.
- Mengirimkan dokumen pengajuan kredit ke kantor pusat, termasuk formulir analisa kelayakan kredit yang berisi rekomendasi dan tanda tangan sebagai dasar acuan persetujuan kredit.
- **Tindakan ini secara langsung menyesatkan pihak pusat**, karena ia mengetahui ketidaksesuaian dalam dokumen dan hasil survei, namun tetap mengajukan kredit tersebut.

3. Bahwa letak perbuatan (actus Reus) sdr PRASETYO WIBOWO yaitu :
    - Melakukan **survei lapangan** di rumah **Sdr. MULYADI AR**, mengetahui bahwa tidak ada usaha ekspedisi maupun kendaraan yang dijadikan agunan, tetapi tetap melaporkan hasil survei yang mendukung kelayakan kredit.
    - Bersama **Sdr. AS PARAWANSAH**, memberikan rekomendasi dan membubuhkan tanda tangan pada **kesimpulan hasil penilaian kelayakan kredit** yang digunakan sebagai dasar di kantor pusat untuk menyetujui kredit, meskipun hasil survei tidak sesuai kenyataan.

2. **ANI TURBIANA, S.H, M.H**, lahir di Jakarta pada tanggal 04 Desember 1969, NIP : 196912041991032001, Umur 51 tahun, , Pekerjaan Aparatur Sipil Negara Kemenkumham RI (Kepala Seksi Pelayanan Fidusia), Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Agama Islam, Pendidikan terakhir S2 Ilmu Hukum, Alamat Jalan Serdang Baru XII No. 50 Kelurahan Serdang Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Nomor Handphone : 087788747175, alamat email: subditfidusia@gmail.com

Menerangkan :

a. Ahli saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diminta keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai pengetahuan dan keahlian yang ahli miliki dan bersedia mengangkat sumpah dihadapan Penyidik, sesuai dengan Agama ahli, yaitu Agama Islam.

b. Bahwa yang mendasari Ahli memberikan keterangan saat ini kepada Pemeriksa adalah Surat Tugas Nomor : AHU.2.UM.01.01-867 tanggal 22 Februari 2022 perihal Bantuan Keterangan Ahli.
Riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan ahli, dapat ahli jelaskan sebagai berikut :
Riwayat Pendidikan :
    - SD lulus tahun 1983
    - SLTP lulus tahun 1986
    - SMU lulus tahun 1989
    - S1 lulus tahun 1998
    - S2 lulus tahun 2016

Riwayat Pekerjaan :
    - Tahun 1991 diangkat PNS
    - Tahun 2004 diangkat menjadi Pejabat Struktural Eselon IV
    - Tahun 2017 sampai 2021 diangkat menjadi Kepala Seksi Pelayanan Fidusia
    - 1 Januari 2022 sampai saat ini diangkat menjadi Analis Hukum Muda sekaligus Subkoordinator Pelayanan Fidusia.

Ahli sampaikan bahwa pada periode tahun 2021, ahli pernah memberikan keterangan di bidang Jaminan fidusia kepada kepolisian antara lain :

- April 2021 Polda Banten;
- April 2021 Polda Sumatera Selatan;
- Mei 2020 Polda Bengkulu;
- Mei 2021 Polda Bengkulu;
- Mei 2021 Polda Bangka Belitung;
- Mei 2021 Polda Bangka Belitung;
- Juni 2021 Polda Banten;
- Juni 2021 Polda Sulawesi Tenggara;
- Juni 2021 Polda Sumatera Utara;
- Agustus 2021 Polda Sumatera Selatan;
- Agustus 2021 Polda Sumatera Selatan;
- Agustus 2021 Polda Sulawesi Selatan;
- September 2021 Polda Riau;
- November 2021 Polda Sumatera Selatan;
- November 2021 Polda Riau.

c. Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dimana ahli bekerja pada Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 1991 dan saat ini menjabat sebagai Analis Hukum Muda dengan tambagan tugas sebagai Subkoordinator Pelayanan Fidusia pada Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum & HAM RI.

d. Ahli menjelaskan bahwa salah satu tugas saya selaku Analis Hukum Muda sekaligus Subkoordinator Pelayanan Fidusia pada Direktorat Perdata adalah pemberian pertimbangan hukum di bidang jaminan fidusia.

e. Ahli menjelaskan bahwa uraian Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Unsur-unsur Pasal 35:

- ***setiap orang***, adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawab pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan.
- ***dengan sengaja*** **(Kamus Besar Bahasa Indonesia)***,* adalah dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan.
- ***memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan***, unsur ini dapat diurai sebagai berikut:
  - ***memalsukan*** **(Kamus Besar Bahasa Indonesia)**, adalah melakukan perbuatan sesuatu yang palsu.
  - ***Mengubah*** **(Kamus Besar Bahasa Indonesia)**, adalah melakukan perbuatan menjadikan lain dari semula.
  - ***Menghilangkan*** **(Kamus Besar Bahasa Indonesia)**, adalah melakukan perbuatan membuang/ meniadakan agar tidak ada lagi.
  - ***Menyesatkan*** **(Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah menyebabkan keliru. Sehingga** ***memberikan keterangan secara menyesatkan***, adalah melakukan perbuatan untuk menjelaskan sesuatu yang menyebabkan keliru.
- ***Yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia*****,** maksudnya adalah apabila perbuatan tersebut diketahui oleh salah satu pihak sebelum perjanjian jaminan fidusia, maka tidak akan ada perjanjian fidusianya.

f. Ahli menjelaskan bahwa adapun sertifikat kendaraan Jaminan Fidusia dengan Nomor : W23.00042905.AH.05.01 Tahun 2022, Tanggal 02-03-2022 Jam : 10:09:52, berdasarkan akta fidusia dengan nomor : 555, Tanggal 23 Februari 2022 dari perjanjian Pembiayaan Nomor : 05592122003169 tanggal 18-02-2022.
g. Ahli menjelaskan bawha Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00042905.AH.05.01 Tahun 2022, benar terdaftar di pangkalan data fidusia Kementerian Hukum dan HAM tertanggal Tanggal 02-03-2022 Jam : 10:09:52 dengan rincian data sebagai berikut:

Pemberi Fidusia	Nama : MULYADI AR Alamat: JL. ASRAMA HAJI NO. 7 DESA/KELURAHAN BAKUNG, KECAMATAN BIRINGKANAYA, KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI SELATAN, KODE POS 90242
Penerima Fidusia	Nama : PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Alamat: GEDUNG OFFICE 8 LANTAI 15 SCBD LOT 28 JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. KAV 52-53, DESA/KELURAHAN SENAYAN, KABUPATEN/KOTA JAKARTA SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA
Nilai Utang	Rp. 649.570.400,00 (Enam ratu empat puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah)
Nilai Penjaminan	Rp. 649.570.400,00 (Enam ratu empat puluh Sembilan juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah)
Akta Jaminan Fidusia	Akta nomor 555, tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat Notaris ANNAVY PURNAMA M.Kn. berkedudukan di BANTEN.
Data Perjanjian Pokok	Berdasarkan perjanjian PEMBIAYAAN PEMBIAYAAN NO. 05592122002169 TANGGAL 18 FEBRUARI 2022
Akta Jaminan Fidusia	Akta nomor 555, tanggal 23 Februari 2022 yang dibuat Notaris ANNAVY PURNAMA M.Kn. berkedudukan di BANTEN
Keterangan Objek	
Kategori Obyek	Obyek Berserial Nomor (Kendaraan Roda Empat)
Merk	MITSUBISHI
Tipe	FN 62 F.HD (6X4) MT DUMP
No. Rangka	MHMFN62FPJK000012
No. Mesin	6M6023340
Bukti Obyek	BPKB NO. 6M60233440
Nilai Obyek	IDR 950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah)

h. Ahli tidak kenal dengan saksi MULYADI AMRI yang merupakan Debitur.
i. Ahli menjelaskan bahwa pada Norma Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tidak terdapat kata pemberi ataupun penerima fidusia tetapi kata ”setiap orang” sehingga ahli tidak dapat menjelaskan pihak penerima maupun pihak pemberi fidusia berdasarkan ketentuan pasal 35 tersebut.
j. Ahli menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan “*Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, siapa saja yang apabila terdapat bukti yang cukup telah memalsukan, mengubah, meghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang apabila diketahui sebelum adanya perjanjian, dan perjanjian itu tidak akan terlaksana, maka dapat dikenakan Sanksi pidana sebagai ketentuan Pasal 35 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Keterangan Tersangka : MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON bin YOHANES TAMPUBOLON

Tersangka MARIO LOBERTO membenarkan dan menerangkan bahwa permohonan kredit Debitur atas nama Sdr MULYADI AMRI telah disetujui dan dibayarkan oleh pihak PT. KB finansia Multi Finance yang selanjutnya melahirkan sertifikat jaminan fidusia Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022, berdasarkan akta fidusia dengan nomor : 555, Tanggal 23 Februari 2022 dari perjanjian Pembiayaan Nomor : 05592122003169 tanggal 18-02-2022 terhadap Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) Uunit Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO pada PT.KB FINANCIA MULTI FINANCE.

Sehingga dengan ini disimpulkan bahwa memperhatikan pengertian ***"Apabila diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan Jaminan Fidusia""*** dihubungkan dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas yang telah didukung dengan alat bukti berupa Surat/Dokumen, Keterangan Saksi-Saksi dan, Keterangan Saksi maka unsur "***Apabila diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan Jaminan Fidusia*** " telah terpenuhi.

VIII. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan pada penyidikan saat ini menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku Branch Manager PT. KB. FINANCIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang Makassar, merupakan tindak pidana Fidusia yang dilakukannya dengan cara "*menempatkan keterangan yang menyesatkan didalam dokumen Analisa Kredit pada Tingkat Cabang yang terjadi pada periode waktu tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan 18 Februari 2022 sehingga saksi AMRI HAJI SIA mendapatkan fasilitas kredit dalam bentuk Pembiayaan SALE AND LEASEBACK (JUAL DAN SEWA-BALIK)"* yang melahirkan sertifikat jaminan fidusia Jaminan Fidusia Nomor : W23.00042905.AH.05.01 TAHUN 2022, berdasarkan akta fidusia dengan nomor : 555, Tanggal 23 Februari 2022 dari perjanjian Pembiayaan Nomor : 05592122003169 tanggal 18-02-2022 terhadap Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) Uunit Dump Truck merk MITSUBISHI. FUSO.FN62F HD (6x4) M/T Nomor rangka MHMFN62FPJK000012, Nomor Polisi : DD 9080 AO, dimana hal tersebut sejalan dengan Laporan Tim Audit Internal yang menerangkan didalam Laporan pemeriksaan Laporan Hasil Investigasi Ref. 001/LHI/III/2023 tanggal 14 Maret 2023, dengan kesimpulan bahwa telah terjadi "*Fraud didalam proses pemberian fasilitas kredit di Kantor PT. KB FINANSIA MULTI FINANCE Cab. Sudiang kepada 18 Debitur dengan 49 Pembiayaan yang salah satunya kepada Debitur an. MULYADI AMRI yang pada proses penilaian kelayakan kredit tingkat Cabang di Kepalai oleh tersangka MARIO LOBERTO PAULUS TAMPUBOLON selaku Credit Head atau Branch Manager sehingga mengakibatkan potensi pemburukan kualitas kredit yang dapat meningkatkan cost of credit, yang berdampak non-financial berupa menurunnya reputasi Perusahaan dan meningkatnya profil risiko operasional Perusahaan*", dengan Persangkaan **Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.**

X. PENUTUP.

Demikianlah Berita Acara Pendapat (RESUME) ini dibuat dengan sebenar-benarnya berdasarkan kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Makassar pada tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

Makassar, April 2026
Penyidik

INDRA, S.H
AKP NRP 74060594

Dr. MOKHAMAD RUKIN,S.H., M.H.
IPTU NRP 88020779

Penyidik Pembantu

RONALD PURNAMA RUPANG,S.H.
BRIPKA NRP 86041510

IBRAHIM SANDRE
BRIPKA NRP 87080292

WAHYU USMAN KORO
BRGPOL NRP 93120877

ANDI RIA MAHARANI
BRGPOL NRP 95120173

AFRIZAL USMAN
BRIPTU NRP 98040317

MUH. RESKI
BRIPTU NRP 99090466

AHMAD FADLAN MAKBUL,S.H.
BRIPTU NRP 01030181

NIRZA YUNIZER
BRIPTU NRP 02100182

Mengetahui,
KASUBDIT 2 FISMONDEV

YUSRIZAL ERDIAWAN N, S.H., S.IK
KOMPOL NRP 85101770